

मङ्सिर - १

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

पाक्षिक प्रकाशन

वर्ष ३४, अङ्क १५

२०८२ मङ्सिर १-१५

पूर्णाङ्क ८०१



प्रकाशक
सर्वोच्च अदालत
रामशाहपथ, काठमाडौं

फोन नं. ४२००७१२, ४२००७२९, ४२००७५०, Ext. २२६९ (सम्पादक), २२७० (सम्पादन शाखा), २१७० (छापाखाना), २२७४ (बिक्री)

टोल फ्री : १६६०-०१-३३३५५, फ्याक्स: ४२००७४९, पो.ब.नं. २०४३८

Email: info@supremecourt.gov.np, admin@supremecourt.gov.np / Web: www.supremecourt.gov.np

सम्पादन तथा प्रकाशन समिति

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल, सर्वोच्च अदालत	- अध्यक्ष
माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
मुख्य रजिस्ट्रार श्री विमल पौडेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
नायब महान्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	- सदस्य
रजिस्ट्रार श्री मानबहादुर कार्की, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजयप्रसाद मिश्र, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन	- सदस्य
अधिवक्ता श्री रमणकुमार कर्ण, सचिव, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन	- सदस्य
श्री केशरमणि अर्याल, निमित्त डिन, त्रिभूवन विश्वविद्यालय, कानून संकाय	- सदस्य
सहरजिस्ट्रार श्री अर्जुनप्रसाद कोइराला, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य सचिव

सम्पादक : श्री कालीबहादुर साम्यु लिम्बू

सम्पादन तथा प्रकाशन शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

शाखा अधिकृत श्री सुकराम मोक्तान
शाखा अधिकृत श्री सुमेधा खनाल
शाखा अधिकृत श्री दिप्ती पौडेल
नायब सुब्बा श्री सन्तोष घिमिरे
सिनियर प्रुफरिडर श्री रेशम शर्मा
कम्प्युटर अपरेटर श्री अर्जुन सुवेदी
डिड्डा श्री पूजा रिजाल
कार्यालय सहयोगी श्री अच्युतप्रसाद दाहाल

भाषाविद् : श्री रामचन्द्र फुयाल

बिक्री शाखा

नायब सुब्बा श्री खिमा पोखरेल

मुद्रण शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

सिनियर प्रेसम्यान श्री योगप्रसाद पोखरेल
सिनियर मेकानिक्स श्री निर्मल बयलकोटी
सिनियर कम्पोजिटर श्री श्यामकृष्ण प्रजापति
सिनियर प्रेसम्यान श्री सविता पोखरेल
सिनियर प्लेटमेकर श्री प्रमिलाकुमारी लामिछाने
सिनियर बुकबाइन्डर श्री तारा वाग्ले
बुकबाइन्डर श्री सरिता चक्रधर
बुकबाइन्डर श्री मदन तिमल्सिना
बुकबाइन्डर श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे
प्रेसम्यान श्री केशवबहादुर सिटौला
बुकबाइन्डर श्री अच्युतप्रसाद सुवेदी
बुकबाइन्डर श्री सबिना बुढाथोकी

विभिन्न इजलासहरूबाट सम्पादन शाखामा प्राप्त भई यस अङ्कमा प्रकाशित निर्णय / आदेशहरू

पूर्ण इजलास	३	इजलास नं. ८	६
संयुक्त इजलास	१७	इजलास नं. १०	६
इजलास नं. १	१०	इजलास नं. ११	
इजलास नं. २	५	इजलास नं. १२	
इजलास नं. ३	२०	इजलास नं. १३	२
इजलास नं. ४	१२	इजलास नं. १४	
इजलास नं. ५	१२	इजलास नं. १५	१८
इजलास नं. ६		इजलास नं. १६	
इजलास नं. ७		जम्मा	३२
जम्मा	७९		

कूल जम्मा ७९ + ३२ = १११

नेपाल कानून पत्रिकामा

प्रकाशित भएका फैसलाहरू (२०१५ सालदेखि हालसम्म)
हेर्न, पढ्न तथा सुरक्षित गर्न

www.nkp.gov.np

मा जानुहोला ।

खोज्ने तरिका

सर्वप्रथम **www.nkp.gov.np** लगइन गरेपश्चात् देखिने पृष्ठमा **शब्दबाट** भन्ने स्थानमा आफूले खोज्न चाहेअनुसारको कुनै शब्द नेपाली युनिकोड फन्टमा टाइप गरी हरियो बटनमा रहेको खोज्नुहोस् भन्ने बटनलाई थिची खोजी गर्न सक्नुहुनेछ । यसबाट खोजेअनुसारको फैसला प्राप्त गर्न नसकेमा मुद्दाको किसिम, मुद्दाको नाम एवं निर्णय नं. तथा ने.का.प. विवरणमा रहेका विविध शीर्षकबाट आफूले चाहेअनुसार फैसला खोज्न सकिनेछ । त्यस अतिरिक्त **नेकाप प्रत्येक वर्ष** र **हाम्रो बारेमा** समेतबाट हेर्न सक्नुहुनेछ ।

यस पत्रिकाको इजलाससमेतमा उद्धरण गर्नुपर्दा निम्नानुसार गर्नुपर्ने छः

सअ बुलेटिन, २०८०, ... - १ वा २, पृष्ठ

(साल) (महिना)

उदाहरणार्थ: सअ बुलेटिन, २०८२, मङ्सिर - १, पृष्ठ १

का.जि.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

"नेपाल कानून पत्रिका र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन" को "वार्षिक ग्राहक" बन्न चाहनेका लागि २०७६ वैशाख अङ्क देखि वार्षिक ग्राहक बन्न पाउने गरी सम्पादन तथा प्रकाशन समितिले निर्णय गरेको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

समितिको निर्णयानुसार मूल्य समायोजन भई नेपाल कानून पत्रिका रु.१५० र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन प्रति अङ्क रु.४० कायम गरिएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

मूल्य रु.४०।-

मुद्रक: सर्वोच्च अदालत, छापाखाना

विषयसूची

क्र.सं.	विषय	पक्ष / विपक्ष	पृष्ठ
पूर्ण इजलास			१ - ४
१.	माना चामल	यमप्रसाद भुसाल वि. गुमा भुसाल सापकोटा	१
२.	फैसला बदर	अजयकुमार घिरैया वि. शिवजीप्रसाद कलवार	२
३.	ठगी	विजयकुमार पुर्वे वि. नेपाल सरकार	३
संयुक्त इजलास			४ - २०
४.	जालसाजी	असिउल्ला तेली वि. अमिरुल्ला तेलीसमेत	४
५.	अंश	लक्ष्मी तिमिसिना ओझा वि. रामचन्द्र ओझासमेत	५
६.	अबन्डा सम्पत्ति बन्डा गरिपाउँ	गोमादेवी सिग्देल सुवेदीसमेत वि. पूर्णकुमारी सुवेदीसमेत	६
७.	सामुदायिक वनको जग्गा दर्ता गराएको	दानु शेर्पा वि. नेपाल सरकार	७
८.	जबरजस्ती करणी	मनिभुषण पाण्डे वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. मनिभुषण पाण्डे	८
९.	दूषित मिलापत्र एवम् दर्ता बदर	पुजादेवी गुप्ता वि. रामदेनी साह बनियासमेत	९
१०.	किताकाट	ललितबहादुर न्यौपानेसमेत वि. इन्द्रबहादुर खत्री	१०
११.	परमादेशसमेत	सुष्मा द्विवेदी (लोहनी) वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	११
१२.	उत्प्रेषणसमेत	अनिल दास श्रेष्ठ वि. श्रम अदालत, काठमाडौंसमेत	११
१३.	हक कायम	बाबुराम रिजालसमेत वि. शर्मिष्ठा सिंह	१२
१४.	जग्गा दर्ता	नेमबहादुर राजभण्डारी वि. धर्म अर्यालसमेत	१३
१५.	अंश चलन	रमानन्द यादवसमेत वि. कमलेश्वरी यादव	१३
१६.	मोही दर्ता नामसारी	रामप्रसाद मण्डल खत्वे वि. अनारकली धिमाल	१५
१७.	हालको नक्सा बदर गरी साबिक नक्साअनुसार दर्ता गरिपाउँ	हेमकुमार शाही वि. ज्ञानुराम चौधरीसमेत	१६

१८.	उत्प्रेषण / प्रतिषेधसमेत	भक्तबहादुर मानन्धरसमेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	१७
१९.	कर्तव्य ज्यान	रामविजय महतो वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. रामविजय महतोसमेत	१८
२०.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	हरिशरण मानन्धर वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरसमेत	१९
इजलास नं. १			२० – २९
२१.	हक कायम	नरेशप्रसाद शर्मा वि. बलबहादुर गरौजा मगर	२०
२२.	उत्प्रेषणसमेत	गोविन्द गोर्खालीसमेत वि. सडक विभाग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय, डिभिजन सडक कार्यालय, हेटौँडा मकवानपुरसमेत	२१
२३.	हाल साबिक	चन्द्र कुमारी मैनाली वि. विनोद शंकर श्रेष्ठ	२२
२४.	उत्प्रेषण / परमादेशसमेत	कृष्णबहादुर शाहीसमेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौंसमेत	२३
२५.	निर्णय बदर	श्याम मल्ल वि. राजेश चौधरीसमेत	२४
२६.	लिखत दर्ता बदर	ध्रुव थापासमेत वि. ओमबहादुर थापासमेत	२४
२७.	उत्प्रेषण	अर्जुन किसी वि. नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय, धर्मपथ काठमाडौंसमेत	२५
२८.	अंश चलन	शम्भुमान अमात्य वि. शारदादेवी श्रेष्ठ	२६
२९.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. धर्मनाथ यादवसमेत	२७
३०.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. देवेन्द्र भुजेलसमेत	२८
इजलास नं. २			२९ – ३४
३१.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	महेश डंगोल वि. रूपन्देही जिल्ला अदालत, भैरहवासमेत	२९
३२.	उत्प्रेषणसमेत	रामेश्वर रिमालसमेत वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत	३०

३३.	अंश चलन	यज्ञकुमारी घिमिरे वि. सुभद्रादेवी घिमिरेसमेत	३१
३४.	कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योग	नेपाल सरकार वि. सुदीप नेपालीसमेत	३२
३५.	उत्प्रेषण / परमादेश	महामायाप्रसाद सिंह वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौंसमेत	३३
इजलास नं. ३			३४ - ५४
३६.	हक कायमसमेत	चन्देश साय श्रेष्ठसमेत वि. बाबुकाजी साय श्रेष्ठसमेत	३४
३७.	कर्तव्य ज्यान, चोरी	नेपाल सरकार वि. लालमान श्रेष्ठ	३५
३८.	कर्तव्य ज्यान	राजकुमार परियार वि. नेपाल सरकार	३६
३९.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	राजकुमार सुवाल वि. चितवन जिल्ला अदालत, भरतपुरसमेत	३७
४०.	वैदेशिक रोजगार कसुर	धनबहादुर थापा वि. नेपाल सरकार	३८
४१.	अपहरण र कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. राजनमुक्ति भन्ने रंजित झा, नेपाल सरकार वि. सूर्यदेव सिंह भन्ने श्रीचन महतो	३९
४२.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	नवलकिशोर साहसमेत वि. मकवानपुर जिल्ला अदालतसमेत	४१
४३.	अन्तःशुल्क (नक्कली स्टिकर)	आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विराटनगर वि. जगनारायण पोद्दारसमेत	४२
४४.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	नवीन गौतम वि. श्री उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत	४३
४५.	जालसाजी	सुनरी देवीसमेत वि. गुलाव प्रसाद चौरसियासमेत	४४
४६.	जग्गा खिचोला	अली जहागिरसमेत वि. कमल राई	४५
४७.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. धने दमाई	४६
४८.	उत्प्रेषण	अन्जली कुमारी झा वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिरहा बजारसमेत	४७
४९.	रकम दिलाई भराइपाउँ	विद्यादेवी राजभण्डारी वि. नेपाल वायु सेवा निगम, देवज्योती कंसाकार वि. नेपाल वायु सेवा निगम, माधवमणि राजभण्डारी वि. नेपाल वायु सेवा निगम, माधवमणि राजभण्डारी वि. नेपाल वायु सेवा निगम, गुन्जबहादुर रन्जित वि. नेपाल वायु सेवा निगम	४७

५०.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	कमलप्रसाद ज्ञवाली वि. उच्च अदालत पाटनसमेत	४९
५१.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. जोखे भन्ने मोहनसिंह खम्बू (राई)	५०
५२.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. नर्सिङ्ग गिरी भन्ने नारायण डगौरा	५१
५३.	जबरजस्ती करणी	सेते सुनारको छोरा जोते कामी वि. नेपाल सरकार	५३
५४.	कर्तव्य ज्यान	ईश्वर श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. रोशन भन्ने रोमबहादुर मगरसमेत, ईश्वर श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. ईश्वर श्रेष्ठ	५३
५५.	कर्तव्य ज्यान / जबरजस्ती करणी / चोरी	काले मुन्द्रे भन्ने राजकुमार राजवंशी वि. नेपाल सरकार	५३
इजलास नं. ४			५४ – ६५
५६.	ठगी तथा सरकारी छाप दस्तखत कित्ते र नागरिकता	सानु थापा भन्ने ज्ञानबहादुर श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. गोविन्दप्रसाद तिमल्सिनासमेत, शंकरमणी मिश्र वि. नेपाल सरकार	५४

५७.	उत्प्रेषण	सरिता गिरी वि. प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिरहासमेत	५५
५८.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	चञ्चला पोखरेल वि. नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत	५६
५९.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. जागेश्वर भन्ने रामेश्वरप्रसाद यादव, जागेश्वर भन्ने रामेश्वर प्रसाद यादव वि. नेपाल सरकार	५६
६०.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. दिपकबहादुर खत्री	३३
६१.	कर्तव्य ज्यान र जबरजस्ती चोरी	नेपाल सरकार वि. रामशरण तामाङसमेत	५८
६२.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. रामलाल राना	५९
६३.	लिखत बदर दर्ता बदर दर्ता कायम	इन्दिरा जंगम वि. प्रफुल्ल पोखरेलसमेत	६०
६४.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	रितेश लामा वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौंसमेत	६१

६५.	लागु औषध (खैरो हेरोइन)	सक्रिस मानन्धरसमेत वि. नेपाल सरकार	६२
६६.	उत्प्रेषणसमेत	विष्णुकुमार कार्की वि. प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगरसमेत	६३
६७.	करारबमोजिम गरिपाउँ	अर्जुनलाल प्रधान वि. सुजन लामिछाने	६४
इजलास नं. ५			६५ – ७६
६८.	मिलापत्र बदर सार्वजनिक कायम	वासुदेव साह व्याहृत सुडीसमेत वि. श्यामसुन्दर साह	६५
६९.	निर्णय दर्ता बदर दर्ता	अकबर अलि साह वि. विजयकुमार बजाज	६६
७०.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	चन्द्रशेखर प्रसाद वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	६७
७१.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	तेजश्वी लावती वि. उच्च अदालत पाटन, संयुक्त वाणिज्य इजलाससमेत	६७
७२.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	रामबाबु साह वि. उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलास, इलामसमेत	६८

७३.	जग्गा दर्ता नामसारीसमेत	राजु शम्शेर ज.ब.रा. वि. कृष्णकान्छा परियारसमेत	६८
७४.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	महम्मद समिम (MOHAMMAD SHAMEEM) समेत वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल काठमाडौं	६९
७५.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. निर्मल लोक राजपुत भन्ने निर्मल लोधसमेत, जितराम भन्ने जितबहादुर चौधरी वि. नेपाल सरकार	७०
७६.	लागु औषध (खैरो हेरोइन)	पुजा लामा वि. नेपाल सरकार, सन्जोक लामा वि. नेपाल सरकार	७१
७७.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	बसन्त थापा वि. नेपाल सरकार	७२
७८.	कर्तव्य ज्यान	केसरसिंह बुढाथोकी वि. नेपाल सरकार	७३
७९.	कर्तव्य ज्यान, जबरजस्ती चोरी	लक्ष्मण परियार वि. नेपाल सरकार, नारायण टोमटा वि.क वि. नेपाल सरकार, कृष्ण शाही ठकुरी वि. नेपाल सरकार	७४

इजलास नं. ८			७६ – ८२
८०.	वैदेशिक रोजगार कसुर	न्याउरो तामाङ वि. नेपाल सरकार	७६
८१.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	नेपाल सरकार वि. रामनारायण दाससमेत	७६
८२.	लागु औषध (खैरो हेरोइन)	नेपाल सरकार वि. आदर्श जोशी	७८
८३.	उत्प्रेषण	राम औतार साहसमेत वि. गाउँ विकास समितिको कार्यालय, ढल्केबर, धनुषासमेत	७८
८४.	कर्तव्य ज्यान	तुलसी बहादुर थापा वि. नेपाल सरकार	८०
८५.	सम्पत्ति शुद्धीकरण	नेपाल सरकार वि. सुनिल अग्रवालसमेत, सुनिल अग्रवाल वि. नेपाल सरकार	८१
इजलास नं. १०			८३ – ८७
८६.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	गंगा प्रसाद देव वि. काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. २८ कमलादीस्थित रजिस्टर्ड तथा कर्पोरेट कार्यालय रहेको ग्लोबल आईएमई बैंक लि.समेत	८३

८७.	परमादेशसमेत	तुलसी सिखडा वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत	८४
८८.	लिखत दर्ता बदर	विष्णुमाया परासमेत वि. पूर्ण प्रकाश भन्ने पूर्णबहादुर परा लिम्बूसमेत	८४
८९.	दूरसञ्चार कल बाइपाससमेत	महेन्द्रप्रसाद चौधरी वि. नेपाल सरकार	८५
९०.	डाँका	नेपाल सरकार वि. सुजन परियारसमेत	८५
९१.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	चन्द्रभक्त रजित वि. अनन्त श्रेष्ठ	८६
इजलास नं. १३			८७ – ९१
९२.	लागु औषध (अफिम)	मानबहादुर गिरी वि. नेपाल सरकार, कमल विष्ट मगर वि. नेपाल सरकार, प्रेम पुन मगर वि. नेपाल सरकार	८७
९३.	७ नं. फाँटवारीमा नदेखाई लुकाएको जग्गा सम्बन्धमा	भिमकान्त पौडेल वि. कमलमणि दीक्षितसमेत	८९

इजलास नं. १५			९१ – १०४
९४.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	समिम खान भन्ने मो. समिम वि. नेपाल सरकार	९१
९५.	जबरजस्ती करणी	उराव भन्ने विवेक झागड वि. नेपाल सरकार	९२
९६.	लागु औषध (अफिम)	राजकुमार पुन वि. नेपाल सरकार	९२
९७.	कर्तव्य ज्यान	टेकबहादुर बुढा क्षेत्री वि. नेपाल सरकार, अन्जना दुलाल वि. नेपाल सरकार, अन्जना दुलाल वि. नेपाल सरकार, अन्जन दुलाल	९२
९८.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	नेपाल सरकार वि. योगेश भन्ने बासुदेव राईसमेत, योगेश भन्ने बासुदेव राई वि. नेपाल सरकार	९३
९९.	जबरजस्ती करणी	योगेश भन्ने बासुदेव राई वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. योगेश भन्ने बासुदेव राई	९३
१००.	भ्रष्टाचार घुस / रिसवत	श्यामप्रसाद अर्याल वि. नेपाल सरकार	९४

१०१.	जबरजस्ती करणी	भविराज राई वि. नेपाल सरकार	९५
१०२.	कर्तव्य ज्यान र गर्भ संरक्षण विरुद्धको कसुर	अवध साह वि. नेपाल सरकार	९६
१०३.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	दुर्गाप्रसाद प्रसाई वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत	९६
१०४.	जबरजस्ती करणी	जयबहादुर नगारी वि. नेपाल सरकार	९७
१०५.	उत्प्रेषण	संजय गिरी वि. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, ताहाचल, काठमाडौंसमेत	९७
१०६.	उत्प्रेषणसमेत	शेषनारायण पौडेल वि. श्री नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत	९८
१०७.	जबरजस्ती करणी	“सिराहा ज” वि. नेपाल सरकार	९८

१०८.	फैसला बदर, चलन पुर्जी, दा.खा., दर्ता, निर्णय बदर, लिखत बदर गरी संसारी माइस्थानको नाममा सार्वजनिक दर्ता कायम	राजेशकुमार मास्के वि. जिल्ला मोरङ विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ स्थित भानु मोरङ सांस्कृतिक समितिसमेत, श्रीप्रसाद भट्टराई वि. राजेशकुमार मास्के	१००
१०९.	घुस र रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको	राजेन्द्र खत्री वि. नेपाल सरकार	१०१
११०.	लिखत बदर सार्वजनिक कायम	भटनी खातुनसमेत वि. संजय कुमार चौधरी, धनराज्य लक्ष्मी राणा वि. संजय कुमार चौधरी	१०२
१११.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. सोमबहादुर किसान	१०३

पूर्ण इजलास

१

स.का.मु.प्र.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की, मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७९-DF-०००१, माना चामल, यमप्रसाद भुसाल वि. गुमा भुसाल सापकोटा

मिति २०७३।१०।१५ मा वादी प्रतिवादीहरूबिचमा सहमति हुँदा यमप्रसाद भुसाल आश्रित परिवारमा जना ५ को परिवार रहेको हुनाले निज यमप्रसाद भुसालले पाउने जम्मा तलबको ५ भागको एक भाग तलब, उपदानमा निस्कने अवस्थामा पाउने रकमको ५ भागको १ भाग, पेन्सन निस्कदाको अवस्थामा पाउने पेन्सनको ५ भागको १ भाग रकम पाउने भनी उल्लेख गरेको देखिएबाट मिति २०७३।१०।१५ देखि फिराद परेको मिति २०७४।०२।२६ सम्मका लागि मासिक रु.३,०००।- का दरले र फिराद परेको मितिदेखि प्रतिवादी शिक्षक पदमा बहाल रहँदासम्म मासिक रु.६,०००।- का दरले र प्रतिवादी शिक्षक पदबाट सेवा निवृत्त भएपछि वादी प्रतिवादीबिच अंशबन्डा नहुँदासम्मका लागि प्रतिवादीले पाउने निवृत्तिभरण रकमको ५ भागको १ भाग मानाचामलबापत यी पुनरावेदक प्रतिवादी यमप्रसाद सापकोटाबाट प्रत्यर्थी वादी गुमा भुसाल सापकोटालाई दिलाउँदा न्यायोचित हुने देखिने।

वादीले प्रतिवादीबाट मिति २०७३।१०।१५ मा भएको सहमतिबमोजिम प्राप्त गरेको रु.५,००,०००।- का बारेमा केही नबोली मिति २०६५।०२।२५ गतेदेखि फिराद परेको अघिल्लो दिनसम्मका लागि मासिक रु.३,०००।- का दरले र फिराद परेको मिति २०७४।०२।२६ देखि अंश प्राप्त नगरेसम्म का लागि मासिक रु.६,०००।- का दरले मासिक खर्च भराई लिन पाउने गरी सुरु पर्वत

जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर कायम गरेको उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासबाट भएको फैसला सदर हुने भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्लज्यूको राय साथै मानाचामल मुद्दा दायर गरेको मिति २०७४।०२।२६ देखि मानाचामल पाउन मनासिब एवम् न्यायोचित हुने भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगानाज्यूको रायका साथै वादी प्रतिवादीहरूका तर्फबाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसँग समेत सहमत हुन सकिएन।

सुरु पर्वत जिल्ला अदालतबाट वादीले मिति २०६५।०२।२५ गतेदेखि फिराद परेको अघिल्लो दिनसम्म मासिक रु.३,०००।- का दरले र फिराद परेको मिति २०७४।०२।२६ देखि अंश प्राप्त नगरेसम्मका लागि मासिक रु.६,०००।- का दरले मासिक खर्च भराई लिन पाउने गरी भएको फैसलालाई सदर कायम गरेको उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासबाट भएको मिति २०७५।०८।१८ को फैसला केही उल्टी भई कारण परेको प्रतिवादीबाट हेलाहोचो भएको मिति २०६५।०२।२५ बाट नै मानाचामल भराइपाउने भई सो मितिदेखि निजहरूबिचमा सहमतिको कागज भएको मिति २०७३।१०।१५ सम्मको मानाचामलबापतको खर्च रकम वादीलाई प्रतिवादीले भुक्तान गरिसकेको देखिँदा सो अवधिको मानाचामल भराइरहनुपर्ने देखिएन। अब, मिति २०७३।१०।१५ देखि फिराद परेको अघिल्लो दिन मिति २०७४।०२।२५ सम्मका लागि मासिक रु.३,०००।- तीन हजार का दरले तथा वादी प्रतिवादीबिच अंशबन्डा भई अंशबापत सम्पत्ति प्राप्त नहुँदासम्मका लागि फिराद परेको मितिदेखि प्रतिवादी शिक्षक पदमा बहाल रहँदासम्म मासिक रु.६,०००।- छ हजारका दरले र प्रतिवादी शिक्षक पदबाट सेवा निवृत्त भएपछि प्रतिवादीले पाउने निवृत्तिभरण रकमको ५ भागको १ भाग मानाचामलबापत यी वादी गुमा

भुसाल सापकोटाले प्रतिवादी यमप्रसाद सापकोटाबाट पाउने ।

इजलास अधिकृत:- नबिन आचार्य

कम्प्युटर :- चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७९ माघ ५ गते रोज ५ शुभम् ।

२

स.का.मु.प्र.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की, मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७८-DF-०००३, फैसला बदर, अजयकुमार धिरैया वि. शिवजीप्रसाद कलवार

पुनरावेदकले वीरगन्ज नगरपालिकाबाट मिति २०५२/१०/२६ मा लिएको सिफारिसमा आफ्नो नाम प्रल्हाद माडवारी, प्रल्हाद प्रसाद माडवारी, प्रल्हाद मल माडवारी नाम भएको प्रल्हाद राय धिरैया एउटै व्यक्ति हुन् भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । निजको नागरिकतामा प्रल्हाद राय धिरैया उल्लेख भएको देखिएको र सो सिफारिसबाहेक अन्य कुनै लिखत प्रमाणबाट प्रल्हाद प्रसाद माडवारी भन्नेसमेत नाम गरेको व्यक्ति यिनै पुनरावेदक प्रल्हाद राय धिरैया हुन् भन्ने पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन । यसरी उक्त चार वटा नाम भएका व्यक्ति एकै व्यक्ति यिनै पुनरावेदक नै हुन् भनी पुनरावेदकले नगरपालिकाबाट लिएको सिफारिसबाहेक मिसिल संलग्न अन्य कुनै प्रमाणले पुष्टि गर्न नसकेको ।

विवादित जग्गा कसको हो भन्ने सम्बन्धमा सो जग्गाको मोहीहरूको भनाइलाई पनि महत्त्वपूर्ण प्रमाणको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । विवादित जग्गाका मोहीहरू शिवपुजन तुराहा र सर्युग राउतले रक्सौल भारत बस्ने प्रल्हाद माडवारीलाई बाली बुझाउँदै आएको र २०४८ सालपछि हालका जग्गा दर्तावाललाई बाली बुझाएको भनी अदालतमा कागज गरेको देखिन्छ । जग्गाको स्वामित्व वा हकवालाकै विवाद भएको अवस्थामा सो जग्गा जोती जग्गाधनीलाई बाली बुझाउँदै आएका व्यक्तिहरूको भनाइले अन्य व्यक्तिका

तुलनामा महत्त्व पाउँछ । सामान्य रूपमा हेर्दा पनि मोहीले बाली बुझाउने व्यक्ति नै सो जग्गाको वास्तविक जग्गाधनी हुन् भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा कुनै अन्य व्यक्तिले बाली बुझ्ने गरेको भए सो कुराको पुष्टि आफू जग्गाधनी हो भनी दाबी गर्ने व्यक्तिले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट पनि विवादित जग्गाका मोहीहरूको भनाइबाट समेत उक्त जग्गा पुनरावेदक प्रल्हाद राय धिरैयाको नभई प्रत्यर्थी सुनिलकुमार माडवारीका बाबु प्रल्हाद प्रसाद माडवारीको भएको भन्ने देखिने ।

विवादित जग्गा २०२० सालमा आफूले बोहिरामबाट खरिद गरी लिएको हो भनी पुनरावेदकले दाबी गरेकोमा सो राजीनामाको लिखतमा खरिदकर्ताको नाम वीरगन्ज जन्म भई सोही ठाउँ बस्ने प्रल्हाद प्रसाद माडवारी लेखिएको देखिन्छ भने यी पुनरावेदकले सोपश्चात् लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा काठमाडौँ इन्द्रचोक जन्म भई सोही ठाउँ बस्ने प्रल्हाद राय धिरैया उल्लेख भएको देखियो । जग्गा दर्तावाला प्रल्हाद प्रसाद माडवारी र यी पुनरावेदक प्रल्हाद राय धिरैया एकै व्यक्ति हुन् भन्ने पुनरावेदकको दाबीलाई स्थानीय नगरपालिकाले दिएको २०५२/१०/२६ को सिफारिसबाहेक अन्य कुनै प्रमाण एवम् तथ्यले समेत पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । नागरिकता लिनुभन्दा अगाडि पारित राजीनामाको लिखतमा उल्लेख भएको नाम र सोपश्चात् लिएको नागरिकताको प्रमाण पत्रमा उल्लेख भएको नाम र ठेगानासमेत फरक भएको देखिएको र नाम र ठेगाना फरक भएका यी व्यक्तिहरू एउटै हुन् भन्ने अन्य प्रमाणले पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा नगरपालिकाबाट एकै व्यक्ति हुन् भनी दिएको सिफारिसका आधारमा मात्र सो नाम गरेका यिनै पुनरावेदक हुन् भनी अनुमान गर्न सकिने । सो जग्गा २०२१ सालमा नापी हुँदा प्रल्हाद प्रसाद माडवारीको नाममा नापी भई निजकै नाममा दर्ता स्वेस्तासमेत बनेको देखिन्छ । विवादित जग्गा २०२१ सालमा नापी दर्ता भएको मा यी पुनरावेदकको सोउपर कुनै दाबी

विरोध नभई २०५२ सालमा प्रल्हाद प्रसाद माडवारी आफैं भएको भनी उक्त नापी तथा दर्ताउपर उजुर नगरी प्रल्हाद प्रसाद माडवारीको २०३८ सालमा मृत्यु भएकाले मेरो नाममा नामसारी गरी नेपाली नागरिकलाई हक हस्तान्तरण गर्न अनुमति पाउँ भनी दिएको निवेदनका आधारमा नामसारी गर्ने निर्णय पर्चा टिप्पणी आदेश बदर र हक हस्तान्तरणउपर लिखत बदर मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । साथै उक्त जग्गा प्रल्हाद प्रसाद माडवारीका नाममा नापी दर्ता भएको र सो नापी भई कायम भएको दर्ता खेस्ताका आधारमा निज जग्गाधनी आफ्नो बाबुको मृत्यु भएकोले नामसारी गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनका आधारमा नामसारी भई हक हस्तान्तरणसमेत भएकोमा २०२१ सालमा भएको नापी र दर्ताउपर कानूनी उपचार नखोजी नामसारी र हक हस्तान्तरणउपर मात्र हाल २०५२ सालमा आएर फिराद दायर गरेको देखिँदा उक्त जग्गा आफ्नो भएको भन्ने तथ्यगत बेहोरा एवम् ठोस प्रमाणबाट पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा वादी दाबीको जग्गा आफ्नो हो भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत नहुने ।

पुनरावेदकले विवादित जग्गाको नापी र दर्ता खेस्ताउपर कुनै दाबी नगरी बसेको र २०४८ सालमा नामसारी मात्र भएकोमा नामसारी निर्णय र हक हस्तान्तरणउपर मात्र फिराद दायर गरेको देखिएको तथा सो जग्गा आफ्नो निर्विवाद हक भोगको जग्गा हो भनी पुष्टि गर्न सकेको नदेखिँदा वादी दाबीबमोजिम पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०५५/१/७ को फैसला बदर हुने ठहर्‍याई सुरु पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६२/४/२३ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०६६/३/२४ को फैसला कानूनसम्मत मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगानाको राय मनासिब देखिँदा सो राय सदर कायम भई पुनरावेदन अदालत

हेटौँडाको मिति २०६६/३/२४ को फैसला सदर हुने ।
इजलास अधिकृत :- दुर्गाप्रसाद खनाल
इति संवत् २०७९ साल चैत्र २३ गते रोज ५ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७८-DF-०००२, लिखत दर्ता बदर, अजयकुमार घिरैया वि. सुनिलकुमार माडवारीसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैअनुसार फैसला भएको छ ।

३

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७५-CR-०३१०, ठगी, विजयकुमार पुर्वे वि. नेपाल सरकार

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ आकर्षित हुने, मुलुकी ऐन, ठगीको महल आकर्षित हुन नसक्ने भन्ने यी पुनरावेदक प्रतिवादीको जिकिर रहेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्दै सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हक हितको संरक्षण गर्नको लागि बनाइएको विशेष ऐन हो भन्ने कुरा उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाट प्रस्ट हुन्छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुरमा यस ऐनअन्तर्गत पनि जाहेरी दिई अभियोग दर्ता गरी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न मिल्ने नै हुन्छ । तथापि ठगीको कसुर सामान्य कानून अर्थात् मुलुकी ऐन, ठगीको महलअन्तर्गत पर्ने कसुर भएको कुरामा विवाद छैन ।

वस्तुतः प्रचलित कानूनको उल्लङ्घन हुने कुनै पनि कसुरका सम्बन्धमा दुवै निकायमा अभियोग लाग्न सक्दैन । अभियोग दाबी गर्दा कुनै एउटा निकाय वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण वा जिल्ला अदालतमध्ये एउटामा मात्र अभियोगपत्र दर्ता गर्न मिल्ने हुन्छ । अनुसन्धान गर्ने निकायले कुन निकायमा अभियोग दर्ता गर्नुपर्ने हो सो निकायबाट अनुमति लिएर अनुसन्धान गर्ने तथा अभियोजन गर्ने निकायबाट

अभियोगपत्र तयार गरी पेस गर्ने भन्ने कुरा जाहेरी दर्तादेखि नै सजग भई विचार गरिनुपर्ने हुन्छ । दुवै निकायमा एउटै विषयमा अनुसन्धान तथा कारबाही गरी अभियोग दाबी गर्न मिल्दैन । प्रचलित कानूनमा दुई वटा उपचारको व्यवस्था गरेको भए कुन कानूनी उपचार रोज्ने भन्ने स्वतन्त्रता भन्ने हुन्छ ।

अन्य प्रतिवादीहरूलाई सफाई दिई यी पुनरावेदक प्रतिवादी विजयकुमार पुर्वेलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजायसमेत हुने गरी सुरु धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिले नमिलेको के हो भन्ने तेश्रो तथा अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रतिवादीहरू अनितादेवी पुर्वे, लखन पंजियार र ठकनी देवीको हकमा निजहरू ठगीको कसुरमा संलग्न नरहेको भनी आरोपित कसुरबाट सफाई दिने गरेको सुरु फैसला सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकार थप कानूनी उपचारको लागि यस अदालतमा प्रवेश गरेको नदेखिँदा निजहरूको हकमा थप केही बोलिरहनु परेन ।

यसैगरी जाहेरी दिई अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्ने विजयकुमार ठाकुर, सरोजकुमार ठाकुर, विश्वनाथ ठाकुर तथा बकपत्र गर्न अनुपस्थित सत्यनारायण ठाकुर, शत्रुधन ठाकुरसमेतको हकमा निजहरूले प्रतिवादी विजयकुमार पुर्वेसँग सो रकमबापत छुट्टै तमसुक कागज खडा गरे गराएको भन्ने मिसिलबाट देखिएको छ । यसरी लेनदेनको कागज गराउनेको हकमा सो कागजबमोजिम नालेश परेका बखत कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई साबिक मुलुकी ऐन, ठगीको महलको १ र २ नं. विपरीत कसुरमा ऐ. महलको ४ नं.बमोजिम ३ वर्ष कैद तथा रु.१८,००,०००/- जरिवाना हुने र जाहेरवालाहरूको बिगो यी पुनरावेदक प्रतिवादीबाट भराइदिने भनी भएको सुरु फैसला सदर गरेको

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिलेकै देखियो ।

जाहेरवालाहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने भनी झुक्याई रकम लिई ठगी गरेको पुष्टि भइरहेको अवस्थामा यी पुनरावेदक प्रतिवादी विजयकुमार पुर्वेलाई साबिक मुलुकी ऐन, ठगीको महलको १ र २ नं. विपरीत कसुरमा ऐ. महलको ४ नं.बमोजिम ३ वर्ष कैद तथा बिगोअनुसार रु.१८,००,०००/- जरिवाना र जाहेरवालाहरूमध्ये सुरेश साह, लक्ष्मण साह, संजय साह र विरेन्द्रकुमार ठाकुरको जनही बिगो रु.३,००,०००/- एवम् मोस्ताक हजाम, जमिल हजाम, नसिर हजाम र विनोद साहको जनही बिगो रु.१,५०,०००/- का दरले प्रतिवादीबाट भराइदिनेसमेत सुरु धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०७१।१२।११ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत - कृतिबहादुर बस्नेत
कम्प्युटर - विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८१ साल साउन २१ गते रोज २ शुभम् ।

संयुक्त इजलास

४

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७५-CR-१४७९, जालसाजी, असिउल्ला तेली वि. अमिरुल्ला तेलीसमेत

सामान्यतः बाबु, आमाले आफ्ना सन्तानहरू सबैलाई बरोबरी रूपमा हेर्ने गर्दछन् । बाबुआमाले आफ्ना सन्तानलाई कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्दैनन् भन्ने हाम्रो सामाजिक मान्यता नै रहिआएको छ । वादीहरू वैदेशिक रोजगारमा विदेशमा रही बाबुको औषधोपचारमा योगदान गरिरहेको अवस्थामा बिरामी बाबुलाई उपचार गर्न भनी लगी झुक्याई वास्तविक

कुरा नबताई हाम्रो हक मिच्ने र प्रतिवादीलाई फाइदा पुग्ने गरी जालसाजयुक्त मिति २०७१।०५।०३, र.नं. २/५५७ को शेषपछिको बकसपत्रको लिखत बनाएको भन्ने फिराद दाबी रहेको देखिन्छ। आफूले स्पष्ट लाभ प्राप्त गर्ने गरी बनाइएको उक्त बकसपत्रको लिखतको कानूनसम्मत आधार र कारण प्रतिवादीले देखाउन सकेको पाइँदैन। प्रतिवादीले मात्रै बाबु मुनीर तेलीको स्याहार सम्भार, लालन पालन, मृत्युपश्चात् काजक्रिया गरेका हुन् भनी विश्वास गर्न सकिने भरपर्दो प्रमाण प्रतिवादीले पेस गर्न सकेको देखिँदैन। वस्तुनिष्ठ आधार, प्रमाणबिनाको बाबुलाई रिझाएबापत बाबुले बकस दिएको भन्ने प्रतिवादीको भनाइ विश्वसनीय पनि देखिँदैन।

साबिक मुलुकी ऐन, कित्ते कागजको महलको ३ नं. मा अर्काको हक मेट्ने इत्यादि जुनसुकै मतलबले होस् नगरे नभएको झुट्टा कुरा गरे भएको हो भनी कागज बनाए वा बनाउन लगाएमा समेत जालसाजी गरेको ठहर्ने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ। प्रतिवादी असिउल्ला तेलीले उक्त मिति २०७१।०५।०३, र.नं. २/५५७ बाट भएको शेषपछिको बकसपत्रको लिखतको वैधता नै पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन। प्रतिवादीले मात्रै बाबु मुनीर तेलीको स्याहार सम्भार, लालन पालन, मृत्युपश्चात् काजक्रिया गरेकोले बाबुलाई रिझाएबापत बाबुले उक्त बकसपत्रको लिखत गरिदिएको भन्ने प्रतिवादीको भनाइ वस्तुगत प्रमाणहरूबाट पुष्टि नै हुन सकेको पाइँदैन। उक्त शेषपछिको बकसपत्रको लिखतले स्पष्ट रूपमै निज प्रतिवादीले लाभ प्राप्त गर्ने र वादीहरूको हक मेटिने जाने देखिँदा वादीहरूको अंश हक कम गर्ने उद्देश्यबाट प्रतिवादीले बाबु मुनीर तेलीको सेवा सम्भार आफूले मात्र गरेको हो भनी झुट्टा कुरा गरी ऐ. कित्ते कागजको महलको ३ नं. बमोजिम उक्त मिति २०७१।०५।०३, र.नं. २/५५७ शेषपछिको बकसपत्रको लिखत जालसाज गरेको देखिन आउँछ। तसर्थ, उक्त लिखत जालसाजी ठहर गर्ने गरी भएको

सुरू फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट भएको फैसला मनासिब देखिने।

लिने यिनै पुनरावेदक प्रतिवादी असिउल्ला तेली तथा दिने मुनीर तेली भई मिति २०७१।०५।०३, र.नं. २/५५७ बाट भएको शेषपछिको बकसपत्रको लिखत साबिक मुलुकी ऐन, कित्ते कागजको महलको ३ नं. बमोजिम यी प्रतिवादीले जालसाजीयुक्त तवरले गरेको देखिँदा, यी प्रतिवादी असिउल्ला तेलीले जालसाज गरेको ठहर गरी उक्त मिति २०७१।०५।०३, र.नं. २/५५७ बाट भएको शेषपछिको बकसपत्रको लिखत बदरसमेत हुने ठहर गरेको सुरू कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको मिति २०७३।०२।१७ को फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७४।०३।२५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : वसन्तप्रसाद मैनाली

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८१ साल ज्येष्ठ ८ गते रोज ३ शुभम्।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७५-CI-०६३४, अंश, असिउल्ला तेली वि. अमिरुल्ला तेलीसमेत
- ०७५-CI-०६३६, राजीनामा दर्ता बदर हक कायम, असिउल्ला तेली वि. अमिरुल्ला तेलीसमेत
- ०७५-CI-०६३५, राजीनामा दर्ता बदर हक कायम, असिउल्ला तेली वि. अमिरुल्ला तेलीसमेत

५

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७५-CI-११५०, अंश, लक्ष्मी तिमिसिना ओझा वि. रामचन्द्र ओझासमेत

फिराद दर्ता गर्दा यी पुनरावेदक वादीले दुर्गा न्यौपानेलाई प्रतिवादी बनाएको देखिँदैन भने

प्रतिवादीहरूले तायदाती फाँटवारी पेस गर्दा उक्त कि.नं. ६३२१ र ६३२४ को जग्गा दुर्गा न्यौपानेको निजी भनी खुलाइदिएकोमा वादीले तत्काल त्यसको खण्डन गर्न सकेको पनि देखिँदैन। उक्त जग्गा सगोलमै रहँदा लिएको भन्ने तथ्य रहेको भए तापनि सो जग्गा लिँदा सगोलका अंशियारहरूको योगदान रहेको देखिने कुनै पनि प्रमाण वादीले खुलाउन सकेको देखिँदैन। पैत्रिक सम्पत्तिको योगदान रहेको भन्ने तथ्य कहाँकतैबाट स्थापित हुन नसकेको सम्पत्तिमा कसैले आफ्नो निजी आर्जनबाट जोडेको सम्पत्तिलाई सगोलको सम्पत्ति भन्न न्यायोचित हुँदैन। अंश हक सन्तानको लागि नैसर्गिक हक नै हो तर प्रत्यक्ष होस् वा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्जनमा कुनै सहभागिता र योगदान नै नभएका अन्य अंशियारको हकमा भने त्यस्तो सम्पत्तिमा नैसर्गिक हक रहेको भन्न मिल्ने हुँदैन।

कि.नं. ६३२१ र ६३२४ को जग्गा प्रतिवादी शिवराज ओझा र निजको पत्नी दुर्गा न्यौपानेको निजी आर्जनको सम्पत्ति रहेको देखिन्छ। बाबु आमाको हकमा रहेको जुनसुकै प्रकृतिको सम्पत्ति भए पनि निजहरूका छोरा छोरीहरूमा उक्त सम्पत्तिमाथि अंश हक रहने तर समान पुस्ताका दाजु भाइ, जेठाजु भाइबुहारीजस्ता नाता पुस्तामा भने आ-आफ्नो हाँगाबाट मात्र अंश हक प्राप्त हुने हाम्रो कानूनी व्यवस्था र अभ्यास रहेको देखिन्छ। प्रस्तुत मुद्दाका पक्षहरूको उल्लिखित पुस्तैवारी अनुसार देवराज ओझाले बाबु आमा (रामचन्द्र ओझा र सुर्य देवी ओझा) को सम्पत्तिबाट अंश भाग पाउने र वादीले निजको पति देवराज ओझाको सम्पत्तिबाट अंश भाग पाउने हुन्छ। अर्थात् दाजु भाउजू (शिवराज ओझा र दुर्गा न्यौपाने) को निजी सम्पत्तिबाट भाइ (देवराज ओझा) ले अंश हक पाउने नै नहुँदा वादी (निज देवराज ओझाको पत्नी) ले दुर्गा न्यौपानेको उक्त निजी सम्पत्ति (कि.नं. ६३२१ र ६३२४) मा अंश दाबी गर्न पाउने अवस्था नै नहुँदा उक्त जग्गा अंश बन्डा नलान्ने ठहर गरेको उच्च

अदालत पोखराको फैसला अन्यथा गरिरहनुपर्ने देखिन आएन।

प्रतिवादी शिवराज ओझाको पत्नी दुर्गा न्यौपानेको नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं. ६३२१ र ६३२४ को जग्गा निज दुर्गा न्यौपानेले निजी आर्जन गरेको अंश बन्डा गर्नु नपर्ने सम्पत्ति रहेको देखिँदा, उक्त जग्गा अंश बन्डा नहुने ठहर गरेको सुरु कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०७४।०२।२४ को फैसला सो हदसम्म सदर हुने ठहर गरी उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७५।०३।०६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८१ साल ज्येष्ठ ८ गते रोज ३ शुभम्।

६

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७५-८१-०५१७, अबन्डा सम्पत्ति बन्डा गरिपाऊँ, गोमादेवी सिग्देल सुवेदीसमेत वि. पूर्णकुमारी सुवेदीसमेत

दाबीको कि.नं. ९१ को जग्गाको हदसम्ममा विचार गर्दा, प्रतिवादी पूर्ण कुमारी सुवेदी चुडामणि सुवेदीको पत्नी रहेको तथा निजहरूको छोराहरू प्रतिवादी भिष्मराज सुवेदी, प्रतिवादी भेषराज सुवेदी र प्रतिवादी इश्वराज सुवेदी रहेको भन्ने देखिन्छ। वादी गोमादेवी सुवेदी र प्रतिवादी कुमारी खरेल सुवेदी इश्वराज सुवेदीको पत्नीहरू रहेको र वादी सुदिप सुवेदी इश्वराज सुवेदी र गोमादेवी सुवेदीको छोरा रहेको भन्ने देखिन्छ। यसरी यी वादी तथा प्रतिवादीहरू एकआपसमा पारिवारिक सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरू रहेको अवस्था देखिन्छ। यी वादी प्रतिवादीहरूबिचको उल्लिखित नाता पुस्तामा कुनै विवाद रहेको पनि छैन। यिनै वादी प्रतिवादीहरूका बिचमा दे.नं. २१४९ को अंशचलन मुद्दा चली मिति २०७१।०९।०१ मा उक्त अंशचलन मुद्दा मिलापत्र भएको देखिन्छ। उक्त

मिलापत्र भएको तथ्यमा पनि पक्षहरूका बिचमा विवाद रहेको देखिँदैन।

अंश मिलापत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको दाबीको कि.नं. ९१ को जग्गा पुर्ख्यौली सम्पत्ति रहेको भन्ने छ। प्रतिवादीहरूले त्यसलाई अन्यथा रहेको भनी दाबी जिकिर गर्न सकेको पनि छैन। साथै, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(ख) ले अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म एकाघरका अंशियारहरूमध्ये जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अनुमान गरिने कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा मिलापत्र गर्दा कुनै सम्पत्तिको विषयमा केही लेखिँदैन भने सो सम्पत्ति कुनै अंशियारको निजी प्रमाणित नभएसम्म त्यस्तो सम्पत्तिको प्रकृति पनि सगोलकै रूपमा रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि हक कानूनबमोजिम हकवालाले प्रस्ट रूपमा परित्याग गरेको वा कानूनले नै हरण गरेको अवस्थामा मात्र त्यसको समाप्ति हुन्छ। समाप्तिको स्पष्ट आधार बिना पुर्ख्यौली सम्पत्ति एउटा अंशियारले पाउने अर्को अंशियारले नपाउने भनी व्याख्या गर्न न्यायसम्मत हुँदैन।

वादी प्रतिवादीहरूका बिचमा भएको अंश मुद्दाको मिलापत्रमा साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका मानिस उमा सुवेदीको नाममा दर्ता रहेको कि.नं. २९ र कि.नं. १०३६ को घर जग्गा निजी बन्डा नलाग्ने भनी उल्लेख भएको तर तायदातीमा जनिएको पुनरावेदक दाबीको कि.नं. ९१ को जग्गा बन्डा, अबन्डा के हुने हो ? सोही मिलापत्रमा उल्लेख नभएको तथा प्रतिवादीबाट उक्त जग्गा निजहरूको निज सम्पत्ति देखिने कुनै सबुद प्रमाण पेससमेत गर्न नसकेको यस अवस्थामा सो तायदातीमा उल्लिखित कि.नं. ९१ को जग्गा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था तथा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तबाट अबन्डा रहेको भनी मान्नुपर्ने देखिन्छ। परिणामतः अबन्डा सम्पत्तिमा अंशियारको आ-आफ्नो अंश हक रहने नै हुँदा वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको उच्च अदालत विराटनगरको

फैसला केही उल्टी भई दाबीको कि.नं. ९१ को जग्गासम्मबाट पुनरावेदक वादीले आफ्नो अंश भाग पाउने।

पुनरावेदक वादीले दाबी गरेको सुनसरी जिल्ला, साबिक खनार गा.वि.स., वडा नं. ५ख, कि.नं. ९१ को जग्गा निज अंशियारहरूका बिचमा अंशबन्डा भइ नसकेको अबन्डा अवस्थाको सम्पत्ति रहेको देखिँदा, वादी दाबी पुन नसक्ने ठहर गरेको सुरु मोरङ जिल्ला अदालतको मिति २०७३।१२।०८ को फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति २०७४।१०।१८ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई वादी दाबीको कि.नं. ९१ को जग्गासम्म अबन्डा कायम भई उक्त जग्गाबाट समेत पुनरावेदक वादीले ४ भागको १ भाग गरी सो १ भागलाई पुनः ६ भाग गरी त्यसको २ भाग अंश पाउने।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८१ साल ज्येष्ठ ८ गते रोज ३ शुभम्।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७५-सी-११०५, दामाशाहीले अंश सट्टा भर्ना गरिपाउँ, गोमादेवी सिग्देल सुवेदीसमेत वि. पूर्ण कुमारी सुवेदीसमेत
- ०७५-सी-०५१८, हालको बकसपत्र लिखत बदर, गोमादेवी सिग्देल सुवेदीसमेत वि. पूर्ण कुमारी सुवेदीसमेत

७

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०८०-CR-१४९९, सामुदायिक वनको जग्गा दर्ता गराएको, दानु शेर्पा वि. नेपाल सरकार

नापी कार्यालय सोलुखुम्बुबाट प्राप्त विवादित कि.नं. ८६ को फिल्डबुक उतारमा जग्गाधनीको नाम, थर महलमा “नाम खाली” तथा बिरह महलमा “सल्ला”

भनी जनिएको पाइन्छ । यसरी फिल्डबुकमा नै सल्ला जनिएको कारणबाट उक्त जग्गा आफूले पुरखाको पालादेखि हकभोग गरी खाइआएको भनी गारा शेर्पाले यी पुनरावेदक दानु शेर्पालाई मिति २०५२।०५।२५ मा गरिदिएको वारिस अख्तियारनामामा उल्लिखित बेहोरा आफैँमा खन्डित भई मिलेको देखिएन ।

विवादित कि.नं. ८६ को जग्गा २०५३ सालमा उक्त सामुदायिक वनमा समावेश गर्नुपूर्व कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता रहे भएको भन्ने फिल्डबुक उतारबाट देखिँदैन । मौकामा सर्जमिन मुचुल्का गर्ने पुरन विश्वकर्मा, भक्तबहादुर कामी र विर्खबहादुर वि.क.ले अदालतमा बकपत्र गर्दा कि.नं. ८६ को जग्गामा सरकारी सामुदायिक वनको जंगल रहेको छ भनी लेखाइदिएको देखिन्छ । सर्जमिन मुचुल्काका मानिस छिरिङ शेर्पाले कि.नं. ८६ को जग्गा २०५४ सालमा सामुदायिक वनको नाममा दर्ता गरेको हो उक्त जग्गामा हाल जंगल छ भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ । उल्लिखित तथ्यबाट विवादित कि.नं. ८६ को जग्गा छितोक सामुदायिक वनक्षेत्रभित्र पर्ने ।

कानूनमा परिवर्तन भई नयाँ कानून आई दफा हेरफेर गरी कसुर र सजाय अलगअलग हुन गएको अवस्थामा दुवै ऐनको सुसङ्गत व्याख्या गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । अनुसाङ्गिक परिवर्तनले सजायमा असर पर्दैन । अतः साबिक वन ऐन, २०४९ को १६(१) बमोजिमको कसुरमा ऐ. को दफा ५०(२) बमोजिम र वर्तमान वन ऐन, २०७६ को दफा ४९(क) को कसुरमा ऐ. को दफा ५०(२) बमोजिम हुने सजायको मात्रा फरक रहेको छ । यस अवस्थामा कसुरको कार्य, स्तर र गाम्भीर्यलाई मध्येनजर गर्दा प्रतिवादी दानु शेर्पालाई साबिक वन ऐन, २०४९ को दफा १६(१) को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा ५०(२) बमोजिम रु.५,०००।- जरिवाना र १ वर्ष कैद सजाय हुने गरी सुरु सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।०८।२८ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी

इजलास ओखलढुंगाको मिति २०७४।१०।०९ को फैसला मिलेकै देखियो ।

प्रतिवादी दानु शेर्पालाई साबिक वन ऐन, २०४९ को दफा १६(१) को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा ५०(२) बमोजिम रु.५,०००।- जरिवाना र १ वर्ष कैद सजाय हुने गरी सुरु सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।०८।२८ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगाको मिति २०७४।१०।०९ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत - कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८१ साल साउन २२ गते रोज ३ शुभम् ।

८

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री अब्दुल अजिज मुसलमान, ०७६-CR-०४१२, ०७६-CR-१२५९, जबरजस्ती करणी, मनिभुषण पाण्डे वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. मनिभुषण पाण्डे

पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा, Hymen: Intact, perianal area and anal orifice: External anal splinter is intact fresh laceration present and 11 o'clock & 7 o'clock position भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सक डा.सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीले पीडितको योनिमा कुनै घाउ नभएको तर निजको मलद्वारमा 11 o'clock र 7 o'clock पोजिसनमा ताजा खोस्निएको घाउ देखिएको भनी अदालतमा बकपत्र गरेको देखिन्छ । यसबाट पीडितको कन्याजाली दुरुस्त रहेको देखिए तापनि प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गर्दा पीडितको मलद्वारमा ताजा खोस्निएको घाउ रहेको भन्ने पुष्टि हुने ।

प्रतिवादीको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा linear abrasion that over epigastric and

hypochondriun and also over inter scapular region probably nail marks भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सम्भवतः नडले कोतरिएकोजस्तो देखिने घाउ प्रतिवादीको शरीरको अङ्गमा के कसरी लाग्न गएको भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवादीले खुलाउन सकेको पाइँदैन । उक्त घाउ जबरजस्ती करणी गर्ने क्रममा सङ्घर्षको चिह्नस्वरूप भएको भन्ने पुष्टि हुन्छ । यस अवस्थामा किटानी जाहेरी, पीडितको मौकाको कागज, पीडितले अदालतसमक्ष गरेको किटानी बकपत्र, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन तथा प्रतिवादीको उक्त स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनसमेतका मिसिल संलग्न प्रमाणबाट प्रतिवादीको अदालतसमक्षको इन्कारी बयान खण्डित भएको छ । कसुर स्वीकारी निज प्रतिवादीले मौकामा गरेको उक्त साबिती बयान अन्य वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट समर्थित भइरहेको देखिँदा प्रतिवादीका विरुद्ध प्रमाणमा ग्रहण गर्न मिल्ने ।

साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(१) नं. बमोजिम प्रतिवादी मनिभुषण पाण्डेलाई १० वर्ष कैदको सजाय र पीडितले रु.५०,०००/- क्षतिपूर्ति प्रतिवादीबाट पाउने ठहर गरेको सुरु पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादी मनिभुषण पाण्डेलाई जबरजस्ती करणीको उद्योगमा ऐ. महलको ५ नं. बमोजिम ६ वर्ष कैद हुने तथा क्षतिपूर्ति भराउन नमिल्ने ठहर्‍याएको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिएन ।

पुनरावेदक प्रतिवादी मनिभुषण पाण्डेले वर्ष ९ की पीडित नाबालिका परिवर्तित नाम महुवन (ख) लाई जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादी मनिभुषण पाण्डेलाई साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ र ३(१) नं. बमोजिमको कसुरमा ऐ. महलको ३(१) नं. बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद गर्नुपर्नेमा नगरी ऐ. महलको ५ नं. बमोजिम जबरजस्ती करणीको उद्योगतर्फ ६ वर्ष

कैद गरी क्षतिपूर्ति भराउँन नमिल्ने ठहर्‍याएको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको मिति २०७६।०३।१७ को फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई प्रतिवादी मनिभुषण पाण्डेलाई साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ र ३(१) नं. बमोजिमको कसुरमा ऐ. महलको ३(१) नं. बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद हुने ठहर्छ । साथै पीडित नाबालिकाको शारीरिक र मानसिक क्षति र अवस्थालाई विचार गर्दा प्रतिवादी मनिभुषण पाण्डेबाट पीडित परिवर्तित नाम महुवन (ख) लाई रु.५०,०००/- (पचास हजार) क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिने ।

इजलास अधिकृत - कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर - विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८१ साल साउन २२ गते रोज ३ शुभम् ।

९

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७५-CI-०४६२, दूषित मिलापत्र एवम् दर्ता बदर, पुजादेवी गुप्ता वि. रामदेवी साह बनियासमेत

पवन कुमार गुप्ताले अंश मुद्दामा मिति २०६९।१०।०८ मा मिलापत्र गर्दा निजको यी पुनरावेदक वादीसँग विवाह भइसकेको देखिन्छ । सगोलको सम्पत्तिको ४ भागको १ भाग गरी उक्त १ भागको आधा सम्पत्तिमा नैसर्गिक रूपमा अंश हक रहेको यी पुनरावेदक वादी अंशियार कायम रहँदा रहँदै निजको अंश हकमा प्रस्टै रूपमा प्रतिकूल असर पुग्ने गरी समान अंशियारभन्दा न्यून अंश भाग लिई पति पवन कुमार गुप्ताले मिलापत्र गरेको देखिन्छ । चाहे त्यो तल्लो पुस्ताको अंशियार नै किन नहोस् निजको अंश हक मार्ने गरी भएको अंश मिलापत्रलाई उल्लिखित कानूनी प्रावधान तथा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको आलोकमा कानूनबमोजिम मान्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ, वादीको पति स्व. पवन कुमार गुप्ताले प्राप्त गरेको ज.वि. ०-३-१९१/४ क्षेत्रफल जग्गासमेत गरी उक्त मिलापत्रमा उल्लिखित सम्पत्तिको ४ भागको १ भाग

गरी उक्त १ भागको आधा सम्पत्ति यी पुनरावेदक वादी पुजा देवी गुप्ताको अंश हकसम्ममा उक्त मिलापत्र बदर हुने।

पुनरावेदक वादी पुजादेवी गुप्ताको पति पवन कुमार गुप्ता र यिनै प्रतिवादीहरूका बिचमा चलेको अंश मुद्दामा भएको मिति २०६९।१०।०८ को मिलापत्रमा उल्लिखित सम्पत्तिको ४ भागको १ भाग गरी उक्त १ भागको आधा सम्पत्ति यी पुनरावेदक वादी पुजा देवी गुप्ताको अंश हक रहेको देखिँदा, सुरु रौतहट जिल्ला अदालतको मिति २०७१।१०।२७ को फैसला उल्टी गरी वादी दाबी पुन नसक्ने ठहर गरी उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७४।१२।०४ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई वादीको पति स्व. पवन कुमार गुप्ताले प्राप्त गरेको ज.वि. ०-३-१९१/४ क्षेत्रफल जग्गासमेत गरी उक्त मिति २०६९।१०।०८ को अंश मुद्दाको मिलापत्रमा उल्लिखित सम्पत्तिको ४ भागको १ भाग गरी उक्त १ भागको आधा सम्पत्ति यी पुनरावेदक वादी पुजादेवी गुप्ताको अंश हकसम्ममा उक्त मिलापत्र बदर भई तत्पश्चात्का हक हस्तान्तरणका काम कारबाहीसमेत बदर हुने।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८१ साल वैशाख ९ गते रोज १ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७५-CI-०४६१, अंश दर्ता चलन, पुजादेवी गुप्ता वि. रामदेवी साह बनियासमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

१०

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७४-CI-०६०६, किताकाट, ललितबहादुर न्यौपानेसमेत वि. इन्द्रबहादुर खत्री

उही वादीले उही प्रतिवादीउपर दिएको मुद्दामा एकपटक सक्षम अदालतबाट सुनुवाइ गरी

फैसला भएपछि विवादको अन्त्य भएको मानिन्छ। पुनः उही वादीले उही प्रतिवादीउपर सोही विवादको मुद्दा दिएमा प्राङ्गन्यायको सिद्धान्त लागु हुने।

प्रत्यर्थी वादी इन्द्रबहादुर खत्रीले नापी शाखा सुर्खेतबाट नक्सा संशोधन गर्ने गरी मिति २०५८।०१।०६ मा भएको निर्णयउपर पटकपटक मुद्दा तथा रिट निवेदन दिई वादी दाबी नपुग्ने, रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी फैसला भई नापी शाखा सुर्खेतको उक्त मिति २०५८।०१।०६ को निर्णय अन्तिम भइरहेको अवस्था छ। पुनः यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूउपर प्रस्तुत मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं. ८५ नं. तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४, ८९ र ९४ बमोजिम प्राङ्गन्यायको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने।

प्राङ्गन्यायको सिद्धान्तअनुसार कुनै विवादको विषयमा उही पक्षले उही विपक्षीउपर दिएको मुद्दामा अदालतबाट एकपटकभन्दा बढी सुनुवाइ र फैसला गर्नु नहुने, एकपटक फिराद परेपछि अर्कोपटक सोही विषयमा दाबी गर्न नपाइनेमा प्रत्यर्थी वादीले प्रस्तुत सिद्धान्त विपरीत गरेको फिराद दाबी पुग्ने ठहर्‍याएको सुरु फैसला सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको फैसला मिलेको देखिएन।

प्रत्यर्थी वादी इन्द्रबहादुर खत्रीले नापी शाखा सुर्खेतको मिति २०५८।०१।०६ को नक्सा संशोधन निर्णय बदर गरिपाउँ भनी मिति २०५९।०३।०३ मा सुरु सुर्खेत जिल्ला अदालतमा एकपटक फिराद दिई वादी दाबी नपुग्ने ठहरी भएको फैसला तत्कालीन पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट मिति २०६२।०२।१८ मा सदर हुने ठहरी अन्तिम भई बसेको देखियो। नापी शाखा सुर्खेतको मिति २०५८।०१।०६ को सोही निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भनी प्रत्यर्थी वादी इन्द्रबहादुर खत्रीले दोस्रोपटक यस अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी नगरी रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी मिति २०५९।०१।३१ मा

फैसला भएको पाइयो। यस स्थितिमा पुनः तेस्रोपटक मिति २०६९।०६।२२ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको फिराद प्राङ्ग्यायको सिद्धान्तविपरीत देखिन आयो। अतः उक्त फिराद दाबी खारेज गर्नुपर्नेमा वादी दाबी पुग्ने ठहर्‍याई सुरु सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।०६।१३ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको मिति २०७१।०९।०१ को फैसला मिलेको देखिन नआएकोले उल्टी भई प्रत्यर्थी वादी इन्द्रबहादुर खत्रीको दाबी साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं. ८५ नं. तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४ बमोजिम खारेज हुने।

इजलास अधिकृत - कृतिबहादुर बस्नेत
कम्प्युटर - राधिका घोरासाइने
इति संवत् २०८१ साल असार ४ गते रोज ३ शुभम्।

११

**स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र
मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना, ०७५-WO-
०५८९, परमादेशसमेत, सुष्मा द्विवेदी (लोहनी) वि.
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को
कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत**

राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिमको नियमहरू नबनाएको कारण सार्वजनिक रूपमा के-कस्तो हानि, नोक्सानी, बाधा, व्यवधान उत्पन्न हुन गएको छ ? रिट निवेदकले खुलाउन नसकेको माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएको छ। राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ९ मा उल्लिखित नेपाल सरकारमा निहित रहेको स्वविवेकीय अधिकारमा अन्यथा हुने गरी यस अदालतबाट आदेश जारी गर्न मिल्ने नदेखिएको यस अवस्थामा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन।

सार्वजनिक सरोकार भनी रिट निवेदन दर्ता गरी स्वयम् रिट निवेदक अधिवक्ता सुष्मा द्विवेदी

(लोहनी) ले अदालतको तारेख गुजारी बसेको र राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ९ मा उल्लिखित नेपाल सरकारमा निहित रहेको स्वविवेकीय अधिकारमा यथोचित कारण नपरी अन्यथा हुने गरी यस अदालतबाट आदेश जारी गर्न मिल्ने नदेखिँदा, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर : सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०८१ साल आषाढ १३ गते रोज ५ शुभम्।

१२

**स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र
मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना, ०७४-WO-
०३५९, उत्प्रेषणसमेत, अनिल दास श्रेष्ठ वि. श्रम
अदालत, काठमाडौंसमेत**

श्रम अदालतलाई प्रस्तुत विवादको पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र नभएको भन्ने निवेदन दाबी रहेको छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा, वस्तुतः अदालतको अधिकारक्षेत्रको सिर्जना वा त्यसको समाप्ति कानूनद्वारा मात्र हुन्छ। अर्थात् कुनै विषयमा निर्णय गर्ने सम्बन्धमा कानूनले अधिकार नै नदिएको निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णयलाई अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि भनी मान्नुपर्ने हुन्छ। साबिक श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) मा, व्यवस्थापक वा अन्य अधिकारी वा कार्यालयले गरेको सजाय र आदेशउपरसम्बन्धित श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। निवेदकले विपक्षी पवन खड्कालाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णयउपर यस कानूनी व्यवस्थाबमोजिम पुनरावेदन सुन्ने र न्याय निरूपण गर्ने अधिकारक्षेत्र श्रम अदालतलाई भएकै देखिन्छ। हाल श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६५ ले पनि श्रम अदालतको पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रलाई कायम राखेकै पाइन्छ। उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले निज विपक्षी पवन खड्कालाई सेवाबाट हटाउने गरी रिट

निवेदकले गरेको निर्णयउपर श्रम अदालत, काठमाडौंले पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रबाट न्यायिक परीक्षण गर्न सक्ने नै देखिन्छ । तसर्थ, श्रम अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०७४।०४।१८ मा भएको फैसलालाई निवेदकले दाबी जिकिर लिएजस्तो कानूनविपरीत रहेको भनी मान्न मिल्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिन आएन ।

विपक्षी पवन खड्कालाई सेवाबाट हटाउने गरी यी रिट निवेदक ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड, च्याडिसन होटल काठमाडौंबाट मिति २०७२।११।०४ मा भएको निर्णय कानूनविपरीत रहेको अवस्थामा उक्त निर्णय बदर गर्ने गरी श्रम अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०७४।०४।१८ मा भएको फैसला रिट निवेदकले दाबी जिकिर लिए जस्तो कानूनविपरीत रहेको नदेखिँदा, उक्त फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८१ साल आषाढ १३ गते रोज ५ शुभम् ।

१३

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७४-८१-०६२७, हक कायम, बाबुराम रिजालसमेत वि. शर्मिष्ठा सिंह

विवादित जग्गा साबिकदेखि दर्ता रहेको भन्ने देखिन आउँदैन । ढाल फडान गरी भोग गरेको ऐलानी जग्गा रहेको हुँदा नै व्यवहारमा त्यस्तो जग्गा घरायसी लिखतबाट भोग गर्न लिखत गर्ने गरेको हुन्छ । त्यस्तो दर्ता नभएको जग्गामा धनगढी नगर विकास समितिले व्यवस्थित नगर विकास गर्ने र भोगकै आधारमा दर्ता गर्ने कार्य गरेको हुन्छ । यस्तो प्रकृतिको जग्गामा व्यावहारिक रूपमा भोग बसोबासकै आधारमा नगर विकास समितिले दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । साबिक दर्ता

नै नभएको ढाल फडान गरी बसोबास गरेको जग्गा घरायसी लिखतकै आधारमा र बसोबासको आधारमा नै वास्तविक जग्गाको भोगाधिकारको पहिचान हुने हुन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरमा वादीले घरायसी लिखतबाट प्राप्त गरेको कानूनसम्मत छैन भनी उल्लेख गरेको छ । तर यिनै पुनरावेदकले भोग प्रमाणित गर्न घरायसी लिखतकै साहारा लिन खोजेको देखियो । त्यसैले सोतर्फको पुनरावेदन जिकिर उपर्युक्त र मनासिब मान्न मिलेन ।

धनगढी नगर विकास समितिले साबिक कि.नं. १०२ को वास्तविक क्षेत्रफल कति हो ? प्रत्यर्थी वादीले प्राप्त गरेको क्षेत्रफल कति हो ? भन्ने यकिन नै नगरी वादीले पेस गरेको प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नगरी केवल अमिल्दो फिल्डबुक तयार गरेको आधारमा त्यस्तो दूषित प्रमाणहरूबाट सो कि.नं. ५५ को जग्गा प्रतिवादीहरूको नाउँमा मिति २०६५।०९।०६ को निर्णयले दर्ता गरिएको सम्पूर्ण कार्यहरू दूषित मनोभावनाबाट भएको देखियो । त्यस्तो निर्णयको आधारले धनगढी नगर विकास समितिलाई प्रतिवादी बाबुराम रिजाल र लिला बहादुर सिंहलाई जग्गा राजीनामा गर्ने अधिकार नै रहेन । स्वतः दूषित हुने ।

साबिक त्रिनगर गा.वि.स. वडा नं. ४ को कि.नं.१०२ को ज.बि. ०-३-१ को मिति २०४०।१।२९ मा प्रत्यर्थी शर्मिष्ठा सिंहले दाता धन बहादुर प्रधानबाट घरायसी लिखतबाट प्राप्त गरी भोग गरिरहेकोमा विवाद नरहेको, उक्त लिखतमा साक्षी बसेको यिनै प्रतिवादी बाबुराम रिजालले उक्त कागजका सम्बन्धमा सद्दे किर्तेमा बयान हुँदा सक्कल कागज ठिक हो भनी खुलाएको, अदालतबाट भएको सर्जमिन मुचुल्कामा अधिकांश व्यक्तिहरूले साबिक कि.नं.१०२ हाल कि.नं. ५४ र ५५ मा प्रत्यर्थी वादीकै भोगचलनमा रहेको भनी खुलाइदिएको, धनगढी नगर विकास समितिबाट तयार पारिएको क्षेत्रीय किताबमा बिनाआधार प्रमाण दूषित मनोभावनाबाट विवादित

कि.नं. ५५ को जग्गाको जग्गावालाको महलमा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको नाउँ उल्लेख गरेको भन्ने देखिएको हुँदा धनगढी नगर विकास समितिले गरेको मिति २०६५।८।२३ र २०६५।९।६ को नापी निर्णय बदर भई कि.नं. ५५ ज.बि. ०-१-१/२ जग्गा प्रत्यर्थी वादी शर्मिष्ठा सिंहको हक कायम हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत दिपायलको फैसला मनासिब देखिँदा अन्यथा गरिरहन परेन। पुनरावेदन अदालतको फैसला अन्यथा नदेखिएकोले यस अदालतबाट मिति २०७४।१०।०५ मा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरेको आदेश एवम् कि.नं. ५५ मा वादीको दाबी नपुग्ने भनी लिएको पुनरावेदक प्रतिवादीको जिकिरसँग यो इजलास सहमत हुन सकिएन। कि.नं. ५५ ज.बि. ०-१-१/२ जग्गा प्रतिवादीहरूको नाउँमा दर्ता गर्ने गरी धनगढी नगर विकास समितिको मिति २०६५।८।२३ र २०६५।९।६ को निर्णय तथा फिल्डबुकमा जनिएको नापीसमेत दाबीबमोजिम बदर गरी कि.नं. ५५ मा वादी शर्मिष्ठा सिंहको हक कायम हुने ठहर्‍याएको सुरु अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत दिपायलको मिति २०७४।०२।१६ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: सबिन कुमार थिङ तामाङ
कम्प्युटर: राधिका घोरसाइने
इति संवत् २०८१ साल जेठ २१ गते रोज २ शुभम्।

१४

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७४-सी-०१३३, जग्गा दर्ता, नेमबहादुर राजभण्डारी वि. धर्म अर्थात्समेत

मिति २०६३।०२।२९ को काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको बेहोरामा वादीको बाबुको नाउँ डिलबहादुर भन्ने चैनबहादुर राजभण्डारी नभई केवल चैनबहादुर राजभण्डारी भन्ने मात्रै उल्लेख भएको देखिन्छ। यसैगरी वादीको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा समेत निजको

बाबुको नाउँ चैनबहादुर राजभण्डारी भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ। यसबाट मिति २०६३।०२।२९ को काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयको बेहोरालाई नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित बेहोराले समर्थन गरेको देखियो। यस स्थितिमा चैन बहादुर र डिलबहादुर एकै व्यक्ति हुन् भन्ने वादीको भनाइ स-प्रमाण पुष्टि हुन सकेको देखिएन।

वादीले आफूले लिएको दाबी जिकिर स्पष्ट एवम् वस्तुनिष्ठ ढंगले पुष्टि प्रमाणित गर्न नसकेको साथै वादी दाबीबमोजिमको जग्गाको खला नै नमिलेको भन्नेसमेत देखिएको स्थितिमा सुरु अदालतले वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको फैसला सदर गरेको उच्च अदालतको फैसला मनासिब नै देखिँदा अन्यथा गरिरहन परेन। उच्च अदालत पाटनको फैसला अन्यथा नदेखिएकोले यस अदालतबाट मिति २०७४।०५।०६ मा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरेको आदेश एवम् वादी दाबीबमोजिम गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादीको जिकिरसँग यो इजलास सहमत हुन सकिएन।

विवादित कि.नं. ८३ को जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गरी हक कायम गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।०१।२२ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ
कम्प्युटर: विकेश गुरागाई
इति संवत् २०८१ साल ज्येष्ठ २१ गते रोज २ शुभम्।

१५

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७५-सी-१०४३, अंश चलन, रमानन्द यादवसमेत वि. कमलेश्वरी यादव

वादी प्रतिवादीहरूको पुस्तेवारी नाता सम्बन्ध हेर्दा स्व.उचितलालका ५ छोराहरूमा जेठो चमनलाल, महिलो स्व.अमरलाल, साहिलो लेलाई, काहिलो

गुलावचन्द र कान्छो मुलचन्द भएकोमा माहिलो स्व. अमरलाल यादव र निजकी पत्नी स्व.शनिचरी देवी यादवका २ छोराहरूमा जेठो प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी रमानन्द यादव र कान्छो वादी कमलेश्वरी यादव रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूमध्ये गितादेवी यादव प्रतिवादी रमानन्दकी पत्नी तथा आनन्द यादव र सन्तोषकुमार यादव निज रमानन्द र गितादेवीका छोराहरू रहेको भन्ने देखिन्छ । उक्त पुस्तेवारी प्रतिवादीहरूले स्वीकारेको देखिँदा पुस्तेवारी सम्बन्धमा विवाद देखिएन ।

अघिल्लो अंश मुद्दामा २०२५ सालसम्मको बन्डा गर्नुपर्ने सगोलको पैतृक सम्पत्ति यी पुनरावेदक प्रतिवादी रमानन्द यादवको नाउँमा नभएकै कारणले निजले बन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी पेस गरेको उक्त मिसिलबाट देखिँदैन । अघिल्लो अंश मुद्दाको आधारले प्रस्तुत मुद्दाका वादी र प्रतिवादीबिचमा अघिल्लो अंश मुद्दामा पेस नै हुन नआएको सम्पत्तिको हकमा दुई दाजुभाइबिच बन्डा भएको भन्ने देखिन आएन । यस अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दामा अंशबन्डाको महल आकर्षित नहुने, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोजिम वादी पहिले नै विबन्धित छन् भन्ने र साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं. ८५ नं. बमोजिम वादीलाई प्राङ्गन्यायको सिद्धान्त लागु हुने भन्नेलगायत प्रतिवादीहरूको जिकिर एवम् तर्क कानूनसम्मत र न्यायोचित देखिएन ।

वादी प्रतिवादीहरू एकासगोलमा रहेको अवस्थामा सगोलको आर्जन र सोबाट बढे बढाएको रकमले प्रतिवादीहरूको नाउँमा जग्गाजमिन खरिद गरेको भन्ने प्रत्यर्थी वादीको दाबी सो हदसम्म स्वाभाविक रहेको मान्न सकिन्छ । यस स्थितिमा रमानन्दले मिति २०३७।०३।०७ मा खरिद गरी आफ्ना छोरा प्रतिवादी सन्तोषकुमारलाई मिति २०४७।०१।०४ मा हालैको बक्सपत्र गरिदिएको कि.नं. ४६, मिति २०३७।०४।२३ मा खरिद गरेको कि.नं. १५ र १६ तथा प्रतिवादी गितादेवीले मिति

२०४०।०७।१८ मा खरिद गरेको कि.नं. १५० र ७८ का जग्गाहरू सगोलको सम्पत्ति र सोबाट बढेबढाएको रकमबाट खरिद गरेको भन्ने पुष्टि हुने ।

मिति २०३७।०३।०७, २०३७।०४।२३ र मिति २०४०।०७।१८ मा प्रतिवादी रमानन्द र गितादेवीले खरिद गरेका कि.नं. १५, १६, ४६, १५० र ७८ का जग्गाहरू सगोलको सम्पत्ति भएको भन्ने पुष्टि हुन आएको अवस्थामा सो जग्गाहरूबाट वादीले २ भाग लगाई सोको १ भाग अंश पाउने ठहर गरेको उच्च अदालत विराटनगरको फैसला सो हदसम्म मिलेकै देखियो । सोबाहेक २०४०।०७।१८पश्चात् यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले खरिद गरेको निजी आर्जनका जग्गासमेतको सम्पूर्ण सम्पत्तिबाट प्रत्यर्थी वादीले २ भागको १ भाग अंश पाउने ठहर गरेको उच्च अदालत विराटनगरको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिएन ।

प्रत्यर्थी वादी कमलेश्वरी यादवले पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले उच्च अदालत विराटनगरको आदेशबमोजिम उच्च अदालत विराटनगरमा पेस गरेको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित घरजग्गा सम्पत्तिमध्ये मिति २०३७।०३।०७, २०३७।०४।२३ र २०४०।०७।१८ मा पुनरावेदक प्रतिवादीहरू रमानन्द यादव र गितादेवी यादवले खरिद गरेको कि.नं. १५, १६, ४६, १५० र ७८ का जग्गाहरू सगोलको सम्पत्ति भन्ने देखिँदा सो जग्गामध्येबाट २ भागको १ भाग प्रत्यर्थी वादी कमलेश्वरी यादवले अंश पाउने ठहर गर्नुपर्नेमा सोबाहेक मिति २०४०।०७।१८पश्चात् खरिद गरिएका कि.नं. २४, ६३, १४१, १४२, ११६८, ४३४, ४१९, १६६७, ११६६, ११४५ र उपर्युक्त कित्ताबाट अद्यावधिक नापी भई कायम कि.नं. १३ र १३३समेतका प्रतिवादीहरूको स्वआर्जनको जग्गा भन्ने देखिँदा प्रतिवादीहरूले पेस गरेको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पूर्ण सम्पत्तिबाट २ भागको १ भाग वादीले अंश पाउने ठहर्‍याई उच्च अदालत

विराटनगरबाट मिति २०७५।०८।०८ मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले मिति २०३७।०३।०७, २०३७।०४।२३ र २०४०।०७।१८ मा खरिद गरेको कि.नं. १५, १६, ४६, १५० र ७८ का जग्गाबाट मात्र प्रत्यर्थी वादी कमलेश्वरी यादवले २ भागको १ भाग अंश पाउने।

इजलास अधिकृत- कृतिबहादुर बस्नेत
कम्प्युटर - सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०८१ साल असार ६ गते रोज ५ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७५-सी-०३८०, बक्सपत्र लिखत बदर दर्ता बदर दर्ता कायम, रमानन्द यादवसमेत वि. कमलेश्वरी यादव भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

१६

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७५-सी-०३०७, मोही दर्ता नामसारी, रामप्रसाद मण्डल खत्वे वि. अनारकली धिमाल

विवादित कित्ता नं. १२ को जग्गामा यी पुनरावेदक वादी रामप्रसाद मण्डल खत्वेका पिता जानकी खंग खत्वे मोही भएको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न अनुसूची २, ७ नं. फाराम, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, फिल्डबुक उतारसमेत कुनै कागजात प्रमाणबाट देखिँदैन। यी पुनरावेदक वादीका पिता जानकी खंग खत्वे मोही भएको पुष्टि हुने कुनै सबुद प्रमाण यी पुनरावेदक वादीले पेस गर्न सकेको पनि देखिँदैन। यसरी वादीका पिता जानकी खंग खत्वे विवादित कित्ताको मोही भएको भन्ने पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा पिताको मृत्युपश्चात् विवादित जग्गामा यी वादीको मोही दर्ता नामसारी हुन सक्ने देखिएन।

वादीका पिता जानकी खंग खत्वेले विभिन्न मितिमा कि.नं. १२ को जग्गासमेतको कुत बाली बुझाएको भनी पेस गरेको भरपाई छ, सो भरपाईको

आधारमा मात्र निज जानकी खंग खत्वेको विवादित जग्गामा मोही हक कायम भएको पुष्टि हुन सक्दैन। विवादित जग्गा नापी हुँदा उक्त कित्ताको मोही आफू रहेको भए फिल्डबुकको मोही महलमा आफ्नो नाम लेखाउन सक्नुपर्नेमा सकेको देखिँदैन। फिल्डबुकको जोताहा महलमा जोताहा खाली अर्थात् जो.खा. उल्लेख भएको पाइन्छ। यसबाट विवादित कि.नं. १२ को जग्गामा वादीका पिता जानकी खंग खत्वेको मोही हक कायम भएको देखिएन।

वादीका बाबु नै मोही कायम हुन नसकेको अवस्थामा छोराले मोही दर्ता नामसारी गरिपाउँ भन्ने दाबी गरेको स्थिति छ। यसरी प्रस्तुत मुद्दाको विवादसँग मेल नखाने फरक सन्दर्भमा प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरेको यस अदालतको मिति २०७५।०५।१९ को आदेशसँग सहमत हुन सकिने। यस स्थितिमा बाबुको नामको मोही हक दर्ता नामसारी गरिपाउँ भन्ने यी पुनरावेदक वादी रामप्रसाद मण्डलको दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई सुरु भूमिसुधार कार्यालय, सप्तरीबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला मिलेकै देखियो।

विवादित कि.नं. १२ को ०-४-१५ जग्गामा यी पुनरावेदक वादीका पिता जानकी खंग खत्वेको नाउँमा मोही हक नै स्थापित हुन नसकेको स्थितिमा मोही हक दर्ता नामसारी गरिपाउँ भन्ने वादी रामप्रसाद मण्डलको दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरी सुरु भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीबाट मिति २०६८।०९।२९ मा भएको निर्णय सदर हुने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०७१।०९।१६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत - कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर - सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०८१ साल असार ६ गते रोज ५ शुभम्।

१७

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७२-सी-२०१५, हालको नक्सा बदर गरी साबिक नक्साअनुसार दर्ता गरिपाउँ, हेमकुमार शाही वि. ज्ञानुराम चौधरीसमेत

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायलको मिति २०७०।०८।२५ को आदेशानुसार विवादित जग्गाको नाप नक्सा सर्जमिन हुँदा वादी हेमकुमार शाहीको साबिक कि.नं. १४१ बाट कित्ताकाट भई हाल कायम कि.नं. ४२१ भित्रको जग्गा भई हाल खोलाले काटी वादीको दर्ता खेस्ता रहेको जग्गा खोलामा र खोलाले चर्चेको जग्गा विवादित जग्गा हो । न.नं. २ वादी हेमकुमार शाहीको र साबिक कि.नं. १४१ बाट कित्ताकाट भई कायम कि.नं. ४२१ वादीको जग्गा भई हाल खोलाले प्रतिवादी जगन्नाथ थारुले भोगचलन गरेको कित्ता जग्गा हो । न.नं. ३ को जग्गा वादी हेमकुमार शाहीको साबिक कि.नं. १४१ को जग्गा बाट कित्ताकाट भई कायम कि.नं. ४२१ भिडेको जग्गा हाल प्रतिवादी देवादेवी सिंहले भोगचलन गर्दैआइरहेको विवादित जग्गा हो भनी सर्जमिन मुचुल्कामा उल्लेख भएको हुँदा सो कुरा प्रतिवादीले स्वीकार गरी मुचुल्कामा सहीछाप गरेको देखिन्छ । प्रत्यर्थीको न.न. ५ र न.न. ६ मा क्षेत्रफल ०-२-१० र ०-८-० गरी जम्मा क्षेत्रफल ०-१०-१० (दश कठ्ठा दश धुर) जग्गा प्रतिवादी जगन्नाथ थारुको जग्गाको क्षेत्रफल पुगेको देखिन्छ । त्यसैगरी न.न. १ मा कि.नं. १४१ र ४२१ बाट कि.नं. १० कायम भई क्षेत्रफल ०-३-० जग्गा खोलामा गएको भन्ने देखिन्छ । यसरी साबिक कि.नं. १४१ कित्ताकाट भई कायम कि.नं. ४२१ को कित्ता जग्गा यी वादी हेमकुमार शाहीको नै भए रहेको देखियो ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेशानुसार नापी कार्यालय धनगढी कैलालीलाई भएको पत्राचारबमोजिम प्राप्त भएको जवाफमा नापी कार्यालय धनगढी कैलालीको मिति २०७०।१।२४

को च.नं. २४५० को पत्रद्वारा जिल्ला कैलाली साबिक चौमाला गा.वि.स. वडा नं. ४ (क) को कित्ता नं. १४१ कित्ताकाट भई, कित्ता नं. ४२० को क्षेत्रफल ०-२-१० (दुई कठ्ठा दश धुर) जग्गाको धनी जगन्नाथ थारुको नाममा र कि.नं. ४२१ को क्षेत्रफल ०-१७-१० (सत्र कठ्ठा दश धुर) जग्गाधनी वादी हेमकुमार शाहीको नाममा कायम भएको तथा सुरु कित्ता नं. १४१ को साबिक नक्साबमोजिम मिलान गर्दा हाल उक्त कित्ता जिल्ला कैलाली चौमाला गा.वि.स. वडा नं. ५ सिटन ०२७-०६६२ को उत्तरबाट क्षेत्रफल ०.०५२५ दक्षिणतर्फबाट क्षेत्रफल ०.१२६५ व.मी. ऐ.ऐ. को कित्ता नं. २६४ को पूर्व उत्तरबाट क्षेत्रफल ०.०५२५ व.मी. कित्ताकाट गर्दा भिडने क्षेत्रफल ०.१०२८ वर्ग मिटर ऐ.ऐ. कि.नं. १० मा घुसी नापनक्सा भएको र ऐ.ऐ. को कित्ता नं. ९६ को क्षेत्रफल ०३९५५ वर्ग मिटर कित्ता जग्गा साबिक प्रमाण सङ्केत वडा नं. ४ को साबिक कित्ता नं. १४१ जनाई जग्गाधनी महलमा धनी हेमकुमार शाहीका नाउँमा फिल्डबुक कायम भएको भनी नापी कार्यालय कैलालीको पत्रबाट देखिएको अवस्थामा फिराददाबी खारेज गर्ने गरेको सुरु कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायलको फैसलामा मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको उचित विश्लेषण नगरी गरेको देखिँदा उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण देखिई बदरभागी रहेको देखियो ।

न.नं.२ र न.नं.३ को साबिक कि.नं. १४१ बाट कित्ताकाट भई कायमी कि.नं.४२१ को जग्गामाथि यी पुनरावेदक /वादी हेमकुमार शाहीको दाबी पुग्नेमा सुरु कैलाली जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।०३।०७ मा फिराददाबी खारेज हुने भनी दाबी नपुग्ने ठहर्‍याई गरेको फैसला सदर गर्ने गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायलको मिति २०७०।१।२० मा भएको फैसला उल्टी भई न.न.२ र न.नं.३ मा देखिएको कैलाली जिल्ला साबिक चौमाला गा.वि.स. वडा नं. ४

क को कि.नं. १४१ बाट कित्ताकाट भई कायमी कि.नं. ४२१ को कित्ता जग्गामा वादीको हककायम हुने गरी नक्सा सुधारसमेत हुने।

इजलास अधिकृत : डिल्लीराम प्रसाई

कम्प्युटर : शंकर सापकोटा

इति संवत् २०७९ साल वैशाख १६ गते रोज ६ शुभम्।

१८

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७३-WO-०३४०, उत्प्रेषण / प्रतिषेधसमेत, भक्तबहादुर मानन्धरसमेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निवेदकहरूको जग्गासमेत पर्ने गरी साबिकमा रहेको बाटोको केन्द्र रेखाबाट के कति मिटरको बाटो विस्तार गरी ११/११ मिटरको बनाउने भनी मिति २०४५।७।१६ मा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट निर्णय भएको हो र सो निर्णयअनुरूप प्रकाशित सूचनाका आधारमा कति मिटर जग्गाको सम्बन्धमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ का विकल्पहरूमध्येबाट जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको विषय टुङ्गो लगाउनुपर्ने हो भन्ने मुख्य प्रश्नको निरूपण प्रस्तुत रिट निवेदनमा हुनुपर्ने देखिन्छ। प्रस्तुत सीतापाइला रामकोट भिमढुङ्गा सडकको अधिकांश भागमा सडक विस्तार भइसकेको र सीमित क्षेत्रमा सडक विस्तारको कार्य रोकिन गई सडक विस्तारले पूर्णता नपाउँदा सार्वजनिक यातायातमा अवरोध पुग्न गई विकास निर्माणको कार्यमा समेत असर परेको र सो क्षेत्रको पर्यावरणमा समेत प्रतिकूल असर परेको देखिएकाले मुआब्जा/क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कार्यको साथसाथै पर्यावरणीय पक्षमा समेत ध्यान पुऱ्याई विकास निर्माणलाई समेत पूर्णता दिनुपर्ने विषयसमेत यसमा देखियो।

सीतापाइला भिमढुङ्गा सडक विस्तार

गर्ने क्रममा सो सडक खण्डमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई सडकमा घर जग्गालगायतका संरचना पर्नेहरूलाई मुआब्जा क्षतिपूर्ति माग गर्न आउनु भनी पटक पटक सूचना प्रकाशन गरेको अवस्था देखिन्छ। निवेदकहरूसम्बन्धित निकायमा क्षतिपूर्ति मुआब्जा माग गर्न नगई अदालत प्रवेश गरेको अवस्था देखिँदा सीतापाइला भिमढुङ्गा सडक विस्तारको क्रममा सडकमा परेका निवेदकहरूको घर जग्गालगायतका संरचनाको सम्बन्धमा संविधान, कानूनले प्रत्याभूत गरेका आधारहरूको अवलम्बन गरी क्षतिपूर्तिलगायतका सुविधाहरू उपलब्ध गराई राजधानीबाट बाहिर जाने वैकल्पिक मार्ग तथा स्थानीय विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको सीतापाइला भिमढुङ्गा सडकको अधिकांश भाग निर्माण सम्पन्न भइसकेको भनी बहसको क्रममा खुल्न आएको पाइँदा सो सडक खण्डमा पर्ने निवेदकहरूको घर जग्गालगायतका संरचनाहरूको बाटोमा पर्न गएको घर जग्गालगायतका संरचनाको सम्बन्धमा यकिन गरी क्षतिपूर्ति मुआब्जा उपलब्ध गराई सडक विस्तारको कार्यलाई तिब्रताको साथ सम्पन्न गरी त्यस भेगका जनताहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देखिन आयो।

संविधान तथा कानूनले निवेदकहरूलाई प्रदान गरेको सम्पत्ति तथा आवाससम्बन्धी हकको पूर्ण प्रत्याभूति राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने भएकाले सडक विस्तारको क्रममा सडकमा पर्ने घर जग्गाका धनी निवेदकहरूलाई सरल तरिकाबाट कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई दिन र नाबालक, वृद्धवृद्धालगायत शैक्षिक, धार्मिक तथा वातावरणीय पक्षहरूलाई समेत संवेदनशील रूपमा लिई सम्पन्न हुन बाँकी रहेको सडक खण्डको विस्तार कार्य तिब्रताकासाथ अघि बढाई सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश

जारी हुने ।

इजलास अधिकृत :- लेखबहादुर कोइराला

इति संवत् २०७९ साल जेठ १६ गते रोज २ शुभम् ।

१९

स.का.मु.प्र.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०६८-CR-०५१५, ०६८-CR-०५३३, ०७६-CR-०५५७, ०७६-RC-००४०, कर्तव्य ज्यान, रामविजय महतो वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. रामविजय महतोसमेत

प्रतिवादी श्रीनारायण महतोलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १७(१) नं. बमोजिम १० वर्ष कैद सजाय गर्ने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन भन्नेतर्फ विवेचना गर्दा, जाहेरवाला वैद्यनाथ यादवले आफ्नो जाहेरीमा रामविजय महतोले वचन दिई श्रीनारायणले आमा रामरतिदेवीलाई लाठीले हिराएको भनी उल्लेख गर्नुका साथै सोही बेहोरालाई समर्थन गरी बकपत्र गरेको तथ्यलाई सरकारी साक्षीका रूपमा रहेका इन्द्रेश यादव, एकनाथ यादव र जानकीशरणको कथन एकापसमा विरोधाभासपूर्ण रही प्रमाणग्राह्य नरहेको र अन्य मिसिल संलग्न कागजातबाट समेत यी प्रतिवादी श्रीनारायण महतो वारदातस्थलमा रामरतीदेवीलाई मार्नका निमित्त हातहतियारसहित उपस्थित रहेको भन्ने तथ्य निर्विवादरूपमा स्थापित भएको पाइँदैन । त्यसर्थ निर्विवाद र शंकारहित प्रमाणको अभावमा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १७(१) नं. बमोजिम सजाय गर्ने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला निजको हकमा मनासिब मान्न नमिल्ने ।

प्रतिवादी सिंहेश्वर महतोको हकमा साधक जाहेर भएकोले सोतर्फ विचार गर्दा, सिंहेश्वर महतोको हकमा रामविजय महतोले वचन दिई श्रीनारायण महतो र सिंहेश्वर महतोले लाठीले रामरतिदेवीलाई हानेको भनी मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) को अभियोग दाबी गरेको देखिन्छ । जाहेरी दर्खास्तमा

सिंहेश्वर महतोले रामरति देवीलाई भालाले प्रहार गरेको भनी उल्लेख गरेको भए पनि वारदातस्थलबाट भाला बरामद नभई बाँसका भाटा र ढुङ्गा बरामद भएको देखिन्छ । अभियोग-पत्रमा लाठीले प्रहार गरेको भनी उल्लेख गरेको अवस्था छ । तथापि जाहेरवाला वैद्यनाथ यादवको जाहेरीलगायत प्रहरीमा कागज गर्ने व्यक्तिहरूले यी प्रतिवादी सिंहेश्वर महतोले आफूसँग भएको भालाले मृतकको टाउकोमा प्रहार गरेको भनी एकै मिलान बेहोरा उल्लेख गरी जाहेरी दर्खास्त तथा बकपत्र र प्रहरीमा गरेको कागज एवम् बकपत्रमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । लास जाँच मुचुल्काबाट मृतकको निधारमाथितिरको हतियारले हानेकोजस्तो चोट लागेको भन्ने देखिएको र शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनसमेतबाट रामरतिदेवीको टाउकोमा लागेको चोटका कारणले मृत्यु भएको भन्ने देखिएको स्थितिमा यी परिस्थितिजन्य प्रमाणबाट यी प्रतिवादी सिंहेश्वर महतोको लाठी वा भालाको चोटबाट मृतक रामरति देवीको मृत्यु भएको पुष्टि हुने ।

प्रस्तुत वारदातको कारण मनसाय र पूर्वयोजना रहेको भन्ने देखिँदैन । बाटोको नापनक्सा हुँदा तत्काल विवाद भई दुवै पक्षहरू उत्तेजित भई आवेशमा आउँदाको अवस्थामा प्रस्तुत वारदात घटित भएको देखिन्छ । यसबाट वारदातका लागि वचन दिने, ज्यान मार्नका निमित्त वचन दिने वा अपराधको योजना बनाउनेसम्मको अवस्था देखिँदैन । यसरी सडकको साँध सिमाना छुट्याउने कार्यमा भेला भएका मानिसहरूबिच एकापसमा विवाद उत्पन्न भई दुवै पक्षबिच भिडन्त हुँदा मारपिट भई भागदौड भएको भन्नेमा विवाद देखिँदैन । बाटोको नाप नक्सा सम्बन्धमा विवाद भई भिडभाडमा घटना भएकाले मारपिट हुँदा मृतकलाई चोट लागी उपचारका क्रममा मृत्यु भएको देखिन्छ । यी प्रतिवादी सिंहेश्वर महतोको मृतकसँग कुनै पूर्वरिसइवी रहेको र मृतकलाई मार्ने उद्देश्य लिई यी प्रतिवादी वारदातस्थल गएको भन्ने पनि देखिँदैन । बाटोको साँध सिमाना

देखाउने सन्दर्भमा विवाद उत्पन्न भई झगडासमेत हुन गई भागभाग भएको तथ्य यसै लगाउमा रही आज यसै झगडासबाट फैसला भएको मुद्दा (०६८-CR-०७५९ र ०६८-CR-०८१२) बाट स्थापित भएको छ । उक्त मिसिलबाट बाटोको विषयमा विवाद भई भागभाग गर्दाको अवस्थामा लडेर कल्भर्टमा ठोकिन गई नागेन्द्र महतोको मृत्यु भएको तथ्य स्थापित भएको देखिन्छ । यसरी दुई पक्षबिच विवाद भई भागदौड भएको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न कागजातबाट स्थापित भएको सन्दर्भमा यी प्रतिवादी सिंहेश्वर महतोले रामरति देवीलाई मार्ने नियतले प्रहार गरेको भन्ने तथ्य निर्विवाद पुष्टि हुन आएको देखिएन । यसबाट प्रहार गर्ने मनसाय नभए पनि सिंहेश्वरले बोकेको लाठी वा भालाले मृतकलाई लाग्न गई चोटपटक लागी उपचारका लागि अस्पतालतर्फ लैजाँदै गर्दाको अवस्थामा भवितव्यबाट मृतकको मृत्यु भएको भन्ने देखिने ।

सुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीहरू रामविजय महतो र श्रीनारायण महतोलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १७(१) नं.बमोजिम जनही १० वर्ष कैद हुने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०६७।१२।०९ मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने भई प्रतिवादीहरू रामविजय महतो र श्रीनारायण महतोले सफाई पाउने ठहर्छ । अन्य प्रतिवादीहरू रामप्रबोध भण्डारी, रामअशीष महतो, रामरत्नेही महतो, बिरजु यादव, बिक्रम यादव, सूर्यनारायण झा र रामशरण ठाकुरको हकमा अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०६७।१२।०९ मा भएको फैसलाका साथै प्रतिवादीहरू ध्रुवनारायण महतो कोइरी भन्ने फुलकुमार महतो र दिनेशी महतोले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने भनी सुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।१।३ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर गरी उच्च अदालत जनकपुरबाट

मिति २०७५।१२।२७ मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादी सिंहेश्वर महतोको हकमा पेस भएको साधक केही उल्टी भई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको ६ नं. को देहाय (४) बमोजिम प्रतिवादी सिंहेश्वर महतोलाई ६ (छ) महिना कैद हुने ।

झगलास अधिकृत - टीकाबहादुर थापा

कम्प्युटर : चन्दनकुमार मण्डल/अमिररत्न महर्जन

इति संवत् २०७९ चैत्र महिना १४ गते रोज ३ शुभम् ।

२०

स.का.मु.प्र.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०६५-WO-०३६९, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, हरिशरण मानन्धर वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरसमेत

निवेदनमा निवेदकहरूले मुआब्जा प्रदान गरी मात्र जग्गा अधिग्रहण भएको, सोपश्चात् जग्गा विपक्षी दि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालको नाउँमा कायम गरी जग्गा प्राप्त गरिएको उद्देश्यबमोजिम प्रयोग हुँदैआएकोमा नेपाल सरकारको निर्णयानुसार कर्पोरेसनलाई सानो बनाई कर्मचारीहरूको कटौती गर्दा अवकास प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाका लागि प्राप्त गरिएको जग्गा अच्युतम ताम्राकारलाई बिक्री गरेको देखिएको कार्यबाट निवेदकको हकमा आघात पुगेको भन्न मिल्ने देखिएन ।

यही जग्गा बिक्री गर्ने निर्णयका विषयमा रामकृष्ण मानन्धरसमेत विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरसमेत भएको रिट निवेदनमा यस अदालतले दि टिम्बर कर्पोरेसनले मिति २०३६।०९।१६ मा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४बमोजिम अधिग्रहण गरी प्रयोग गरेको लामो समयपछि टिम्बर कर्पोरेसनको कर्मचारीहरूको तलब, सुविधासमेतको प्रयोजनका निमित्त उक्त जग्गा टिम्बर कर्पोरेसनले बिक्री गर्नुपर्ने भई कानूनसम्मत प्रक्रियाबमोजिम बिक्री वितरण भएको देखिन आएको लामो समय बितिसकेपछि

पनि सो जग्गा साबिक जग्गाधनीहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने निवेदन दाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनी रिट निवेदन खारेज गरी मिति २०६५।११।१६ मा आदेश गरेको देखिन्छ । यसै विषयसँगसम्बन्धित जग्गाहरूका सम्बन्धमा अच्युतम ताम्राकार विरुद्ध तत्कालीन दि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लि. हालको नेपाल वन निगम लिमिटेड भएको रिट निवेदनमा दि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालले मिति २०५९।०२।१९ मा प्रकाशन गरेको जग्गा खरिदसम्बन्धी सूचनाका आधारमा निवेदकको सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत भएको र बोलपत्रमा उल्लेख भएका केही जग्गाहरू नामसारी भई नामसारी हुन बाँकी रहेका केही जग्गाहरूको मूल्यसमेत मिति २०६५।०८।१५ मा दाखिला गरिसकेको देखिँदा उक्त जग्गाहरू निवेदकका नाममा नामसारी/हस्तान्तरण गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने गरी मिति २०७६।११।२१ मा आदेश भएको देखिन्छ । उल्लिखित आदेशहरूबाट पनि दि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लि.ले जग्गा प्राप्त गरी उक्त जग्गाहरू कर्मचारीहरूको सुविधाकै लागि विपक्षी अच्युतम ताम्राकारलाई हस्तान्तरण गरी उक्त जग्गाहरू विपक्षी अच्युतम ताम्राकारका नाउँमा दा.खा. दर्तासमेत भई विवाद टुङ्गिसकेको देखिने ।

निवेदकले बदरमाग गरेको निर्णयसँगसम्बन्धित विषयमा पटकपटक रिट निवेदन परी यस अदालतबाट निर्णय भई उल्लिखित विपक्षीहरूबिच भएको कारोबार तथा निर्णयले मान्यता पाइसकेको अवस्थामा सोही निर्णय बदरको लागि पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिने ।

निवेदन दाबीबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- चिन्तामणी शर्मा / कृष्णशोभा सुवाल

इति संवत् २०८० साल वैशाख ४ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास नं. १

२१

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७४-CI-०३९१, हक कायम, नरेशप्रसाद शर्मा वि. बलबहादुर गरौँजा मगर

मालपोत कार्यालय, धादिङमा नरेशप्रसाद शर्माले धादिङ जिल्ला, कुम्पुर गा.वि.स. वडा नं. ६(ख) कि.नं. २७ को क्षेत्रफल ७-७-०-१ को जग्गामा आफ्नो नाममा दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदन दिएउपर प्रस्तुत मुद्दाका वादी बलबहादुर गजौरा मगरले समेत उक्त जग्गा आफ्नो नाममा दर्ताको लागि निवेदन दिई दुवैको दाबी परेकोले हक कायम गरी ल्याउनु भनी मालपोत कार्यालयबाट मिति २०६७।१०।१० मा भएको निर्णयपश्चात् वादी बलबहादुरले प्रस्तुत मुद्दा दर्ता गरेको देखिने ।

विवादित कि.नं. २७ को नापीको बखत जग्गाधनीको महलमा जलबहादुर गजौरा मगर भनी फिल्डबुकमा उल्लेख भएको अवस्थामा यी वादीले उल्लिखित जलबहादुर गजौरा मगर भन्ने व्यक्ति म बलबहादुर गजौरा मगर नै हुँ भनी मालपोत कार्यालय, धादिङमा तथा फिराद पत्रमा समेत उल्लेख गरेको देखिन्छ । फिल्डबुकमा उल्लिखित उक्त बेहोराउपर कोही कसैले कहींकतै उजुर बाजुर गरेको भन्नेसमेत खुल्न आएको पाइँदैन । यी वादीले फिल्डबुकमा जनिएको जलबहादुर मगर म नै हुँ भनी विवादित जग्गाको दर्ताको कारबाही सुरु गरेपछि मात्र तेरो मेरोको प्रश्न खडा भएको अवस्था देखिन्छ । तत्पश्चात् मालपोत कार्यालय, धादिङले हक कायम गरी ल्याउनु भनी निर्णय गरेको पाइन्छ । यी प्रतिवादी नरेशप्रसाद शर्माले मालपोत कार्यालय, धादिङको निर्णय अनुसार विवादित जग्गामा हक कायम गरिपाउँ भनी सबुद प्रमाणसहित फिराद दाबी लिई अदालत प्रवेश गरेको

देखिँदैन । अतः विवादित कि.नं. २७ को जग्गामा प्रतिवादीले हक कायमदर्त दाबी नै नभएको हुँदा सोतर्फ निजको पुनरावेदन जिकिर मनासिब नदेखिने ।

वादी दाबीबमोजिम धादिङ्ग जिल्ला, कुम्पुर गा.वि.स., वडा नं. ६(ख), कि.नं. २७ को क्षेत्रफल ७-७-०-१ को जग्गामा वादीको हक कायम हुने गरी सुरु धादिङ्ग जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदरै गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०७१।०१।०८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : मनिता गुरुङ

कम्प्युटर : विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७९ साल फागुन २३ गते रोज ३ शुभम् ।

२२

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७३-WO-०८७३, उत्प्रेषणसमेत, गोविन्द गोर्खालीसमेत वि. सडक विभाग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय, डिभिजन सडक कार्यालय, हेटौँडा मकवानपुरसमेत

“राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ अन्तर्गत “राजमार्ग क्षेत्र” तोकिएको जग्गाको हकमा अपवादात्मक अवस्थामा बाहेक क्षतिपूर्ति प्राप्त नहुने देखिन आउछ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अन्तर्गत सडक सीमा तोकिएको जग्गा सडक विस्तारको लागि प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा प्रचलित कानून अर्थात् जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अन्तर्गतको प्रक्रिया पूरा गरी र क्षतिपूर्ति तिरेर मात्र गर्न सक्ने हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा उक्त व्यवस्थाहरूको सान्दर्भिक अर्थ गर्दा मिति २०२१।११।११ को सूचनाद्वारा “राजमार्ग क्षेत्र” घोषित सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ २५।२५ गज अर्थात् ७५।७५ फिट जग्गाको हकमा राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ को दफा ५ को अवस्थामा बाहेक साधारणतः क्षतिपूर्ति पाउने देखिँदैन । मिति २०३४।०३।२० को सूचनाद्वारा

सीमा कायम गरिएको २५।२५ मिटरमध्ये ७५।७५ फिटभन्दा बाहिरको ७।७ फिटको हकमा भने सो जग्गा कानूनबमोजिम प्राप्त नगरी व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त नहुने हुँदा कानूनबमोजिम प्राप्त गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

महेन्द्र राजमार्गमा जोडिएका निवेदन दाबीका घरहरू कहिले निर्माण भएको भन्ने मिसिलबाट खुल्न नआए तापनि निर्माण भएको लामो समय व्यतीत भइसकेको भन्ने निवेदन दाबी छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने कुराको प्रत्याभूति गरेको देखिँदा सार्वजनिक हितको लागि सडक विस्तार गर्दा निवेदकहरूका घरबास भत्काउनुपर्ने अवस्था आएमा धारा ३७(२) मा उल्लेख भएअनुसार “कानूनबमोजिम मात्र” भत्काउन सकिने देखिन्छ । निवेदकहरूले दाबीका घरहरू अनधिकृत रूपमा निर्माण गरेको पुष्टि भएमा बाहेक संविधानको धारा ३७(१) ले ग्यारेन्टी गरेको आवासको हकबाट निवेदकहरूलाई वञ्चित गर्न वा बसोबास गरिरहेको आवासबाट अमानवीय ढङ्गले निजहरूलाई हटाउन मिल्ने पनि नदेखिने ।

डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाबाट मिति २०७३।०९।१८ मा प्रकाशित भएको सूचनामा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १९ विपरीत निर्माण गरिएका महेन्द्र राजमार्गमा जोडिएका घरहरू १५ दिनभित्र हटाउनु भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । सो संरचना हटाउने सूचना जारी गर्नुपर्ने कारण सडक विस्तारसँगसम्बन्धित रहेको भन्ने प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ अनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट मिति २०२१।११।११ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम “राजमार्ग क्षेत्र” सडकको केन्द्र रेखाबाट दायाँ बायाँ २५।२५ गज जग्गाको हकमा उक्त ऐनको दफा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अवस्थामा बाहेक क्षतिपूर्ति पाउने स्थिति हुँदैन । तर

२५ गज अर्थात् ७५ फिटभन्दा बाहिर पर्ने सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ तथा ३(क) बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०३४।०३।२० को सूचनाद्वारा थप गरिएको सडक सीमाको हकमा त्यस्तो जग्गा कानूनबमोजिम प्राप्त गरेर मात्र सडक विस्तार गर्न सकिने।

प्रस्तुत विवादमा पनि यी रिट निवेदकहरूका घरजग्गाको हकमा सडकको केन्द्र रेखाको दायाँ बायाँ २५।२५ गज अर्थात् ७५ फिट बाहिर पर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा जाँचबुझ गरी सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ ७५ फिटबाहिर २५ मिटर नपुगेसम्म अर्थात् ७ फिटको फासलामा पर्ने घर जग्गाको हकमा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्ति गर्ने कार्य गर्नु र ७५ फिटभित्र निर्मित घरको हकमा पनि नक्सा पास गर्दा के सर्तमा पास भएको रहेछ सो कुरासमेतलाई हेरी घर नै भत्काउनुपर्ने अवस्थामा मानवीय दृष्टिकोणबाट उचित रकमसमेत थप प्रदान गरेर मात्र भत्काउने कार्य गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने।

इजलास अधिकृत -कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर - राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल आषाढ २६ गते रोज ३ शुभम्।

२३

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७१-सी-१६३६, हाल साबिक, चन्द्र कुमारी मैनाली वि. विनोद शंकर श्रेष्ठ

मोही नामसारी गरिपाउँ भनी शक्ति शम्शेरसमेतको वारेस भई यिनै वादीका पतिले निवेदन दिएको देखिन्छ। आफूले लिएको वादी दाबी छोडी मिलापत्र गर्न दाबीकर्तालाई कानूनले रोक लगाएको देखिँदैन। दाबीको कित्ता जग्गामा यी पुनरावेदकको हक स्वामित्वमा आउनुभन्दा अघिदेखि नै चलेको मोही नामसारी मुद्दामा वादी दाबी छोडि मिलापत्र गरेको कारणबाट यी वादीको हकहितमा असर पर्ने भन्न पनि

मिल्ने देखिन आएन।

राजीनामापारितगरी हकप्राप्त भएको आधारमा जग्गा खिचोला मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ। दाबीको कित्ता नं ४४ को मोहियानी हक खरिद गरी लिएपछि घर बनाई खिचोला गरेको भन्ने प्रत्यर्थीको जिकिर रहेकोमा उक्त मुद्दामा अदालतबाट भइआएको नक्सा मुचुल्का हेर्दा सो जग्गामा साबिकदेखि नै प्रतिवादीले कम्पाउन्ड लगाई बसोबास गरेको, २०४९ सालको सर्भे नापीमा समेत कम्पाउन्ड रहेको भन्ने देखिएको समेतबाट दाबीको जग्गामा प्रतिवादीहरूले साबिकदेखि नै घरहरू बनाई पर्खाल लगाई भोगिआएको भन्ने पुष्टि भएको आधारमा वादी दाबी खारेज हुने गरी भएको सुरु फैसला पुनरावेदन अदालत र यस अदालतबाट समेत सदर भई अन्तिम भई बसेको अवस्था छ। जुन राजीनामाबाट दाबीको जग्गामा आफ्नो हक स्वामित्व कायम भएको भनी यी पुनरावेदक वादीले दाबी लिएको हो सो दाबी उक्त जग्गा खिचोला मुद्दामा भएको फैसलाबाट अमान्य र खण्डित भएको अवस्था छ। यसरी जग्गा खिचोला मुद्दाको फैसलाबाट प्रत्यर्थी प्रतिवादीको भोगाधिकारलाई मान्यता दिई पुनरावेदक वादीको हक स्वामित्व नै अमान्य भइसकेको स्थितिमा उक्त मुद्दामा भएको फैसलालाई पुनरावेदन अदालतले निर्णयाधारको रूपमा ग्रहण गरेको कुरालाई अन्यथा मान्न मिलेन। अदालतको फैसलाबाट जग्गाधनीको हैसियत अमान्य भइरहेको अवस्थामा विवादित जग्गाका यी पुनरावेदक वादीको हक स्वामित्व कायम रही रहेको अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिएबाट वादीले दाबी गरेको राजीनामा लिखतकै आधारमा मात्र विवादको जग्गाको हालसाबिक हुन्छ भन्न मिल्ने देखिन आएन।

यस अदालतबाट जग्गा खिचोला हक कायम मुद्दामा भएको अन्तिम फैसलासमेतको विपरीत वादीको नाममा दाबीको जग्गाको हालसाबिक हुने गरी भएको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट मिति २०७०।६।१८ मा भएको निर्णय उल्टी हुने ठहर्‍याएको

पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।८।१२ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- ठाकुरप्रसाद पौडेल / कालीबहादुर साम्यू लिम्बू

इति संवत् २०८० साल असार ४ गते रोज २ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७१-CI-१६३५, मिलापत्र फैसला बदर, चन्द्र कुमारी मैनाली वि. शहद शमशेर ज.ब.रा.समेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

२४

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७३-WO-११३३, उत्प्रेषण / परमादेशसमेत, कृष्णबहादुर शाहीसमेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौंसमेत

सम्पत्तिको हकसम्बन्धी सैद्धान्तिक दृष्टिकोण, संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था एवम् यस अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको विवेचना र विश्लेषणबाट राज्यलाई सार्वजनिक हितका लागि नागरिकको सम्पत्ति आवश्यक परेमा त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गर्न सक्ने नै देखियो तर यसरी कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएमा प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पुन्याएर मात्रै अधिग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन आएको देखियो। व्यक्तिले स्वेच्छाले जग्गा हस्तान्तरण गरेमा बाहेक सूचना प्रकाशित गरी मापदण्ड लागु हुनुभन्दाअघि बनेका संरचनाहरू हटाउनुपर्दा र विस्तारित क्षेत्रमा परेको जग्गा प्राप्त गर्दा राज्यले उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरेर मात्र लिन सक्ने देखियो। कानूनबमोजिम मुआब्जा र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने नागरिकको संवैधानिक एवम् कानूनी अधिकारलाई कोही कसैले कुनै पनि बहानामा अतिक्रमण गर्न मिल्दैन भन्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको छ।

उक्त मिति २०७६।८।३० को मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयको बुँदा नं १८ मा ढोलाहिटी-

सुनाकोठी-चापागाउँ-प्याङगाउँ-लेले-तिलेश्वर हुँदै सरस्वती कुण्ड सडकको हाललाई उपलब्ध हुने चौडाइमा निर्माण कार्य गरी मौजुदा ठेक्काहरू कार्य सम्पन्नताका आधारमा फरफारक गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ भन्ने निर्णय गरेको अवस्था देखिन्छ। अतः उक्त आयोजनाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखेको मिति २०८०।२।३० को पत्र बेहोरा र मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६।८।३० को बैठकको निर्णयसमेतबाट पुरातात्विक सम्पदालाई हानि नपुर्‍याई र रिट निवेदकहरूको घर टहराहरू नहटाई यथास्थितिमा बाटो बनाई बनेको बाटोको फरफारक भइसकेको भन्ने देखियो। यी रिट निवेदकहरूले दाबी लिएजस्तो घरटहरा भत्काई बाटो निर्माण गरेको भन्ने देखिएन।

विवेचित तथ्य, आधार र कारणहरूबाट समेत प्रत्यर्थीहरूबाट निवेदनमा उल्लिखित घरटहराहरू र पुरातात्विक सम्पदाहरू नभत्काउने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट समेत निर्णय भई हाललाई उपलब्ध हुने सडक चौडाइमा निर्माण कार्य गरी ठेक्काहरू कार्यसम्पन्नताका आधारमा फरफारकसमेत भइसकेको भन्ने देखिँदा निवेदकहरूद्वारा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य कायम रहिरहेको नदेखिएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने। इजलास अधिकृत:- ठाकुरप्रसाद पौडेल / कालिबहादुर साम्यू लिम्बू

इति संवत् २०८० साल असार ३ गते रोज १ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७६-WO-०६५९, उत्प्रेषण / परमादेशसमेत, दयाराम महर्जनसमेत वि. नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौंसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

२५

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७१-सी-१३२६, निर्णय बदर, श्याम मल्ल वि. राजेश चौधरीसमेत

निर्णय सुन्दैमा विद्यालयको हक जाने होइन भनी उक्त निर्णय सुनेको कागजलाई चुनौती दिन सकेको पनि देखिँदैन। प्रतिवादीले दायर गरेको फिरादमा मात्र निर्णय भएको नदेखिँदै विद्यालयको तर्फबाट पनि मोही लगत कट्टा गरिपाउन माग दाबी लिई फिराद दायर भएको र सो फिरादमा पनि दाबी नपुग्ने गरी निर्णय भएको देखिएको छ। अर्को पक्षले दायर गरेको मुद्दामा भएको फैसला सुनी पाएको मात्र नभई आफैं वादी भई दायर गरेको मुद्दामा भएको फैसला सुनी पाएकोमा पनि तत्कालको अवस्थामा थाहा नभई २०६९ सालमा नक्कल सारेर मात्र थाहा पाएको भन्ने भनाइलाई युक्तिसङ्गत मान्न मिलेन।

वादी विवादित निर्णयसँगसम्बन्धित मुद्दाको तेस्रो पक्ष रहेको नदेखिँदै सोही मुद्दाको दुई पक्षमध्येकै एउटा पक्ष रहेको देखिँदा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ८६ नं.बमोजिम यी वादीलाई फिराद गर्ने हकदैया रहेको पनि देखिन आएन। यसका अतिरिक्त मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ८६ नं.बमोजिम तेस्रो पक्षको हक हितमा असर परी तेस्रो पक्षले नालिस गर्दा पनि जुन निर्णयले तेस्रो पक्षको हक हितमा असर परेको भनी नालिस गरिने हो त्यस्तो नालिस पहिले निर्णय गर्ने निकायमै गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा बदर गरिपाउन माग दाबी लिइएको मिति २०६०।२।१३ को निर्णय जिल्ला अदालतबाट भएको नभई भूमि सुधार कार्यालय कैलालीबाट भएको भन्ने देखिन्छ र मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ८६ नं.बमोजिम भनी प्रस्तुत फिराद गर्दा कैलाली जिल्ला अदालतमा गरेको देखिन्छ। यस हिसाबले हेर्दा प्रस्तुत फिराद क्षेत्राधिकारविहीन पनि रहेको देखिएको छ।

प्रस्तुत मुद्दामा फिराद गर्ने वादीको हकदैया

रहेको नदेखिनुका साथै कैलाली जिल्ला अदालतमा फिराद गरी सो अदालतबाट इन्साफको रोहमा प्रवेश गरी गरेको फैसला पनि क्षेत्राधिकारविहीन रहेको देखिँदा सुरु जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।२।३० मा र पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट मिति २०७१।७।२५ मा भएको फैसला मिलेको नहुँदा उल्टी भई वादीको फिराद तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको १८० नं.बमोजिम खारेज हुने। इजलास अधिकृत :- ठाकुरप्रसाद पौडेल/कालीबहादुर साम्यू लिम्बू
इति संवत् २०८० साल असार ४ गते रोज २ शुभम्।

२६

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-सी-०५२५, लिखत दर्ता बदर, ध्रुव थापासमेत वि. ओमबहादुर थापासमेत

निहित विवादको स्थितिलाई हेर्दा विवादित लिखतबाट बेचबिखन गरिएका सम्पत्तिहरूको स्रोत पैतृक रहेकोमा विवाद रहेको देखिँदैन। अब बिक्री गरिएका सम्पत्तिहरू घर व्यवहार चलाउने प्रयोजनका लागि बिक्री गरिएको हो वा होइन र सम्पूर्ण अचल सम्पत्तिको आधीसम्म मात्र बिक्री गरेको अवस्था हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा विचार गरौं। विवादित लिखतमा उल्लेख भएको सम्पत्ति बिक्रीको प्रयोजन हेर्दा घर खर्च भनी उल्लेख भएको देखिन्छ। लिखतमा घर खर्चका लागि रु २६,५८,०००।- मा राजीनामा गरिदिएको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ। लिखतमा घर खर्च भनी उल्लेख गरिएको भए पनि के कस्तो खर्चका लागि हो भनी स्पष्ट खुलाइएको पाइँदैन। विवादित लिखत हुँदाको बखत बिक्रीकर्ता ओम बहादुर थापाको उमेर ७८ वर्ष रहेको भन्ने देखिएको छ। वादीहरूको भनाइमा आफूहरूको ब्रतबन्ध, पढाइ लेखाइ र विवाहवारीलगायतका सम्पूर्ण घर व्यवहार सम्पन्न भइसकेको हुँदा ७८ वर्षका वृद्ध पिता पतिले के कुन

घर व्यवहार चलाउन सम्पत्ति बिक्री गरेको हो खुल्न नसकेको भनी जिकिर लिएकोमा प्रतिवादीमध्येका ओम बहादुर थापाको प्रतिउत्तरै नपरेको र अर्का प्रतिवादीबाट प्रतिउत्तर परेकोमा यो घर व्यवहार चलाउन बिक्री गरेको हो भनी देखिने कुनै तथ्ययुक्त जिकिर प्रतिउत्तरपत्रमा लिन वा प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिँदैन।

पुनरावेदन दाबीको र.नं. ३४(ख) मार्फत मिति २०६९।०४।०३ मा पारित राजीनामाको लिखतबाट बिक्री गरिएका सम्पत्तिहरू वादीहरूका पति पिता ओम बहादुर थापाले आफूखुसी गर्न पाउने प्रयोजनको लागि बिक्री गरेको देखिन नआएको हुँदा विवादित लिखतको ५ भागको ३ भाग बदर हुने ठहराउनुपर्नेमा बिक्री हुन बाँकी सम्पत्तिसमेतलाई आधार मानी कुल सम्पत्तिको आधाभन्दा बढी बिक्री गरेको हदसम्मको लिखत मात्र बदर हुने ठहर्‍याई सुरु चितवन जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासबाट मिति २०७३।०७।०३ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भै पारित र.नं. ३४(ख) मिति २०६९।०४।०३ को लिखत वादीहरूको माग दाबीबमोजिम ५ भागको ३ भाग बदर हुने र सोबमोजिमका जग्गाहरू वादीहरूका नाममा दाखिल खारेज दर्तासमेत हुने।

इजलास अधिकृतहरू- इन्द्रबहादुर कठायत र दीपक धिताल

इति संवत् २०८० साल वैशाख ३१ गते रोज १ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७४-CR-०८१३, जालसाजी, ध्रुव थापासमेत वि. ओमबहादुर थापासमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

२७

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-WO-०५८२, उत्प्रेषण, अर्जुन किसी वि. नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय,

धर्मपथ काठमाडौँसमेत

मिति २०७५।०६।०४ मा प्रथम पटक र मिति २०७५।०६।०४ मा लिलाम बिक्रीको २१ दिने सूचना प्रकाशित गरिएकोमा सो प्रकाशित सूचनाको दफा नं. ६ तथा बोलपत्रको गोप्य सिलबन्दीत दाताले पालना गर्नुपर्ने नियम एवम् सर्त सुविधाको दफा नं. ११ मा कुनै बोलपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार बैंकमा निहित हुने र सोको कारण बोलपत्रदातालाई दिइने छैन भन्ने बेहोरासमेत उल्लेख गरिएको भनी लिखित जवाफ फिराइएको पाइन्छ। मिसिल संलग्न ती सूचनाहरूमा उल्लिखित बेहोरा हेर्दा लिखित जबाफमा उल्लेख भएबमोजिम बोलपत्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने सम्पूर्ण अधिकार बैंकमा निहित रहेको भन्ने देखिएको पनि छ। जुन सूचनाको आधारमा निवेदकले बोलपत्र पेस गरेको हो सो सूचनामा नै बोलपत्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने सम्पूर्ण अधिकार बैंकमा निहित रहने बेहोरा उल्लेख भएको देखिएको र सो सूचनाको बेहोरा निवेदकलाई जानकारी नभएको अवस्था पनि नरहेको हुँदा निवेदकको निवेदन बेहोरालाई मनासिब मान्न मिलेन। सूचनामा उल्लिखित जग्गा बिक्रीको लागि बोलपत्र पेस गर्ने बेहोरालाई मान्ने तर बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने अधिकार बैंकमा रहने बेहोरालाई मान्दिन भन्न मिल्ने देखिँदैन। साथै आफूले पेस गरेको बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने गरी बैंकबाट भएको निर्णय यो कानूनी व्यवस्थाको विपरीत भएको भनेर कुनै कानूनी व्यवस्थालाई आधार बनाउन सकेको पनि देखिँदैन।

बैंकको लिखितजवाफमा साबिकको जग्गाधनीकी श्रीमती सितादेवी सर्राफले कर्जा चुक्ता गर्न केही समय माग गरेको र रु.६० लाख रुपियाँसमेत रबिन्द्र प्रसाद सिंहको खातामार्फत जम्मा गरी सो एयरमार्क रोक्कासमेत जनाइसकिएको तथा मिति २०७५।०७।१५ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयबमोजिम बाँकी रकम बुझाउन केही समय माग गरी बैंकमा निवेदन पेस गरेकोसमेतको

अवस्था हुँदा सुरक्षणधनीबाटै विपक्षीले बोलकबोल गरेको रकमभन्दा बढी रकम जम्मा गरेको एवम् अन्य बाँकी रकममा ब्याज रकमसमेत बुझाउन मन्जुर गरी निवेदन पेस गरेकोले बोलकबोल गरेको जग्गाको लिलाम कार्य स्थगित गर्ने गरी निर्णय गरी धरौटी रकम फिर्ता गर्न मिति २०७५।०७।२५ मा प.सं.८१/२९० को पत्रबाट सिटी अफिस वीरगन्जमा लेखी गएकोमा सिटी अफिस वीरगन्जबाट विपक्षीलाई लिलाम स्थगित भएकोमा धरौटी रकम बुझी लिन जानकारी गराएको हो भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । यो अवस्थाबाट निवेदकको कुनै हक अधिकारमा आघात पुगेको भन्ने पनि देखिँदैन ।

निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमको कि.नं.१५५ को क्षेत्रफल २-१५-० को घरजग्गाका सम्बन्धमा लिलाम बिक्रीका लागि प्रथम पटक प्रकाशित सूचनाको प्रकरण नं.६ मा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार बैंकमा निहित रहेको देखिएको र बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने गरी बैंकबाट भएको निर्णय यो कानूनी व्यवस्थाको विपरीत भएको भनी स्पष्ट कुनै कानूनी व्यवस्थालाई आधार बनाउन सकेको पनि नदेखिँदा निवेदन माग दाबीबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । साथै ०७६-FN-०३०९ को अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी दायर भएको फुटकर निवेदनमार्फत मिति २०७६।११।२८ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत निस्क्रिय भई निवेदनको लगत कट्टासमेत हुने ।

इजलास अधिकृतः दीपक धिताल/ नारायण पौडेल

इति संवत् २०८० साल ज्येष्ठ ३१ गते रोज ४ शुभम् ।

२८

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र
मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-CI-०४०९, अंश
चलन, शम्भुमान अमात्य वि. शारदादेवी श्रेष्ठ

प्रत्यर्थी वादीले पुनरावेदक प्रतिवादीबाट अंश पाउनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना भएबमोजिम वादी शारदादेवी अमात्य प्रतिवादी शम्भुमान अमात्यकी पत्नी नाताकी भएको तथ्य पुष्टि भएकै छ । वादीले प्रतिवादी पतिउपर खानलाउन नदिई हेरविचार नगरेको हुँदा अंशमा दाबी गरेको र हालसम्म पनि वादी माइती घरमा बसेको भन्नेसमेत देखिन आउँछ । एक अर्कामा सम्बन्ध विच्छेद भएको भन्ने जिकिर पनि नरहेको र मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सम्बन्ध विच्छेद भएको भन्ने कुनै लिखत प्रमाणहरूसमेत मिसिल संलग्न रहेको नपाइएको तथा निजहरूबिच यसअघि नै बन्डापत्र भइसकेको भन्ने पनि नदेखिँदा वादी माइतीमा नै बसे पनि निजहरू मुद्दा दर्ता हुँदाको समयसम्म पति पत्नीको रूपमा नै रहेको मान्नुपर्ने भएकोले वादी शारदादेवी श्रेष्ठ (अमात्य) ले प्रतिवादी शम्भुमान अमात्यबाट अंश नपाउने भन्न मिलेन ।

वादी प्रतिवादी दुई अंशियार भई प्रतिवादीबाट पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित लेनदेन मुद्दाबाट तिर्नुपर्ने ठहरेको ऋणका सम्बन्धमा सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी हुने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०६।२४ मा भएको फैसला मिलेको देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने अर्को प्रश्नका सम्बन्धमा हेर्दा मिति २०७१।०३।१९ को फैसलाबमोजिम प्रतिवादी शम्भुमान अमात्यले तिर्नुपर्ने ठहर भएको ऋणको हकमा फैसलाबमोजिम बिगो भरिपाउँ भनी धनीको फैसला कार्यान्वयनमा निवेदन परेका बखत मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको ८ र ९ नं.समेतको परिप्रेक्ष्यमा कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा हाल दर्ता खेस्ता मिले भिडेका घर जग्गाबाट दुई भागको एक भाग सम्पत्ति वादी शारदादेवी श्रेष्ठ(अमात्य)ले प्रतिवादी शम्भुमान अमात्यबाट अंश लिई चलनसमेत पाउने ठहर गरी काठमाडौँ

जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । उच्च अदालतबाट फैसला हुँदा प्रतिवादीले तिर्नुपर्ने ठहरेको ऋण आफ्नो भागको हदसम्म यी वादीले पनि बेहोर्नुपर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला केही उल्टी भई विवादित ऋण वादीले बेहोर्नु नपर्ने गरी फैसला भएको पाइन्छ । वास्तवमा मुलुकी ऐन, दण्डसजायको महलको २६ नं को व्यवस्था हेर्दा धन खाँदा सँग बसेकाको अंश जायजात हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । अंशबन्डाको महलको १८ नं मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा पनि सँग बसेका अंशियारले सगोलको सम्पत्तिबाट बढे बढाएको सगोलको आर्जन र लेनदेन व्यवहारको महलको ८ नं. बमोजिम लगाएको ऋण सबै अंशियारलाई भाग लाग्ने व्यवस्था छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा यी वादी र प्रतिवादीसङ्गै बसेको अवस्था देखिँदैन । निजहरूबिच अंशबन्डा हुन बाँकी रहेको भए पनि प्रतिवादीले हेलाहोचो गरेको कारण वादी माइतमा बसी आएको देखिन्छ । प्रतिवादीकै कारण माइतमा बस्न बाध्य तुल्याइएका वादीलाई निज प्रतिवादीले तिर्नुपर्ने ठहरेको ऋणको दायित्व वहन गराउनु मनासिब देखिन आएन । यसका अतिरिक्त जुन ऋण तायदातीमा देखाइएको हो सो रकम प्रतिवादी शम्भुमान अमात्यले आफ्नो नामको का.जि.का.म.न.पा.वडा नं १३ को कि नं. ४३ को जग्गामध्येबाट ०...८...०...० जग्गा सुरजकाजी डोटेललाई बिक्री गर्न बैनास्वरूप लिएको रकम रहेको देखिन्छ । वादी माइतमा बसेको बखत जग्गा बिक्री गर्न भनी बैनास्वरूप लिएको रकमलाई घर व्यवहार चलाउन ऋण लिएको भनी मान्न पनि मिलेन ।

सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।०२।१७ मा भएको फैसला केही उल्टी गरी वादी शारदा देवी श्रेष्ठ (अमात्य) ले प्रतिवादी शम्भुमान अमात्यबाट २ भागको १ भाग अंश पाउने र शम्भुमान अमात्यले तिर्नुपर्ने ठहरेको ऋण वादी शारदादेवी श्रेष्ठ (अमात्य) लाई बन्डा नलाग्ने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०६।२४ मा भएको फैसला

मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृतः दीपक धिताल/नारायण पौडेल
इति संवत् २०८० साल ज्येष्ठ २८ गते रोज १ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७८-CR-०७७५, अंश चलन, शम्भुमान अमात्यसमेत वि. शारदादेवी श्रेष्ठ भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

२९

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र
मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७३-CR-०६५८,
कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. धर्मनाथ यादवसमेत

प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं. बमोजिमकै सजाय हुनुपर्छ भन्न मिल्ने देखिएन । होस नपुर्‍याई वा हेलचेक्र्याई गरी कुनै काम गर्दा मानिसको मृत्यु हुन गएको अवस्थामा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको ६(२) नं. बमोजिमको कसुर गरेको मानिने देखिँदा यी प्रतिवादीका हकमा सोही ज्यानसम्बन्धीको महलको ६(२) नं. बमोजिमको कसुर ठहर्‍याएको हदसम्म तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला नमिलेको देखिएन । तर सजायको हकमा विचार गर्दा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको ६(२) नं. बमोजिमको कसुरमा पाँच सय रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने गरी व्यवस्था भएको देखिन्छ । यी प्रतिवादीले जथाभावी कुटपिट गरी मानिसको ज्यानै जानेसम्मको अवस्था पर्न गएको स्थितिलाई विचार गर्दा उक्त महलको ६(२) नं. बमोजिम हुन सक्ने कैदमा घटाई कम कैद सजाय गर्नुपर्नेसम्मको कुनै मनासिब कारण रहेको देखिन आउँदैन ।

प्रतिवादीहरूमध्ये धर्मनाथ यादवसरहकै सजायको माग दाबी लिइएका प्रतिवादी देवनाथ यादवका हकमा विचार गर्दा निजले अदालतमा बयान गर्दा कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ । अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा पनि आफू वारदातका

बखत वारदातस्थलमा रहेको तथ्यलाई स्वीकार गरी बयान गरेको भए पनि निजले सन्जय यादवलाई हानेको तथ्यसम्मलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ तर मृतकलाई कुटपिट गरेको तथ्यलाई इन्कार गरेको देखिन्छ । यी प्रतिवादीले यो यस किसिमबाट मृतकलाई प्रहार गरेको भनी जाहेरवालालगायत मौकामा बुझिएका कसैले पनि तथ्ययुक्त रूपमा खुलाई लेखाइदिन सकेको देखिँदैन । यी प्रतिवादीले मृतकलाई कुटपिट गरेकै हो भनी शङ्काकारहित तवरबाट पुष्टि हुने कुनै तथ्ययुक्त प्रमाण पेस हुन आएको नदेखिएको अवस्थामा जाहेरीमा उल्लिखित गोश्वारा बेहोराको भरमा मात्र ज्यान मारेको कसुर ठहर गर्न न्यायोचित हुने देखिएन ।

प्रतिवादीहरू रामसोगारथ यादव, नेजी प्रसाद यादव, राम गणेश यादव, शिवदयाल यादव, रामवीर यादव र शिवु भन्ने शिवदयाल यादव हकमा विचार गर्दा निजहरूले आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ । यी प्रतिवादीहरूउपर लगाइएको अभियोग हेर्दा नै पनि निजहरूले मृतकलाई कुटपिट गरी ज्यान मारेको भन्ने अभियोग लगाइएको नभई ज्यान मार्ने कार्यमा प्रतिवादीहरूमध्ये धर्मनाथ यादव र देवनाथ यादवसँग मतसल्लाहमा पसेको भनी मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १७(३) नं.बमोजिमको सजाय हुन माग दाबी लिइएको पाइन्छ । कुनै व्यक्तिको ज्यान मार्ने कार्यमा मतसल्लाहमा पर्ने भन्नुको अर्थ त्यस्तो ज्यान मार्ने कार्य सुनियोजित रूपमा भएको वा गरिएको भन्ने हुन्छ । भवितव्यवश घट्न गएको कुनै कामको परिणामस्वरूप ज्यान मर्न गएको अवस्थामा अन्य कुनै व्यक्ति मतसल्लाहमा पसेको भन्न मिल्ने देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा मुख्य कसुरदारको रूपमा देखिएका प्रतिवादी धर्मनाथ यादवका हकमा नै पनि निजले होस नपुऱ्याई गरेको अन्धाधुन्द प्रहारको परिणामस्वरूप ज्यान मर्न गएको देखिएको भनी मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको ६(२) नं.बमोजिमको कसुर गरेको ठहरेको अवस्थामा मृतकलाई मार्ने कार्यमा

मतसल्लाहमा पसेको भनी यी प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार ठहर गर्न मिल्ने देखिएन ।

प्रतिवादी धर्मनाथ यादवले मृतकसँग वादविवाद भई हानाहान भएको तथ्यलाई स्वीकार गरेको र मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको ६(२) नं.बमोजिमको कसुर गरेको ठहऱ्याई पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट भएको फैसलामा पुनरावेदन गरी चित्त बुझाई बसेको अवस्था देखिएको सन्दर्भमा निजका हकमा उक्त ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं.बमोजिमको कसुर गरेको नठहऱ्याई सोही महलको ६(२) नं.बमोजिमको कसुर गरेको ठहऱ्याई पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०७२।११।१२ मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । तर निज प्रतिवादीले होस नपुऱ्याई जथाभावी कुटपिट गरेको कारण ज्यानै मर्न गएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा निजका हकमा ज्यानसम्बन्धीको महलको ६(२) नं.बमोजिम १ वर्ष कैद मात्र हुने ठहऱ्याई भएको फैसला न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सजायका हदमा सम्म पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०७२।११।१२ को फैसला केही उल्टी भई निज प्रतिवादी धर्मनाथ यादवलाई ज्यानसम्बन्धी महलको ६(२) नं.बमोजिम दुई (२) वर्ष कैदको सजाय हुने ठहर्छ । अन्य प्रतिवादीहरूका हकमा अभियोग माग दाबीबमोजिमको कसुरबाट सफाई दिने गरी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०७२।११।१२ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : दुर्गा प्रसाद बस्याल / लिलाधर सुवेदी

इति संवत् २०८० साल साउन १५ गते रोज २ शुभम् ।

३०

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-CR-०५४१, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. देवेन्द्र भुजेलसमेत

मृत्युको यो कारण र लुगामा रगत भेटिएको तथ्यबिचको सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको पनि देखिँदैन। बरामदी लुगामा लागेको रगत यी मृतककै शरीरबाट निस्केको रगत हो भन्ने तथ्य पनि स्थापित हुन सकेको देखिँदैन। त्यसैगरी बरामद लुगामा पाइएको रगत मानव रगत हो भन्नेसम्मको तथ्य केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनबाट स्थापित भएको भए पनि उक्त रगत मृतकको Blood group को रगत हो वा होइन पत्ता लगाउन नसकिएको भन्ने बेहोरा पनि सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाइन्छ। यसरी लुगामा पाइएको रगत मृतककै शरीरको रगत हो भन्ने तथ्य स्थापित हुन नसकेको अवस्थामा एकछिनलाई बरामद लुगा प्रतिवादीले लगाउने गरेकै लुगा हो भनेर मान्दा पनि सोही प्रमाणलाई मात्र आधार मानेर मृतकलाई कर्तव्य गरी मार्ने व्यक्ति यी प्रतिवादी नै हुन् भन्न सकिने अवस्था देखिएन।

प्रतिवादीहरू मौका तथा अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसुरमा पूर्ण इन्कार रही बयान गरेको, जाहेरवालाले प्रारम्भमा दिएको हुलिया जाहेरीमा प्रतिवादीको संलग्नताका सन्दर्भमा केही उल्लेख नगरी ३ जना बास बसेका व्यक्तिबाट कर्तव्य भए गरेको भनी उल्लेख गरेको, लामो समयपछि सोच विचार गरी दिएको किटानी जाहेरीमा मात्र प्रतिवादीको संलग्नता र पूर्वसिइवी रहेको भनी उल्लेख भएको देखिएको, बरामद लुगा वारदात र कसुरसँग के कस्तो सम्बन्धबाट दसी हुन पुगेका हुन् सोको कुनै तथ्ययुक्त सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको नपाइएको, कसुरमा प्रतिवादीहरूको संलग्नता रहेको भनी वादी पक्षका साक्षीहरूले समेत स्पष्ट रूपमा लेखाउन नसकेको, बरामद कपडा प्रतिवादीले लगाउने गरेको कपडा हो भन्ने तथ्य पनि शङ्कासहित तवरबाट पुष्टि हुन नसकेको, जाहेरी एवम् अभियोगमा अनुमान र शंकासम्म व्यक्त गरेको देखिँदा शंकाको भरमा मात्र

कसुरदार ठहर गर्नु न्यायोचित हुने देखिएन।

तसर्थ, विवेचित आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी देवेन्द्र भुजेललाई सर्वश्वसहित जन्म कैद हुने र प्रतिवादी प्रमिला भुजेललाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी भएको सुरु दोलखा जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादी देवेन्द्र भुजेलले आरोपित कसुर गरेको भन्ने वादी नेपाल सरकारको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको भनी अभियोग दाबीबाट निजले समेत सफाई पाउने तथा अर्का प्रतिवादी प्रमिला भुजेलले सफाई पाउने ठहर्‍याई भएको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको देखिएको भनी सदर हुने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।०४।१२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : दुर्गा प्रसाद बस्न्याल

इति संवत् २०८० साल साउन १५ गते रोज २ शुभम्।

इजलास नं. २

३१

मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या. श्री कुमार रेग्मी, ०७९-WH-०२२९, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, महेश डंगोल वि. रूपन्देही जिल्ला अदालत, भैरहवासमेत

मिल्दोजुल्दो नाम भएका व्यक्ति समाजमा एकभन्दा बढी हुनु सामान्य कुरा हो। कसैको पहिलो नाम कसैसँग मिल्थो भन्दैमा निजलाई उही एउटै व्यक्ति हो भनी मान्नु सजिलो हुँदैन। व्यक्ति पहिचानको माध्यम केवल निजको पहिलो नाम मात्र हुँदैन। बाबु बाजेको नाम, थर, उमेर, ठेगाना (वतन), हुलिया, आदि विविध कुराहरूले व्यक्तिको पृथक् पहिचान यकिन हुन सक्तछ। त्यस प्रकारका कुनै वस्तुगत तथ्यहरूको खोजी र परीक्षण नगरी केवल पहिलो नाम मिलेको, भिडेको भनी कसैलाई थुनामा राख्नु विवेकसङ्गत

हुँदैन। व्यक्तिको यकिन पहिचान नै नगरिएको अवस्थाको अनुसन्धानले न्यायोचित परिणामका लागि कुनै मद्दत गर्दैन। कसैको पहिलो नाम मिलेको कारणबाट नै थुनामा राख्न सकिन्छ भनियो भने सामाजिक सन्दर्भ र यथार्थता विपरीत कार्य हुन पुग्दछ। यस प्रकारको सन्देहास्पद स्थितिमा कसैलाई कैदमा राखियो भने केवल शंकाको आधारमा स्वेच्छाचारी रूपमा सजाय गरिएको परिणाम पैदा हुन जाने देखिन्छ। संविधान तथा कानूनद्वारा प्रत्याभूत वैयक्तिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकका दृष्टिले हेर्दा यसरी शंका र अनुमानका भरमा कसैलाई बन्दी बनाएको कुरालाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्न मिल्ने देखिँदैन।

निवेदकउपर चलेको ०७१-CR-०३५२ को अभियोगपत्रलगायतका कागजातमा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका प्रतिवादी रामपथी यादवको वतन रूपन्देही जिल्ला विष्णुपुरा गा.वि.स. वडा नं. ७ भनी खुलाएको, रिट निवेदक रामपति अहिरको वतन रूपन्देही जिल्ला साबिक जोगडा गा.वि.स. वडा नं. ७ परिवर्तित गैडहवा गा.पा. वडा नं. ५ रहेको भन्ने देखिएको, रिट निवेदक रामपति अहिरको १४९८ नं. को नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा समेत निजको वतन जोगडा गा.पं. ७, जन्म मिति २०२२/६/६, बाबुको नाम तिलक अहिर भनी उल्लेख भएको, ०७१-CR-०३५२ को कर्तव्य ज्यान मुद्दाको समग्र मिसिल कागजातबाट रामपथी यादवको बाबुको नाम, निज रामपथी यादवको उमेरलगायत वैयक्तिक पहिचान हुने कुनै भरपर्दो तथ्य खुलाएको नदेखिएको, पहिलो नाम मिल्दोजुल्दो भएको भन्ने आधारमा कैदमा राख्नु अनुचित भएको समेतका कारणबाट रिट निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा बन्दी बनाएको देखिएको हुँदा रिट निवेदक रामपति अहिरलाई अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्न नपर्ने भए रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०७३/१/३० को फैसला अनुसार भनी राखिएको कैदबाट तत्काल

मुक्त गरिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत :- शारदा फुयाल

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल साउन १६ गते रोज ३ शुभम्।

३२

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७९-WO-०३६९, उत्प्रेषणसमेत, रामेश्वर रिमालसमेत वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

वादी वसन्त थापासमेतले प्रतिवादी रामेश्वर रिमालसमेत विरुद्ध दायर गरेको ०७६-C४-००५२ को जालसाजी मुद्दामा विक्रेता इन्द्रबहादुर थापा र क्रेता सम्भाव्यता डेभलपर्स प्रा.लि. भई भक्तपुर जिल्ला चाँगुनारायण गा.वि.स. वडा नं. ५(क) को आफ्नोसमेत अंश हक लाग्ने कि.नं.२२५, २२७ र २९३ का जग्गाहरू मिति २०६५।१२।०५ मा र.नं. ३८६५(ड) बाट लिनुदिनु गरेको, मिति २०६६।१०।११ मा सम्भाव्यता डेभलपर्स प्रा.लि. ले र.नं. ३१०८(ड) बाट रामेश्वर रिमालका नाममा रा.पा. गरिदिएको र पुनः मिति २०६६।१०।१९ मा र.नं. ३७२९(ड) बाट दाता रामेश्वर रिमालले क्रेता गोमादेवी खड्काका नाममा जालसाजीपूर्वक राजीनामा लिखत पारित गरी हकहस्तान्तरण गरेकोले ६ भागको २ भाग लिखत जालसाजी घोषित गरिपाउँ भनी भक्तपुर जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरेको देखिन्छ। तत्पश्चात् निवेदक प्रतिवादीले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३१(ख) बमोजिम लिएको प्रतिउत्तर जिकिरका सन्दर्भमा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट फिरादलाई हदम्यादविहीन मान्न मिलेन भनी गरेको आदेश उच्च अदालतबाट समेत सदर भएको देखिन्छ। वादी दाबीको र.नं. ३७२९ड मिति २०६६।१०।१९ को राजीनामा लिखतका सम्बन्धमा मिति २०७६।३।४

अघि नै प्रत्यर्थी वादी वसन्त थापासमेतले थाहा पाएको भनी निवेदक प्रतिवादीले प्रमाणतः पुष्टि गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन । त्यस्तै मुल लिखतका रूपमा रहेको र.नं. ३८६५७ मिति २०६५।१२।०५ को पारित लिखतमध्ये ६ भागको २ भाग लिखत बदर हुने ठहरी यस अदालतसमेतबाट फैसला भएको देखिन्छ । साथै वादी राजकुमार थापा तथा प्रतिवादी निवेदकका परदाता इन्द्रबहादुर थापा र प्रत्यर्थी वसन्त थापा भई चलेको अंश मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको क्रममा विवादित जग्गाको हक हस्तान्तरण गरेको कुरा प्रत्यर्थी वादीले थाहा पाएको भन्ने बेहोरालाई अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । यसरी अंश मुद्दा चली फैसला कार्यान्वयनको क्रममा जग्गाको हकहस्तान्तरण भएको थाहा पाई जालसाजीलगायतका मुद्दा दायर भएको अवस्था देखिन्छ । नियमित अदालतमा दायर भएका मुद्दामा निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरू प्रचलित कानून र मुद्दाको अवस्थाअनुसार प्रारम्भिक सुनुवाइ, पूर्ण सुनुवाइ वा पुनरावेदनको रोहबाट निरूपण हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो । सोही प्रक्रियाअन्तर्गत निवेदक प्रतिवादीले जिकिर लिएको विषयमा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट प्रारम्भिक सुनुवाइ भई आदेश भएको र उक्त आदेशउपर उच्च अदालतबाट एक तह कानूनी परीक्षण भई सदर भएको देखिएकोले सुरु तथा उच्च अदालतबाट भएको आदेशलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

निवेदनमा उठाइएको विषय नियमित अदालतमा दायर भई न्यायिक निरूपणको प्रक्रियामा रहेको र सोही न्यायिक प्रक्रियाका सन्दर्भमा विवादको कानूनबमोजिम निरूपण हुने नै भएको तथा यस्तो प्रकृतिको विवादलाई रिट क्षेत्राधिकारबाट हेरिनु रिट कानूनकै मान्यताविपरीत हुन जाने भनी पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएकोले निवेदकको मागबमोजिम कुनै प्रकारको रिट आदेश

जारी गर्नु मनासिब देखिएन । रिट निवेदन खारजे हुने । इजलास अधिकृत :- प्रदीपकुमार उपाध्याय / भेषराज कोइराला

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०७९ साल फागुन १५ गते रोज २ शुभम् । यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैअनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७९-WO-०३६८, उत्प्रेषणसमेत, रामेश्वर रिमालसमेत वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत
- ०७९-WO-०३७०, उत्प्रेषणसमेत, रामेश्वर रिमालसमेत वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

३३

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७५-CI-००२०, अंश चलन, यज्ञकुमारी घिमिरे वि. सुभद्रादेवी घिमिरेसमेत

पुनरावेदक प्रतिवादी यज्ञ कुमारीले जिल्ला रौतहट, चन्द्रनिगाहपुर वडा नं. ७ कि.नं. १७१ को ०-१०-० जग्गा निजी आर्जनको हुँदा बन्डा लाग्ने होइन भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । विवादित कि.नं. १७१ को ०-१०-० जग्गा प्रतिवादी यज्ञ कुमारीको नाउँमा दर्ता कायम रहेको र मिति २०६५।२।१९ मा राजीनामाबाट खरिद गरी लिएको पाइन्छ । अंशबन्डा गर्नुपर्ने अंशियारबिच अंश बाँडफाँड भइसकेको खरिद भएको तथ्यमा विवाद छैन । अंशियारहरूबिच व्यवहार प्रमाणबाट अलग भिन्न बसी छुट्टाछुट्टै आय आर्जन र बिक्री व्यवहार गर्दै आइरहेको अवस्थामा खरिद गरेको वा आर्जन गरेको सम्पत्ति भएकाले सगोलको आर्जन भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । दाइजो पेवाको सम्पत्तिका अतिरिक्त सवारी दुर्घटनाबाट पुनरावेदकको पतिको मृत्यु भएको सन्दर्भमा प्राप्त क्षतिपूर्तिको रकमसमेतका सम्पत्तिबाट आर्जन गरेको भन्ने देखिएको

छ । यस अवस्थामा कि.नं. १७१ को ०-१०-० जग्गा बन्डा लाग्ने मान्नु न्यायोचित देखिँदैन ।

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा “एकघरसँगका अंशियारहरूमध्ये जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको हो भनी अदालतले अनुमान गर्ने छ” भन्ने व्यवस्था प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुने अवस्था देखिँदैन । वादी तथा प्रतिवादीहरूको बसोबास गरी आएको स्थान (वतन) समेत एकै ठाउँको नभई फरक-फरक देखिन्छ । वादी सुभद्रादेवी सर्लाही लालबन्दीमा बसोबास गरिआएको देखिन्छ भने प्रतिवादी मेघराज घिमिरे काठमाडौँमा र पुनरावेदक यज्ञकुमारी रौतहट चन्द्रनिगाहपुरमा बसोबास गरी आएको भन्ने देखिन्छ । निजहरू बसोबास गरिआएको स्थानको दृष्टिले हेर्दासमेत अलग-अलग स्थानमा बसोबास गरी छुट्टाछुट्टै व्यवहार गरिआएको भन्ने देखिन्छ ।

मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको ३० नं. बमोजिम २०२९ सालमा भएको घरसारको लिखतका आधारमा अंशबन्डा गरिएको व्यवहारले मान्यता पाउने नै देखिन्छ । वादी सुभद्रादेवीसमेतको अंश भाग निजका पति प्रतिवादी मेघराज घिमिरेले २०२९ सालमा नै अंशको भर्पाई गरी बुझलिएको कुरा प्रतिउत्तरबाट देखिएको छ । सो मितिको अंश भर्पाईको लिखतअनुसार भिन्न भएको व्यवहार प्रमाणबाट देखिँदा २०६५ सालमा निजी तवरबाट आर्जन गरेको कि.नं. १७१ को ०-१०-० जग्गा बन्डा लगाउनु कानूनअनुकूल हुने देखिँदैन ।

कि.नं. १७१ को ०-१०-० जग्गा पुनरावेदिका यज्ञकुमारीको निजी आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्ति हो भन्ने देखिएकाले सो जग्गाबाट अंश भागबन्डा लगाइदिन मिलेन । सो जग्गा बन्डा लाग्ने ठहर गरेको हदसम्म उच्च अदालत जनकपुरको मिति २०७४।१।११ को फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो फैसला उल्टी भई सो कि.नं. १७१

को जग्गाबाट वादीले अंश भाग बन्डा पाउन नसक्ने ।

इजलास अधिकृत :- शम्भुप्रसाद रेग्मी

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल भदौ ४ गते रोज २ शुभम् ।

३४

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-RC-०१३८, कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योग, नेपाल सरकार वि. सुदीप नेपालीसमेत

शव परीक्षण प्रतिवेदनमा मृत्युको कारण Multiple Traumatic Injuries Causing Excessive Blood Loss भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखिन्छ । बुझिएका मानिसहरूको कथन, सहअभियुक्तको बयान बेहोरा, घटनास्थल मुचुल्कालगायतका प्रमाण परिबन्धबाट प्रतिवादी सुदीप नेपालीको प्रहारबाट नै मनबहादुर तामाङको मृत्यु भएको तथ्य समर्थित भएको देखियो । सुदीप नेपालीको कर्तव्यबाट मनबहादुर तामाङको मृत्यु भएको र सन्ध बहादुर घाइते भएको देखिएको हुँदा निज प्रतिवादी सुदीप नेपालीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं. बमोजिम जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगतर्फ पाँच वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मनासिब नै देखियो ।

प्रतिवादीमध्येका सुदीप नेपालीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको १३(१) नं. बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने तथा ज्यान मार्ने उद्योगतर्फ ५ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२/३/१५ को फैसला मनासिब छ । तथापि, वारदातको रूप र प्रकृति, कसुरजन्य कार्य हुनुको कारण र परिस्थितितर्फ दृष्टिगत गर्दा निज प्रतिवादीलाई जन्मकैदको सजाय गर्नु मनासिब देखिँदैन । मृतकले निज प्रतिवादीसमेतलाई जातीय भेदभाव र अपहेलनाजन्य व्यवहार गर्ने गरेको भन्ने तथ्य खुल्न

आएको छ । सामान्य लेनदेनको विषयमा मृतक पक्षले नै प्रतिवादी पक्षसँग अनुचित व्यवहार गरेको देखिन्छ । मृतक मनबहादुर तामाङसमेतले वारदातका समयमा मादक पदार्थ सेवन गरी निहुँ खोजेको र अपहेलनायुक्त शब्दहरू प्रयोग गरी प्रतिवादीलाई उत्तेजित तुल्याएको देखिएको छ । यस प्रकारको परिस्थितिमा वारदात भएको र घटनापश्चात् प्रहरी तथा अदालतसमक्ष पनि आरोपित कसुरसम्बन्धी तथ्यहरू स्वीकार गरी प्रतिवादी सुदिप नेपालीले न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग नै पुऱ्याएको देखिन्छ । उल्लिखित समग्र पक्षमा दृष्टिगत गर्दा प्रतिवादी सुदिप नेपालीलाई ऐनबमोजिम हुने ठहर भएको कैद गर्दा चर्को पने अवस्था देखिएकाले मुलुकी ऐन, अ.व. १८८ नं. तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क.बमोजिम निज प्रतिवादी सुदिप नेपालीलाई कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योगसमेतका कसुरमा गरी कुल १२ (बाह्र) वर्ष मात्र कैद सजाय हुने ठहर्छ ।

प्रतिवादी जगत तामाङ वारदातको समयमा झगडा छुट्याउने उद्देश्यले मात्र घटनास्थलमा उपस्थित रहेको देखिएको छ । निजले मानिस मार्ने वा आपराधिक कार्य गर्ने मनसाय राखेर कुनै कार्य गरेको भन्ने देखिँदैन । निजउपरको अभियोग दाबी प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको पाइएन । केवल झगडा छुट्याउने सिलसिलामा मृतकलाई सामान्य रूपमा एक/दुई मुक्का हान्न पुगेका यी नाबालक अवस्थाका व्यक्तिलाई कसुरदार ठहर गर्नु न्यायोचित हुँदैन । निज प्रतिवादी जगत तामाङलाई कसुरदार ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२/३/१५ को फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकाले सो फैसला उल्टी भई निज जगत तामाङले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ।

इजलास अधिकृत:- शारदा फुयाल

कम्प्युटर:- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल साउन १८ गते रोज ५ शुभम् ।

३५

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र
मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०६९-WO-०७१८,
उत्प्रेषण / परमादेश, महामायाप्रसाद सिंह वि.
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल,
काठमाडौंसमेत

रिट निवेदकले कानूनबमोजिम राख्न पाउने हदबन्दीभित्रको जग्गा निजले फिर्ता/फुकुवा पाउनुपर्ने हुन्छ भने हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कानूनबमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त/कायम हुने अवस्था रहन्छ । रिट निवेदकको परिवार सङ्ख्या र जग्गाको कुल क्षेत्रफल निरूपण भइसकेका विषय देखिन्छन् । यस अवस्थामा रिट निवेदकले कुन कुन कि.नं.को कति क्षेत्रफल जग्गा राख्न पाउने र फुकुवा हुने हो भन्ने कुरा सामान्य तथ्यगत र गणितीय स्वभावको प्रश्न रहेको देखिन्छ । तथ्य, तथ्याङ्क, फेहरिस्त, अभिलेख विवरण आदिबाट उल्लिखित कुराहरूको न्यायोचित र वस्तुगत रूपमा निरूपण गरी कारबाही टुङ्गो लगाउनु सम्बन्धित पदाधिकारीको कानूनी कर्तव्य बन्दछ । तर प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा हेर्दा भूमिसुधार कार्यालयबाट नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत निरूपण हुँदै गरेको कारबाहीको विषयमा प्रवेश गरी प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निर्णय गरी रिट निवेदकका नाममा रहेको १-१२-१११/२ जग्गा फिर्ता गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नु भनी भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीलाई आदेश दिएको र सोहीबमोजिम भूमिसुधार कार्यालयबाट समेत निर्णय भएको पाइयो । उक्त निर्णय/आदेश अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिवले निजको अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गई निर्णय गरेकोसमेत पाइयो । यस प्रकारको निर्णय गर्ने अधिकार आयोगका सचिवलाई रहेको देखिँदैन । प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६९/३/८

मा निर्णय गर्नुपूर्व निवेदकलाई सुनुवाइको उचित मौका प्रदान गरेकोसमेत देखिन आएन । परिणामतः प्रत्यर्थी आयोगको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूलसमेत रहेको पाइयो । निवेदक श्यामसुन्दर यादवसमेत विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत भएको ०६७-WS-००३५ को उत्प्रेषण परमादेशसमेतको रिट निवेदनका सन्दर्भमा यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मिति २०७५/८/५ मा भएको व्याख्या र यस अदालतबाट कतिपय मुद्दाका सन्दर्भमा स्थापित सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने मान्यताप्रतिकूल भए गरिएका काम कारबाही र निर्णयले न्यायिक मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले प्रत्यर्थीहरूबाट भएको विवादित निर्णय बदरयोग्य देखियो ।

प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिवबाट भए गरेको मिति २०६९/३/८ को निर्णय/आदेश र सो निर्णय/आदेशबमोजिम भए गरिएका काम कारबाही अधिकारक्षेत्रविहीन तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तप्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । अब यसमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा के कति रहेको हो ? कुन कुन कि.नं. को कति क्षेत्रफल जग्गा जफत हुने भएको हो ? निवेदकले फिर्ता/फुकुवा पाउने ठहर भएको जग्गामध्ये कुन कुन कि.नं. को कति कति क्षेत्रफल जग्गाको फिर्ता/फुकुवा कुन मितिमा भएको हो ? अब कुनै जग्गा फिर्ता/फुकुवा हुन बाँकी छ वा छैन ? निवेदकले कुनै जग्गा फुकुवा पाउन सक्ने हो वा होइन ? रिट निवेदकको परिवार सङ्ख्या को को, कसरी र कति कायम हुने हो ? भन्नेलगायतका प्रश्नहरूको निरूपण भूमिसुधार कार्यालयमा रहेका अभिलेख, पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०६२/७/२४ मा भएको फैसला, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १५ समेतका कानूनलाई मध्येनजर राखी तथा रिट निवेदकलाई सुनुवाइको मनासिब अवसरसमेत प्रदान गरी हदबन्दी तथा जग्गा फुकुवा

सम्बन्धमा कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको नाममा परमादेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- प्रदीपकुमार उपाध्याय

कम्प्युटर:- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल साउन २५ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास नं. ३

३६

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०६९-CI-०५१९, हक कायमसमेत, चन्देश साय श्रेष्ठसमेत वि. बाबुकाजी साय श्रेष्ठसमेत

वादीहरूले उल्लेख गरेको आफ्नो पुर्खा लक्ष्मी नारायणका अंश भागको जग्गाहरू दर्ता गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा यी विपक्षीहरूका पुर्खा चन्द्रगोपाल तथा प्रतिवादी चुरीमायाले मिति २०४९।११।२९ मा दिएको मन्जुरीनामा र सोही मन्जुरनामाको आधारमा तत्कालीन गाउँ पञ्चायत कार्यालयले गरेको सिफारिसका सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरको मिति २०४९।११।२५ र २०६५।३।१९ को निर्णयमा उल्लेख गरेकोमा लगाउको मुद्दामा प्रतिवादीहरूले आफूहरूले दिएको फिरादमा सो कुरालाई अन्यथा उल्लेख नगरेबाट यी प्रतिवादीहरूले स्वीकार गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । वादीहरूले विवादित जग्गाहरू आफ्ना पुर्खाको पालादेखि अद्यावधिक भोगिआएको कुरालाई समेत यी प्रतिवादीहरूले अन्यथा भन्न सकेको देखिँदैन । आफ्ना पुर्खाको अंश भागको २९ कित्ता जग्गा आफूहरूले दिएको मन्जुरीको आधारमा मालपोत कार्यालयको मिति २०४९।११।२५ को निर्णयले दर्ता गरिसकेको भन्ने वादी दाबीलाई समेत प्रतिवादीहरूले आफ्नो फिराद तथा प्रस्तुत मुद्दाको प्रतिउत्तरमा समेत अन्यथा हो भन्ने उल्लेख गरेको पाइएन । यसरी यी प्रतिवादीहरूका पुर्खा हर्षराजको

अंशभागको जग्गा प्रतिवादीहरूले आफ्ना नाममा दर्ता नामसारी गराइसकेपश्चात् बाँकी जग्गाहरू वादीहरूका पुर्खा लक्ष्मी नारायणका अंश भागको हो रहेछ भनी स्वतः मान्नुपर्ने हुन्छ । दाबीका जग्गाहरू दर्तासम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरबाट हक दाबीसम्बन्धी मिति २०६४।१०।३ मा पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नुभन्दा पहिले दाबीको जग्गा सम्बन्धमा प्रतिवादीहरूले कहिल्यै दाबी नगर्नुले पनि उक्त कुराको पुष्टि हुन्छ । माथि उल्लेख भएबमोजिम आफ्ना पुर्खाका अंश भागका जग्गाहरू दर्ता नामसारी गर्दाको अवस्थामा यी फिराद दाबीका जग्गाहरूमा पनि आफ्नो आधा अंश लाग्ने भए फिराद दाबीका जग्गामध्ये आफ्ना अंश भागका जग्गा जति दर्ता नगर्नुको कुनै भरपर्दो तथ्ययुक्त आधार प्रतिवादीहरूले उल्लेख नगरेबाट फिराद दाबीबमोजिमका जग्गा वादीहरूका पुर्खाको अंशभागको जग्गा रहे भएको कुरा पुष्टि हुने ।

व्यवहारतः जो जस्को भोग छ सो आधारमा एक पक्षले मन्जुरी दिएको जग्गा नामसारी दर्ता हुने अर्को पक्ष मन्जुरीबाट फर्केँदा नामसारी दर्ता हुँदैन भन्दा अन्याय हुन जान्छ तसर्थ विवादित २५ कित्ता जग्गामध्ये लक्ष्मी नारायण र हर्षराजका नाउमा संयुक्त दर्ता भएका १८ कित्ता जग्गा दुवै पक्षको बराबरी र हर्षराजका नाउँमा एकल दर्ता भएका ७ कित्ता जग्गामा एकलौटी हक कायम गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिने ।

पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले आफ्नो अंश भागका जग्गाहरू दर्ता गराइसकेको अवस्थामा वादी दाबीका हर्षराज र लक्ष्मी नारायणका नाउँमा संयुक्त दर्ता भएका कि.नं. ११४३समेतका १८ कित्ता र हर्षराजका नाउँमा एकल दर्ता भएका कि.नं. १९९४समेतका ७ कित्ता जग्गाहरूमा वादीहरूको एकलौटी हक कायम भई निजहरूको नाममा नामसारी हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६८।८।११ मा

भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृतः शंकरप्रसाद अधिकारी

कम्प्युटरः रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७८ साल पौष १२ गते रोज २ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०६९-CI-०५२०, हक कायमसमेत, चन्देश साय श्रेष्ठसमेत वि. बाबुकाजी साय श्रेष्ठसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैअनुसार फैसला भएको छ ।

३७

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७७-CR-०२८९, कर्तव्य ज्यान, चोरी, नेपाल सरकार वि. लालमान श्रेष्ठ

वारदातको चश्मदित गवाह कोही नभएको, जाहेरवाला एवम् मौकामा बुझिएका व्यक्तिहरूमध्ये गोमा बराइली, स्वस्तिका तामाङ्ग, रविन्द्र शाक्य, सुजन तामाङ्गले अदालतसमक्ष उपस्थित भई बकपत्र गर्दासमेत मृतक र प्रतिवादीबिच मानार्थसम्मको पूर्वसिद्दी रहेको भनी लेखाउन नसकेको, प्रतिवादीले घटाएको उक्त वारदातमा जोखिमी हतियारको प्रयोग भएको नपाइएको, यी प्रतिवादीले ज्यान मारेको हो भन्ने कुरालाई वादी पक्षले पुष्टि गर्न नसकेको, मृतक र प्रतिवादी दुवैले रक्सी खाएको भन्ने कुरालाई कोठामा रहेको दुई वटा खाली सिसाको गिलास तथा रक्सीको खाली बोटलले पुष्टि गरेको स्थितिमा मृतक र प्रतिवादीबिच विवाद भई दोहोरो कुटपिट हुँदा यी प्रतिवादीले वारदातस्थलमा तत्काल फेला पारेको अचार पिस्ने लोहोरो तथा माटोको गमलाले प्रहार गर्दा मृतकको मृत्यु भएको भन्ने देखिन आएकोले यी प्रतिवादीको उक्त कार्यलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं. अन्तर्गतको कसुर नभई ऐ. महलको १४ नं. अन्तर्गतको कसुर मान्नुपर्ने देखियो ।

प्रतिवादीलाई ज्यानसम्बन्धीको महलको

१४ नं.बमोजिमको कसुर अपराधमा दश वर्ष कैद हुने ठहर गरेको सम्बन्धमा माथि नै विस्तृत रूपमा चर्चा भइसकेको हुँदा त्यस सम्बन्धमा यहाँ थप विवेचना गरिरहनुपर्ने देखिएन। जहाँसम्म चोरीतर्फ प्रतिवादीलाई सफाई दिएको भन्ने जिकिर छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा यी प्रतिवादीउपर चोरीको महलको १२ नं.बमोजिम सजाय हुन र चोरी गरी लिई गएको औँठी सोही चोरीको महलको १०(३) र २१ नं.बमोजिम जाहेरवालालाई दिलाई भराइपाउँ भन्ने अभियोग मागदाबी लिइएको देखिन्छ। यी प्रतिवादीले आफूसँगै कोठामा बस्ने साथीको ज्यान लिइसकेपछि भाग्ने क्रममा लिई गएको ब्यागभित्र यी प्रतिवादीको नागरिकता र राहदानीको अतिरिक्त मृतकको नामको राहदानी र सुनकोजस्तो देखिने बेरुवा औँठी थान-१समेत बरामद भएको देखिन्छ। प्रतिवादीले मौकामा र अदालतमा समेत बयान गर्दा सो ब्याग आफूसमेतले प्रयोग गर्ने गरेको र आफूले लाने क्रममा मृतकको सामान पनि गएको हो भनी लेखाइदिएको पाइन्छ। उक्त बरामद भएका धातुको बेरुवा औँठी र राहदानी जाहेरवालाले आफ्नो मृतक दाइको हो भनी सनाखत गरिदिएको र दसीको रूपमा अभियोगपत्रसाथ पेस भई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लगत कसिएको देखिँदा जाहेरवालाले अदालतबाट फिर्ता लान पाउने नै हुन्छ। पहेँलो धातुको औँठी परीक्षणको लागि पठाइएकोमा सो औँठी सुनको नभएको भन्ने काठमाडौँ सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घको मिति २०७४/७/२१ को पत्र तथा सो औँठी नयाँमा मूल्य रु. १५०।- मा बिक्री गरिने भन्ने श्री चौधरी श्रृङ्गार सेन्टर डल्लु, काठमाडौँबाट मूल्य खुलाइएको बेहोरासहितको महानगरीय प्रहरी वृत्त स्वयम्भूको मिति २०७४/८/७ को पत्रबाट देखिन्छ। उक्त धातुको औँठी नयाँमा नै रु.१५०।- मात्र पर्ने भनी खुली आएको देखिएको, सो औँठी तथा राहदानी यी प्रतिवादीले कतै लुकाए वा दबाएको वा अन्य कतै बिक्री वा दुरुपयोग गरेको नभई ब्यागभित्रै रहेको अवस्थामा बरामद भएको

पाइँदा चोरी गरेको भन्न सक्ने अवस्था पनि देखिएन। यसरी यी प्रतिवादीले मृतकको औँठी एवम् राहदानी चोरी गरी लगेको भन्ने कुरा पुष्टि हुन नसकेको स्थितिमा चोरीतर्फको अभियोग दाबी पुन नसक्ने ठहर गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिने।

तसर्थ, माथि विवेचित आधारकारणसमेतबाट प्रतिवादी लालमान श्रेष्ठलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं.बमोजिम आवेशप्रेरित हत्याको कसुरमा सोही महलको सोही नं.बमोजिम १० (दश) वर्ष कैदको सजाय गरेको सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०७५/७/८ फैसलालाई सदर हुने ठहर गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७६/६/७ गतेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: कर्णबहादुर राई

कम्प्युटर: रेखा भट्टाराई

इति संवत् २०७८ साल माघ १८ गते रोज ३ शुभम्।

३८

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टाराई र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७४-CR-०९१०, कर्तव्य ज्यान, राजकुमार परियार वि. नेपाल सरकार

वारदातको चशमदिद गवाह कोही नभएको, जाहेरवाला एवम् मौकामा बुझिएका व्यक्तिहरूमध्ये टंकबहादुर तामाङ्ग, घनश्याम रेग्मी, कोषलेन्द्र रेग्मी र रामबहादुर आचार्यले अदालतसमक्ष उपस्थित भई बकपत्र गर्दासमेत मृतक र प्रतिवादीबिच मार्नेसम्मको पूर्वसिद्धि रहेको भनी लेखाउन नसकेको, प्रतिवादीले घटाएको उक्त वारदातमा जोखिमी हतियारको प्रयोग भएको नपाइएको, यी प्रतिवादीले ज्यानै मार्ने दूषित मनसाय राखी सिताराम तामाङ्गको ज्यान मारेको हो भन्ने कुरालाई वादी पक्षले पुष्टि गर्न सकेको अवस्था पनि छैन। यस स्थितिमा यी प्रतिवादीको उक्त कार्यलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं.अन्तर्गतको

कसुर मान्नुपर्ने देखियो ।

प्रतिवादीले सिताराम तामाङ्गको ज्यान लिनको लागि पूर्वयोजनाका साथ उक्त कार्य गरेको नदेखिएको, मृतकलाई कुटपिट गर्दा लाठा ढुङ्गा तथा घातक हात हतियारको प्रयोग पनि भएको नपाइएको, यी प्रतिवादी र मृतकबिच पूर्वचिनजान रिसझवी पनि पुष्टि हुने नसकेको, बाटोमा भेट भएको व्यक्तिसँग अकस्मात् विवाद भएको कारण सो घटना भएको भन्ने देखिएको स्थितिमा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १४ नं आकर्षित हुने भनी माथि नै विवेचनासमेत भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा यी प्रतिवादीलाई ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं.बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने गरेको सुरु धादिङ्ग जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको देखिएन ।

तसर्थ, माथि विवेचित आधार कारणसमेतबाट मृतकले नै यी प्रतिवादी राजकुमार परियारलाई उत्तेजित गर्ने किसिमले आमालाई सुताएको सम्म कुरा गरी जथाभावी गाली गलौज गरेपछि तत्काल आवेशमा आई यी पुनरावेदक/प्रतिवादीले उक्त आपराधिक कार्य गरेको देखिएको अवस्थामा निज प्रतिवादीलाई साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं.बमोजिमको कसुरमा १० वर्ष कैद सजाय गर्नुपर्नेमा ऐ. महलको १३(३) नं.बमोजिमको कसुरमा सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय गरेको धादिङ्ग जिल्ला अदालतको मिति २०७१।१०।१८ को फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।१।१६।५ को फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई यी प्रतिवादी राजकुमार परियारलाई साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. बमोजिम १० (दश) वर्ष कैदको सजाय हुने ।

इजलास अधिकृत: शंकरप्रसाद अधिकारी

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७८ साल फागुन १६ गते रोज २ शुभम् ।

३९

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई
र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७८-WH-
००५९, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, राजकुमार सुवाल वि.
चितवन जिल्ला अदालत, भरतपुरसमेत

निवेदक प्रतिवादी रामचन्द्र देवकोटालाई मिति २०७८/०६/१० मा पक्राउ गरी चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८/०६/११ मा जरुरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृत तथा समर्थन भएको र अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, चितवनमार्फत म्याद थप गर्न अनुरोध भई आएबमोजिम अदालतबाट मिति २०७८/०६/११ गते पहिलो पटक ३ (तीन) दिन, सोपश्चात् मिति २०७८/०६/१३ गते दोस्रो पटक ५(पाँच) दिन र मिति २०७८/०६/१८ गते तेस्रो पटक ३(तीन) दिन म्याद थप अनुमति दिइएको हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४बमोजिम अनुसन्धानको लागि प्रहरी हिरासतमा राख्न अदालतबाट अनुमति प्रदान गरिएकोमा मिति २०७८/०६/१८ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय चितवनबाट अभियोगपत्रसाथ पेस भई चितवन जिल्ला अदालतको मिति २०७८/०६/१९ गतेको थुनछेक आदेशले निवेदक/प्रतिवादी रामचन्द्र देवकोटासँग रु.३०,०००।- धरौटी माग भएकोमा मागबमोजिम धरौटी रकम दाखिला गरी प्रतिवादी साधारण तारेखमा छुटी गएका हुन् भन्नेसमेत बेहोराको चितवन जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले एकै मिलानको लिखित जवाफ पेस गरेको देखिन्छ ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको मुख्य उद्देश्य सुनुवाइको अवस्थामा निवेदक गैरकानूनी थुनामा भए त्यस्तो गैरकानूनी थुनाबाट बन्दीलाई छुटाउनु हो । यसमा बन्दीको कसुरको मूल्याङ्कन गरिँदैन । बन्दी गराइएको मानिस कानूनी तवरले थुनिएको छ कि छैन भनेर हेर्नेसम्म गरिन्छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरण अनधिकृत

र गैरकानूनी थुनामा राख्नेको विरुद्ध जारी हुन्छ । यस मुद्दाको मिसिल संलग्न निवेदनपत्र तथा लिखित जवाफ हेर्दा निवेदक/प्रतिवादी रामचन्द्र देवकोटालाई अभियोगपत्रसाथ मिति २०७८/०६/१८ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, चितवनले चितवन जिल्ला अदालतमा पेस गरेकोमा अदालतको मिति २०७८/०६/११ को आदेशले रु.३०,०००/- (तिस हजार) धरौटी राखी तारेखमा छुटी गएको भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनको लिखित जवाफमा स्पष्ट उल्लेख भएको पाइँदा हालको परिवर्तित सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रयोजन समाप्त भएकोले निवेदन माग अनुसार आदेश जारी गरिरहन परेन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: निर्मलाकुमारी खड्का
कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७८ साल कार्तिक १५ गते रोज २ शुभम् ।

४०

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७६-CR-०१२१, वैदेशिक रोजगार कसुर, धनबहादुर थापा वि. नेपाल सरकार

पुनरावेदक प्रतिवादीले हालसम्म कोही कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिन्छु भनी रकम लिएको छैन, होइन जबरजस्तीरूपमा सहीछाप गर्न लगाई, हुँदै नभएको कारोबारलाई दिपक सिंह भन्नेलाई सामान्य चिनजान र सम्पर्क गराइदिएको आधारमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी लिखत कागज गराइएको हो भन्ने पुनरावेदन जिकिर लिनु भएको सम्बन्धमा हेर्दा, निज प्रतिवादीले जाहेरवालाहरूसँग वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने भनी रकम बुझिलिई कागज गरेको कुरालाई प्रतिवादी स्वयम्ले अदालतमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । निज प्रतिवादीले अदालतमा जाहेरवालाहरूले १५/१६ जना केटा ल्याई करकापमा कागज गराएको भनि बयान गरे पनि सोउपरसम्बन्धित निकायमा उक्त कागज बदर गराउनको लागि उजुरसमेत

नगरी चुप लागेर बसेको देखिन्छ । यदि आफूले लिदै नलिएको यति ठुलो रकम बुझी लिई कागज गर्दासमेत सोउपर कुनै कारबाहीको लागि उजुर नगर्नाले निज प्रतिवादीको उक्त भनाइ त्यति पत्थारलाग्दो देखिन आएन । निज प्रतिवादीले दिपकसिंह भन्ने व्यक्तिलाई सामान्य चिनजान र सम्पर्कसम्म गराइदिएको हो भनी भने पनि निज दिपक सिंहको पहिचान दिई आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्न सकेको समेत देखिँदैन । जसले जे कुराको जिकिर लिन्छ सो कुरा प्रमाणित गर्ने भार सोही पक्षको हुन्छ भन्ने प्रमाण कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको सन्दर्भमा निज प्रतिवादीले लिएको पुनरावेदन जिकिर अन्य वस्तुनिष्ठ प्रमाण कागजबाट प्रमाणित हुन नआई निज प्रतिवादीउपरको अभियोग मागदाबीबमोजिमको कसुर कायम गरेको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला कानूनको रोहमा मिलेकै देखियो ।

जहाँसम्म बिगो र हर्जानाको कुरा छ, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा यी पुनरावेदक धनबहादुर थापा र निजकी श्रीमती शारदा थापाउपर यिनै जाहेरवालाहरूले एउटै वारदातसँगसम्बन्धित विषयलाई लिएर दिएको मुद्दा चली एकै मितिमा फैसला भएको देखिन्छ । घटनाक्रम हेर्दा धनबहादुर थापा नै जाहेरवालाहरूलाई विदेश पठाएको र निजहरू गन्तव्यमा पुग्न नसकी थाइल्यान्डबाट फर्केपछि सुरुमा धनबहादुरउपर जाहेरी परेको, निजले जाहेरवालालाई रकम तिर्न राजी भै चेक दिएको र निजउपर मुद्दा चल्नुअघि अनुसन्धानबाट धरौटी रकम दिने कार्यमा निजकी श्रीमतिसमेत संलग्न भै कागज गरेको, जाहेरवालाहरूले रकम नपाएपछि श्रीमतिसमेत उपर जाहेरी परी मुद्दा (०७६सालमा मुद्दा नः-६०/४०८) चलेको, वैदेशिक रोजगारमा पठाउने व्यक्ति यी धनबहादुर देखिएको र जाहेरवालाहरूको बकपत्रबाट रकम नपाएको देखिएपछि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट दुवै मुद्दा एकैसाथ राखी प्रस्तुत मुद्दा

(अर्थात् २०७६ सालको मुद्दा नं. १२५/४९३) र शारदा थापा प्रतिवादी भएको मुद्दा (२०७६ सालको मुद्दा नं. ६०/४०८) मा धनबहादुरकी श्रीमती शारदा थापालाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने र मुख्य अभियुक्त देखिएका यी प्रतिवादी धनबहादुर थापा (श्रीमान) लाई सजाय गरी बिगो र हर्जानासमेत भराउने गरी एउटै मिति २०७६।४।२६ मा फैसला भएको र वैदेशिक रोजगारमा लैजाने निहुमा ठगिएका र विदेशसमेत पुर्‍याइएबाट विभिन्न हन्डर खाएका व्यक्तिहरूलाई रकम फिर्ता गर्ने र हर्जाना भराउने फैसला वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ को व्यवस्था तथा न्यायको रोहमा मिलेकै देखियो।

अतः माथि उल्लिखित आधार, कारण र प्रमाणसमेतबाट पुनरावेदक प्रतिवादी धनबहादुर थापाले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को १० र ४३ अनुसारको कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा निज प्रतिवादीलाई सोही ऐनको दफा ४३ बमोजिम ३ (तीन) वर्ष कैद र रु.३,००,०००।- (तीन लाख) जरिवाना हुने र बिगो र सोको पचास प्रतिशतले हुने हर्जाना रकमसमेत जाहेरवालाहरूले प्रतिवादी धनबहादुर थापाबाट भराइपाउने ठहर्‍याई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०७६।०४।२६ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: शारदादेवी पौडेल

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७८ साल भदौ २९ रोज ३ शुभम्।

४१

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७६-RC-०१४१, ०७६-CR-०६१३, अपहरण र कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. राजनमुक्ति भन्ने रंजित झा, नेपाल सरकार वि. सूर्यदेव सिंह भन्ने श्रीचन महतो

मिसिल संलग्न घटनस्थल तथा लास जाँच मुचुल्का हेर्दा मृतकको ढाडमा गोली लागेको, मृतकको

आँखामा कालो पट्टी लगाएको, मृतकको ढाड र छातीमा प्वाल परेको भन्नेसमेत देखिन्छ। मृत्युको कारण injury to heart and vessels leading to hemorrhage एवम् मृतक शरीरबाट गोली निकालिएको भन्नेसमेत बेहोराको मृतक श्रवण कुमार श्रेष्ठको शव परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिन्छ। धनुषा जिल्ला, दिगम्बरपुर गा.वि.स., वार्ड नं.५ स्थित वारदात स्थलबाट बरामद भएको लम्बाइ ३१.४ MM एभरेज तौल १५.६५ gm र डायामिटर ०.३१५ इन्च भएको बुलेट होम मेड हतियारबाट फायर भएको गोली हुन् भन्नेसमेत बेहोराको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको देखिन्छ। लास जाँच तथा घटनास्थल मुचुल्का, शव परीक्षण प्रतिवेदन, मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट श्रवण कुमार श्रेष्ठको मृत्यु कर्तव्यबाट भएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन।

अब, यी प्रतिवादीहरूको कर्तव्यबाट जाहेरवालाको सालो पर्ने श्रवण कुमार श्रेष्ठको मृत्यु भएको हो वा होइन, उक्त वारदातमा यी प्रतिवादीहरूको संलग्नता छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्नुपर्ने देखियो। सो सम्बन्धमा हेर्दा यी प्रतिवादीहरूमध्ये रावण भन्ने रामकुमार महतोको मृत्यु भइसकेको र प्रतिवादी टाइगर सिंह भन्ने सुरेश महतो फरार रही निजको अनुसन्धान र अदालतसमेतमा बयान हुन सकेको देखिँदैन। निज प्रतिवादी टाइगर सिंह भन्ने सुरेश महतोको हककमा अ.बं. १९० बमोजिम सुरु धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०७४।१२।२८ को फैसलाबमोजिम मुद्दा मुलतबीमा रहने ठहर भएकोबाट निजको हकमा हाल बोल्नु परेन।

राजन मुक्ति भन्ने रंजित झाको हकमा साधकको रोहमा विचार गर्दा, निज राजन मुक्ति भन्ने रंजित झा तराईमा सशस्त्र सङ्घर्षरत जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा राजन समूहको संयोजक रही कार्य गर्दैआएको देखिन्छ। प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लिखित

सूर्यदेव सिंह भन्ने श्रीचन महतो र टाइगर सिंह भन्ने सुरेश महतोसमेत तत्कालीन उक्त पार्टीका कार्यकर्ता रहेको र श्रवण कुमार श्रेष्ठलाई पार्टीको निर्णयबमोजिम पटक पटक चन्दा माग्दा निजले नदिएकोले म, सूर्यदेव सिंह भन्ने श्रीचन महतो, टाइगर सिंह भन्ने सुरेश महतोसमेत बसी अब चन्दा नदिए हत्या गर्ने योजनाअनुरूप मिति २०६५।०१।२१ गते निज श्रवण कुमार श्रेष्ठ ठेरा कचुरी गएको थाहा पाइ २/३ दिनसम्म नियन्त्रणमा राख्दा पनि चन्दा नदिएको कुरा श्रीचन र सुरेशले मलाई भनेपछि मैले मिति २०६५।०१।२४ गते हत्या गरिदिने आदेश दिई निज श्रवण कुमार श्रेष्ठ गोली हानी मारेको भन्नेसमेत प्रतिवादी राजन मुक्ति भन्ने रंजित झाले मौका अनुसन्धानमा बयान गरेको देखिन्छ । साथै, मौकाको प्रहरी सञ्चार, एफ.एम रेडियोबाट प्रसारित समाचार, रंजित झाले उक्त घटना स्वीकार गरेको प्रहरी प्रतिवेदन, केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोको प्रतिवेदन एवम् प्रतिवेदकहरूले अदालतमा गरेको बकपत्रसमेतबाट प्रतिवादी रंजित झाले निज श्रवण कुमार श्रेष्ठलाई कर्तव्य गरी मारेको भन्ने देखिन्छ । प्रतिवादी रंजित झाले अदालतमा मौका अनुसन्धानमा गरेको बयानको विपरीत हुने गरी गरेको बयानलाई पुष्टि गर्ने साक्षी सबुदसमेत पेस गर्न नसकेको तथा लास जाँच तथा घटनास्थल मुचुल्का, पोष्टमार्टम रिपोर्ट, केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदन, प्रतिवेदकहरूको बकपत्र, निजले हत्याको जिम्मा लिई विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई फोन गरेको भन्ने परिस्थिति, मिसिल संलग्न प्रमाणहरूसमेतका आधारमा प्रतिवादी राजन मुक्ति भन्ने रंजित झाले निज श्रवण कुमार श्रेष्ठलाई कर्तव्य गरी मारेको तथ्यमा विवाद नदेखिएको हुँदा प्रतिवादी राजन मुक्ति भन्ने रंजित झालाई अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ र ७ नं. को कसुर अपराधमा सोही दफाबमोजिम ९ (नौ) वर्ष कैद र रु. १,००,०००।-(एक लाख) जरिवाना तथा मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको

१३(४) नं.बमोजिम जन्म कैदको सजाय हुने ठहर्‍याई सुरु अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत, जनकपुरबाट भएको फैसला अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।

अब, सूर्यदेव भन्ने श्रीचन महतोको हकमा नेपाल सरकारको पुनरावेदन परेकोले उक्त पुनरावेदनको रोहमा विचार गर्दा, श्रवण कुमार श्रेष्ठलाई अपहरण गरी हत्या गर्ने कार्यमा यी प्रतिवादीको समेत संलग्नता रहेको भनी वादी नेपाल सरकारको अभियोगपत्रबाट देखिन्छ । प्रहरीको मिति २०७०।५।३० प्रतिवेदन र प्रतिवादी राजन मुक्ति भन्ने रंजित झाले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा यी प्रतिवादीलाई पोल गरेको भन्ने उल्लेख गरी अभियोग दाबी गरेको देखिन्छ । आरोपित कसुरमा इन्कार भै यी प्रतिवादीले सुरु जिल्ला अदालतमा बयान गरेको देखिन्छ । यी प्रतिवादीका उपर किटानी जाहेरी नपरेको अवस्थामा सो घटनाको अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएको प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरी कसैको संलग्नता देखाएको अवस्थामा के कुन आधारबाट निज संलग्न रहेको हो, सोको तथ्य र प्रमाणसहित उल्लेख गर्नुपर्नेमा सो उल्लेख गरेको देखिँदैन । प्रतिवादी रंजित झाले यी प्रतिवादी श्रीचन महतोउपर अनुसन्धान अवस्थामा पोल गरेको भए पनि निजले अदालतमा बयान गर्दा इन्कार रही बयान गरेको पाइन्छ भने निज रंजित झासँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको, आफू निजको समूहमा पनि नरहेको भन्नेसमेतको जिकिर यी प्रतिवादीले लिएको पाइन्छ । अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान मात्रको कारणबाट कसैलाई स्वतः कसुरदार ठहर गर्नु न्यायोचित देखिँदैन । अभियोग शङ्काहित तवरबाट पुष्टि हुनुपर्छ । तसर्थ, प्रतिवादी सूर्यदेव सिंह भन्ने श्रीचन महतोको नाममा किटानी जाहेरी नपरेकोलगायतका आधार र कारणहरूबाट यी प्रतिवादी सूर्यदेव सिंह भन्ने श्रीचन महतोलाई सफाई दिने गरी सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरी भएको उच्च

अदालत, जनकपुरबाट भएको फैसला मिलेको देखिँदा अन्यथा भन्नुपर्ने देखिएन।

तसर्थ, प्रतिवादी राजन मुक्ति भन्ने रंजित झालाई अपहरण गर्ने तथा शरीरबन्धक लिनेको महलको ३ र ७ नं. को कसुर अपराधमा सोही दफाबमोजिम ९ (नौ) वर्ष कैद र रु. १,००,०००/- (एक लाख) जरिवाना तथा मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको १३(४) नं.बमोजिम जन्म कैदको सजाय हुने ठहर्‍याई सुरु अदालतबाट मिति २०७४।१२।२८ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत, जनकपुरबाट मिति २०७६।०३।१८ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने र अर्का प्रतिवादी सूर्यदेव सिंह भन्ने श्रीचन महतोको हकमा अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने गरी भएको सुरु अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत, जनकपुरबाट भएको उक्त फैसला निजको हकमा मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: पुष्कलराज प्रसाई

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७८ साल फागुन २२ गते रोज १ शुभम्।

४२

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, ०७९-WH-०१०७, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, नवलकिशोर साहसमेत वि. मकवानपुर जिल्ला अदालतसमेत

परिवर्तित नाम ३१ (पालुङ्ग) (०७९/०८-ज) ले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४२ को उपदफा (१) को देहाय (ड) बमोजिमको कसुर गरेको कुरामा साबित भई मौकामा र अदालत दुवै स्थानमा बयान गरेको देखिएको छ। उक्त कसुर गरेको खण्डमा उमेर पुगेको व्यक्तिलाई दुई वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद र बिस हजार रुपियाँदेखि सत्तरी हजार रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुनसक्ने देखिन्छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(३) मा “चौध वर्ष वा सोभन्दा माथि र सोह

वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कसुरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई कानूनबमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने छ भन्दै कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको हकमा सजायमा छुट हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४(२) (ख) मा तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुने अवस्थाको बालबालिका नभनी “तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद गर्नुपर्ने कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेका बालबालिका” भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छ। बालबालिकाले जघन्य, गम्भीर वा सामान्यमध्ये कुन कसुर गरेको छ भन्ने कुरा अमूक अदालतले तोकेको वास्तविक सजायको आधारमा गरिने नभई कसुरको प्रकृति र कसुरदारलाई सोही कसुरमा तोकिएको कैदको दायरा (Range) को आधारमा गरिने वर्गिकरण हो। तर सजाय भने व्यक्तिगत परिस्थिति र सहभागिता, उस्को उमेरसमेतको आधारमा गरिने सजाय हो भन्ने देखिन्छ। यहाँ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ (२) (ख) को प्रसङ्ग छ। उक्त दफामा प्रयुक्त “कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेका बालबालिका” भन्ने वाक्यांशले गम्भीर र जघन्य कसुरलाई सङ्केत गरेको हो भन्ने देखिने।

अब जहाँसम्म प्रस्तुत विवादको प्रश्न छ, यहाँ यी निवेदकउपर चोरी गरेकोमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४२(१) बमोजिम अभियोग दाबी लिई मुद्दा परेको देखिन्छ। कसुरको प्रकृति र सजायको हिसाबबाट हेर्दा यो गम्भीर प्रकृतिको कसुर हो भन्नेमा विवाद भएन। यस्तो कसुरमा बालबालिकाको हकमा निजको उमेर, सहभागिता आदिलाई हेरी के कति सजाय गर्ने हो भनी अदालतले निक्क्याल गर्ने हो। बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ (२) (ख) अनुसार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय गर्नुपर्ने कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेका बालबालिका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने

भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आधार भएमा पुर्पक्षको लागि सुधार गृहमा राख्न सकिने हुन्छ । यदिसम्बन्धित बालबालिकाको व्यक्तिगत परिस्थिति हेरेर ऐ. को दफा २४(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्थाबमोजिम गर्ने हो भने पनि सोबमोजिमको अवस्था छ वा छैन भन्ने कुरासम्बन्धित जिल्ला अदालतको बाल इजलासले मुद्दाको रोहमा हेरी सुधार गृहमा राख्ने वा नराख्ने कुराको आदेश गर्ने हो । यो उसको न्यायिक स्वायत्तताको विषय हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३बमोजिमको निवेदन वा पुनरावेदन हेरेजस्तो गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट हस्तक्षेप गर्ने विषय नहुने ।

तसर्थ, मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट परिवर्तित नाम ३१ (पालुङ्ग) (०७९/०८०-अ) लाई मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा आधार कारणसमेत खुलाई पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा बाल सुधार गृहमा राख्न पठाउने गरी मिति २०७९/७/१४ मा आदेश भएको र हाल उक्त मुद्दाको फैसला भई स्थिति परिवर्तनसमेत भएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- कर्णबहादुर राई

कम्प्युटर:- रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल चैत्र १० गते रोज ६ शुभम् ।

४३

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या. श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, ०७३-RB-०१९०, अन्तःशुल्क (नक्कली स्टिकर), आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विराटनगर वि. जगनारायण पोद्धारसमेत

राजस्व न्यायाधिकरण, विराटनगरले वारदात हुँदाका बखत अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (घ)कायम नरहेको भनी प्रतिवादीहरूलाई सजाय गर्ने गरी भएको सुरु

निर्णयलाई उल्टी गरेको सन्दर्भ छ, त्यसतर्फ हेर्दा, सुरु आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जगनारायण पोद्धार, अफान मियाँ र तुलसी महतोलाई अन्तःशुल्क ऐन २०५८ को दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (घ) बमोजिमको कसुर गरेको भनी सजाय गरेको देखिएकोमा राजस्व न्यायाधिकरणले उल्लिखित खण्ड (घ) वारदात हुँदाका बखत कायम नरहेको भनी आन्तरिक राजस्व कार्यालयको निर्णयलाई उल्टी गरेको देखिन्छ । खण्ड (घ) मिति २०६८।३।३१ मा थप भएको भए पनि खण्ड (ग) अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ मिति २०५८।१०।१७ देखि नै लागु रहेको देखिन्छ । उक्त खण्डमा "कुनै व्यक्तिले झुट्टा लेखा वा किर्ते कागज तयार गरी यस ऐन विपरीतको कुनै कसुर गरेमा" भन्ने उल्लेख छ । प्रस्तुत वारदात तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्क छल्ने उद्देश्यले झुट्टा लेखा वा किर्ते कागज तयार गरेको विषयसँगसम्बन्धित देखिन्छ । त्यसैले प्रतिवादीहरूको कार्य खण्ड (ग) बमोजिमको कसुर अन्तर्गतको देखिन आएको छ । यस अवस्थामा वारदातपछि थप भएको खण्ड (घ) प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित नगर्दा पनि खण्ड (ग) बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय हुनेमा केवल खण्ड (घ) वारदात हुँदाका बखत कायम नभएको भन्ने आधार देखाई सुरु निकायले गरेको निर्णयलाई उल्टी गर्ने गरी गरेको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला कानूनबमोजिम मिलेको देखिएन ।

तसर्थ, माथि विवेचित मुद्दाको तथ्य, आधार र कारणबाट समेत वारदात स्थापित भै प्रतिवादीहरूको कसुरमा संलग्नता देखिएको र उक्त कसुर अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको देखिँदा बिगो रु. २०,८६,७९२।-बमोजिम जरिवाना र २५ दिन कैद हुने ठहर्‍याएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय, मोरङ, विराटनगरको मिति २०६८।९।२९ को फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीहरूलाई सफाई दिने ठहर्‍याएको राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरको मिति २०७०।०५।०९

को फैसला कानूनसम्मत मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने भई प्रतिवादीहरूलाई कसुर कायम गरी सजाय गर्ने गरेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विराटनगरको मिति २०६८।१।२९ को फैसला सदर हुने।

इजलास अधिकृत: आनन्दराज पन्त

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल चैत्र २७ गते रोज २ शुभम्।

४४

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, ०७९-WH-०१६३, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, नवीन गौतम वि. श्री उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

सार्वजनिक म्याद सूचना जारी गर्नुको उद्देश्यसम्बन्धित कोही पनि म्याद सूचनाबाट वञ्चित नहुने भनी अनुमान गर्नु हो। सार्वजनिक म्याद सूचना जारी गरी म्याद तामेल नगर्ने हो भने कतिपय अवस्थामा प्रतिवादीका नाममा म्याद सूचना तामेल गर्न नसकिने र मुद्दाको कारबाही प्रक्रिया नै अवरुद्ध भई अनन्त कालसम्म म्याद तामेल हुन नसकी न्यायिक प्रक्रिया नै अन्योलग्रस्त हुन जाने हुन्छ। यसरी प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६१ को प्रक्रिया र कानूनले निर्देश गरेअनुरूप अदालतको आदेशानुसार राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका गोरखापत्रमा सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशित भएको अवस्था देखिन्छ। राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा सार्वजनिक रूपमा म्याद सूचना प्रकाशन भइसकेको उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको रोहमा उच्च अदालत पाटनले सुनवाइको मौका नै नदिई फैसला गरेको भनी निवेदकले लिएको जिकिर मनासिब देखिन नआएबाट उच्च अदालत पाटनबाट भएको मिति २०७९।०९।२९ को फैसला र सो फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी रीतपूर्वक पुनः म्याद तामेल गरी मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाइ गर्नु भनी

विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग दाबी मनासिब देखिन आएन।

यस दृष्टिकोणबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, विपक्षीमध्ये संजीव नापीतसँग लिएको रु.५,२५,०००/- रकमबापत प्रतिवादीले चेक दिएकोमा प्रतिवादीको बैंक खातामा पर्याप्त रकम मौज्जात नरहेको कारण उक्त चेक बाउन्स भएपछि यी निवेदकउपर संजीव नापीतको जाहेरी परी बैंकिङ्ग कसुरको मुद्दा उठान भएको कुरा प्रस्तुत रिट निवेदनमा परेको संजीव नापीतको लिखित जवाफसमेतबाट देखिन आएको छ। उक्त बैंकिङ्ग कसुर मुद्दामा जाहेरवालाको बिगो रु.५,२५,०००/- भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र ५ दिन कैद र रु.२१,०००/- क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत यी निवेदकबाट बेहोर्नुपर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९/९/२९ मा भएको फैसला म्याद तामेलीको रोहबाट कानूनसम्मत नै देखिन्छ। यसैगरी विपक्षी ललितपुर जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ हेर्दा उच्च अदालतको मिति २०७९/९/२९ को फैसला अन्तिम भएपछि सो फैसला कार्यान्वयनको चरणमा फरार रहेको निज प्रतिवादी नवीन गौतमलाई जिल्ला प्रहरी परिसर जावलाखेल, ललितपुरको टोलीले पक्राउ गरी ल्याएपछि सो अदालतको च.नं. ०७९-४०-००६१७३, मिति २०७९।१।१७ मा कैद म्याद ठेकी कारागार कार्यालय, नख्खु ललितपुरमा पठाएको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ भने सोही कुरालाई पुष्टि गर्दै कारागार कार्यालय नख्खु, ललितपुरले पनि लिखित जवाफ पेस गरेको देखिँदा यी निवेदकलाई कानूनी रीत तथा प्रक्रिया पूरा गरेर नै फैसलाबमोजिम कैदमा राखिएको देखियो।

तसर्थ, माथि विवेचित निवेदनको तथ्य, लिखित जवाफको बेहोरा एवम् कानूनी व्यवस्थासमेतबाट यी निवेदक प्रतिवादी रहेको ०७०-CB- २०२२ को बैंकिङ्ग कसुर मुद्दामा निज

प्रतिवादीले सुरु म्यादमा हाजिर नभई गुजारी बसेको अवस्थामा उच्च अदालत पाटनले कानूनसम्मत ढंगले मिसिल संलग्न प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी फैसला गरेको, उक्त फैसला अन्तिम भइसकेको सो फैसला कार्यान्वयनको चरणमा यी निवेदकलाई लागेको कैद एवम् जरिवाना वेरुजु हुँदा असुलउपरको लागि पक्राउ गरी फैसलाअनुरूपको कैद ठेकी कैदीपुर्जिसमेत दिई कारागारमा पठाएको अवस्थामा निवेदक नवीन गौतमको उक्त थुनालाई गैरकानूनी भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: कर्णबहादुर राई

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल चैत्र १० गते रोज ६ शुभम्।

४५

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७२-CR-११४२, जालसाजी, सुनरी देवीसमेत वि. गुलाव प्रसाद चौरसियासमेत

जालसाजीमा प्रतिवादीहरूको मिति २०५८।०४।२४ को नामसारी निर्णय तत्कालीन कित्ते कागजको १८ नं. विपरीत भए गरेको मितिले २ वर्षभित्र दर्ता हुनुपर्नेमा मिति २०६३।०९।०७ मा थाहा पाएको भनी मिति २०६३।१२।२१ मा फिराद दर्ता भएको देखिँदा हदम्याद नाघी दर्ता भएको भन्दै खारेज गरेको पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०६६।०२।११ को फैसला तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, हेटौँडाबाट सदर भएको देखियो। सो सम्बन्धमा ने.का.प. २०६२, अङ्क १, नि.नं. ७४८० मा “संशोधन आउनुपूर्व नै कित्ते कागजको साबिक १८ नं. को हदम्याद भए गरेको मिति नै कायम गरी अन्तिम रूपमा रहेको अवस्थामा स्पष्ट रूपले कानूनी व्यवस्थाको अभावमा काम भए गरेको मितिबाट सुरु हुने गरी कायम भइआएको हदम्यादलाई काम भएको थाहा पाएको मितिबाट

हदम्याद सुरु हुने मिति कायम भएको मान्न नमिल्ने।... अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५८ ले कित्ते कागजको महलको १८ नं. मा गरेको संशोधित व्यवस्थाले सो संशोधनपूर्व भइरहेका काम भए गरेको कुरा थाहा पाएको मितिबाट परेको जालसाजी मुद्दाहरूलाई पनि हदम्यादभित्र परेको कथनसँग सहमत हुन नसकिने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ। त्यसैगरी, साबिक मुलुकी ऐन, कित्ते कागजको महलको १८ नं. हेर्दा, “काम भए गरेको मितिले दुई वर्षभित्र नालेश दिनुपर्ने” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिँदा त्यसलाई थाहा पाएको मितिले दुई वर्षभित्र नालेश लागू भनी वा कानून संशोधनपश्चात् मुद्दा दायर भएकोले त्यसमा नयाँ व्यवस्था लागु हुने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने हुँदा सुरु पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको फैसलालाई अन्यथा भन्नुपर्ने देखिएन।

तसर्थ, माथि विवेचित आधार, कारण र कानूनी व्यवस्थासमेतको आधारमा मुलुकी ऐन, कित्ते कागजको तत्कालीन १८ नं. को हदम्याद नाघी परेको भनी अ.व. १८० नं. बमोजिम वादी दाबी खारेज गर्ने गरेको सुरु पर्सा जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०६७।०७।२८ को इन्साफ सदर हुने।

इजलास अधिकृत: दीपशिखा मुनाकमी

कम्प्युटर - पद्मा आचार्य

इति संवत् २०८० साल वैशाख १७ गते रोज १ शुभम्। यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७२-CI-१०८९, लिलाम बदर दर्ता बदर, सुनरी देवीसमेत वि. गुलाव प्रसाद चौरसियासमेत
- ०७२-CI-१०८७, निर्णय दर्ता बदर, सुनरी देवीसमेत वि. गुलाव प्रसाद चौरसियासमेत

- ०७२-CI-१०८६, लिलाम बदर दर्ता बदर, सुनरी देवीसमेत वि. गुलाव प्रसाद चौरसियासमेत
- ०७२-CR-११४०, जालसाजी, सुनरी देवीसमेत वि. गुलाव प्रसाद चौरसियासमेत
- ०७२-CI-१०८८, नामसारी निर्णय दर्ता बदर, सुनरी देवीसमेत वि. गुलाव प्रसाद चौरसियासमेत
- ०७२-CR-११४३, जालसाजी, सुनरी देवीसमेत वि. गुलाव प्रसाद चौरसियासमेत

४६

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७२-CI-१४७७, जग्गा खिचोला, अली जहागिरसमेत वि. कमल राई

खिचोला भएको भनिएको घडेरी नं. १२९ को २१×९० फिट को ०-०-१०.३० जग्गा कमल राईको हो भन्ने विषयमा विवाद रहेको देखिएन। मिति २०६९।२।३० मा उदयपुर जिल्ला अदालतबाट भएको नक्सा मुचुल्काको न.नं.४ मा प्रत्यर्थी वादी कमल राईको घडेरी नं. १२९ जनिई सोमा उत्तर र दक्षिण ९०-९० फिट, पूर्वमा २१ फिट र पश्चिममा १५ फिट ६ इन्च जग्गा रहेको देखिन्छ। उक्त नक्सा मुचुल्कामा विवादित भनी जनिएको नं. नं. ५ को पनि उत्तर दक्षिणमा ९०-९० फिट, पूर्वमा ० र पश्चिममा ४'६" रहेको देखिन्छ। सो नक्सा मुचुल्काबाट प्रत्यर्थी वादीको घडेरी नं. १२९ मा पश्चिमतर्फको नाप घटी रहेको देखिन्छ। पुनरावेदक प्रतिवादीले पुनरावेदन जिकिरमा वादीको जग्गा घटी भएको विषयमा अन्यथा भनेको देखिएन। वादी कमल राईको जग्गा घट्न गएको स्थापित भएको र आफ्नोतर्फबाट वादीको जग्गा खिचोला नभएको भन्ने बेहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर रहेको अवस्थामा कुनतर्फबाट निजको जग्गा घट्न गएको भनी पहिचान गर्नु आवश्यक देखियो। वादीको जग्गाको पूर्वतर्फ गाईघाट कदमाहा

मूल सडक, उत्तरतर्फ मञ्जु कुमारी शाहको जग्गा र दक्षिणतर्फ प्रतिवादीहरूको जग्गा रहेको देखियो। वादीको जग्गा उत्तरतर्फ रहेको न. नं. १ कि. नं. ४००७ को जग्गातर्फ घुसेको छ कि भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा, उदयपुर जिल्ला अदालतको २०६८ सालको दे.नं. ३१-०६८-०२४३२ वादी मञ्जु कुमारी साह प्रतिवादी कमल राई भएको जग्गा खिचोला मुद्दामा उदयपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६९।८।११ को फैसला अनुसार कमल राईले ०-०-०.३२ जग्गा खिचोला गरेको ठहर भएको देखिएबाट उत्तरतर्फ वादीको जग्गा खिचोला भएको देखिएन। दक्षिणतर्फ विवादित जनिएको नं. नं. ५ को जग्गा जोड्दा पश्चिमतर्फको २० फिट पुग्न सक्ने देखिन्छ। यसरी वादीको जग्गा घट्न गएको विषय स्थापित भएको र निजको जग्गा अन्य कुनैतर्फबाट खिचोला नभएको भनी स्पष्ट रूपमा खुल्न आएको अवस्थामा वादीको जग्गा दक्षिणतर्फबाट खिचोला भएको रहेछ भन्ने नै देखियो।

मिति २०६९।२।३० मा भएको नक्सा मुचुल्काबाट प्रतिवादीको जग्गा केही कम नक्सा मुचुल्काबाट देखिएको भन्ने पुनरावेदनमा उल्लेख भएको भए तापनि सो जग्गा वादीको तर्फ घुसेको छ भनी पुनरावेदक/प्रतिवादीले पुनरावेदन जिकिर लिएको देखिएन र सो सम्बन्धमा दाबी लिने पक्षबाट प्रमाण पेस गर्न सकेको समेत पाइएन।

यसरी मिति २०६९।२।३० मा भएको नक्सा मुचुल्काबाट वादी कमल राईको जग्गा घटेको देखिएको, निजको जग्गा अन्य कुनै जग्गातर्फ घुस्न गएको नदेखिएको समेतका मिसिल प्रमाणबाट वादीको ०-०-१ जग्गा प्रतिवादीहरूले खिचोला गरेको प्रमाणित हुन आयो। प्रतिवादीहरूले वादीको ०-०-१ जग्गा खिचोला गरेको ठहर गरी भएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन।

तसर्थ, माथि विवेचित आधार, कारणबाट सुरु उदयपुर जिल्ला अदालतले वादी दाबी पुग्न

नसक्ने ठहर गरेको फैसला उल्टी गरी वादीको जग्गाको दक्षिणतर्फबाट ०-०-१ जग्गा प्रतिवादीले खिचोला गरेको हुँदा सो खिचोला मेटाइ सो जग्गामा रहेको पर्खाल हटाई वादीलाई चलनसमेत चलाइदिने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको मिति पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : निर्मला खड्का, परीक्षा ढकाल
कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल मङ्सिर ८ रोज ५ शुभम्।

४७

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७५-RC-००६३, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. धने दमाई

फरार प्रतिवादी धने दमाईले आरोपित कसुरमा इन्कारि हुँदै यस अदालतमा उपस्थित भई लिखित प्रतिवाद गरेको देखिए पनि निजउपर परेको किटानी जाहेरी, उक्त जाहेरी बेहोरालाई समर्थन गर्दै जाहेरवाला एवम् मौकामा कागज गर्ने व्यक्तिहरू भवे दमाई, गणेश बहादुर दर्जी, मनबहादुर दर्जी, टिकी परियार, नन्द बहादुर दर्जीसमेतका मानिसहरूले गरिदिएको बकपत्र, सहप्रतिवादी चित्रबहादुर दर्जीले आफू आरोपित कसुरमा साबित हुँदै यी प्रतिवादीउपर गरेको पोल बयान एवम् मृतकको घा जाँच केस फारामसमेतमा देखिएको तादात्म्यताले उक्त वारदात स्थलमा यी प्रतिवादीसमेतको उपस्थिति रहेको, निजसमेतको कुटपिटको कारण नै भूमिराज दमाईको मृत्यु भएको देखिनुका साथै सहप्रतिवादी चित्रबहादुर दर्जीलाई सर्वोच्च अदालतबाट समेत आरोपित कसुरमा कसुरदार ठहर भई सो फैसला अन्तिम भई बसेको अवस्थामा समान अवस्थाका यी प्रतिवादी धने दमाईलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं.बमोजिमको कसुर अपराधमा ऐ. को १३(३) नं.बमोजिम जन्मकैदको सजाय ठहर गरेको सुरु पर्वत जिल्ला अदालतको फैसला सदर

गरेको उच्च अदालत बाग्लुङको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन।

अब यी प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, अ.ब.१८८ नं. कम कैद सजायको राय व्यक्त भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा यी प्रतिवादीसमेतले मृतकलाई कुटपिट गरी घाइते बनाएको देखिए पनि घाइते अवस्थामा आफ्नो बुबा भूमिराजलाई यिनै प्रतिवादीसमेत भई बोकी घरमा ल्याएपश्चात् घाइते बुबाको उपचार यिनै प्रतिवादीका बुबाहरूले पहिले बेनीमा त्यसपछि कुस्मा र पोखरासमेत पुर्‍याई गण्डकी क्षेत्रीय अस्पतालमा समेत उपचार गराएको भन्ने कुरा मृतकका छोरा जाहेरवाला सुवास दर्जीको बकपत्रबाट देखिन्छ। यसरी मृतक तथा प्रतिवादीहरूले सँगै बसी रक्सी खाई हिँडेको अवस्थामा उक्त घटना घटेको देखिएको, मृतकलाई पूर्वयोजना एवम् तयारी गरी ज्यानै मार्ने उद्देश्यले कुटपिट गरेको नदेखिएको, मृतकलाई कुटपिट गरी घाइते बनाएपछि पनि यिनै प्रतिवादीसमेतले बोकेर घरसम्म ल्याउने काम गरेको, यिनै प्रतिवादीहरूका बुबाहरूले विभिन्न ठाउँमा पुर्‍याई उपचारसमेत गराउने काम गरी मृतकप्रति सहयोगात्मक भावना देखाएको अवस्था पाइन्छ। यसको अतिरिक्त यसै मुद्दाका सहप्रतिवादी चित्रबहादुर दर्जीलाई उच्च अदालत बाग्लुङले मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको महलको १३(३) नं. सजाय गरी अ.व.१८८ नं.बमोजिम ५ वर्ष कैद सजायको राय व्यक्त भएकोमा यस अदालतबाट सो रायमा पुनर्विचार गरी ६ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने ठहर भई सो फैसला अन्तिम भई बसेको अवस्था छ। उक्त वारदातमा यी दुवै प्रतिवादीहरूको कार्य समान रहेको देखिन्छ। समानस्तरका कसुर अपराधमा समान समान किसिमको सजाय हुनुपर्ने भन्ने दण्ड निर्धारणका Principle of parity को सिद्धान्तसमेत रहेको पाइँदा यी प्रतिवादी धने दर्जीलाई पनि मुलुकी ऐन, अ.ब.१८८ नं.बमोजिम ६ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने गरी व्यक्त गरेको पर्वत जिल्ला अदालत एवम् उच्च अदालत

बाग्लुङको राय मनासिब ठहर्ने।

इजलास अधिकृत : कर्णबहादुर राई

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७८ साल माघ १७ गते रोज २ शुभम्।

४८

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७८-WO-०२८०, उत्प्रेषण, अन्जली कुमारी झा वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिरहा बजारसमेत

निवेदक नेपालमा जन्मेको भन्ने निजको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र शैक्षिक प्रमाणपत्रसमेतबाट देखिएको, निवेदिकाको आमा प्रमिला कुमारी झाले निवेदिका जन्मनुभन्दा अगाडि नै वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नेपाली नागरिक रहेको देखिएको अवस्थामा उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था र यस अदालतबाट प्रदिपादित सिद्धान्तहरूलाई दृष्टिगत गरी नेपाली नागरिक हुन योग्यता पुगेकी यी निवेदिकालाई बुबाको नागरिकता पेस गर्न नसकेको कारण देखाई नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र जारी नगर्दा कानूनानुरूप नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने निवेदिकाको मौलिक हक प्रभावित हुने देखिएबाट निवेदिकाको आमाको नागरिकता, निजको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, नाता प्रमाणितको कागज तथा निजको शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत अन्य आवश्यक कागजातहरू हेरी निवेदिका अन्जली कुमारी झालाई आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गर्नु गराउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिरहासमेतको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ। इजलास अधिकृत: सदन अधिकारी

इति संवत् २०८० साल वैशाख २४ गते रोज १ शुभम्।

४९

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०६८-CI-१५३२, ०६९-CI-

०४१९, ०६९-CI-०६७८, ०६९-CI-०८०३, रकम दिलाई भराइपाउँ, विद्यादेवी राजभण्डारी वि. नेपाल वायु सेवा निगम, देवज्योती कंसाकार वि. नेपाल वायु सेवा निगम, माधवमणि राजभण्डारी वि. नेपाल वायु सेवा निगम, माधवमणि राजभण्डारी वि. नेपाल वायु सेवा निगम, गुन्जबहादुर रन्जित वि. नेपाल वायु सेवा निगम

पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले उठाएको हकदैयातर्फको प्रश्नमा निजहरूउपर पहिले नै फौजदारी कारबाही चली सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम टुङ्गो लागेको हुँदा एकपटक टुङ्गो लागिसकेको मुद्दाबाट सिर्जित अधिकारमाथि नै हस्तक्षेप हुने गरी अर्कै मुद्दाको आधार लिई पहिला भइसकेको कारबाही निस्क्रिय हुने गरी पुनः मुद्दा गर्ने हकदैया वादी नेपाल वायु सेवा निगमलाई नभएको भन्नेतर्फ हेर्दा, प्रतिवादीहरूले जुन विषय सर्वोच्च अदालतबाट टुङ्गो लागिसकेको भनी जिकिर गरेका छन्, सोही मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले "दुई पक्षबिच कुनै लेनदेन बाँकी भए प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम कारबाही चलाई लेनदेन रकम असुल गर्न सक्ने नै हुन्छ" भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेकोबाट वादीलाई प्रस्तुत मुद्दा गर्ने हकदैया सर्वोच्च अदालतको मिति २०४५।१२।२१ को फैसलाबाट नै प्राप्त भएको देखिन्छ।

बाँकी नतिर्नेको महलको ३क, ३ख, ९नं. र ११ नं. मा भएको हदम्यादसम्बन्धी व्याख्या र यस मुद्दाको विषयवस्तुलाई हदम्यादको दृष्टिकोणबाट निक्यौल गर्नुपर्दा यति नै समयभित्र नालिस दिनुपर्छ भनी स्पष्टतः किटान गरेको देखिँदैन। हदम्यादको हकमा बाँकी नतिर्नेको महलको दफा ९ मा दफा ३क र ३ख लाई बाहेक गरी "अरुको काम गर्ने कामदारको" हकमा मात्र दफा ११ अनुसार २ वर्षको हदम्याद कायम गरेको छ। यसबाट उक्त दफा ३क र ३ख को कार्य सो २ वर्षभित्रको हदम्यादभन्दा बाहिर पारेको देखियो। यसरी २ वर्षबाहिर पार्नुको अर्थ हो जहिलेसुकै नालिस

दिए पनि मिल्ने । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा अ.वं. ३६ नं. आकर्षित हुने देखिन्छ । तसर्थ अ.बं. ३६ नं. ले हदम्याद नलेखेको कुरामा जहिलेसुकै नालिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको र बाँकी नतिर्नेको ३क, ३ख को कार्यमा हदम्याद अन्यत्र कानूनमा लेखिएको नपाउँदा प्रस्तुत फिराद अ.वं. ३६ नं. कै हदम्यादको आधारमा दायर भएको प्रस्तुत मुद्दालाई अन्यथा मान्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन ।

सञ्चालकहरूले कम्पनी सक्रिय भएमा लेनदेनसम्बन्धी विवादमा आफैँले सञ्चालन गरेको कम्पनीउपर कानूनअनुसार अर्को दाबी लिई वादी जान सक्छ भनी मिति २०४५।१२।२१ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाको परिणामलाई विचार गरी पछि आइपर्ने देवानी दायित्वबाट पन्छने मनसायले कम्पनी सञ्चालन नगरी प्रतिवादीले कम्पनीलाई निष्क्रिय गराई सञ्चालन नै हुन नसक्ने भए उचित कारणसमेत देखाई प्रचलित कम्पनी कानून अनुसार कम्पनी खारेजीतर्फ कारबाही पनि नगर्ने र सुचारु रूपमा सञ्चालन पनि नगरेको यस्तो अवस्थामा दोलखा ट्राभल्सउपर दाबी गर्नु नगर्नुमा कुनै तात्त्विक अर्थ नरहने र कम्पनीको काम कारबाही शून्यमा परिणत भएपछि कम्पनी खारेज नभएको स्थितिमा कम्पनीको तर्फबाट बेहोर्नुपर्ने दायित्वको हकमा कम्पनीको लाभ हानिबेहोर्ने सञ्चालक प्रतिवादीहरूउपर वादीले दाबी लिनै पाउँदैन भन्नु तर्कयुक्त देखिँदैन ।

पुनरावेदक प्रतिवादीहरू सामेल कम्पनीले प्रत्यर्थी वादी कम्पनीलाई टिकटबापतको रकम बुझाउन बाँकी रहेको भन्ने कुरालाई अन्यथा भन्न नसकेको अवस्थामा मस्यौट गरेको रकम भराइपाउने भन्ने बाँकी नतिर्नेको महलको ३(क), ३(ख) नं. मा प्रस्ट व्यवस्थायी र सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०४५।१२।२१ मा भएको फैसलामा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम लिन बाँकी भए दाबी गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख भएबाट पूर्ण सरकारी स्वामित्वको संस्था

नेपाल वायु सेवा निगमले सम्झौता अनुसार टिकट बिक्रीबापतको लिन बाँकी रकम प्राप्त नभई यी प्रतिवादीहरू आफूले सञ्चालन गरेको कम्पनी दोलखा ट्राभल्सको नाममा सम्झौता अनुसार तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको रकम यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले निगमलाई नबुझाई आफैँले मासेर खाई मस्यौट गरेको स्थितिमा आफ्नो लेना रकममा लेनदेनतर्फबाट नआएको कारण ब्याजमा दाबीसमेत नलिई मस्यौट गरेको रकमसम्ममा रकम दिलाई भराइपाउँ भनी मुलुकी ऐन, बाँकी नतिर्नेको महलको ३(क), ३(ख) नं. अनुसार लिएको वादी दाबी कानूनसङ्गत नै हुँदा प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

फिराद दाबीमा उल्लिखित सावाँ रकम रु.७२,६६,१९७।२१ वादी नेपाल वायु सेवा निगमले पुनरावेदक प्रतिवादीहरू माधवमणि राजभण्डारी, गुञ्जबहादुर रन्जित, देवज्योति कंसाकार र विद्यादेवी राजभण्डारीबाट भराउनुपर्नेमा ब्याजसमेत भराउने र उक्त रकमलाई पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको सेयर सङ्ख्याको अनुपातमा दामासाहीले हिसाब गरी तिर्नुपर्ने गरी ठहर्‍याएको सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०६७।३।३१ को फैसला केही उल्टी भई वादीले दाबी लिएको रकममा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले खाए मासे मस्यौट गरेको साबित हुन आएको रकम रु.७२,६६,१९७।२१सम्म मुलुकी ऐन, बाँकी नतिर्नेको ३क, ३ख नं.बमोजिम वादी नेपाल वायु सेवा निगमले पुनरावेदक प्रतिवादीहरू चारै जनाबाट बराबरीको हिसाबले दामासाहीले दिलाई भराइपाउने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७८।१२।२८ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा उक्त फैसला सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- दिप्ती पौडेल

कम्प्युटर:- रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल जेठ २२ गते रोज २ शुभम् ।

५०

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र
मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७८-WH-
००३९, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, कमलप्रसाद ज्ञवाली वि.
उच्च अदालत पाटनसमेत

यी निवेदकले आफूउपर दायर भएका उल्लिखित बैङ्किङ कसुरका मुद्दाहरूमा भएको फैसला अनुसार एक मुष्ट ११ वर्ष कैद कायम भएकोमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. बमोजिम उपल्लो हदको कैद वर्ष ४ मात्र ठेक्नुपर्ने भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ। सो सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले यस अदालतसमक्ष पेस गरेको लिखित जवाफको प्रकरण नं. ३ हेर्दा यी प्रतिवादीले आफूलाई विभिन्न मुद्दामा लागेको कैद हद गरी कैदीपुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मिति २०७७।०५।०८ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष दायर गरेको देखिन्छ। उक्त निवेदनमा यी निवेदक प्रतिवादी भएको ०७०-CB-००६७ र ०७०-FJ-००१६ को बैङ्किङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७३।२।१३ मा भएको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतसमक्ष प्रतिवादी गौरी खनालसमेतको पुनरावेदन परेको हुँदा उक्त मुद्दा फैसला भई अन्तिम भएपश्चात् निवेदनसँगसम्बन्धित प्रमाण मिसिलहरू साथै राखी पेस गर्नु भन्ने मिति २०७७।०९।१७ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको भन्ने देखिन्छ।

उपर्युक्त आदेश र काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफबाट यी निवेदक प्रतिवादी भएको बैङ्किङ कसुर मुद्दा अन्तिम नभई विचाराधीन रहेको भन्ने देखियो। विचाराधीन रहेका उल्लिखित मुद्दाहरूको अन्तिम टुङ्गो लागेपश्चात् मात्र कैद हदको सम्बन्धमा विचार गर्न मिल्ने हुन्छ। साथै निवेदक मिति २०७५।६।१९ मा पक्राउ परेकोबाट निवेदकले उल्लेख गरेको ०७०-CB-००७० वा ०७०-FJ-००१६ को मुद्दामा उल्लिखित कैद अवधि भक्तान भइसकेको पनि

देखिँदैन। साथै आजै आदेश भएको निवेदक यिनै कमल प्रसाद ज्ञवाली र विपक्षी वादी नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्रले नेपाल सरकार भएको बैङ्किङ कसुर मुद्दामा ०७६-RE-०१८९, ०७६-RE-०१९०, ०७६-RE-०१९१ र ०७६-RE-०१९२ मा आज यसै इजलासबाट यी निवेदकलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी उच्च अदालतबाट भएको मिति २०७६।५।१३ को आदेशमा कुनै त्रुटि नदेखिएकोले परिवर्तन गर्नु परेन भनी आदेश भएको समेत अवस्था छ। यसरी उक्त निवेदन एवम् निवेदक प्रतिवादी रहेको मुद्दाहरू विचाराधीन रही कैद हद के कति हुने सन्दर्भमा अन्तिम टुङ्गो नलागेको अवस्था भई हाल निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको मुद्दामा फैसला हुँदा के कति कैद लाग्ने हो भनी यकिन हुन सक्ने अवस्था पनि देखिएन।

प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा हेर्दा निज निवेदकले आफूलाई लाग्ने कैद हदभन्दा धेरै कैद हद ठेकी कैदी पुर्जी जारी गरेको र कैदमा बस्नुपर्नेभन्दा धेरै कैद अवधिमा बस्नुपरेकाले गैरकानूनी थुनामा रहेको भन्ने जिकिर लिई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ। यी निवेदकलाई के कति कैद सजाय हुने तथा जरिवाना लाग्ने भन्ने विषयमा यसै अदालतमा उल्लिखित बैङ्किङ कसुर मुद्दाका अर्का प्रतिवादीले पुनरावेदन गरेको र उक्त मुद्दा यसै अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्था एकातर्फ छ भने बैङ्किङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालतबाट यी निवेदकलाई कानूनबमोजिम नै पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने आदेश भएको अवस्था पनि छ। निवेदक विरुद्ध चलेका मुद्दाहरूमा के कति कैद जरिवाना हुने हो भन्ने यकिन भएपछि चलेका मुद्दाबाटै कैद गाभिने वा खापिने कुराको पनि कानूनबमोजिम यकिन हुन सक्ने हुन्छ। यस स्थितिमा अहिले नै निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको रहेछ भनी मान्न मिलेन। तसर्थ, निवेदन मागदाबीबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था देखिएन। बन्दीप्रत्यक्षीकरणको

निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- विनिता भारती

कम्प्युटर:- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७८ साल पौष २८ गते रोज ४ शुभम् ।

५१

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७८-RC-००४०, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. जोखे भन्ने मोहनसिंह खम्बू (राई)

मिति २०७१/०९/१६ को घटनास्थल तथा लास जाँच मुचुल्कामा चार किल्लाभित्र गोरेटो बाटोमा मृतक लोकमणि पौडेलको लास उत्तर टाउको, दक्षिण खुट्टा भई पश्चिम कोल्टो अवस्थामा रहेको, लासदेखि करिब डेढ फिट दुरीमा निजको मोवाइल रहेको, मृतक लासको छातीको बायाँपट्टि माथिल्लो भागमा २ वटा गोली लागेको जस्तो चोट देखिएको, घाँटीको बायाँपट्टिको भागमा १ वटा गोली लागेको जस्तो चोट देखिएको, ढाडको बिच भागमा भित्रबाट छेडिन खोजिएको जस्तो उठेको गोलाकार चोट रहेको, घाँटीमा रगत लागी लतपतिएको भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखिन्छ । मिति २०७१/१०/१७ को खानतलासी बरामदी मुचुल्कामा जिल्ला सङ्खुवासभा देविटार स्थित जङ्गलमा एकनाले भरुवा बन्दुक फेला पारी बरामद गरेको भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखिन्छ । शव परीक्षण प्रतिवेदनमा मृत्युको कारण Gun shot injury भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । घटनास्थल तथा लास जाँच मुचुल्का, बरामदी मुचुल्का, शव परीक्षण प्रतिवेदन मिसिल संलग्न मृतकका फोटाहरूलगायतका कागज प्रमाणहरूबाट जाहेरवालाको श्रीमान् लोकमणि पौडेलको मृत्यु बन्दुको गोली लागी कर्तव्यबाट भएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन ।

अब, यी प्रतिवादीको कर्तव्यबाट जाहेरवालाको श्रीमान् लोकमणि पौडेलको मृत्यु भएको हो वा होइन, उक्त वारदातमा यी प्रतिवादीको संलग्नता

छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, यी प्रतिवादीउपर किटानी जाहेरी परेको अवस्था छ । सहप्रतिवादी इन्द्रबहादुर राईले जोखे भन्ने मोहनसिंह राईले जङ्गलमा शिकार खेल्न भनी आफूसँग भएको भरुवा बन्दुक बिग्रेको छ भन्दा पनि जबरजस्ती गरी बन्दुक लगेको र उक्त बन्दुकले लोकमणिलाई मारी तेरो बन्दुक देविटार जङ्गलमा फालेको छु भनी फोन गरी राखेपछि मोहनसिंहले लोकमणि पौडेललाई मारेको कुरा थाहा पाएको हुँ भनी मौकामा र अदालतमा बयान गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत वारदात हुनुपूर्व ६/७ महिनाअघि प्रतिवादी जोखे भन्ने मोहनसिंह राईले गणेशबहादुर चाम्लिङ्ग राईलाई बच्चरो प्रहार गरी हत्या गरेको र भागी हिँडिरहेको अवस्था रहेको निज प्रतिवादीले मृतक लोकमणि पौडेल, ऐतमाया राई, ठालुमान राईलाई समेत मार्छु भनी आफ्नो गाउँको पर्खालमा अङ्गारले लेखी फरार भएका रहेछन भन्ने वस्तुस्थिति मुचुल्काका व्यक्तिहरूले लेखाएको बेहोरा र अदालतमा गरेको बकपत्र, प्रत्यक्षदर्शी महानन्द न्यौपानेको घटना विवरण कागज र अदालतमा गरेको बकपत्र, मृतककी श्रीमतीको जाहेरी दरखास्तबाट देखिन्छ ।

प्रतिवादी जोखे भन्ने मोहनसिंह खम्बू(राई) ले मृतक लोकमणि पौडेललाई गोली हानी हत्या गरेपश्चात् हालसम्म पनि फरार रहेकोबाट प्रस्तुत मुद्दा मुलतबीबाट जगाई कारबाही भएको अवस्था छ । लोकमणि पौडेललाई गोली हानेपछि सोही दिन यी प्रतिवादीले सहप्रतिवादी इन्द्रबहादुर राईलाई फोन गरी हत्या गरेको हुँ भन्नु, प्रतिवादीकै श्रीमतीले समेत आफू र लोकमणि पौडेलसमेतलाई मार्छु भनेको थियो भनी कागज गर्नु, घटनापूर्व पनि आफ्नै दाजु नाताका गणेश राईलाई बच्चरोले हानेको बारे सहअभियुक्तसहित बकपत्र गर्ने घटना विवरणका व्यक्तिहरूले लेखाएकोबाट यी प्रतिवादी आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्ति भई पटकपटक जघन्य अपराध गर्ने व्यक्ति रहेछ भन्ने देखियो भने निजले अदालतमा

उपस्थित भई आफ्नो सफाई लिन सकेको अवस्था पनि देखिएन। यस स्थितिमा मिसिल संलग्न मृतकको लास जाँच प्रकृति मुचुल्का, बरामदी मुचुल्का, शव परीक्षण प्रतिवेदनसमेतबाट प्रतिवादी जोखे भन्ने मोहनसिंह खम्बू (राई)ले तत्कालीन मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं. बमोजिम जन्मकैद गर्ने गरी भएको सुरु फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्ने भित्रने अवस्था देखिएन।

तसर्थ, प्रतिवादी जोखे भन्ने मोहनसिंह खम्बू(राई)लाई आरोपित कसुर ठहर गरी तत्कालीन मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं. बमोजिम जन्मकैद गर्ने गरेको सुरु सङ्खुवासभा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५/०८/२० मा भएको फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासबाट मिति २०७८/०४/२५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- पुष्कलराज प्रसाई
कम्प्युटर :- पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७९ साल जेठ ३ गते रोज ३ शुभम्।

५२

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७८-RC-००४७, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. नर्सिङ्ग गिरी भन्ने नारायण डगौरा

मिसिल संलग्न घटनास्थल मुचुल्का हेर्दा मृतक चन्द्र गिरीको लास र मृतकको टाउको नजिकै भुइँमा रगतजस्तो रातो पदार्थ जमी सुकेको अवस्थामा रहेको, कपालमा रगतजस्तो रातो पदार्थ लागी भिजी माटो लागेको, वारदातस्थलमा मृतकले लगाएको रगतजस्तो रातो पदार्थ लागेको पहुँलो रङ्गको स्वीटर रहेको, अनुहारमा रगतजस्तो पदार्थ लागी लतपतिएको, नाकबाट रगतजस्तो रातो पदार्थ निस्केको, जिब्रो नदेखिएको, लिङ्गबाट वीर्यजस्तो तरल पदार्थ

निस्केको, टाउकोको बायाँतर्फको भागमा तीन इन्च लम्बाइको घाउ रहेको बिच भागमा दुई इन्च लम्बाइ भएको घाउ र टाउकोमै एक इन्च लम्बाइ भएको घाउ भएको र गिदी निस्केको समेत भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ। शव परीक्षण प्रतिवेदनमा मृत्युको कारण due to severe head injury भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ। घटनास्थल लास जाँच प्रकृति मुचुल्का, शव परीक्षण प्रतिवेदन, मिसिल संलग्न मृतकका फोटोहरूबाट चन्द्र गिरीको मृत्यु कर्तव्यबाट भएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन।

अब, यी प्रतिवादीको कर्तव्यबाट चन्द्र गिरीको मृत्यु भएको हो होइन, उक्त वारदातमा यी प्रतिवादीको संलग्नता छ/छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा यी प्रतिवादी र चन्द्र गिरी (मृतक) बिच विवादको क्रममा चन्द्र गिरी (मृतक) ले प्रतिवादीलाई आमा चकारी गाली गरेकाले रिस उठी काठको चिपटले हिकोँउँदा निजको मृत्यु मेरै चोटबाट भएको हो भनी तथ्यलाई स्वीकार गरी मौका तथा अदालतमा समेत यी प्रतिवादी नर्सिङ्ग गिरी भन्ने नारायण डगौराले बयान गरेको अवस्था छ। चन्द्र गिरी (मृतक) र प्रतिवादी नर्सिङ्ग गिरीबिच गाईवस्तुहरूको स्याहार सुसारका बारेमा वादविवाद भई एकआपसमा झै-झगडा भई हात हालाहाल हुँदा नर्सिङ्ग गिरी भन्ने नारायण डगौराले हातमा चिपट समाती चन्द्र गिरी (मृतक) को पिछा गरी टाउकोमा प्रहार गरी मारेको मैले देखेको हुँ भन्नेसमेत लोमस गिरी दिगम्बर गुरु महाराज भन्ने लोमस बलायरले घटना विवरण उल्लेख गरेको अवस्था छ। तसर्थ, प्रतिवादीले चन्द्र गिरीलाई चिपट प्रहार गरी कर्तव्य गरी ज्यान मार्ने कार्य गरेकोमा विवाद नभएको र निजको कसुर साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको १३(३) अन्तर्गतको देखिँदा सोबमोजिम प्रतिवादीलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. अनुसार सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय हुने ठहर्‍याई सुरु कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत दिपायल,

महेन्द्रनगर इजलासबाट मिति २०७७।०३।१७ मा भएको फैसलालाई कसुर कायम गरेको हदसम्म अन्यथा भन्ने देखिएन।

अब, अ.ब. १८८ नं.बमोजिम कम सजायको राय व्यक्त गरेको मिलेको छ वा छैन भनी हेर्दा, मृतक र यी प्रतिवादी नर्सिङ्ग गिरी भन्ने नारायण डगौरा कञ्चनपुर, कृष्णपुर नगरपालिका, वडा नं.५ निरन्जनदेव आश्रम वनदेवी मन्दिर परिसरमा एउटै आश्रम बस्ने व्यक्ति देखिन्छन्। यिनीहरूको बिचमा गाईका स्याहार सम्भार गर्ने विषयमा विवादसम्म भएको, पूर्वसिद्धि र मार्नेसम्मको इवीलाग रहे भएको देखिँदैन। प्रतिवादीले अनुसन्धान र अदालतमा समेत तत्काल रिस उठी सो रिस थाम्न नसकी आफू बाँच्नका लागि दाउराको चिप्टले प्रहार गर्दा सोही चोटले नै निज चन्द्र गिरीको मृत्यु हुन गएको हो भनी कसुर स्वीकार गरी साँचो कुरा बोली न्यायमा सहयोग गरेको अवस्था छ। यस्तोमा साबिक मुलुकी ऐन अ.ब.१८८ व्यवस्थासमेतको रोहमा निज प्रतिवादीलाई सर्वस्वसहित जन्म कैद नगरी १०(दश) वर्ष कैदको सजाय गर्नु न्यायको रोहमा उपयुक्त नै देखिँदा १० वर्ष कैदको राय व्यक्त गरेको सुरु कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४/११/२७ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासको मिति २०७७/०३/१७ को फैसला न्यायोचित नै देखियो।

प्रतिवादी नर्सिङ्ग गिरी भन्ने नारायण डगौरालाई तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १३(३) बमोजिम सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय ठहर्‍याई ऐ. अ.ब. १८८ नं.बमोजिम दश (१०) वर्ष कैद सजाय हुने राय प्रस्ताव गरी सुरु कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट मिति २०७७।०३।१७ मा फैसला भएको देखिन्छ। तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुसार यी प्रतिवादीको हकमा ज्यानसम्बन्धीको

१३(३) आकर्षित हुने देखिए पनि हाल मुलुकी ऐन, खारेज भै मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को लागु भएको अवस्था छ। उक्त संहिताको दफा ४०(२) मा "कानूनमा कुनै कसुरबापत सर्वस्वको सजाय हुने रहेछ भने यो संहिता प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसुरमा सजाय गर्दा सर्वस्व हुने गरी सजाय गरिने छैन" भन्ने व्यवस्था र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा "कुनै कसुर सम्बन्धमा कसुर गर्दाका बखतभन्दा सजाय निर्धारण गर्दाको बखत कानूनबमोजिम घटी सजाय हुने रहेछ भने घटी सजाय हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्था हुनुको साथै केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा "कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढी रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था भएबाट यी प्रतिवादीलाई सर्वस्वको सजाय हुने अवस्था देखिएन।

तसर्थ, हाल प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्रतिवादी नर्सिङ्ग गिरी भन्ने नारायण डगौरालाई साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं.को कसुर कायम गरेको हदसम्म सुरु र उच्च अदालतको फैसला सदर हुने र सजायको हकमा निज प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, अ.व. १८८ नं.बमोजिम दश (१०) वर्ष कैद सजाय हुने भएबाट सो राय प्रस्ताव गरी सुरु कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।११।२७ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट मिति २०७७।०३।१७ मा भएको फैसला मनासिब देखिँदा रायको हकमा समेत सदर हुने।

इजलास अधिकृत: पुष्कलराज प्रसाई

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल जेठ ३ रोज ३ शुभम्।

५३

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-CR-११२३, जबरजस्ती करणी, सेते सुनारको छोरा जोते कामी वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी जोते कामीलाई तत्कालीन मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. र ३(४) नं.बमोजिम ५(पाँच) वर्ष कैद हुने। प्रतिवादीले अपाङ्गता भएकी पीडिता सङ्केत नं. ५२(M २) लाई जबरजस्ती करणी गरेतर्फ ऐ. ३क. नं. अनुसार थप ५(पाँच) वर्ष कैद सजाय हुने र ऐ.१० नं. र १०ग. बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितालाई रु.५०,०००।- (पचास हजार) क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराइपाउने ठहर गरी सुरु प्युठान जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।०७।२१ मा भएको फैसलामा उच्च अदालत तुलसीपुरबाट जबरजस्ती करणीको महलको ३क.बमोजिम अपाङ्गता भएको पीडितालाई जबरजस्ती करणी गरेतर्फ थप ५ (पाँच) वर्ष कैद गरेको सुरु फैसला केही उल्टी गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (७) बमोजिम ३ (तीन) वर्ष थप सजाय गरी अन्य कुरामा सुरु अदालतको फैसला सदर गरेको मिति २०७५।०६।०९ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत - भरत कुमार दहाल
कम्प्युटर - पद्मा आचार्य

इति संवत् २०८० साल असोज १९ गते रोज ६ शुभम्।

५४

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-CR-२३५०, ०७५-CR-२५४८, ०७६-RC-००३६ (साधक), कर्तव्य ज्यान, ईश्वर श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. रोशन भन्ने रोमबहादुर मगरसमेत, ईश्वर श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. ईश्वर श्रेष्ठ

प्रतिवादीहरूमध्ये ईश्वर श्रेष्ठलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं.बमोजिम र

प्रतिवादी रोशन भन्ने रोम बहादुर मगरलाई ऐ.१३(४) नं.बमोजिम जन्मकैदको सजाय गरी जनही ७ वर्ष कैद सजाय ठहर गरी अ.व. १८८ नं. अनुसार राय कायम गरी मिति २०७५।६।२१ मा र प्रतिवादीमध्येका अनुज भन्ने अनुच डंगोललाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको २५ नं. अनुसार रु.२०।- जरिवाना र ऐ. ४ नं.बमोजिम थप ६ महिना कैद गरी कसुर ठहर गर्दा नै मिति २०७५।६।१४ मा सजाय गरी सुरु धनकुटा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासले प्रतिवादीमध्येका रोशन भन्ने रोम बहादुर मगरलाई सफाइ दिई अन्यको हकमा सुरु सदर ठहर गरी अ.व. १८८ नं. अनुसार प्रतिवादी ईश्वर श्रेष्ठको हकमा ७ वर्ष कैद हुने ठहर गरेको मिति २०७५।११।२८ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत - भरत कुमार दहाल

कम्प्युटर - रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल असोज १९ गते रोज ६ शुभम्।

५५

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-CR-२००५, कर्तव्य ज्यान, जबरजस्ती करणी, चोरी, काले मुन्द्रे भन्ने राजकुमार राजवंशी वि. नेपाल सरकार

अपराधको पृष्ठभूमि, मिसिल संलग्न रहेको घटनाको विवरण एवम् श्रद्धालाहरू मालाकार रूपमा आबद्ध रहेको समेतका आधारहरूबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादीले आफ्नो चोरीको अपराध लुकाउनका लागि ११ (एघार) वर्षकी अबोध बालिकालाई घाँटी रेटि, करणी गरी हत्या गरेको भन्ने देखिएको छ। चोरीको सामान्य कसुर लुकाउनका लागि प्रतिवादीले आफ्नो साथमा रहेको धारिलो चक्कुले पीडितको घाँटी रेटि शिथिल बनाएपश्चात् जबरजस्ती करणी गरी जघन्य कसुरको वारदात घटाएको परिप्रेक्ष्यमा जबरजस्ती करणी नगरेको र आवेशमा आएर हत्या गरेको हुँदा कम

सजाय गरिपाउँ भन्ने र आफूले निजले मृतक तनुजाको हत्या मात्र गरेको तर जबरजस्ती करणी नगरेको भन्ने निजको भनाइ तथ्यमा आधारित देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा निजलाई भएको सजाय कम गर्नु कानूनी राज्यको अवधारणा तथा फौजदारी कानूनको मान्य सिद्धान्त एवम् न्यायका रोहमा उचित देखिएन ।

सुरु झापा जिल्ला अदालतबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने गरी भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासबाट भएको फैसलाका सन्दर्भमा विचार गर्दा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४० (२) मा "कानूनमा कुन कसुरबापत सर्वस्वको सजाय हुने रहेछ भने यो संहिता प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसुरमा सजाय गर्दा सर्वस्व हुने गरी सजाय गरिने छैन" भन्ने उल्लेख भएको र केही नेपाल कानूनलाई संसोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२) (ख) मा "कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरको मुद्दामा सजाय गर्नु पर्दा सोही कानूनबमोजिम सजाय गर्नुपर्ने छ तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढी रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुने छ" । भन्ने उल्लेख भएबाट यी पुरावेदक प्रतिवादीलाई सर्वस्वको सजाय गर्ने गरी भएको झापा जिल्ला अदालतको फैसला र सो फैसला सदर हुने ठहर्‍याको उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासको फैसला सो हदसम्म संशोधन भई उल्लिखित प्रचलित कानूनी प्रावधान अनुसार सर्वस्वको सजाय गर्न मिलेन ।

तसर्थ, माथि विवेचित आधार, कारण र प्रमाणहरूबाट पुनरावेदक प्रतिवादी काले, मुन्द्रे भन्ने राजकुमार राजवंशीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३ (१) नं. को कसुरमा सोही महलको

१३ (१) नं.बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद, मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ र ३ (२) नं. को कसुरमा सोही महलको ३ (२) नं.बमोजिम १२ वर्ष कैद र मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १ नं. को कसुरमा सोही महलको १२ नं.बमोजिम १ (एक) महिना कैद र रु.६,५००/- (छ हजार पाँच सय रुपियाँ) जरिवाना हुने ठहर्‍याई सुरु झापा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।१२।२ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासको मिति २०७५।३।२५ को फैसला सर्वस्व गरेको हदसम्म नमिली अन्यमा मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : निर्मलाकुमारी खड्का

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७८ साल मङ्सिर १९ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास नं. ४

५६

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७१-CR-१२४०, ०७१-CR-१२६४, ०७२-CR-००३३, ठगी तथा सरकारी छाप दस्तखत कर्ते र नागरिकता, सानु थापा भन्ने ज्ञानबहादुर श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. गोविन्दप्रसाद तिमल्सिनासमेत, शंकरमणी मिश्र वि. नेपाल सरकार

जाहेरवाली सुधा शर्मासमेतको नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं.३२ को जग्गाको जग्गाधनीहरूको नक्कली नागरिकता बनाई त्यसको आधारमा नक्कली जग्गाधनी बनी अदालतबाट अधिकृत वारेसनामा वनाई सो जग्गा बिक्री गर्ने कार्यमा थी प्रतिवादीहरू सानु थापा भन्ने ज्ञान बहादुर श्रेष्ठ र शंकरमणि मिश्रको समेत संलग्नता रहेको देखिन आएकोले निज प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीबमोजिम कर्ते कागजको १, ७ र १२ को

तथा ठगीको १ नं.को कसुर गरेको भन्ने देखिने।

किर्ते कागजको १/७ नं. को कसुरमा किर्ते कागजको ७ नं.बमोजिम बिगो रु.२१,००,०००। (एक्काइस लाख) दामसाहीको दरले जरिवाना गर्ने गरी ठहर्‍याएको सुरु फैसलातर्फ विचार गर्दा किर्ते कागजको ७ नं. मा “काम भइसकेको रहेनछ भने बिगोको आधी जरिवाना हुन्छ” भनी उल्लेख भएको र प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा कसुरदार कायम भएका यी प्रतिवादीहरूले रकम लिई खाई सकेको अवस्था मिसिलबाट नदेखिएकोले सो बिगोको आधा रु.१०,५०,०००।- दामसाहीले जरिवाना गर्नु उपर्युक्त हुने भनि पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलालाई समेत अन्यथा भन्न नमिल्ने।

तसर्थ: प्रतिवादीमध्येका गोविन्द प्रसाद तिमिल्सिना, छत्रबहादुर देवकोटा, रमेशकुमार ज्ञवाली, गणेशकुमार श्रेष्ठ, पदमप्रसाद अर्याल, अर्जुन खतिवडा र दिवाकर ढुंगानालाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने र पुनरावेदक प्रतिवादीहरू सानुमाया थापा भन्ने ज्ञानबहादुर श्रेष्ठ र शंकरमणी मिश्रलाई किर्ते कागजको महलको १/७ को कसुरमा ऐ. १२ नं.बमोजिम जनही १ वर्ष कैद र ठगीको महलको ४ नं.बमोजिम जनही ३ वर्षका दरले कैद गर्ने गरी भएको फैसला सो हदसम्म मिलेकै देखियो। जरिवानाको हकमा मुलुकी ऐन, किर्ते कागजका महलको ७ नं.बमोजिम रु.२१,००,०००।- (एक्काइस लाख रुपियाँ) बिगो कायम गरी जरिवाना भएकोमा सो हदसम्मको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला नमिलेकोले केही उल्टी भई कि.नं. ३२ को जग्गा बिक्री भइसके पनि नगद परिणत गरी प्रतिवादीहरूले पाइसकेको भन्ने पुष्टि नभएकोले उक्त नं. अनुसार बिगो रु.२१,००,०००।- (एक्काइस लाख रुपियाँ)को आधी १०,५०,०००।- (दश लाख पचास हजार रुपियाँ) प्रतिवादीहरूलाई दामसाहीले जरिवाना हुने बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।९।१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर

हुने।

इजलास अधिकृत:- सोनी श्रेष्ठ

कम्प्युटर :- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७९ साल माघ १७ गते रोज ३ शुभम्।

५७

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७८-WO-०५१७, उत्प्रेषण, सरिता गिरी वि. प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिरहासमेत

निवेदकले जिकिर गरेको मिति २०७८।०६।२४ गतेको बैठकको निर्णय अध्ययन गर्दा, उक्त बैठकबाट "मिति २०७८।०४।३१ गतेको सर्वदलीय बैठकको निर्णय एवम् मिति २०७८।०६।१२ का दिन लाहान न.पा. वडा नं. ५ नयाँ बजार/गुदरी बजारमा भएको घटना विवरण सम्बन्धमा समीक्षा गरिएको र पूर्वनिर्णय कार्यान्वयनमा नगरपालिकाले न.पा.का जनप्रतिनिधि एवम् सर्वदलीय समन्वयलाई निरन्तरता दिएर कार्य सम्पादनमा सरोकारवाला सबैको सहयोग जुटाउने र सबैले सहयोग गर्ने" भनी उल्लेख भएको देखियो। यस निर्णयले मिति २०७८।०४।३१ को निर्णयलाई चुनौती दिएको देखिँदैन। यसबाट मिति २०७८।०४।३१ को निर्णयको आधारमा सोही निर्णयलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी भएको मिति २०७८।०६।२४ को निर्णयले समेत कुनै थप दायित्व सिर्जना हुने, अन्य निकायको अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्ने नदेखिएको र शान्तिसुरक्षाका सम्बन्धमा केन्द्रित रही निर्णय भएको देखिने।

नगरपालिकाको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गामा हाट बजार व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाको योजना छनौट कार्यविधिअनुरूप योजना छनौट गरी, नगरसभामा पेस भई योजनाका लागि ऋणसमेत लिई योजना सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ। यस प्रकार नगरपालिकालाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामा नगरसभाबाट

योजना पास गरी गिलेसन भवन निर्माण गर्न प्रचलित स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाले कुनै अवरोध गरेको भन्ने देखिन नआएको अवस्थामेतबाट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने।

अतः माथि उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था, प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको अवलोकन, मूल्याङ्कन र विश्लेषणको आधारमा निवेदकले उठान गरेको मिति २०७८।०६।२४ मा प्रत्यर्थी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको सर्वपक्षीय बैठकको निर्णयसमेतका विषयवस्तुको सन्दर्भमा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था विद्यमान नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत:- निराजन पाण्डे

कम्प्युटर:- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७९ साल मङ्सिर ६ गते रोज ३ शुभम्।

५८

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र
मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०८०-WH-०००२,
बन्दीप्रत्यक्षीकरण, चञ्चला पोखरेल वि. नेपाल
सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशले बन्दीलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने मागको आधारमा चल्ने हो, यसमा सामान्यता थुनाको वैधता मात्र परीक्षण गरिने हुँदा रिट निवेदकलाई थुनामा राखिएको कार्य गैरकानूनी हो वा होइन भन्ने विषयमा मात्र सीमित रही विचार गर्नुपर्ने भएकोले तत्कालै निवेदकको मागबमोजिम तथ्यमा प्रवेश गर्न मिल्ने नदेखिँदा तथ्यमा प्रवेश गरि विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनबाट हेर्न नमिल्ने।

प्रस्तुत मुकुन्द प्रसाद पन्तको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी डबल सिंह ठगुन्नासमेत भएको सरकारी छाप दस्तखत कित्ते र सङ्गठित

अपराध कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा यी निवेदक रमेश कुमार पोखरेल मिति २०८०।३।१८ मा पक्राउ परी ऐ. मितिदेखि नै हालसम्म काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप लिई थुनामा राखी हाल अनुसन्धान कार्य चलिरहेको देखिने।

निवेदकको थुना अदालतबाट कानूनी रीत पुर्‍याई मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा भएको हुँदा निजको हिरासतलाई न्यायिक हिरासत मान्नुपर्ने।

अतः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदक रमेश कुमार पोखरेलको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने पूर्वावस्थाको विद्यमानता देखिएन। निवेदकको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ। तथापि यी निवेदकको स्वास्थ्य अवस्था हेर्दा निजले २०६८ सालदेखि नै डिप्रेसनलगायतको मानसिक रोगको नियमित उपचार गराई औषधी सेवन गरिरहेको मिसिल संलग्न चिकित्सकहरूको प्रेस्क्रिप्सन, Rhythm Neuropsychiatry Hospital and Research Center Pvt. Ltd. लगायतका अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको रिपोर्टबाट देखिएकोले अब निजलाई अनुसन्धानको लागि भनी थुनामै राख्न पुनः म्याद थप माग भई आएको अवस्थामा निजको स्वास्थ्य अवस्था तथा निजलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्दा मुद्दाको अनुसन्धानमा निजले प्रभाव पार्न सक्ने/ नसक्नेसम्मको अपरिहार्य अवस्थाहरूको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर मात्र आदेश गर्नुहोला भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतलगायतका विपक्षीहरूका नाममा यो उपयुक्त आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत:- रोशनी खडका

कम्प्युटर - सुजन नेपाल

इति संवत् २०८० साल साउन १० गते रोज ४ शुभम्।

५९

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.डा.श्री
मनोजकुमार शर्मा, ०७६-RC-००३३, ०७९-FN-

१०८०, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. जागेश्वर भन्ने रामेश्वरप्रसाद यादव, जागेश्वर भन्ने रामेश्वर प्रसाद यादव वि. नेपाल सरकार

घटना विवरणका सम्बन्धमा प्रतिवादीका सहोदर छोरा अवधेश कुमार यादव र श्रीमती सिलादेवी यादवसमेतले खेतमा पानी बढी भएकोले पानी कटाउन जान्छु भनी बरामदित कोदालो लिई मृतकहरू रहे बसेको घरमा गई मृतकहरूलाई प्रहार गरी कर्तव्य गरी मारेको हो भनी घटना विवरण खुलाई अनुसन्धानमा कागज गरिदिएकोमा प्रमाणित हुने गरी अदालतमा उपस्थित भई बकपत्रसमेत गरिदिएको पाइन्छ। त्यसरी नै जाहेरवाला कृष्णचरण यादवले आफूले मौकामा दिएको जाहेरी बेहोरा समर्थित हुने गरी अदालतमा आई बकपत्र गरिदिएको पाइन्छ। मृतकका पति तथा बाबु कामेश्वर प्रसाद यादवले समेत अनुसन्धानको बेहोरालाई प्रमाणित गर्दै मृतकहरूलाई प्रतिवादीले कर्तव्य गरी मारेको भनी बकपत्र गरिदिएको अवस्था छ। मौकामा बुझिएका छत्र नारायण यादव, लक्ष्मण यादवसमेतका मानिसहरूले प्रतिवादीले मृतकहरूलाई कोदालो प्रहार गरी कर्तव्य गरी मारेको भनी आफ्नो मौकाको भनाइ पुष्टि हुने गरी बकपत्र गरिदिएको तथा यी प्रतिवादी पक्राउ पर्दा निजले लगाएको भेस्टमा रगतको छिर्का लागेको भन्ने खुल्ने।

प्रतिवादीको उक्त मौकाको साबिती बयान मौकाको घटनास्थल एवम् लास प्रकृति विवरण, घटना स्थलबाट बरामद भएको धारको भागमा रगत लागेको कोदालो, प्रतिवादीले घटना स्थलमा छाडेको रगत लागेको चप्पल, मृतकहरूको शव परीक्षण प्रतिवेदन, प्रतिवादीले लगाएकै अवस्थामा बरामद रगतको छिटा लागेको सेन्डो भेस्टको परीक्षण प्रतिवेदन, मृतक लासहरूको मिसिल सामेल रहेको फोटोहरूसमेतका भौतिक सबुद प्रमाणले प्रतिवादीको मौकाको साबिती बयानलाई पुष्टि गरिरहेको देखिने।

मौकामा खडा भएका कागज प्रमाणबाट

वारदात पुष्टि भइरहेको र मौकामा अपराध स्वीकार गरेको अवस्थामा निज प्रतिवादीको अदालतमा इन्कारी बयान सही साँचो बेहोराको रहेछ भनी विश्वास गर्न सकिने अवस्था नहुँदा निजको सो बयान बेहोरा सजायबाट उन्मुक्ति पाउने आधार बन्न सक्दैन। प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनसरहको निवेदन मागसमेत प्रमाणको अभावमा पुग्न नसक्ने।

अतः प्रतिवादी जागेश्वर भन्ने रामेश्वर यादवले भाइ कामेश्वर प्रसाद यादवसँगको जग्गा जमीनको रिस इवीलाई लिएर भाइको परिवारका नाबालक छोरा मनिष कुमार यादव र पत्नी रिता कुमारी यादवलाई टाउको तथा घाँटीजस्ता संवेदनशील अंगहरूमा पटक पटक जोखिमी वस्तु कोदालोले प्रहार गरी क्रूर, निर्मम एवम् विभत्स ढंगले कर्तव्य गरी मारेको वारदात पुष्टि भएकोले प्रतिवादी रामेश्वर यादवलाई तत्काल प्रचिलत मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १नं. र १३(१) नं. को कसुर अपराधमा प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय हुने ठहर्‍याएको सुरुको फैसला सदर गरी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ (२) (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम जन्मकैदको हदसम्म मात्र सजाय हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासको मिति २०७५।०५।१३ को फैसला मिलेकै देखिँदा साधक सदर हुने।

इजलास अधिकृत: रामचन्द्र के.सी.

इति संवत् २०८० साल श्रावण ५ गते रोज ६ शुभम्।

६०

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७८-RC-००३५, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. दिपकबहादुर खत्री

प्रतिवादीहरूबिच एक वर्षअगाडिदेखि प्रेम सम्बन्ध रहेको र बिचमा मृतक तेजबहादुरसँग

प्रतिवादी लक्ष्मी वडैलाको विवाह भएपछि विवाहित पतिसँग खटपट भएको कुरा प्रेमी दिपक बहादुरलाई सुनाउँदा म साइड लगाइदिन्छु भनेको र सोही योजना मुताबिक प्रतिवादी लक्ष्मी बडैलाले मृतक पतिलाई ससुराली घरमा बोलाई भासु भिरसम्म पुर्‍याउने षड्यन्त्रमा लागी प्रतिवादीमध्येका दिपक बहादुर खत्रीले मृतकलाई लाठीले हानी मारी भिरबाट लडाई मोटरसाइकलसमेत भिरमा फाली दुर्घटनाबाट मरेको भन्ने पार्ने गरी कार्य गरेको र सो कार्यमा सहयोग, सल्लाह र योजना बनाउने काम प्रतिवादी लक्ष्मी वडैला बिष्टले गरेको भन्ने देखिन्छ । मृतकको लास तथा मोटरसाइकल घटनास्थलमा फेला परेको भन्ने घटनास्थल मुचुल्काबाट देखिएको छ भने घटनास्थल तथा लास जाँच मुचुल्काका मानिस भक्तिराम आचार्य, केसव मलासी साँउद, धनकला बोहोरा, कञ्चन गिरी, पदम बहादुर पुजारा राधिका वडैला, मथुरा देवी, अर्जुन बहादुर रावतसमेतका घटना विवरण कागज गर्ने मानिसहरूले प्रतिवादी लक्ष्मी वडैला र प्रतिवादी दिपक बहादुर खत्रीबिच प्रेम सम्बन्ध रहेको हुँदा निज प्रतिवादीहरूकै मिलेमतो र कर्तव्यबाट मृतकको मृत्यु हुन गएको भनी मौकाको कागज बेहोरा पुष्टि हुने गरी बकपत्र गरिदिएको देखिने ।

प्रतिवादीहरू दिपक बहादुर खत्री र लक्ष्मी वडैला विष्टको सल्लाह र योजनामा प्रतिवादी दिपक बहादुर खत्रीले कर्तव्य गरी मारेको तथ्य प्रहरी प्रतिवेदन, घटनास्थल प्रतिवेदन, बरामदी खानतलासी मुचुल्का, मौकामा बुझिएका व्यक्तिहरू धनकला बोहरासमेतले गरेको घटना विवरण कागज तथा कल डिटेल प्रतिवेदनलगायत प्रतिवादीहरूकै बयानहरूबाट वारदातमा यी प्रतिवादीहरूको संलग्नता शंकाहित तवरबाट पुष्टि हुने ।

अतः प्रतिवादी लक्ष्मी वडैला बिष्टको योजनामा पूर्वतयारीका साथ प्रतिवादी दिपक बहादुर खत्रीले मृतक तेजबहादुर बिष्टलाई भासुको

भिरसम्म मोटरसाइकलामा पुर्‍याई लाठीले हानी कर्तव्य गरी मारेको तथ्य प्रतिवादीहरूकै साबिती तथा सरकारी साक्षीहरूको भनाइ बेहोराबाट पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादी दिपक बहादुर खत्रीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं.बमोजिम सर्वस्वसहित जन्म कैद र अर्की प्रतिवादी लक्ष्मी वडैला बिष्टलाई सोही महलको १३(४) नं.बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्‍याएको सुरु कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई सर्वस्व गरेको हकमा सम्म सर्वस्वको सजाय कायम नरहने गरी सो हदसम्मको सुरु फैसला परिमार्जन गरी जन्मकैदको सजायसम्म हुने ठहर गरेको उच्च अदालत दिपायलको मिति २०७६।०७।२५ को फैसला मिलेकै देखिँदा साधक सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: शैलेन्द्र खड्का र रामचन्द्र के.सी.

कम्प्युटर: सुजन नेपाल

इति संवत् २०८० साल श्रावण ५ गते रोज ६ शुभम् ।

६१

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७६-RC-०११६, कर्तव्य ज्यान र जबरजस्ती चोरी, नेपाल सरकार वि. रामशरण तामाडसमेत

जाहेरवालाले अदालतमा बकपत्र गर्दा प्रतिवादीहरूले रकम पचाउने उद्देश्यले योजना बनाई आमा रत्नमायालाई पैसा लिन बोलाएको र पैसा लिन जाँदा हत्या गरी आमाले लगाएको सुनको रिडसमेत चोरी गरी लगेका हुन् भनी मौकाको जाहेरी बेहोरा समर्थन हुने गरी बकपत्र गरिदिएको पाइयो । त्यसैगरी अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका रूपलक्ष्मी तामाडले मृतकले प्रतिवादी रामशरण तामाडलाई एक लाख रुपियाँ दिएको मैले देखेको भनी लेखाइदिएको र घटनास्थल लास जाँच प्रकृति मुचुल्काका मानिसहरू माइली रम्तेल, चन्दन बस्नेत र अंकुर के.सी.समेतले घटनास्थल प्रकृति र लास जाँच प्रकृति मुचुल्काको

बेहोरा सही हो भनी आफ्नो मौकाको भनाइ बेहोरा पुष्ट्याइँ हुने गरी बकपत्र गरिदिएको पाइन्छ । मृत्युको कारणमा Strangulation उल्लेख भएको र मृतकको शव परीक्षण गर्ने विशेषज्ञ डाक्टरले मृतकको अनुहार, टाउको र घाँटीमा चोट रहेको, घाँटीमा पासोको डाम देखिएको र एकभन्दा बढी मानिसको संलग्नता देखिने भनी बेहोरा लेखाई बकपत्र गरेको देखिन्छ । एकातिर Strangulation आफैँबाट एकल रूपमा भएको भनी विश्वास गर्न सकिँदैन भने मृतकको शरीरको विभिन्न भागमा घाउ चोट देखिनु, प्रतिवादीहरू तत्काल फरार हुनुलगायतका घटना वारदातको प्रकृतिसमेतबाट यी दुवै प्रतिवादीहरूको सामूहिक कार्य र कर्तव्यबाट मृतकको मृत्यु हुन गएको तथ्य स्थापित हुने ।

अतः यी प्रतिवादीहरू रामशरण तामाङ र चन्द्रबहादुर तामाङलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३ नं. को देहाय (३) नं. बमोजिम जनही जन्म कैदको सजाय गरी प्रतिवादीहरूउपरको चोरीतर्फको अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ठहर्‍याएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७५।०१।११ को फैसला मनासिब देखिँदा साधक सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : शैलेन्द्र खड्का र रामचन्द्र के.सी. कम्प्युटर: सुजन नेपाल

इति संवत् २०८० साल श्रावण ५ गते रोज ६ शुभम् ।

६२

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७८-RC-००४५, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. रामलाल राना

मृतक पानमती धामीको लास जाँच मुचुल्काबाट मृतकको टाउको र अनुहारमा धारिलो हतियार र काठको लाठीले प्रहारका गरेको घाउहरू रहेको, अनुहार तथा शरीरमा लगाइएको लुगामा रगत लागेको जस्तो रातो पदार्थ भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिएबाट मृतकलाई लाठी र हँसियाले प्रहार

गरी मारेको हो भन्ने निज प्रतिवादीको साबिती बयानलाई पुष्टि गरिरहेको पाइन्छ । यसरी जाहेरवालाको प्रतिवादीउपरको किटानी जाहेरी र सो जाहेरी समर्थन हुने गरिदिएको बकपत्र, प्रतिवादीले घटनास्थलबाट बरामदित पासपोर्ट साइजका फोटोहरू र रु. ५० र २० तथा लाठी तथा मृतकको साथबाट खोसेको हँसिया मैले वारदातपश्चात् कुन स्थानमा फालेँ मलाई यकिन थाहा छैन भनी गरेको सनाखत बयानसमेतका कागज प्रमाणबाट तथ्यगत रूपमा प्रतिवादी रामलाल रानाले मृतकलाई मारेको वारदात स्थापित हुने ।

मिसिल संलग्न घटनास्थल तथा लास प्रकृति मुचुल्का, मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदन, घटनास्थलबाट सङ्कलित सबुद प्रमाणको परीक्षण प्रतिवेदन, मिसिल संलग्न मृतकका फोटोहरू र बरामद लाठीसमेतका आधार प्रमाणबाट यी प्रतिवादीले क्रूरतापूर्वक हँसिया लाठीजस्ता मानिसको ज्यान मर्न सक्ने जोखिमी हतियाले प्रहार गरी पानमती धामीलाई मारेको तथ्य शंकारहित तवरबाट पुष्टि भएको देखियो । यसरी मृतकलाई मार्नमा यी प्रतिवादीको संलग्नता पुष्टि भई निजलाई अभियोग दाबीबमोजिम कसुर स्थापित गरी जन्मकैद हुने सजाय गरेको सुरु फैसला मनासिब देखिँदा अन्यथा गरिरहनु नपर्ने ।

अतः प्रतिवादी रामलाल रानालाई अभियोग मागदाबीबमोजिम मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(१) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय गर्ने गरी सुरु कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सर्वस्वको सजायको हकमा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) बमोजिम प्रतिवादीलाई सर्वस्वको सजाय कायम नरहने जन्मकैदको सजायसम्म हुने ठहर गरेको उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासको मिति

२०७६।१।५को फैसला मनासिब देखिँदा साधक सदर हुने।

इजलास अधिकृत: शैलेन्द्र खड्का र रामचन्द्र के.सी.

कम्प्युटर: सुजन नेपाल

इति संवत् २०८० साल श्रावण ५ गते रोज ६ शुभम्।

६३

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७३-CI-०६९०, लिखत बदर दर्ता बदर दर्ता कायम, इन्दिरा जंगम वि. प्रफुल्ल पोखरेलसमेत

प्रतापकुमार पोखरेलका नाममा दर्ता कायम रहेका कि.नं. ४५३ र ४५७ का जग्गा यी वादीहरूको मन्जुरीबेगर निज प्रतापकुमार पोखरेलले लक्ष्मीनारायण सिंहलाई मिति २०६८।६।८ मा बिक्री गरेउपर यी वादीहरूले निज प्रतापकुमार पोखरेल र लक्ष्मीनारायण सिंहउपरउपर मोरङ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दा नं. २७-०६८-००६२२ को लिखत बदर दर्ता बदर दर्ता कायम मुद्दामा दुवै पक्षले तारिख गुजारेका कारण उक्त अदालतबाट मिति २०६९।३।२९ मा उक्त मुद्दा डिसमिस फैसला भएको र उक्त दुवै कि.नं. ४५३ र ४५७ का जग्गाहरू निज लक्ष्मीनारायण सिंहबाट सुष्मा शर्मा पोखरेलले मालपोत कार्यालय मोरङबाट मिति २०६८।८।२० मा राजीनामा पास गरी लिएको देखिन्छ। उक्त जग्गामध्ये कि.नं. ४५३ को क्षेत्रफल ०५०७९.४५ जग्गा कित्ता काट भई कि.नं. ५११ कायम भएको र निज सुष्मा शर्मा पोखरेलले मिति २०६९।३।२४ मा र.नं. १५१९५ख बाट प्रस्तुत मुद्दाकी प्रतिवादी इन्दिरा जंगमलाई बिक्री गरेको देखिन्छ। प्रतिवादी सुष्मा शर्मा पोखरेलका पति प्रतापकुमार पोखरेलका नाममा रहेका कि.नं. ४५३ र ४५७ का जग्गाका सम्बन्धमा परेको लिखत बदर मुद्दा डिसमिस भइसकेको र सोही विषयका जरियासँगसम्बन्धित विषयमा यिनै वादीहरूले पत्नी सुष्मा शर्मा पोखरेलसमेतउपर प्रस्तुत दोस्रो पटक

लिखत बदर मुद्दा दायर गरेको अवस्था छ। मुद्दाको विषयवस्तु एउटै रहेको यिनै वादी र प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी सुष्मा शर्मा पोखरेलका पति प्रतापकुमार पोखरेलका बिच चलेको मुद्दा डिसमिस भइसकेको सो डिसमिस भएको मुद्दा अन्तिम हुने भएकोले उक्त जग्गाहरूमा वादीहरूको दाबी समाप्त हुन गई प्रतिवादीहरूको निर्विवाद हक स्थापित हुने स्थिति बन्न पुग्दछ। यसरी विवादको जग्गामा प्रतिवादी सुष्मा शर्मा पोखरेलको हक स्थापित भएको अवस्थालाई वादीहरूले स्वीकार गर्नुपर्ने भएकोले विवादको कि.नं. ५११ को जग्गा सगोलको आय आर्जनबाट खरिद गरेको भनी वादीहरूले लिएको जिकिर कायम रहिरहन सक्ने अवस्था देखिएन। सामान्यतया मुद्दा परिसकेपछि मानो छुट्टिएको भन्ने अदालतको अभ्यास भएकोले अंशियारका हकदार वादी प्रतिवादीहरू एकासगोलमै बसेका भनी अनुमान गरिँदैन। साथै वादी प्रतिवादीहरूको मिसिल संलग्न कागजातबाट उक्त कि.नं. का जग्गा बिक्री वितरणमा यिनै वादी प्रतिवादीहरू भई चलेको डिसमिस फैसलाको परिणामसँग तात्त्विक भिन्नता रहेको भनी मान्न मिल्ने पनि नदेखिने।

अतः डिसमिस भएको मुद्दाका प्रतिवादी प्रतापकुमार पोखरेल र प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी सुष्मा शर्मा पोखरेल सगोलमै रहेका पति पत्नी भएकोमा विवाद नदेखिएको, सगोलमा रहेका पति वा पत्नीका नाममा भएको सम्पत्तिमा पति वा पत्नी जोसुकैको नाममा भए तापनि समान अंशियारका अंश हकको अधिकारका सम्बन्धमा तात्त्विक असर पर्ने नदेखिएको, सगोलको सम्पत्ति भनी बिक्री गरेउपर परेको लिखत बदर मुद्दा डिसमिस भइसकेको सो फैसला अन्तिम हुने र सो सम्पत्तिका सम्बन्धमा वादीको हक अधिकार पूर्ववत फैसलाबाट स्वतः समाप्त हुने भएको, पहिले डिसमिस फैसला भई सोपश्चात् सो जग्गा सगोलको आय आर्जनबाट पत्नीले खरिद गरेको भनी वादीले पुष्टि गर्न सकेको अवस्था नदेखिएको, सो जग्गाका दाता

प्रतिवादी सुष्मा शर्मा पोखरेल एवम् परदाता प्रतिवादीका पति अदालतमा उपस्थित भई म्याद गुजारी आफूले आधाभन्दा कम जग्गा रकम लिई तेस्रो पक्ष (Third Party) लाई बिक्री गरी तेस्रो पक्षको हकाधिकारप्रति उदासीन रही स्वच्छ र सत्य व्यवहारको प्रदर्शन गर्न नसकेको समेतका आधार कारणबाट प्रतिवादी सुष्मा शर्मा पोखरेलको वादी दाबीबमोजिमको कि.नं. ५११ को जग्गामा ६ भागको ५ (पाँच) भाग लिखत बदर गरी वादीहरूको नाममा दर्तासमेत हुने ठहर्‍याई सुरु मोरङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।२।२९ मा भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति २०७१।१।२७ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादी दाबी नपुग्ने।
इजलास अधिकृत:- कुल प्रसाद दाहाल
कम्प्युटर:- विष्णुदेवी श्रेष्ठ
इति संवत् २०८० साल भाद्र १० गते रोज १ शुभम्।

६४

मा.न्या. श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या. श्री नहकुल सुवेदी, ०७७-WH-०३४५, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, रितेश लामा वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौंसमेत

काठमाडौं जिल्ला अदालतले यी निवेदकलाई मिसिल प्रमाणको रोहमासम्बन्धित कानूनी व्यवस्था अनुसार थुनामा राख्ने गरी आदेश भएको तथ्यमा विवाद भएन। तथापि सो आदेश बदरका लागि निवेदकले उच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउनेमा उच्च अदालतले सेवा सङ्कुचन गरेको कारण निवेदन दिन नपाई उक्त कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवरुद्ध भएबाट सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतले यी निवेदकलाई थुनामा राख्ने गरी गरेको आदेश पुनरावेदन तहमा परीक्षण हुन सकेको अवस्था रहेन। यसको नियमित प्रक्रिया मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा दिइने निवेदन नै हो। हाल ब्याप्त कोरोना महामारी एवम् निषेधाज्ञाको

कारण देशभरका अन्य सार्वजनिक सेवा जस्तै गरी अदालतको न्यायिक सेवा प्रवाहसमेत नियमित रूपमा चालु रहन सम्भव नहुने अनपेक्षित र विषम परिस्थितिको सिर्जना भएको र यस परिस्थितिलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्न आवश्यक भए तापनि न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्दा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने कुराको सीमा, परिधि र यस अदालतले लामो समयदेखि विकास गरेको न्यायिक अभ्यासप्रतिसमेत अनदेखा गर्न मिल्दैन। हाल उत्पन्न विषम परिस्थितिकै कारण बन्दीप्रत्यक्षीकरणको प्रयोगलाई अदालतको सुधारात्मक क्षेत्राधिकार (correctional Jurisdiction) वा पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रजस्तो गरी साधारण क्षेत्राधिकारक्षेत्रको विकल्पको रूपमा हेर्न र प्रयोग गर्न मिल्ने हुँदैन। यसो गरिएमा बन्दिप्रत्यक्षीकरणको प्रभावकारिता र वैशिष्ट्यमा क्षयीकरण आउँछ। बन्दीप्रत्यक्षीकरणको बाञ्छित उद्देश्य प्राप्त हुन सक्दैन। बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न आवश्यक पूर्वावस्थाहरू स्पष्ट रूपमा नदेखिएको अवस्थामा महामारीको विषम परिस्थितिलाई देखाएर मात्र साधारण अधिकारक्षेत्रबाट निरूपण हुने विषयवस्तुलाई अदालत वा अन्य न्यायिक निकायको नियमित क्षेत्राधिकार प्रभावित हुने र साधारण अधिकारक्षेत्रको औचित्य नै समाप्त हुने गरी असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट यस अदालतले हस्तक्षेप गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन। तर यसबाट साधारण अधिकारक्षेत्रबाट पनि उपचार नपाउने र असाधारण अधिकारक्षेत्रको पनि ढोका बन्द गरी न्यायकायाचकलाई न्याय इन्कारी गरेको अवस्था सिर्जना हुनु पनि हुँदैन। जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि व्यक्तिका वैयक्तिक स्वतन्त्रता र हक अधिकारप्रति अदालत संवेदनशील र सजग हुनैपर्ने हुन्छ। सोका लागि प्रथमतः आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अवलम्बन गरी बन्दी र थुनुवाका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ क्रमशः सुनुवाइ गर्दै जानुको विकल्प छैन। अपितु न्याय निष्पादनको

अन्तर्वस्तुलाई केवल प्राविधिक वा औपचारिक सूत्रमा सीमित गर्न उपयुक्त नहुने भएकाले न्यायको रोहमा अपरिहार्य अवस्थाको विद्यमानता देखिएमा र मातहत अदालतका आदेशमा प्रथम दृष्टिमा नै कानूनको उचित प्रक्रिया (Due Process of Law) को प्रयोगमा गम्भीर र प्रत्यक्ष त्रुटि (Gross and Apparent Error) देखिएको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुनसक्ने भए तापनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको रोहबाट सामान्यतः साधारण अधिकारक्षेत्रमा जस्तो गरी तथ्यमा प्रवेश गरी आदेशको रीत बेरित जाँच गरिनु नहुने ।

प्रस्तुत मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले कानूनबमोजिम मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा यी निवेदकलाई थुनामा राख्ने गरी आदेश गरेको देखियो । उक्त आदेशमा माथिको प्रकरणमा विवेचना भएबमोजिम कानूनको उचित प्रयोगमा गम्भीर र प्रत्यक्ष त्रुटि देखिन आएन । यस स्थितिमा प्रस्तुत निवेदनको रोहबाट साधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोगमा जस्तो मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी तत्काल प्राप्त प्रमाणको विवेचना गरी गरी आदेशको रीत बेरित जाँच गर्न मिल्ने देखिएन । सक्षम अदालतले प्रचलित कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी गरेको आदेशबमोजिम भएको थुनालाई गैरकानूनी थुना भनी मान्न नमिल्ने भएकाले तत्काल निवेदन मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । सो हदसम्म प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृतः मधुसुदन आचार्य

कम्प्युटर - विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७८ साल ज्येष्ठ १७ गते रोज २ शुभम् ।

६५

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७४-CR-१५५९, लागु औषध (खैरो

हेरोइन), सक्रिस मानन्धरसमेत वि. नेपाल सरकार

दुवै प्रतिवादीहरू एकै स्थानका साथीसाथी रहेको, लागु औषध खरिद गरी ल्याई बेच्ने योजना बनाएको र योजना अनुसार नै साथै गई बराबर रकम खर्च गरी २९ ग्राम खैरो हेरोइन खरिद गरी ल्याएको तथ्यमा विवाद रहेको नदेखिँदा यी प्रतिवादीहरूले लागु औषध सेवनको लागि मात्र ल्याएको हो भनी विश्वास गर्न सक्ने अवस्था देखिएन । पुनरावेदन जिकिरबमोजिम लागु औषध सेवनको लागि ल्याएको भए त्यसरी बसमा चढी ओसारपसार गरेको अवस्थामा बरामद हुने र त्यति धेरै मात्रामा बोकी ल्याएको अवस्थासमेत हुँदैन थियो । सेवनकै लागि ल्याएको हो भन्ने तथ्य प्रमाण प्रतिवादीहरूले पुर्‍याउन सकेको अवस्था पनि मिसिलसंलग्न रहेको देखिँदैन । केवल सजायमा कमी होस् भन्ने मनसायबाट अदालतको बयानमा कसुरमा इन्कारी हुँदैमा सङ्कलित सबुद प्रमाण र घटनाको मालाकार कडीबाट पुष्टि भइरहेको तथ्यलाई अन्यथा भनी अनुमान गर्न मिल्दैन । मिसिल संलग्न उल्लिखित तथ्य प्रमाण तथा कानूनी व्यवस्थासमेतको परिप्रेक्ष्यमा यी प्रतिवादीहरूले बिक्रीको कसुरमा इन्कार रही सेवनको कसुरमा साबित रहे तापनि धेरै मात्रामा ओसारपसार गरिएको लागु औषधलाई बिक्रीको लागि नभई आफूहरूको सेवनकै लागि मात्र ल्याएका होलान् भनी विश्वास गर्न सकिने ।

प्रतिवादीहरू सँगसङ्गै लामो यात्रा गरी भारतीय क्षेत्रमा गई खरिद गरी पोखरा ल्याउँदै गरेको अवस्थामा २९ ग्राम लागु औषध खैरो हेरोइन बरामद भई पक्राउ परेको भन्ने तथ्य मौकाको प्रतिवेदनबाट देखिएको छ । आधा आधा परिमाण कायम गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा रवी पुन मगरको साथबाट १४.५ ग्राम र सक्रिस मानन्धरको साथबाट १४.५ ग्राम बरामद भएको नभै दुवैजनाले रकम लगानी गरी खरिद गरी सो लागु औषध लुकाउने प्रयोजनका लागि रवी पुन मगरले २९

ग्राम लागु औषध बोकी ल्याएको अवस्थामा दुवैजना पक्राउ परेको अवस्था हो। दुवै प्रतिवादीहरू आपसमा सल्लाह गरी पोखरादेखि वीरगन्ज हुँदै भारतको रक्सौल गई दुवैजनाले बराबर रु.७/७ हजार रकम दिई लागु औषध खैरो हेरोइन खरिद गरेको भन्ने देखियो। उक्त लागु औषध खरिद गरी लिई आउँदा एउटै बसको B साईडको ५ र ६ नं. सिटमा सङ्गै बसी आएको अवस्थामा बरामद भएको देखिन्छ। एउटै वारदातमा बराबर रकम लगाई दुवै जनाले लागु औषध बिक्री गरी रकम बाँडफाँट गर्ने उद्देश्यबाट ल्याएको अवस्थामा २९ ग्राम लागु औषधलाई प्रतिवादीको सङ्ख्याको हिसाबले दामासाही परिमाणको हिसाब गरी सजाय निर्धारण गर्नु तर्कसङ्गत हुन सक्दैन। एउटै वारदातमा भएको परिमाणलाई विभाजन गरी वारदातलाई छुट्याउनु कानूनको सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ। लागु औषधको कारोबारमा बिक्रेता तथा खरिदकर्ताबिच हुने र खरिद गरेपछि एक वा सोभन्दा बढी व्यक्तिबाट त्यसको लाभको बाँडफाँड हुने गरी तहतहमा विस्तारित हुने गर्दछ। कतै सङ्गठित अपराधको रूपमा र कतै एकभन्दा बढी कारोबारीले सङ्गठित रूपमा गरिने लागु औषधको कारोबारमा विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न भूमिका निभाएको हुन्छ। एउटै वारदातमा एकै पटक पक्राउ परेका विभिन्न व्यक्तिले निभाएको फरक फरक भूमिकालाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सामान्यतया फरक फरक कसुर मानी सजाय निर्धारण गरिंदैन। अनुसन्धानका क्रममा भएका बयान, प्रतिवेदकहरूले यी प्रतिवादीहरूको रोहबरमा सो लागु औषध बरामद गरिएको हो भन्ने बकपत्रसमेतका प्रमाणहरूले प्रतिवादीहरूबाट बरामद भएको लागु औषध विदेश भारतबाट खरिद गरी लिई आई नेपालमा बिक्री वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि सञ्चय ओसारपसारसमेतको कार्य गर्नमा समान रूपले लागेको भन्ने तथ्य पुष्टि भइरहेको अवस्था देखियो। पुनरावेदन जिकिरबमोजिम बरामद लागु औषधको परिमाणलाई अलग अलग

गरी प्रतिवादीहरूको अलग अलग दायित्व रहेको भन्न मिल्दैन। सो हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

तसर्थ, प्रतिवादीहरू रवी पुन मगर र सक्रिस मानन्धर मिली २९ ग्राम लागु औषध खैरो हेरोइन खरिद गरी ल्याएको अवस्थामा बरामद भई पक्राउ परेको देखिँदा निजहरूलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(२) बमोजिम जनही १० (दश) वर्ष कैद र रु.७५,०००/- (पचहत्तर हजार रुपियाँ) जरिवाना सजाय हुने र बरामद भएको मोबाइलसमेत सोही ऐनको दफा १८क(१) (२) बमोजिम जफत हुने ठहर गरेको मकवानपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७४।३।१५ को फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासको मिति २०७४।९।१८ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- गेहेन्द्र राज रेग्मी

कम्प्युटर:- सुजन नेपाल

इति संवत् २०७९ साल फाल्गुण २६ गते रोज ६ शुभम्।

६६

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७९-WO-१०६३, उत्प्रेषणसमेत, विष्णुकुमार कार्की वि. प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगरसमेत

निवेदक मिति २०७८/१२/२२ मा कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति हुँदा तत्काल बहाल रहेको प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्र (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७ को नियम १३ बमोजिम योग्यता पुगी ऐ. नियम १५ बमोजिम ४ वर्षको पदावधि किटान गरी नियुक्ति दिइएको र उक्त नियमावलीलाई खारेज गरी मिति २०७९/४/३० मा जारी गरिएको प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०७९ ले कार्यकारी निर्देशन ६० वर्ष

उमेर पुगेमा पद बहाली हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि पुनः २०७९/६/११ मा जारी केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७९ ले साबिकमा नियमावलीबमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशकलाई आफ्नो ४ वर्षको पदावधि पूरा गर्न बाधा नहुने व्यवस्था गरिसकेको सन्दर्भमा उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकले सो व्यवस्थालाई निरन्तरता नदिएकै आधारमा निवेदकले कानूनबमोजिम निश्चित पदावधि तोकिएको नियुक्ति पाई कामकाज गरिरहेको र निजको सेवाका सर्तहरू परिवर्तन गरी ऐन जारी भएपछि पनि साबिकमा नियुक्ति पाएका कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो पूरा अवधि काम गर्न पाउने भनी एकपटक बचाउको व्यवस्थायुक्त कानूनी व्यवस्था गरिसकेपछि पुनः सो अध्यादेशको कानूनी व्यवस्थाले निरन्तरता नपाएको भनी निजले सोबमोजिम पूरा अवधि काम गर्न नपाउने भन्नु न्यायोचित देखिएन। आफ्नो नियुक्तिलाई निरन्तरता दिने गरी वा संरक्षण हुने गरी पहिले गरिएका कानूनी व्यवस्थासमेतका आधारमा आफ्नो कार्यकाल ४ वर्षको हुनुपर्ने भन्ने निवेदकको जिकिरलाई वैधानिक अपेक्षा (Legitimate Expectation) नै मान्नुपर्ने।

प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्र (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७ बमोजिम मिति २०७८।१२।२२ देखि ४ वर्षको अवधितोकिएर नियुक्ति पाएका यी निवेदकले सोही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नियुक्तिका मितिले ४ वर्षसम्म कार्यकारी निर्देशकका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउनेमा पछि २०७९ सालमा बनेको ऐनमा उल्लेख भएको कानूनी व्यवस्था अनुसार ६० वर्ष उमेर पुगिसकेकाले पदावधि सकिएको भनी प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त भएको जानकारी गराउने गरी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कोशी प्रदेशको मिति २०७९।११।२६ च.नं. १३५५ र मिति २०७९।१२।५ च.नं. १३८३ का पत्र कानूनबमोजिमको नदेखिँदा

उल्लिखित पत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ। अब निज रिट निवेदक विष्णु कुमार कार्कीलाई मिति २०७८।१२।२१ को निर्णय तथा ऐ. २२ गतेको च.नं. ११२४ को पत्रबमोजिम तोकिएको पदावधिसम्म कोशी प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान झापाको कार्यकारी निर्देशकको पदमा निर्वाध रूपले काम गर्न दिनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत:- अञ्चन भट्टराई

कम्प्युटर - सुजन नेपाल

इति संवत् २०८० साल जेठ २८ गते रोज १ शुभम्।

६७

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-CI-०६४४, करारबमोजिम गरिपाउँ, अर्जुनलाल प्रधान वि. सुजन लामिछाने

प्रतिवादी अर्थात् करारको दोस्रो पक्षले एक वर्षको बहाल रकम अग्रिम रूपमा भुक्तानी गरी सुरुमै बहालमा भवन लिने प्रतिबद्धता जनाई जोखिम बेहोरे तापनि निजले बहालमा लिएको भवन एक वर्षसम्म पनि उपयोग नगरेको वा उपयोग गर्ने प्रयत्नसमेत नगरेको र वादीले भवनलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न मिल्ने अवस्थासम्म तैयार गरी प्रतिवादीलाई जानकारी दिएको अवस्था पनि नरहेको तथ्यमा कुनै विवाद नरहेकोले मनासिब माफिकको अवधिसम्मको जोखिम बेहोरे पनि प्रतिवादीले उपयोग नै नगरेको र उपयोग गर्न आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नभएको घरको थप अवधिको बहाल र क्षतिपूर्ति रकम प्रथम पक्ष अर्थात् पुनरावेदक वादीलाई दिलाउनु न्यायसङ्गत नदेखिने।

बहालमा दिएको भवनको थप बहाल दाबी गर्ने वादीले भवन निर्माण गरी हस्तान्तरणयोग्य रहेको भन्ने सम्बन्धमा प्रमाण पेस गर्ने भार वादीको नै भएकोमा त्यस्तो कुनै प्रमाण पेस गर्न नसकेको प्रस्तुत अवस्थामा उपर्युक्त मुद्दामा भएको व्याख्याले पुनरावेदक वादीलाई सहयोग गर्ने अवस्था देखिएन, सो

व्याख्या यी पुनरावेदक वादीको विरुद्धमा नै आकर्षित हुने देखियो । यी कारण र आधारमा समेत पुनरावेदक वादी अर्जुनलाल प्रधानको फिराद दाबी नपुग्ने ठहर्‍याई सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिने ।

अतः यी पुनरावेदक वादीको फिराद दाबी पुग्ने नसक्ने ठहरी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।१२।१३ मा भएको फैसला सदर गर्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७३।१।९ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत :- सुमेधा खनाल

कम्प्युटर - विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०८० साल असोज १ गते रोज २ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७३-CI-०५०९, करारबमोजिम गरिपाऊँ, सुजन लामिछाने वि. अर्जुनलाल प्रधान भएको मुद्दामा यसैनुसार फैसला भएको छ ।

इजलास नं. ५

६८

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना, ०७०-CI-०८५८, मिलापत्र बदर सार्वजनिक कायम, वासुदेव साह व्याहुत सुडीसमेत वि. श्यामसुन्दर साह

आफ्नो निर्विवाद हक स्वामित्व रहेको जग्गामा कसैले च्यापि, मिची, घुसाई अनधिकृत भोगचलन गरेमा आफ्नो हक पूर्ववत प्रचलन गराउन जग्गा खिचोला मुद्दा दिन सकिने हुन्छ । विवादित कि.नं. ३४७ र ३४८ को जग्गा अयोधी साह वा रामईश्वर साह कसैको नाममा पनि दर्ता भएको पाइँदैन । उक्त सार्वजनिक पोखरी र पोखरीको डिल जनिई नापी भएको जग्गा

छुट दर्ताको लागि मिति २०४१।६।४ मा निवेदन दिए पनि हक कायम गरी ल्याउनु भनी भएको मालपोतको निर्णयबमोजिम अदालत नगई कारबाही छाडेर बसेको देखिने ।

आफ्नो नाम दर्ता नै गराउन नसकेको सार्वजनिक जग्गा अयोधी साह र रामईश्वर साहले एकापसमा मिलेमतो गरी दे.नं. ९२२ को जग्गा खिचोला चलन मुद्दा दिई सोमा कि.नं. ३४७ र कि.नं. ३४८ को पोखरी एवम् पोखरीको डिलको जग्गा बाँडेर लिनुदिनु गरी मिति २०४१।१२।८ मा गरेको मिलापत्रबाट उक्त पोखरी र सोको डिलमा निजहरूको हक कायम भएको मान्न नमिल्ने । आफ्नो नाउँमा दर्ता नै नभई हक नै नभएको उक्त पोखरी र सोको डिलमा आफ्नो हक सिर्जना एवम् कायम हुने गरी निज प्रतिवादीहरूका बाबु बाजेहरूबिच भएको मिलापत्रलाई कानूनसम्मत मान्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन । यसबाट पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन दाबी तथा निज प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ताहरूले सो पुनरावेदन जिकिरलाई समर्थित हुने गरी गरेका बहस एवम् यस अदालतबाट प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गर्दा ग्रहण गरिएका आधारसँग सहमत हुन नसकिने ।

तसर्थ, माथि विवेचित आधार, कारण एवं प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा कि.नं. ३४७ र कि.नं. ३४८ को पोखरी र सोको डिलमा पुनरावेदक प्रतिवादीहरू अयोधी साह र रामईश्वर साहबिच चलेको दे.नं. ९२२ को जग्गा खिचोला चलन मुद्दामा मिति २०४१।१२।८ मा भएको मिलापत्र बदर नहुने गरी भएको धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०६६।११।१० को फैसला नमिलेको हुँदा सो उल्टी भई फिराद दाबीबमोजिम दे.नं. ९२२ को जग्गा खिचोला चलन मुद्दामा मिति २०४१।१२।८ मा भएको मिलापत्र बदर हुने एवम् कि.नं. ३४७ र कि.नं. ३४८ को जग्गा सार्वजनिक कायम हुने ठहर्‍याई तत्कालीन

पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०६९।२।१७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: गगनदेव महतो

कम्प्युटर - मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०८१ साल जेठ २८ गते रोज २ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७५-CI-०६०८, मिलापत्रबमोजिम दाखिल खारेज नामसारी दर्ता, वासुदेव साह व्याहुत सुडीसमेत वि. मालपोत कार्यालय, धनुषा भएको मुद्दामा पनि यसैअनुसार फैसला भएको छ ।

६९

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना, ०७४-CI-०६४२, निर्णय दर्ता बदर दर्ता, अकबर अलि साह वि. विजयकुमार बजाज
संवत् २०२६ सालको दे.वि.नं. ५२३, २०४७ सालको दे.नं.९६८ र २०५० सालको दे.पु.नं.१५३३ समेतका मुद्दाहरूको फैसलाबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादीले दाबी गरेको साबिक कि.नं. २७ को जग्गामध्ये केही जग्गा जेलखाना र केही जग्गा अदालतले कार्यालय निर्माण प्रयोजनार्थ अधिग्रहण गरी बाँकी रहेका जग्गा तह-तह खरिद बिक्री भई साबिक दर्तावालाको नाउँबाट लगत कट्टा भइसकी हाल कुनै पनि जग्गा बाँकी रहे भएको देखिँदैन । पुनरावेदक प्रतिवादीले सो फैसलाहरूउपर उजुरबाजुर गरी बदर गराएको स्थिति पनि छैन । उक्त फैसलाहरू अन्तिम भई बसिरहेको अवस्था छ । बुद्धिराज राईसमेत विरुद्ध टेकबहादुर लिम्बू भएको जग्गा बाली भन्ने मुद्दामा बदर गराउन नसकी अन्तिम भई बसेको कुनै पनि अदालतको फैसलाको विपरीत पछि गरिएको जिकिरले बदर हुन नसक्ने (ने.का.प.२०२९, अङ्क-१, नि.नं. ६५६) भनी यस अदालतबाट कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको देखिन्छ । साथै कि.नं.३७ को जग्गा साबिकदेखि नै आफ्नो बाजे पिताको दर्ताभोगमा रही आएको साबिक कि.नं.२७ अन्तर्गतको जग्गा हो

भनी दाबी गर्ने निज प्रतिवादीले सो कि.नं.३७ मा बनेको घरले चर्चेको जग्गा प्रत्यर्थी वादीको नाउँमा दर्ता गर्ने गरी नापी गोश्वारा सर्लाहीबाट मिति २०६६।०६।२८ मा भएको निर्णयलाई चुनौती नदिई स्वीकार गरी बसेको देखिने ।

दाबीको साबिक कि.नं. २७ को जग्गा प्रतिवादीका बराजु दर्तावाला सुधु मियाँले नै मनिराम गौतमलगायतका व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरी हक समाप्त भइसकेको, प्रतिवादीका बाजे ढोडा मियाँ बाबु सकुर मियाँको नाममा समेत कायम हुन सकेको देखिँदैन । यस स्थितिमा कि.नं.३७ को घरबाहेक बाँकी जग्गाको कुनै पनि साबिक स्रोतले समर्थन नगरेकोमा पुनरावेदक प्रतिवादीको नाउँमा दर्ता गर्ने गरी ५ नं. नापी कार्यालय सर्लाहीले गरेको निर्णय बदर गरी प्रत्यर्थी वादीको नाउँमा नै दर्ता गर्ने ठहर्‍याई सुरु सर्लाही जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला अन्यथा देखिन आएन । त्यसो हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन दाबी तथा निज प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ताहरूले सो पुनरावेदन जिकिरलाई समर्थित हुने गरी गरेका बहस एवम् यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान गर्दा ग्रहण गरिएका आधारसँग सहमत हुन नसकिने ।

कि.नं. ३७ को जग्गामध्ये घरले चर्चेको जग्गा वादीको नाउँमा र घरबाहेकको जग्गा प्रतिवादीको नाउँमा दर्ता गर्ने गरी ५ नं. नापी कार्यालय सर्लाहीले मिति २०६६।०६।२८ मा गरेको निर्णय तथ्य, प्रमाण र कानूनसङ्गत नदेखिँदा सो निर्णय बदर गरी कि.नं.३७ को सम्पूर्ण जग्गा र घर वादीको नाउँमा नै दर्ता हुने ठहर्‍याई सुरु सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।११।३ मा भएको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०६९।०८।२४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा

सदर हुने ।

इजलास अधिकृत - गगनदेव महतो

कम्प्युटर - सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०८१ साल जेठ २८ गते रोज २ शुभम् ।

यसै लगाउका निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसैअनुसार फैसला भएका छन् :

- ०७४-CI-०६४०, निर्णय दर्ता बदर दर्ता, अकबर अलि साह वि. सागर मल
- ०७४-CI-०६४१, नापी निर्णय तोक आदेश बदर दर्ता बदर दर्ता चलन, अकबर अलि साह वि. साहुव साह फकिर

७०

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना, ०८०-WH-०३२६, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, चन्द्रशेखर प्रसाद वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

मिटर ब्याजीसम्बन्धी झुठा उजुरीको आधारमा मलाई गैरकानूनी रूपले प्रहरी नियन्त्रणमा राखिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भन्ने निवेदक सुरेश ठाकुरको निवेदन दाबी रहेको पाइन्छ । उक्त माग दाबीको सम्बन्धमा रिट निवेदक सुरेश ठाकुरउपर परेको मिटर ब्याजसम्बन्धी निवेदनको सम्बन्धमा छलफल गर्न निज मिति २०८१।२।८ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा मा आफैं उपस्थित भएको र मिति २०८१।२।९ गते बिहान छलफल भएपश्चात् सुधा कोइरीन र सुरेश ठाकुरले गाउँघरमा बसी छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने भनी मौखिक सहमति भएपछि सुरेश ठाकुरलाई मिति २०८१।०२।०९ मा नै राजकुमार दासको जिम्मा लगाई बुझाई पठाइसकेको भन्नेसमेत बेहोरा खुलाई विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले लिखित जवाफ पेस गरेको देखिन्छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट आकर्षित हुन गैरकानूनी थुनाको निरन्तरता हुन आवश्यक हुन्छ । आज सुनुवाइ हुँदाको बखत निवेदक हिरासतमा

नरही छुटिसकेको अवस्था देखियो । यसरी गैरकानूनी थुनामा रहेको भनी दाबी गरिएको निवेदक सुरेश ठाकुर थुनामुक्त भइसकेको स्थिति देखिँदा औचित्यहीन बन्दीप्रत्यक्षीकरणको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: गगनदेव महतो

कम्प्युटर - मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०८१ साल जेठ २९ गते रोज ३ शुभम् ।

७१

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०८०-WH-००९३, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, तेजश्वी लावती वि. उच्च अदालत पाटन, संयुक्त वाणिज्य इजलाससमेत

रिट निवेदक प्रतिवादी भएको ०७९-CB-०७४७ नं. को बैकिङ कसुर मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा उच्च अदालत पाटनबाट निजको नाममा जारी भएको म्याद मिति २०७९।९।१६ मा निजको वास्तविक ठेगाना भक्तपुर जिल्ला, भक्तपुर नगरपालिका, वडा नं. १, सल्लाघारीमा तामेल नभई जिल्ला पाँचथर, कुमायक गाउँपालिका, वडा नं. २ मा भएको देखिएबाट निवेदक बसोबास नै नगरेको स्थानमा निजको नाममा जारी भई तामेल गरिएको उल्लिखित म्याद र सोही आधारमा उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधान, कानूनी व्यवस्था एवम् प्राकृतिक न्यायको मूलभूत सिद्धान्तसमेतको रोहमा त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो मिति २०७९।९।१६ को तामेली म्याद र उच्च अदालत पाटनको मिति २०८०।१।१० को फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ।

बैकिङ कसुर मुद्दा सुरुमा उच्च अदालत पाटनको क्षेत्राधिकारको भई कारबाही चले पनि मिति २०८०।३।११ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार हाल उक्त बैकिङ कसुर मुद्दा हेर्ने

क्षेत्राधिकारसम्बन्धित इलाकाको जिल्ला अदालतलाई तोकिएको र निवेदक तेजश्वी लावती हाल कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा थुनामा रहेको देखिँदा निजलाई सो बैँकिङ कसुर मुद्दामा झिकाई सुनुवाइको मौका दिई बयान तथा थुनछेकलगायत मुद्दामा जे जो बुझ्नुपर्ने हो बुझी पुनः कानूनबमोजिम कारबाही किनारा गर्न निवेदकको वतन रहेको भक्तपुर जिल्ला अदालतमा पठाइदिनु भनी उच्च अदालत पाटनका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । रिट निवेदक प्रतिवादी रहेको उक्त बैँकिङ कसुर मुद्दामा पुनः कारबाही चलाई निवेदकको हकमा सोहीबमोजिम हुने नै हुँदा हाल बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु परेन ।।

इजलास अधिकृतः गगनदेव महतो

कम्प्युटर- मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०८० साल कार्तिक १९ गते रोज १ शुभम् ।

७२

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०८०-WH-००८५, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, रामबाबु साह वि. उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलास, इलामसमेत

निवेदक प्रस्तुत मुद्दामा सुरुदेखि बेरुजु रहेको कारण निजको हकमा मुलतबी रहेकोमा कानूनबमोजिम मुलतबीबाट जागी मुद्दा नं. ०७७-C१-०३०८ कायम भई निजलाई ५ वर्ष कैद र रु.५०,०००/- जरिवाना हुने ठहरी सुरु झापा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।५।१३ मा फैसला भएबमोजिम कैद जरिवाना असुलउपर गर्ने प्रयोजनार्थ यी निवेदकलाई मिति २०८०।२।१८ मा पक्राउ गरी कैद ठेगी कारागार कार्यालय, भद्रपुर झापामा पठाइएको हो भन्ने झापा जिल्ला अदालतबाट च.नं. TH/२२७१ मिति २०८०।२।१९ गते जारी भएको कैदी पुर्जीको बेहोराबाट देखिन्छ । यसरी रिट निवेदकउपर अधिकार प्राप्त अधिकारीमार्फत कानूनबमोजिम

अनुसन्धान, अभियोजन भई साधिकार निकायबाट रीतपूर्वक भएको म्याद तामेली एवम् सोही आधारमा भएको फैसलाबमोजिम कैदमा पठाएको कार्यबाट निजको संविधानप्रदत्त कुनै पनि प्रकारको हकको उल्लङ्घन भएको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था देखिएन ।

वारदात मितिमा रिट निवेदकको उमेर सोह्र वर्षभन्दा माथि र अठार वर्षभन्दा कम देखिन आई निजलाई लागु औषधको कसुरमा ठहर गरिएको ५ वर्ष कैद र रु.५ हजार जरिवानाको दुइ तिहाई मात्र सजाय हुने भई रिट निवेदक रामबाबु साहको नाममा झापा जिल्ला अदालतबाट मिति २०८०।२।१९ मा जारी भएको कैदीपुर्जी मिलेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । निजलाई हाल प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुसार सजायको दुइतिहाई हुने गरी संशोधित कैदीपुर्जी दिनु भनी विपक्षी झापा जिल्ला अदालतसमेतको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृतः गगनदेव महतो

कम्प्युटर - मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०८० साल कार्तिक १९ गते रोज १ शुभम् ।

७३

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०६९-CI-००९३, जग्गा दर्ता नामसारीसमेत, राजु शम्शेर ज.ब.रा. वि. कृष्णकान्छा परियारसमेत

आफ्ना पिताका नाममा नाप नक्सा भई दर्ता गर्न मात्र बाँकी रहेको छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी रहेको छ भने सोही जग्गाहरू हदबन्दीमा परी दर्तावालले दर्ता नगराएपछि मोहीको नाममा रैकर परिणत भइसकेको र भोग चलनसमेत गर्दैआएको हुँदा मोहीका नाममा दर्ता नामसारी हुनुपर्दछ भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर रहेको अवस्थामा उक्त जग्गामा

कसको हक कायम हुनुपर्ने हो ? भन्ने मूल प्रश्नमा नै विवाद भई उल्लिखित दाबीको जगामा हक बेहकको विषयमा प्रमाण बुझी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखियो । हक बेहकको प्रश्न खडा भई तेरो मेरोमा विवाद भएमा कानूनबमोजिम प्रमाणहरू बुझी हकबेहकमा निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई रहेको देखिँदैन । मालपोत कार्यालयको उक्त निर्णय बदर गरी इन्साफको लागि सम्बन्धित तल्लो अदालतमा पठाउने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।११।२१ को फैसला मिलेकै देखिँदा सो फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन वादी तथा पुनरावेदन/प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर तथा निजहरूका कानून व्यवसायीको बहससँग सहमत हुन सकिएन ।

क्षेत्राधिकारको अभाव देखिएको अवस्थामा हक बेहकको प्रश्न समावेश भएको विवादमा क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी मालपोत कार्यालय कलंकीबाट मिति २०६७।१०।२४ मा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट हक कायम गराई ल्याउनु भनी दुवै पक्षलाई सुनाइदिने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६८।११।२१ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : हेमराज शर्मा

कम्प्युटर - सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०७८ साल असोज ११ गते रोज २ शुभम् ।

७४

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७८-WH-००३५, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, महम्मद समिम (MOHAMMAD SHAMEEM) समेत वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल काठमाडौं

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बीमानस्थलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यिनै रिट निवेदक मोहम्मद समिमसमेत प्रतिवादी भएको

लिखतसम्बन्धी कसुर (मुद्दा नं. ०७८-८१-००७८) मुद्दामा यी रिट निवेदक मोहम्मद समिम र सावन अहमदलाई जनही २ महिना कैद र रु.१०,०००।- (दश हजार रुपियाँ) जरिवाना हुने ठहरी मिति २०७८।०४।२७ मा फैसला भएको कुरा प्रमाणको रूपमा पेस भएको उक्त मुद्दाको सक्कल मिसिलबाट देखिन्छ । यी रिट निवेदकहरूले आफूहरूलाई लागेको जनही जरिवाना दश हजार रुपियाँ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बुझाइसकेको भन्ने मिसिल संलग्न रसिद नम्बर ८७२१३८ र ८७२१३९, मिति २०७८।५।२१ का रसिदबाट देखिएको छ । यी रिट निवेदकहरू मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा मिति २०७८।३।२६ मा पक्राउ परी फैसलाले लागेको जनही २ महिना कैदबापतमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निजहरूको नाममा मिति २०७८।५।२३ मा जारी भएका कैदीपुर्जी अनुसार हालसम्म नै कारागार कार्यालय नखुबु, ललितपुरमा कैदमा रहेको माथि उल्लिखित उक्त मुद्दाको सक्कल मिसिल संलग्न कैदीपुर्जीबाट देखिन्छ । उक्त कैदीपुर्जीमा उल्लिखित बेहोरा अनुसार मिति २०७८।५।२५ गतेसम्म कैदमा राखी मिति २०७८।५।२६ गते कैद मुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । तसर्थ यी रिट निवेदकहरूको कैद अवधि आजैका मितिमा समाप्त हुने देखिँदा कैदबापत रकम बुझाई कैद मुक्त गरिपाउँ भन्ने निवेदकहरूको निवेदन माग सम्बन्धमा थप विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन ।

सुरु मिसिल संलग्न यी रिट निवेदक प्रतिवादीहरूको नाममा जारी गरिएको कैदीपुर्जी अनुसार निजहरूलाई लागेको कैद अवधि २ महिना आज मिति २०७८।५।२५ बाट समाप्त हुने देखिएकोले निवेदन मागका विषयमा थप विचार गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत - यज्ञमूर्ति ज्ञवाली

इति संवत् २०७८ साल भाद्र २५ गते रोज ६ शुभम् ।

७५

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७६-CR-०४०१, ०७६-CR-०७७३, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. निर्मल लोक राजपुत भन्ने निर्मल लोधसमेत, जितराम भन्ने जितबहादुर चौधरी वि. नेपाल सरकार

आफ्नो छोरा रितेशकुमार झालाई सँगै काम गर्ने प्रतिवादीहरूले मार्ने योजना बनाई रातको समयमा घरको छतमा फलामको सरियाले हानी घाइते बनाई २ तलाको छतबाट खसाई कर्तव्य गरी मारेको भन्ने किटानी जाहेरीबाट उठान भएको प्रस्तुत मुद्दामा मृतकको नाक मुखबाट रगतजस्तो रातो पदार्थ निस्केको, टाउको पछाडि २cm बराबरको प्वाल रहेको सोबाट रगतजस्तो पदार्थ निस्केको लास जाँच मुचुल्का रहेको, टाउको र अनुहारमा घाउ चोट लागी रगत बगेको मृतकका फोटोहरू एवम् टाउको र घाँटीमा विभिन्न नामका घाउ चोट रहेको घाँटीको हड्डी भाँचिएको (Cervical Spine fractureसमेत शवको स्थिति एवम् मृत्युको कारण टाउको र घाँटीको प्राणघातक चोट (Cause of death: blunt force fatal head and neck injury) भन्ने मिसिल संलग्न शव परीक्षणसमेतबाट मृतक रितेशकुमार झाको मृत्यु कर्तव्यबाट नै भएको तथ्य स्थापित हुन आएको छ । अब उक्त वारदातमा को, कसको संलग्नता रहेछ भन्नेतर्फ हेर्दा मिति २०७४।३।४ गते राति १० बजे प्रतिवादीहरू राजमान चौधरी, निर्मल लोध, जंगलीप्रसाद लोधसमेतले रितेशकुमार झालाई मार्ने भन्ने योजना बनाई गणपति भिनियर तथा प्लाई उद्योगको कम्पाउन्डभित्र दुइतले पक्की घरको छतमा फलामको सरियासमेतले हानी घाइते बनाई छतबाट खसाली कर्तव्य गरी मारेको भन्ने मृतकका बुबा जोगनन्द झाको किटानी जाहेरी दरखास्त भए तापनि प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू राजमान चौधरी, निर्मल लोध र जंगलीप्रसाद लोधले अनुसन्धान अधिकारी र

अदालतसमक्षको बयानमा वारदात समयमा आफूहरू कोठामा सुतिरहेको अवस्थामा छतबाट हो हल्ला भएको र मान्छे खस्यो भनेको सुनेपछि गई हेर्दा मात्र थाहा पाएको भनेका छन् । त्यस्तै घटना विवरण कागज गर्ने सन्दिप मण्डलसमेतका व्यक्तिहरूले पनि आफूहरू कोठामा सुतेको अवस्थामा हो हल्ला भएको र वारदातस्थलमा जाँदा मृतक भुइँमा लडेको अवस्थामा देखेका हौं भनी लेखाएको पाइयो । घटना विवरण कागज गर्ने वादीका गवाहबाट वारदातमा यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूको संलग्नता खुल्न सकेको देखिँदैन । जाहेरवालाले प्रतिवादीहरूउपर किटानी जाहेरी दिएको र अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गरेको भए तापनि जाहेरवाला प्रत्यक्षदर्शी रहेको छैन । जाहेरवालाले मृतक छोरा सँगै बस्ने र काम गर्ने भएकाले निजहरूउपर जाहेरी दिएको हुँ भनी बकपत्र गरेबाट सबै प्रतिवादीहरू मिली कर्तव्य गरी मारेको शंकाको आधारमा मात्र जाहेरी दिएको देखिन आयो । सहप्रतिवादी जितराम भन्ने जितबहादुर चौधरीले पनि वारदातमा अन्य प्रतिवादीहरू उपस्थित रहेको भनी बयान गरेको छैन । यसरी सहप्रतिवादी तथा मौकामा घटना विवरण कागज गर्न व्यक्तिहरूले पनि जितबहादुरबाहेकका अन्य प्रतिवादीको संलग्नता छ भनी लेखाउन नसकेको अवस्थामा जाहेरी दरखास्तको आधारमा मात्र यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूको वारदातमा संलग्नता रहेको मान्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू निर्मलप्रसाद लोध, जंगलीप्रसाद लोध र राजमान चौधरीलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७६।३।२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिने ।

अर्का पुनरावेदक प्रतिवादी जितराम भन्ने जितबहादुर चौधरीले अदालतमा बयान गर्दा आफू छतमा सुतिरहेको अवस्थामा मृतक कहाँबाट आई घाँटी थिचेपछि हात छुटाउन हात झटकारेको पछि मृतक पल्टेर छतबाट तल खसेको हो । निजलाई लात

मुक्काले हानेको होइन भनी बयान गरेको देखिए तापनि अनुसन्धान अधिकारीको बयानमा मृतक रितेश कुमार झा राति अ.१० बजे छतमा आई घाँटी समातेपछि ज्यान जोगाउन एक झापड हानेपछि निजसँग झगडा भयो । पछि लात्तीले हान्दा छतमा पल्टियो र उठ्न खोज्दा आफैँ छतबाट खसेको हो भनी आफूले प्रहार गरेको तथ्यमा साबित रही बयान गरेका छन् । आफू र मृतकबिच झगडा हुँदा अन्य प्रतिवादीहरू आई छुट्याएको भनी मौकामा लेखाएको बयान बेहोरा अन्य प्रतिवादीहरूको बयानबाट समेत समर्थित भएको पाइन्छ । घटना विवरण कागज गर्ने व्यक्तिहरूले जितबहादुरले नै उक्त घटना घटाएको भनी लेखाइदिएको अवस्थामा मृतक रितेश कुमार झाको जितराम भन्ने जितबहादुर चौधरीसँग झगडा हुँदा निजले मृतकलाई प्रहार गरेबाट मृतक छतमा लडी भुइँमा खस्दा मृत्यु भएको भन्ने पुष्टि हुन आएकोले पुनरावेदक प्रतिवादी जितराम भन्ने जितबहादुर चौधरीलाई अभियोग दाबीबमोजिम तत्कालीन मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं.बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहर गरेकोमा वारदातको प्रकृति र परिवेश हेर्दा प्रतिवादी जितराम भन्ने जितबहादुर चौधरी र मृतक एउटै उद्योगमा कार्यरत साथीभाइ सँगै बस्ने र काम गर्ने भएका, मारुपर्नेसम्मको पूर्व रिसझवी, मनसाय र योजना पनि मिसिल संलग्न कागजबाट नदेखिएको, मृतकको कारणबाट सामान्य विवाद उत्पन्न भई घटना घटेको, जोखिमी हतियार प्रयोगको अवस्था नदेखिएको, सामान्य विवादमा धकेल्दा घरको छतबाट खसी मृतकको मृत्यु भएको भन्नेसमेतका वारदात परिस्थिति र परिवेशबाट प्रतिवादी जितराम भन्ने जितबहादुर चौधरीलाई ठहरेबमोजिम सजाय गर्दा चर्को पर्ने चित्तले देखी मुलुकी ऐन, अ.व. १८८ नं.बमोजिम कैद वर्ष १०(दश) को सजाय हुन मनासिब देखी उच्च अदालत तुलसीपुरबाट राय व्यक्त भएको पाइयो ।

उल्लेख भएबमोजिम प्रस्तुत कसुरको गाम्भीर्य, कसुर गर्दाको परिस्थिति, पहिले कसुर नगरेको प्रतिवादीको आचरण, घटनाको समयमा प्रतिवादीको उमेर २१ वर्ष मात्र देखिएको अवस्थासमेतलाई ध्यानमा राख्दा यी प्रतिवादीलाई जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्ने भनी साबिक मुलुकी ऐन, अ.व. १८८ नं.बमोजिम उच्च अदालत तुलसीपुरबाट राय व्यक्त भएबमोजिम १०(दश) वर्ष कैद पनि गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा सो रायलाई घटाई ८ (आठ) वर्ष मात्र गर्न उपयुक्त देखिने ।

प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू निर्मल लोक राजपुत भन्ने निर्मल लोध, जय राजपुत भन्ने जंगलप्रसाद लोध र राजमान चौधरीले अभियोग दाबीको कसुरबाट सफाई पाउने र पुनरावेदक प्रतिवादी जितराम भन्ने जितबहादुर चौधरीलाई दाबीबमोजिमको कसुरमा जन्मकैद हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत तुलसीपुरको मिति २०७६।३।२ को फैसला मिलेकै देखिँदा सो हदसम्म सदर हुने ठहर्छ । साबिक मुलुकी ऐन अ.व. १८८ नं.बमोजिम लगाएको राय सम्बन्धमा यी पुनरावेदक प्रतिवादी जितबहादुर चौधरीलाई १० वर्ष कैद गर्न पनि उपयुक्त नदेखिँदा ८ वर्ष मात्र कैद हुने ।

इजलास अधिकृत:- कुमार खतिवडा

कम्प्युटर - सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०७८ साल साउन ३१ गते रोज १ शुभम् ।

७६

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७१-CR-१४८९, ०७४-CR-०९६६, लागु औषध (खैरो हेरोइन), पुजा लामा वि. नेपाल सरकार, सन्जोक लामा वि. नेपाल सरकार

फौजदारी कसुरमा सामान्यतया प्रमाण भार वादीमा हुने गर्छ तर लागु औषधजस्तो जघन्य अपराधमा प्रतिवादीले नै आफ्नो निर्दोषिताको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई लागु औषध(नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १२ मा कुनै व्यक्तिका साथमा

कुनै लागु औषध भएको फेला परेमा निजले यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम वा जारी गरिएको आदेशबमोजिम प्राप्त गरेको वा राखेको हो भन्ने कुराको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने छ । त्यस्तो प्रमाण पेस गर्न नसकेमा र अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक निजलाई यस ऐनअन्तर्गत सजाय हुने छ भन्ने व्यवस्था पाइन्छ साथै नि.नं. ८९२३ नेपाल सरकार विरुद्ध अर्जुन भोटे भन्ने जितबहादुर खत्रीको मुद्दामा कुनै प्रतिबन्धित वस्तु कसैको साथबाट फेला पर्नु नै आपराधिक कार्य (Corpus delicti) गरेको प्रमाणित भएको मानिने प्रकृतिका अपराध जसलाई Possessory Crime भनिन्छ, त्यस्ता अपराधमा आपराधिक कार्य स्थापित भएपछि निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीको हुने भनी यसै अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको समेत छ । यस परिप्रेक्ष्यमा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको होइन भनी अदालतमा आई गरेको इन्कारी बयानबाहेक पुष्टि गर्ने गरी निजहरूको कसुरमा कुनै संलग्नता रहेको नदेखिने गरी पर्याप्त प्रमाणहरू पुनरावेदकको तर्फबाट पेस हुन आएको नदेखिएकाले निजहरूको अदालतको इन्कारी बयानले मात्र निजहरूको निर्दोषिता कुरालाई पुष्टि गर्न सक्ने देखिँदैन । बरामदी मुचुल्का, Central Police Forensic Science Laboratory को परीक्षण प्रतिवेदन, पुनरावेदक प्रतिवादीहरू अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्षको बयानलाई हेर्दा तथा निज पुनरावेदकहरूले आफू निर्दोष भएको पुष्टि गर्ने प्रमाण पेस गरेको नपाइँदा पुनरावेदक प्रतिवादीहरू पुजा लामा र सन्जोक लामाले अभियोग दाबी अनुसारको कसुर गरेको होइनन् भन्न मिल्ने । पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको अभियोग मागदाबीबाट सफाई पाउनुपर्छ भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन सकिने ।

सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७९।५।३ मा भएको फैसला मिलेको नै

देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- मिलनचन्द्र महत

कम्प्युटर - सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०७७ साल असोज ४ गते रोज १ शुभम् ।

७७

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७१-CR-१०४९, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, बसन्त थापा वि. नेपाल सरकार

पीडित जाहेरवाली नुवाकोट “एफ” लाई पुनरावेदक प्रतिवादीले भारतको कलकत्तामा लगी बेचेकोले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३(१), ४(१)(क), ४(२)(क) र (ख) को कसुरमा दफा १५(१) (क) (ड) बमोजिम सजायसमेत मागदाबी गरी अभियोग दायर भएको प्रस्तुत मुद्दामा यी पुनरावेदक प्रतिवादी बसन्त थापा अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष आरोपित कसुरमा साबित रहे तापनि अदालतमा इन्कार रहेका छन् । प्रतिवादीको इन्कारी बयान निजको साक्षीको बकपत्रबाट समर्थित भइरहेको छ भने वादी पक्षका बुझिएका व्यक्तिहरूले बकपत्र गर्दा घटनाका सम्बन्धमा जाहेरवालाले भनेबाट थाहा पाएको भनेबाट निजहरू सुनी जान्ने साक्षीको वर्गमा परी पहिलो श्रेणीको साक्षी रहेको देखिएन । निजहरूले प्राप्त गरेको सूचनाको स्रोत व्यक्ति जाहेरवालालाई सुरु जिल्ला अदालतमा वादी पक्षबाट उपस्थित गराई बकपत्र गराउन सकेको अवस्था पनि देखिएन । यस अदालतबाट निज पीडित जाहेरवालालाई उपस्थित गराई बकपत्र गराउँदा निजले आफूलाई यी पुनरावेदक प्रतिवादीले बेचेको नभई आफ्नै बाबुले बेचेको भनी आफ्नो जाहेरी तथा प्रमाणित बयानको खण्डन गरेको पाइयो । निजको उक्त बयान निजसँगै बेचिएकी भनिएकी निजकी भाउजू संगिता कुँवरको बकपत्रसमेतबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा माथि प्रकरण प्रकरणमा विवेचना गरिएबमोजिम पीडित

जाहेरवालीको बकपत्रले नै प्रामाणिक मान्यता पाउने ।

प्रतिवादी बसन्त थापाको अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष भएको साबिती बयानबाहेक अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसक्नुको साथै पीडित भनिएकी जाहेरवालीको जाहेरीर अदालतमा गरेको बकपत्र एक आपसमा विरोधाभाषपूर्ण भई परस्पर बाझ्नेको अवस्थासमेत विद्यमान हुँदा यी प्रतिवादीले आरोपित कसुरको वारदात घटाएको प्रमाणित गर्ने भार प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार वादीले निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन । प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको साबिती बयानलाई अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि गर्न नसकेको तथा स्वयं पीडिता जाहेरवालीले नै प्रतिवादीले आफूलाई बेचेको होइन भनी बकपत्र गरेको अवस्थामा स्वतन्त्र प्रमाणबाट समर्थित नभएको प्रतिवादीको मौकाको बयान र सुरु जाहेरी तथा प्रमाणित बयानलाई प्रमाणमा ग्राह्य गर्न सक्ने स्थिति विद्यमान देखिएन । तथ्ययुक्त ठोस सबुद प्रमाणको अभावमा केवल शंकास्पद जाहेरी एवम् अनुमानको भरमा प्रतिवादीउपर आरोपित कसुर ठहर गर्न फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुन जान्छ । शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने हुँदा स्पष्ट र ठोस सबुद प्रमाणको अभावमा यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई अभियोग दाबी बमोजिम सजाय गर्ने गरेको सुरु नुवाकोट जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।७।११ को फैसलासँग सहमत हुन सकिएन ।

पुनरावेदक प्रतिवादी बसन्त थापालाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(क) बमोजिम २०(बिस) वर्ष कैद र रु.२,००,०००।-(दुई लाख) जरिवाना हुने र पीडितलाई रु.१,००,०००।-(एक लाख) क्षतिपूर्ति प्रतिवादीबाट भराइपाउने ठहर्‍याई भएको नुवाकोट जिल्ला अदालतको मिति २०६९।१२।५ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी भएको तत्कालीन पुनरावेदन

अदालत पाटनको मिति २०७१।७।११ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला उल्टी भई यी पुनरावेदक प्रतिवादी बसन्त थापाले अभियोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ।

इजलास अधिकृत: नरेन्द्रबहादुर बुढा

कम्प्युटर - मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०७७ साल असार ८ गते रोज २ शुभम् ।

७८

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७७-CR-१०५४, कर्तव्य ज्यान, केसरसिंह बुढाथोकी वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीको मौकाको बयान, अदालतमा गरेको बयान, लास जाँच प्रकृति मुचुल्का, शव परीक्षण प्रतिवेदन तथा चिकित्सकको अदालतमा भएको बकपत्रसमेतका मिसिल संलग्न प्रमाणबाट प्रतिवादीकै कर्तव्यबाट प्रकाश बुढाथोकीको मृत्यु भएको भन्ने पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादी केसरसिंह बुढाथोकीले निजउपरको अभियोग दाबी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ को उपदफा (१) विपरीत नियतपूर्वक ज्यान मारेको कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा निज प्रतिवादीलाई ऐ. को दफा १७७ को उपदफा (२) बमोजिम जन्म कैदको सजाय हुने गरेको सुरु सल्यान जिल्ला अदालतको मिति २०७६।०२।०६ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर ठहर्‍याएको उच्च अदालत सुर्खेतबाट मिति २०७७।०८।१४ मा भएको फैसला मनासिब देखिँदा अन्यथा गर्नुपर्ने देखिएन । तर उच्च अदालत सुर्खेतबाट भएको उक्त फैसलामा प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४५(१क) बमोजिम प्रतिवादीलाई १८ वर्ष कैद हुने राय व्यक्त गरिएकोमा प्रतिवादीले कसुर गर्दाको परिस्थितिलाई विचार गर्दा प्रतिवादी केसरसिंह बुढाथोकी र भाइ प्रकाश बुढाथोकीबिच सामान्य विवादसम्म भएको, मार्नुपर्नेसम्म अरु रिसइवी वा कारण मिसिलबाट खुल्न नआएको, प्रतिवादीले

अनुसन्धानमा सहयोग गरी न्याय निरोपण गर्ने कार्यमा सहयोग गरेको एवम् प्रतिवादीले आफ्नो उमेर २० वर्ष मात्र रहेको भनी उल्लेख गरेको स्थितिमा १८ वर्ष कैदको सजाय गर्दा न्यायको रोहमा बढी पर्न जाने अवस्था हुँदा प्रतिवादीलाई १० वर्ष मात्र कैद गर्दा पनि न्यायको मकसद पूरा हुने।

प्रतिवादी केसरसिंह बुढाथोकीले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ को उपदफा (१) विपरीत नियतपूर्वक ज्यान मारेको कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा निज प्रतिवादीलाई ऐ. को दफा १७७ को उपदफा (२) बमोजिम जन्म कैदको सजाय हुने ठहर गरेको सुरु अदालतको फैसला सदर ठहर्‍याएको उच्च अदालत सुर्खेतबाट मिति २०७७।०८।१४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: ताराप्रसाद जोशी

कम्प्युटर- सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०७९ साल भदौ १ गते रोज ४ शुभम्।

७९

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७६-CR-००६५, ०७६-CR-००६६, ०७६-CR-००६७, कर्तव्य ज्यान, जबरजस्ती चोरी, लक्ष्मण परियार वि. नेपाल सरकार, नारायण टोमटा वि.क वि. नेपाल सरकार, कृष्ण शाही ठकुरी वि. नेपाल सरकार

मिसिल संलग्न जाहेरी दरखास्त, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का, घाउ जाँच केस फाराम, मृतक गंगासागर चौधरीको शव परीक्षण प्रतिवेदन, बरामदी, सनाखत कागज, घटना विवरण कागज, पेस्तोल र गोलीको खोकाको वैज्ञानिक परीक्षण प्रतिवेदन, प्रतिवादीहरूले अनुसन्धान अधिकारी र अदालतमा गरेको बयानसमेतका आधार प्रमाणबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरू कृष्ण शाही ठकुरी, लक्ष्मण परियार र नारायण टोमटा (वि.क) ले मृतक गंगासागर चौधरीलाई कर्तव्य गरी मारेको पुष्टि हुन आएकोले मुलुकी ऐन

ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) को कसुरमा ऐ. १३(१) नं.बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहर्‍याएको सुरु चितवन जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासले सदर गरेको फैसला तत्कालीन कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर तथा पुनरावेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वैतनिक अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिने।

प्रतिवादीहरू कृष्ण शाही ठकुरी, लक्ष्मण परियार र नारायण टोमटा (वि.क)लाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं.बमोजिमको कसुरमा ऐ. महलको १३(१) नं.बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहर गरेको सुरु चितवन जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासको फैसला साबिक कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा मिलेको देखिए तापनि मिति २०७५।५।१ देखि लागु भएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) मा "कानूनमा कुनै कसुरबापत सर्वस्वको सजाय हुने रहेछ भने यो संहिता प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसुरमा सजाय गर्दा सर्वस्व हुने गरी सजाय गरिने छैन" भन्ने र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२) (ख) मा "कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरको मुद्दामा सजाय गर्नुपर्दा सोही कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने छ तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढी रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रही मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा सर्वस्वको सजाय गर्ने प्रावधान रहेको नहुँदा प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी कृष्ण शाही ठकुरी, नारायण टोमटा (वि.क) र लक्ष्मण परियारलाई सर्वस्वको सजाय गर्न मिल्ने देखिएन। तसर्थ प्रतिवादीहरूलाई जन्मकैदको

मात्र सजाय हुने ठहर्छ ।

जबरजस्ती चोरीतर्फ यी प्रतिवादीहरू कृष्ण शाही ठकुरी, लक्ष्मण परियार र नारायण टोमटा (वि.क)ले जाहेरवाली सहुनीकुमारी थरुनीको घरमा भएको सुनचाँदीको गहना, नगद, मोबाइल, घडीसमेत गरी बिगो रु.९,९९,५००/- को धनमाल जबरजस्ती चोरी गरेको हुँदा मुलुकी ऐन चोरीको महलको १४(२) नं. बमोजिम सजाय गरी सोही महलको १० र २१ नं.बमोजिम जाहेरवालाको सनाखत गरेको बरामद सुनचाँदीलगायतका सामानको जम्मा रु.३,११,९९८।५२ रुपियाँ बराबरको धनमालसमेत जाहेरवालीलाई फिर्ता दिलाई नपुग बिगो रु.६,०७५२०/- निज तिनैजना प्रतिवादीहरूबाट जाहेरवालीलाई दिलाई भराइपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको अभियोगतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादीहरू कृष्ण शाही ठकुरी, लक्ष्मण परियार र नारायण टोमटा (वि.क) ले जाहेरवालीको धनमालसमेत चोरी गरेकोमा निजहरू अनुसन्धान अधिकारी एवम् अदालतमा साबित भएको साथै यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दासमेत चोरी गरेको कुरामा स्वीकार गरी पुनरावेदन गरेकोसमेत देखिन्छ । प्रतिवादीहरूले चोरी गरेको धनमालको कायम बिगो रु.३,९५,१३८।५२ बरामदी मुचुल्का मिसिलबाट देखिन्छ । तसर्थ उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासले बरामद धनमालको बिगो रु.३,९५,१३८।५२ कायम गरी त्यसको डेढीले हुने रु.५,९२,७०७।७८ जरिवाना हुनेमा चोरीको महलको १४(२) बमोजिम सोबापत कैद सजाय हुने ठहर्छाई भएको फैसला तत्कालीन कानूनी परिप्रेक्ष्यमा मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ ।

जबरजस्ती चोरी मुद्दासमेतमा प्रतिवादीहरू कृष्ण शाही ठकुरी, लक्ष्मण परियार र नारायण टोमटा (वि.क)लाई मुलुकी ऐन चोरीको महलको (१) नं. विपरीत ४ नं.बमोजिमको कसुर गरेकोमा ऐ.१४(२) नं.बमोजिम सजाय हुने ठहर गरेको उच्च अदालत पाटन

हेटौँडा इजलासको फैसला साबिक कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा मिलेको देखिए तापनि मिति २०७५।५।१ देखि लागु भएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४४(३) (क) मा "चोरी गर्नका लागि वा चोरी गर्दा वा चोरी गरेको सम्पत्ति लैजान वा चोरी गरेपछि पक्राउबाट बच्नका लागि कुनै व्यक्तिको ज्यान लिने वा निजलाई गम्भीर चोट पुऱ्याउने डर, त्रास देखाएमा वा जोखिमी हतियार साथमा लिई चोरी गरेमा सात वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद र रु.७०,०००/- (सत्तरी हजार) देखि रु.१,४०,०००/- (एक लाख चालिस हजार)सम्म जरिवाना हुने छ भन्ने व्यवस्था भएको र केही नेपाल ऐन संशोधन, एकीकरण समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) मा कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरका मुद्दामा सजाय गर्नुपर्दा सोही कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्ने, तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढी हुने रहेछ भने मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुने छ ।" भन्ने कानूनी व्यवस्था रही मुलुकी अपराध संहितामा जरिवानाको हकमा रु.७०,०००/- सत्तरी हजारदेखि रु.१,४०,०००/- सम्म अधिकतम जरिवाना हुने कानूनी प्रावधान रहेको र जरिवानाबापत कैद गर्ने व्यवस्थासमेत नभएको हुँदा प्रस्तुत जबरजस्ती चोरी मुद्दामा प्रतिवादीहरू कृष्ण शाही ठकुरी, लक्ष्मण परियार र नारायण टोमटा (वि.क)लाई बरामद बिगो रु.३,९५,१३८।५२ को डेढी हुने रु.५,९२,७०७।७८ जनही जरिवाना गरी जरिवानाबापतसमेत कैद गर्ने गरेको हदसम्म सुरु चितवन जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासको फैसला कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिएन ।

प्रतिवादीहरू लक्ष्मण परियार, नारायण टोमटा र कृष्ण शाहीले साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. विपरीत १३(१) नं. को कसुर तथा

चोरीको महलको १, ४, १४(२) नं.बमोजिमको कसुर ठहर गरी सजाय गर्ने गरेको सुरु चितवन जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासको मिति २०७५।१०।८ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- कुमार खतिवडा

कम्प्युटर - सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०७८ साल साउन ३१ गते रोज १ शुभम्।

इजलास नं. ८

८०

मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७६-CR-०९१६, वैदेशिक रोजगार कसुर, न्याउरो तामाङ वि. नेपाल सरकार

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा बयान गर्दा उक्त रकम T.B (क्षयरोग) को बिरामी परी सापटीस्वरूप लिएको हो र पछि कागज गराउँदा वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भनी लिएको बेहोराको कागज गराइएको भनी बयान गरेको भए पनि यो भनाइ स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुने अवस्थाको देखिँदैन। अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा अभियोग स्वीकार गरी बयान गरेको एवम् सो लेनदेन भएको भनिएको रु.६,००,०००/- (छ लाख रुपियाँ) उपचारको लागि सापटी लिएकोमा वैदेशिक रोजगारीमा जापान पठाइदिन्छु भन्ने बेहोराको कागज गराएको भए तापनि उक्त लेनदेनको बेहोरा पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन। प्रतिवादीको इन्कारी बयानको आधारमा मात्र आरोपित कसुरबाट उन्मुक्ति दिन मिल्ने हुँदैन।

प्रतिवादी न्याउरो तामाङले अभियोग माग दाबीबमोजिम वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ विपरीत कसुर गरेको देखिँदा निज

प्रतिवादीलाई ऐ.ऐनको दफा ४३बमोजिम १।६।० (एक वर्ष छ महिना) कैद तथा रु.१,५०,०००/- (एक लाख पचास हजार रुपियाँ) जरिवाना हुने तथा जाहेरवालाले अभियोग मागदाबीबमोजिमको बिगो र सोको ५०% हर्जानासमेत प्रतिवादीबाट भराइ पाउने ठहर्ने गरी सुरु वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०७६।३।२२ मा भएको फैसलामा अन्यथा भयो भनी भन्न सक्ने अवस्था देखिएन।

प्रतिवादी न्याउरो तामाङलाई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०७६।३।२२ मा वादी दाबी पुग्ने गरी भएको फैसला कानूनसम्मत भई मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- हरिप्रसाद भट्टराई

कम्प्युटर :- प्रशान्त चौधरी

इति संवत् २०८० साल आषाढ ५ गते रोज ३ शुभम्।

८१

मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना र मा.न्या.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७८-CR-०६३४, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार वि. रामनारायण दाससमेत

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(१) (क) मा "कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई कसैलाई पनि वेश्यावृत्तिमा लगाउन नहुने र यसरी वेश्यावृत्तिमा लगाएमा ऐ. ऐनको दफा (२)(ख) मा वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाइफकाइ, प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई जबरजस्ती गरी करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी,अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर,त्रास, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी कसैलाई

बसिरहेको घर,स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लगे वा आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरू कसैलाई दिने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा अभियोग माग दाबीबमोजिम बिक्री गर्नका लागि नै पीडितलाई प्रतिवादीहरूले भारत लगेको हो भनी भन्न न्यायको रोहमा उचित मान्न मिल्ने देखिँदैन ।

जाहेरवालाले बकपत्रमा हामी आफैँ मेला हेर्न गएका हौँ । यी प्रतिवादीहरूले कुनै कसुर गरेका होइनन्, जिलेवी पोखिएको विषयमा झगडा भएको कारण झुठा उजुरी दिएको हुँ भनी Hostile बकपत्र गरेको देखिए पनि निजले अनुसन्धानका क्रममा गरेको बयान अदालतबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ६बमोजिम प्रमाणमा लिन सकिने अवस्था रहन्छ । जाहेरवालाले प्रतिवादीहरूलाई निर्दोष देखाई Hostile बकपत्र गरेको देखिए पनि जाहेरी दरखास्तमा घटनाको बारेमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरी बेहोरा लेखिएको छ, जाहेरी बेहोरालाई समर्थन हुने गरी निजको बयान भएको छ र सो बयान अदालतबाट प्रमाणित भएको देखियो । त्यस्तै दुवै जना प्रतिवादीहरूले अनुसन्धानका क्रममा जाहेरी बेहोरा समर्थित हुने गरी घटनाको बारेमा सिलसिलेवार रूपमा बयान गरेको पाइयो । यसरी मिसिल संलग्न उल्लिखित प्रमाण कागजहरूबाट प्रतिवादीहरूले जाहेरवालालाई राम्रो काम पाइन्छ, कमाई हुन्छ भनी प्रलोभनमा पारेर भारतीय बजारसम्म पुर्‍याएको भन्ने तथ्य स्थापित भएको देखिन्छ ।

जाहेरवालालाई तिमीहरू दुबै जना श्रीमान् श्रीमती त्यहाँ गएर काम गरेमा राम्रो कमाई हुन्छ अनि

हामीले पनि केही सहयोग गरिदिन्छौँ अनी जग्गा खरिद गरी घर बनाउनु भनी शोषण गर्ने उद्देश्यले प्रलोभनमा पारी झुक्याई विदेशमा लैजाने कार्य प्रतिवादीहरूबाट भए गरेको देखिन आउँछ । मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरूले राम्रो काम पाइने प्रलोभन देखाएर जाहेरवालालाई सीमापारि भारतीय बजारसम्म पुर्‍याएको देखिए पनि कहाँ लगेर के कति पैसामा बिक्री गर्न लागेको वा के प्रयोजनको लागि बिक्री गर्ने हो भन्ने कुरा जाहेरवालाको भनाइबाट र प्रतिवादीहरूको बयानबाट खुलेको पाइँदैन । यस्तो प्रयोजनका लागि यो ठाउँमा लगेर बिक्री गर्न लागेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट पुष्टि नभई बेचबिखन गर्ने उद्देश्यले नै लगेको रहेछ भनी मान्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले बेचबिखन गर्ने उद्देश्यले लगेको हो भन्ने अभियोगदाबी पुष्टि हुन सक्ने देखिएन ।

प्रतिवादीहरूले जाहेरवालालाई बेच्ने नै उद्देश्यले लगेको भन्ने प्रमाणित भएको नदेखिए तापनि जाहेरी दरखास्तको बेहोरा र प्रतिवादीहरूले अनुसन्धानका क्रममा गरेको बयानबाट राम्रो कमाई हुने काम पाइन्छ भनी लोभलालच देखाई भारत लगेको भन्नेसम्म देखिँदा निजबाट कुनै किसिमको फाइदा लिने भन्ने उद्देश्य राखेर झुक्याई भारतसम्म पुर्‍याएको देखिँदा प्रतिवादीहरूलाई शोषण गर्ने उद्देश्यले मानव ओसारपसार गरेको कसुरमा सजाय गर्ने गरेको उच्च अदालतको फैसलालाई अन्यथा मान्न मिल्ने देखिन आएन ।

प्रतिवादीहरू सुरेश मेहता र रामनारायण दासलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ३(१)(ख) ४(२)(क) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१)(ड) बमोजिम जनही १० वर्ष कैद र रु. ५०,०००/- (पचास हजार) जरिवाना हुने

र नैतिक पतन देखिने कसुर हुने ठहर गर्ने गरी सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।८।२ मा भएको फैसला केही उल्टी गरी दुवै प्रतिवादीलाई उक्त ऐनको दफा ४(२)(ख) को कसुरमा ऐनको दफा १५(१)(च) बमोजिम ४ वर्ष कैद र पीडितले प्रतिवादीहरूबाट जनही रु. २५,०००।- (पच्चिस हजार रुपियाँ) क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने गरी उच्च अदालत, विराटनगरबाट मिति २०७७।१०।१३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत :- हरिप्रसाद भट्टराई

कम्प्युटर : कविता बराल

इति संवत् २०८० साल आषाढ ५ गते रोज ३ शुभम्।

८२

मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७४-CR-१६५९, लागु औषध (खैरो हेरोइन), नेपाल सरकार वि. आदर्श जोशी

खानतलासी एवम् बरामदी मुचुल्कामा रोहबरमा बस्ने वादी नेपाल सरकारका साक्षी शुभलक्ष्मी लामाले अदालतसमक्ष बकपत्र गर्दा प्रतिवादी महेश अधिकारीसमेत लागु औषध खैरो हेरोइन २३ ग्राम बरामद गरी थप अनुसन्धान कारबाहीका लागी लागु औषध नियन्त्रण कानून कार्यान्वयन इकाइमा बुझाएको हो। थप अनुसन्धानबाट के के खुल्यो भनी आफूलाई थाहा जानकारी नभएको भनी लेखाएको पाइन्छ। त्यसैगरी प्रतिवेदक एवम् वादी नेपाल सरकारका साक्षी यादव थापाले अदालतसमक्ष बकपत्र गर्दा आफू वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी महेश अधिकारी भएको मुद्दामा प्रतिवेदक भएको हुँदा बकपत्रका लागि उपस्थित भएको भए पनि अरू प्रतिवादीहरूको हकमा बोलिरहनु आवश्यक ठान्दिनँ भनी अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा कुनै बेहोरा लेखाएको पाइँदैन।

प्रत्यर्थी प्रतिवादी आदर्श जोशी अर्का प्रतिवादी किरण प्रभात नेपालीको डेरा कोठामा रहेबसेकोमा बरामदित लागु औषधका सम्बन्धमा भएको बरामदीमा निज आदर्श जोशी रोहबरमा रहे बसेको अवस्था हुनुका साथै निज आदर्श जोशीले मौकामा बयान गर्दा किरण प्रभात नेपालीलाई लागु औषधको कारोबार गर्न सहयोग गरेको भनी स्वीकार गरेबाट यी प्रतिवादी आदर्श जोशीको अन्य प्रतिवादी महेश अधिकारी र किरण प्रभात नेपालीसहको अपराधमा संलग्नता नदेखिए तापनि सहयोगीको रूपमा कार्य गर्ने गरेको कुरा पुष्टि हुने।

प्रतिवादी आदर्श जोशीलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(१) ले हुने सजायको आधाले सोही ऐनको दफा १७ अनुसार कैद वर्ष तीन र दश हजार जरिवाना हुने ठहर गरी सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।६।१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: निरज पोखरेल

कम्प्युटर - प्रशान्त चौधरी

इति संवत् २०८० असोज १० गते रोज ४ शुभम्।

८३

मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०६९-CI-०८५२, उत्प्रेषण, राम औतार साहसमेत वि. गाउँ विकास समितिको कार्यालय, ढल्केबर, धनुषासमेत

गाउँ विकास समितिले रेखदेख एवम् संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेबारी भएको सार्वजनिक सडक बाटोमा पुनरावेदकहरूले घर टहरा बनाई अनधिकृत रूपमा बसोबास गरेको देखिन्छ। विवादित जग्गामा

निवेदकहरूको कुनै किसिमको हक नै स्थापित भएको समेत देखिन आउँदैन। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ७० (१) (च)समेतले सार्वजनिक जग्गामा कसैले अनधिकृत रूपमा घर टहरा आदि निर्माण गरेमा सो भत्काउन सक्ने अधिकार गाउँ विकास समितिलाई प्रदान गरेकोले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक सडक बाटोमा अनधिकृत रूपमा बनाएको घरटहरा हटाउनेसम्बन्धी गरेको निर्णयबाट पुनरावेदकहरूलाई कानूनले प्रदान नै नगरेको विषयमा हक हनन हुने अवस्थामा समेत देखिन आउँदैन।

गाउँ विकास समिति क्षेत्रभित्र रहेको सार्वजनिक सडक र जग्गामा अनधिकृत रूपमा कसैले घर वा टहरा निर्माण गरेमा वा सो जग्गामा अवरोध उत्पन्न गरेमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ७० बमोजिम त्यसरी अतिक्रमण गरी बनाएको घर वा टहरा हटाई जरिवानासमेत गरी यथास्थितिमा राख्नुपर्ने अधिकार गाउँ विकास समितिलाई प्रदान गरेको देखिँदा उक्त अधिकार प्रयोग गरी मिति २०६८।३।६ मा ढल्केबर गा.वि.स.को कार्यालयबाट भएको निर्णय कानूनप्रतिकूल भनी मान्न मिल्नेसमेत देखिँदैन।

पुनरावेदकहरूले राजमार्गको नक्सा परिवर्तन भएको यतिको लामो अवधिसम्म पनि उक्त जग्गाको दर्ता खरेस्ता रहेको वा निजहरूका नाममा दर्ताको लागि कारबाही अघि बढेको, तिरो तिरेको जस्ता कुनै पनि प्रमाण पुनरावेदकहरूले प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा यी पुनरावेदकहरूले उक्त जग्गामा लामो समयदेखि भोग गर्दैआएको भन्ने कुरा विश्वासयोग्य देखिँन आउँदैन। यसरी पुनरावेदकहरूले घर टहरा मात्र बनाएको भन्ने आधारमा पुनरावेदकहरूको भोगाधिकार कायम भई कानूनी हकको मान्यता पाउँ भन्ने पुनरावेदन बेहोरा

एवम् पुनरावेदकतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।

कानूनी अधिकारमा आघात पऱ्यो भनी प्रश्न उठाउने पक्षले आफ्नो कानूनी अधिकार स्थापित भएको तथ्य देखाउनु प्रथम दायित्व हुन्छ। अन्यथा केवल निवेदन पत्रमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ६(५), ६(६), ९ र १० जस्ता कानूनका दफा उल्लेख गर्दैमा उत्प्रेषणको रोहबाट कसैको कुनै सम्पत्तिमा हक स्वामित्व कायम सिर्जना गर्न गराउन सकिँदैन। पुनरावेदक निवेदकहरूद्वारा जुन सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पर्ने भनिएको छ सो सम्पत्तिमा निजहरूको निर्विवाद हक स्थापित भएको भन्ने कुनै सबुद प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेको देखिन आएन।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ७०(१)(च) मा “गाउँ विकास क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक जग्गामा कसैले अनधिकृत रूपले घर टहरा आदि निर्माण गरेमा वा सार्वजनिक जग्गा मिची त्यस्तो निर्माण कार्य गरेमा गाउँ विकास समितिले त्यसरी निर्माण कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गरी निर्माण गरेको घर टहरा आदि भत्काउन लगाउन आदेश दिन सक्ने छ। सो आदेश नमानेमा मानिस पठाई घर, टहरा आदि भत्काउन लगाउन सक्ने छ” भन्नेसमेत व्यवस्था रहेको देखिन्छ। गाउँ विकास समिति कार्यालयको मिति २०६८।३।६ को निर्णय नं. ३ अनुसार “ढल्केवर चोकको पूर्वतर्फ भएको जानकी मन्दिरदेखि पश्चिम, दुर्गा मन्दिर हुँदै पश्चिमतर्फ राजमार्ग पिच सडकसम्म विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो खुसीले बनाएको घर टहराहरू हटाई खाली गर्नुपर्ने भएको हुँदा मिति २०६८।३।३२ गतेभित्र खाली गराउने कार्य गर्ने” भन्नेसमेतको निर्णय कानूनबमोजिम

स्थानीय निकायलाई प्राप्त अधिकारअन्तर्गतका आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सिलसिलामा भए गरेको काम कारबाही हुँदा यी पुनरावेदकहरूको कानूनप्रदत्त हकमा आघात पार्ने किसिमको कानूनविपरीतको निर्णय भएको भन्न मिल्ने देखिँदैन। अतः कानूनी निकायले कानूनबमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रही गरेको कार्य अवैध र अमान्य हुन सक्दैन।

निवेदकहरूको निवेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०६९।४।३० मा भएको फैसला कानूनसम्मत भई मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- हरिप्रसाद भट्टराई

कम्प्युटर:- रेखा भट्टराई

संवत् २०८० श्रावण महिना २२ गते रोज २ शुभम्।

- यसै लगाउको ०६९-CA-०८५१, निषेधाज्ञा, राम औतार साहसमेत वि. गाउँ विकास समितिको कार्यालय, ढल्केबर, धनुषासमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

८४

मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७५-CR-०७१८, कर्तव्य ज्यान, तुलसी बहादुर थापा वि. नेपाल सरकार

पुनरावेदक प्रतिवादी तुलसीबहादुर थापाले अदालतसमक्ष बयान गर्दा मृतक गंगा बहादुर थापाले अधिक मात्रामा रक्सी खाई आएको जस्तो देखिन्थ्यो भने निज गंगा बहादुर थापा हिँड्दा निजको खुट्टा लरबराई दायौं बायाँ हल्लिँदै हिँड्दै लडेको समेत देखेको र निज मृतकसँग आफ्नो कुनै चिनजान, रिसइवी केही पनि नभएको हुँदा मसमेत भई मृतकलाई कुटपिट गरेको होइन जाहेरी दरखास्त बेहोरा झुट्टा

हो। मृतकको मृत्युपश्चात् साजिस गरी मसमेतउपर यो जाहेरी दरखास्त दिएको हुँदा अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन भनी कसुरमा इन्कार रहे पनि मृतक गंगा बहादुर तामाङ्गसँग रामचन्द्र पौडेलसमेतको झगडा हुँदा दुवै पक्षलाई छुट्याउँदा निज गंगा बहादुर तामाङ्ग गोरेटो बाटोबाट अं. २ मिटरजति तल निगालो घारीमा खसेको भनी मौकामा अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष साबित भई बयान गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी प्रतिवादीमध्येका कल्याण पौडेलले मौकामा अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा मृतक र कल्याण पौडेलसमेतका बिचमा झगडा भएको र झगडा भएको देखी साथी तुलसी बहादुर थापाले हामीहरूलाई छुट्याएको र छुट्याउने क्रममा मृतक गंगा बहादुर तामाङ्ग गोरेटो बाटोबाट अन्दाजी २ मिटरजति तल निगालो घारीमा पुगेको थियो भनी लेखाएको पाइन्छ। अर्का प्रतिवादी रामचन्द्र पौडेलले समेत मृतक गंगा बहादुर तामाङ्गसँग झगडा भई भएको झगडा तुलसी बहादुर थापाले छुट्याउँदा निज मृतक गंगा बहादुर तामाङ्ग गोरेटो बाटोबाट तल निगालो घारीमा लडेका हुन् भनी मौकामा अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष साबित रहे भएको पाइन्छ। प्रतिवादीहरू रामचन्द्र पौडेल, कल्याण पौडेल र मृतक गंगा बहादुर तामाङ्गका बिचमा भएको झगडा छुट्याउने क्रममा मृतक गंगा बहादुर गोरेटो बाटोबाट निगालो घारीमा झरेको कुरालाई प्रतिवादीहरू रामचन्द्र पौडेल, कल्याण पौडेल र तुलसी बहादुर थापाले स्वीकार गरेको भए पनि निज मृतकलाई निगालो घारीबाट बाहिर निकाली मूल गोरेटो बाटोमा ल्याउनेसम्मको प्रयास यी प्रतिवादीहरूबाट भए गरेको देखिन आउँदैन।

मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको ६(२) नं.मा “होस नपुर्‍याई वा हेलचेक्रयाई गरी कुनै काम गर्दा

भवितव्य परेकोमा पाँच सय रूपियाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहे भएको पाइन्छ। यी पुनरावेदक प्रतिवादीले झगडा छुट्याउन लाग्दा मृतक गोरेटो बाटोबाट निगालो घारीमा झरेको अवस्थामा मृतकलाई निगालो घारीबाट बाटोमा ल्याउने प्रयाससम्म नगरेको देखिएको अवस्थामा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको ६(२) नं.बमोजिम हुने सजायको उच्चतम सजाय गर्न न्यायको रोहमा उचित नदेखिँदा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिलेको देखिन आएन। यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको ६(२) नं. को कसुरमा छ महिना कैद सजाय गर्दासमेत न्यायको मकसद पूरा हुने देखिने।

पुनरावेदक प्रतिवादी तुलसी बहादुर थापालाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको ६(२) नं.बमोजिम २(दुई) वर्ष कैद सजाय गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७३।५।१९ मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई यी पुनरावेदक प्रतिवादी तुलसी बहादुर थापालाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको ६(२) नं.बमोजिम ६(छ) महिना कैद सजाय हुने।

इजलास अधिकृत : निरज पोखरेल

कम्प्युटर : प्रशान्त चौधरी

इति संवत् २०८० असोज १० गते रोज ३ शुभम्।

८५

मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७५-CR-१२००, ०७८-CR-०९१२, सम्पत्ति शुद्धीकरण, नेपाल सरकार वि. सुनिल अग्रवालसमेत, सुनिल अग्रवाल वि. नेपाल सरकार

सम्पत्ति शुद्धीकरण को कसुर स्थापित हुनका लागि प्रचलित कानून विरुद्धको आपराधिक कार्य

गरी त्यस्तो कार्यबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हुनुपर्ने देखिन्छ। यसबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पहिलो चरणमा कानूनविपरीतको अन्य कुनै कार्य गरी वा गैरकानूनी स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन (Placement) गर्ने कार्य गरेको हुनुपर्ने हुन्छ भने दोस्रो चरणमा त्यस्तो सम्पत्तिलाई चोख्याउने वा शुद्ध पार्ने प्रक्रियाका रूपमा सम्पत्तिको विस्तार वा तह वृद्धि (Layering) र त्यस्तो सम्पत्तिलाई वैधानिक क्षेत्रमा लगानी गरी एकिकृत (Integrated)स्वरूप निर्धारण गर्नेलागतका कार्य भएको हुन्छ। अर्थात् सम्पत्ति शुद्धीकरण को कसुर सम्बद्ध कसुरको सहउत्पादन (by product) भनी मान्नुपर्ने देखिन्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर कायम हुनको लागि सम्बद्ध कसुर ठहर हुनु अनिवार्य नभई गैरकानूनी कार्यबाट सम्पत्ति आर्जन भएको हुनुपर्ने तथ्य महत्वपूर्ण देखियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर र सम्बद्ध कसुरलाई दुई अलग अलग कसुरको रूपमा परिभाषित गरेको र कानूनले त्यस्तो कसुरउपर मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकारी, मुद्दा हेर्ने अधिकारी वा निकाय र सोमा हुने सजायको व्यवस्थासमेत अलग अलग भई सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न नसक्नु र सम्बद्ध कसुर दुई भिन्न र स्वतन्त्र भन्ने देखिन आएकोले सम्बद्ध कसुरमा मुद्दा नचलेको वा चलेकोमा नठहरेका कारणले मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने वा ठहर गर्न नमिल्ने अवस्था नहुने। तर यसको लागि सम्बद्ध कसुरमा कसुर ठहर नभएका जुनसुकै अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउन सकिने अवस्था रहन्छ भनी बुझ्नु सही नहुने। कुनै खास सम्बद्ध कसुरमा मुद्दा चल्दा सो कसुरमा सफाई पाएको अवस्था भए पनि प्रतिवादी वा

अभियुक्तको साथबाट बरामद भएको कुनै सम्पत्तिको स्रोत निजले पुष्टि गर्न नसकेमा वा अस्वाभाविक देखिएमा मात्र सो विषयमा अनुमानित कसुरको अवधारणाको आधारमा निज विरुद्ध स्रोत पुष्टि हुन नसकेको सम्पत्तिका हकमासम्म दफा २९बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चली सजाय हुन सक्ने ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ ले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका हकमा त्यस्तो सम्पत्ति जफतसम्म हुने व्यवस्था गरेको देखियो । तथापी त्यस्ता सम्पत्ति जफत हुन गैरकानूनी स्रोतबाट सम्पत्ति प्राप्त भएको तथ्य स्थापित हुनु आवश्यक देखिन्छ । यदि मुद्दामा त्यस्तो प्रमाणको विद्यमानता छ भने गोश्वारा आधारमा सम्बद्ध कसुरमा मुद्दा नचलेको वा सफाई पाएको भन्ने आधारमा मात्र सफाई दिन मिल्दैन । अपितु सम्बद्ध कसुरमा मुद्दा नचलेको वा सफाई पाएको भए तापनि सोबाहेकका अन्य तथ्य वा स्वतन्त्र प्रमाणबाट कसुर पुष्टि हुने नहुने कुराको विश्लेषण गरिनु आवश्यक हुन्छ । यो मुद्दा पिच्छेको फरक फरक तथ्यमा आधारित हुने विषय देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले मूलतः अवैध सुन चोरी पैठारी गरी गैरकानूनी स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी वादीले अभियोग दाबी लिएको देखिएकोमा सो मुद्दाबाट प्रतिवादीले सफाई पाएको र सो देखिबाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरण को कसुर स्थापित हुन सक्ने गरी प्रतिवादीले अन्य गैरकानूनी स्रोत वा कसुरबाट सम्पत्ति प्राप्त गरेको भनी वादी पक्षले प्रमाण पेस गरी आरोपित कसुर पुष्टि गर्न सकेको अवस्था नदेखिँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २९बमोजिम कसुर कायम हुने भन्न मिल्ने । त्यस्तो कसुर प्रमाणद्वारा नै पुष्टि हुनुपर्नेमा सो अवस्था देखिएन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध नै ठहर हुन नसकेको अवस्थामा बरामदी रकम जस्ताको त्यस्तै फिर्ता गर्नुपर्नेमा आंशिक रूपमा जफत हुने ठहर्‍याएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादी सुनिल अग्रवालको पुनरावेदन जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा, बरामदित नगदको स्रोतका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । बरामदित सुन चाँदी र नगद यी पुनरावेदक प्रतिवादी सुनिल अग्रवालको रहेको तथ्यलाई निजले स्वीकार गरेकै अवस्था छ । निज प्रतिवादीले बरामद भएको नगद बैंकको ऋण र आफ्नो व्यावसायिक आम्दानी हो, सुन चाँदी खरिद बिक्रीसमेतबाट प्राप्त रकम हो भन्ने जिकिर लिएको देखिए तापनि निजले वारदात मितिको तत्काल पूर्व कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको वा रकम झिकेको भनी दाबी लिन सकेको देखिँदैन । निजले आफ्नो व्यावसायिक कारोबारको लेखापरीक्षण विवरण र कर चुक्ता प्रमाणपत्रबाट समेत उक्त रकम व्यावसायिक कारोबारबाट प्राप्त भन्ने पुष्टि हुन्छ भन्ने जिकिर लिएकोमा उक्त नगद तथा सुन चाँदी मिति २०७१।०४।१० मा बरामद भएकोमा सोपश्चात् मिति २०७१।०८।१५ मा मात्र यी पुनरावेदक प्रतिवादी सुनिल अग्रवालले आफ्नो व्यावसायिक फर्म सि.एस. बुलियनको आ.व. २०७१।०७।१ को आय-व्ययको लेखा परीक्षण गराई आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गरी मिति २०७१।०९।०८ मा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिएको देखिँदा वारदात मितिपश्चात् गरिएकोलेखा परीक्षण प्रतिवेदनको विवरणलाई हु-बहु प्रमाणमा लिन मिल्ने अवस्था भएन । तथापि उक्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा देखाएको आय विवरणबाट उक्त कम्पनिको खुद मुनाफा रु.१५,३६,३२७।७२ पैसा उल्लेख भएको देखिँदा बरामद भएको रकममध्ये

खुद मुनाफा रकम रु. १५,३६,३२७।७२ (पन्ध्र लाख छत्तिस हजार तिन सय सत्ताइस रुपियाँ बहत्तर पैसा) लाई स्रोत पुष्टि भएको रकम मानेको अवस्थामा पनि सोबाहेकको बाँकी रकम रु. ३६,६३,६७२।२८ (छत्तिस लाख त्रिसठ्ठी हजार छ सय बहत्तर रुपियाँ अठ्ठाइस पैसा) को स्रोत पुष्टि हुने अन्य विश्वसनीय प्रमाण निजले पेस गर्न सकेको देखिएन।

प्रतिवादीले बरामदित रकममध्ये रु. १५,३६,३२७।७२ बाहेकको अन्य बाँकी रकमको स्रोत पुष्टि नभई निजको अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिन आएकोले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरतर्फ दाबी प्रमाणित हुन नसकेकोले सफाई पाउने तर स्रोत पुष्टि नभएको सम्पत्तिका हकमा जफत गर्नुपर्ने उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुरूप बरामद भएको नगदमध्ये स्रोत पुष्टि भएको रकम कट्टा गरी बाँकी रकम जफत हुने ठहर्‍याएको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला मनासिब देखिँदा अन्यथा गर्नु परेन।

बरामद भएको रु. ५२,००,०००।- (बाउन्न लाख रुपियाँ) नगदमध्ये स्रोत पुष्टि नहुने रु. ३६,६३,६७२।२८ (छत्तिस लाख त्रिसठ्ठी हजार छ सय बहत्तर रुपियाँ अठ्ठाइस पैसा) रकम सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ दफा २८ को उपदफा (२) बमोजिम जफत हुने तथा प्रतिवादीहरू सुनिल अग्रवाल र दिपक अग्रवालले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको स्थापित हुन सकेको नदेखिँदा निज प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याएको विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७५।०५।०४ को फैसला कानूनसम्मत भै मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत - ज्ञानेन्द्र दाहाल

इति संवत् २०८० साल भाद्र ६ गते रोज ४ शुभम्।

इजलास नं. १०

८६

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७४-WO-०८८२, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, गंगा प्रसाद देव वि. काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. २८ कमलादीस्थित रजिस्टर्ड तथा कर्पोरेट कार्यालय रहेको ग्लोबल आईएमई बैंक लि.समेत

मुद्दामा “एउटा प्रयोजनका लागि रोक्का राखिएको सम्पत्ति सो प्रयोजनको समाप्त नभई अर्को प्रयोजनका लागि पुनः रोक्का राख्दा पहिले रोक्का राखिएको प्रयोजन नै निरर्थक वा प्रयोजनहीन हुने गरी दोहोरो रोक्का राख्न हुँदैन। प्रचलित कानूनले दोहोरो रोक्का राख्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई दिएको नहुँदा नेपाल बैंक लिमिटेडबाट धितोबन्धक रोक्का रहेको सुरक्षण सम्पत्ति नै पुनः दोहोरो रोक्का राखिएको कार्य मालपोत ऐन, २०३४, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिने” भनी यस अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ। उपर्युक्त व्यवस्थाहरूबाट पहिले रोक्का राख्नेले नै प्राथमिकता पाउने अवस्था देखिन आयो।

सम्पत्ति पहिले रोक्का राख्नेले नै प्राथमिकता पाउने देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत-कृष्णप्रसाद अधिकारी

कम्प्युटर : अमिर रत्न महर्जन

इति संवत् २०८१ साल मङ्सिर ४ गते रोज ३ शुभम्।

८७

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री नित्यानन्द पाण्डेय, ०७५-WO-१००९, परमादेशसमेत, तुलसी सिंखडा वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

निवेदकले संविधान सभाको कार्यकालमा भएका सन्धी सम्झौता नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिपाउँ भनी माग गरेकोमा सो अवधिमा भए गरेका सन्धि सम्झौता नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको भन्नेसमेत विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको, लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएबाहेक अन्य कुनै सन्धि वा सम्झौता प्रकाशन नै नगरी राखेको भनी निवेदकले खुलाउन सकेको पनि नदेखिएको र त्यस्तो अवस्था रहे भएको देखिएमा सोहीबखत कानूनबमोजिम उपचार प्राप्त हुन सक्ने अवस्थासमेत रहे भएकै देखिँदा के कुन सन्धि सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशन गरिपाउन माग गरेको भन्ने यकिन नखुलाई अनिश्चित र अस्पष्ट माग दाबी लिई दायर प्रस्तुत निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुन औचित्यपूर्ण नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत - टीकाबहादुर थापा

कम्प्युटर - पुजा कँडेल

इति संवत् २०८२ साल ज्येष्ठ ४ गते रोज १ शुभम्।

८८

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री नित्यानन्द पाण्डेय, ०७४-CI-०९९४, लिखत दर्ता बदर, विष्णुमाया परासमेत वि. पूर्ण प्रकाश भन्ने पूर्णबहादुर परा लिम्बूसमेत

पुनरावेदक / वादी र प्रत्यर्थी / प्रतिवादी सगोलका पति / पत्नी, बाबु / छोरी नाताका भई प्रतिवादी पूर्णबहादुर लिम्बू घरको मुख्य व्यक्ति भई घर व्यवहार चलाई आएको भन्ने फिराद बेहोराबाटै

स्थापित देखिएको छ। प्रतिवादी पूर्णबहादुर लिम्बूले घर व्यवहार चलाउने प्रयोजनबाहेक वादीहरूलाई अंशहकबाट बेदखल गर्न जग्गा बिक्री गरेको भन्ने तथ्ययुक्त आधार पनि खुलेको देखिँदैन। पुनरावेदक / वादीहरूले प्रतिवादी पूर्णबहादुर लिम्बूउपर अंशहक दाबी गरी अंशहक सुरक्षित गर्नेतर्फ पहल गरेको पनि देखिँदैन। वादी भगवान सिंह परा लिम्बू र प्रतिवादी पूर्णबहादुर परा लिम्बूसमेत भएको ०७२-CP-००३० को अंश चलन मुद्दामा ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतबाट मालपोत कार्यालय ताप्लेजुङलाई प्रेषित च.नं.७२१ मिति २०७६।०८।०९ को जग्गा फुकुवा गरिदिने भनी लेखी पठाएको पत्रबाट प्रतिवादी पूर्णबहादुर लिम्बूका नाममा जिल्ला ताप्लेजुङ पेदाङ गा.वि.स. वडा नं. ९ को कि.नं. ८१, ९, ४४, ६१, ६८, ऐ. वडा नं. ८ को कि.नं. ७६, ४३, ऐ. तेल्लोक गा.वि.स. वडा नं. २ को कि.नं. ३२७, २६७, २६४, २३९ समेतका विभिन्न कित्ता जग्गा दर्ता कायम रहेको र मायादेवी थापा परा लिम्बूको नाममा समेत विभिन्न कित्ता जग्गा दर्ता कायम रहेको यस अदालतको आदेशानुसार प्राप्त उक्त मुद्दाको संलग्न मिसिलबाट देखियो। प्रतिवादी पूर्णबहादुर लिम्बूका नाममा बाँकी दर्ता जग्गाको विवरण हेर्दा आधाभन्दा निकै न्यून क्षेत्रफल जग्गा मात्र निजले र.नं.१५२४ मिति २०६८।११।०४ बाट रजिस्ट्रेशन पारित गरी हक छाडिदिएको देखिएको स्थितिमा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १९(१) नं. अनुसार घर व्यवहार चलाउन पिता पुर्खाका पालाको अचलमा आधीसम्म आफूखुस गर्न पाउने नै देखिँदा उक्त लिखत बदर गरिपाउँ भन्ने बादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी भएको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने गरी उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासबाट भएको फैसला अन्यथा भएको भन्न नमिल्ने।

दाबीको जग्गा बिक्रीकर्ता प्रतिवादी

पूर्णबहादुर लिम्बू घरको मुख्य व्यक्ति भएकोमा विवाद नभएको, निजका नाममा अन्य जग्गासमेत रहे भएको देखिएको, आधाभन्दा न्यून जग्गा घर व्यवहार चलाउन कानूनबमोजिम बिक्री गर्न पाउने नै भएको भन्नेसमेतका आधारमा सुरु जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट भएको फैसला उक्त प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल भएकोसमेत नदेखिने।

वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने गरी उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासबाट मिति २०७४।०१।२४ मा भएको फैसला कानून र न्यायको रोहमा मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत - कृष्णप्रसाद अधिकारी

कम्प्युटर - गोमा लामिछाने

इति संवत् २०८२ साल ज्येष्ठ २५ गते रोज १ शुभम्।

८९

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री नित्यानन्द पाण्डेय, ०७७-CR-०८८३, दूरसञ्चार कल बाइपाससमेत, महेन्द्रप्रसाद चौधरी वि. नेपाल सरकार

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ को अवस्थामा यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने र सोबाहेकका अवस्था अथवा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने मुद्दामा सोही ऐनको दफा १२ मा तोकिएको अवस्था भएमा दोहोर्‍याई पाउने निवेदन लाग्ने अवस्था देखिने। न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने अवस्था नदेखिँदा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरिरहुनु नपर्ने। प्रस्तुत पुनरावेदनपत्र खारेज हुने।

प्रतिवादी महेन्द्रप्रसाद चौधरीले दायर गरेको पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा फैसलाले तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको नदेखिएको र

जरिवाना तथा बिगो कायम नै नभएको अवस्था हुँदा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासबाट मिति २०७६।१०।१५ मा भएको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने अवस्था नदेखिएकोले पुनरावेदन जिकिरको औचित्य (Merit of Case) तर्फ प्रवेश गरी बोलिरहन परेन। प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन लाग्न सक्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत - गायत्री बाह्रकोटी

कम्प्युटर : अमिर रत्न महर्जन

इति संवत् २०८२ जेठ १६ गते रोज ६ शुभम्।

९०

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री नित्यानन्द पाण्डेय, ०७८-CR-१३३२, डाँका, नेपाल सरकार वि. सुजन परियारसमेत

सुरु जाहेरीमा प्रतिवादीहरू विशाल राई र विनिता पौडेलको नाम उल्लेख भएको नदेखिएको, निजहरूबाट चोरीको सामान वा सम्बद्ध दशी बरामद भएको पनि नदेखिएको, निज प्रतिवादीहरू आरोपित कसुरमा इन्कार रही अदालतसमक्ष बयान गरेको, सहप्रतिवादीहरूले अदालतसमक्ष निजहरूउपर पोल गरेको पनि नदेखिएको र घटनाको प्रत्यक्षदर्शी जाहेरवालाले अदालतसमक्षको बकपत्रमा प्रतिवादीहरू विशाल राई र विनिता पौडेल वारदात समयमा घटनास्थलमा थिएनन् भनी खुलाई लेखाइदिएको समेतका संलग्न प्रमाणबाट निज प्रतिवादीहरूउपरको आरोपित कसुर ठोस र वस्तुनिष्ठ तवरबाट पुष्टी हुन सकेको नदेखिँदा प्रतिवादीहरू विशाल राई र विनिता पौडेलले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहरेको र अर्का प्रतिवादीहरू सुजन परियार र सगुन परियारका हकमा सुरु जाहेरी बेहोरा, जाहेरवालाको सनाखत

कागज, चोरी गरेकोमा साबित रही प्रतिवादी सुजन परियारले मौका र अदालतसमक्ष गरेको बयान, निज प्रतिवादीबाट चोरीको सुनको सिक्री बरामद भएको बरामदी मुचुल्का, अर्का प्रतिवादी सगुन परियार मौकामा साबित रहि गरेको बयान, सुजन परियार र सगुन परियार सँगसाथ रहेको अवस्था एवं जाहेरवालाले सुजन परियार र सगुन परियारलाई किटान गरिदिएको बकपत्रसमेतका प्रमाणबाट निज प्रतिवादीहरू घटना वारदातमा संलग्न रहेको पुष्टि भइरहेको देखिएकोमा उक्त घटना वारदात अभियोग दाबीबमोजिम मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४४(२)(ग) (घ) अनुसार वर्जित अवस्थाको कसुर नदेखिई सोही संहिताको दफा २४१(१) बमोजिमको कसुर देखिँदा निज प्रतिवादीहरू सुजन परियार र सगुन परियारलाई सोही दफा २४१ को (१) को कसुरमा ऐ.दफा २४१ को (२) बमोजिम सजाय हुनेसमेत ठहरी उच्च अदालत पोखराबाट भएको फैसला मिलेकै देखियो । उच्च अदालतबाट भएको फैसला बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग उपरोक्त आधार कारणबाट सहमत हुन नसकिने ।

प्रतिवादीहरू सुजन परियार र सगुन परियारलाई साधारण चोरीको कसुरमा जनही २ वर्ष कैद सजाय र जनही रु.२०,०००/- जरिवाना हुने, अपराध पीडित संरक्षण कोषमा जनही रु.४००/- दाखिला गर्नुपर्ने तथा प्रतिवादीहरू बिशाल राई र विनिता पौडेलले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७८।११।३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत - गायत्री बाह्रकोटी

कम्प्युटर- : अमिर रत्न महर्जन

इति संवत् २०८२ जेठ १६ गते रोज ६ शुभम् ।

९१

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री नित्यानन्द पाण्डेय, ०७५-८१-०६८६, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, चन्द्रभक्त रजित वि. अनन्त श्रेष्ठ

रिट निवेदकले एकजीम सहकारी संस्था लि. बाट कर्जा तमकसुकसमेत गरी ऋण लिएको सम्बन्धमा लेनदेन व्यवहारमा नै प्रभाव पर्ने गरी लेनदेनको विषयवस्तुमा प्रवेश गरी रिट क्षेत्राधिकारबाट बोलेको उच्च अदालत पाटनको आदेश बेहोरा नमिलेको भनी निवेदक / पुनरावेदकतर्फबाट लिएको जिकिरतर्फ विचार गर्दा, व्यक्तिको संवैधानिक वा कानून प्रदत्त हक अधिकारको संरक्षण र प्रचलनको लागि रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने । सामान्य कानूनी उपचारको मार्गबाट कानूनबमोजिम न्याय निरूपण हुने विषयमा अथवा अदालतसमक्ष विचाराधीन सबुद प्रमाण मूल्याङ्कन गरी कानूनबमोजिम निरूपण हुने विषयमा रिट निवेदनको रोहबाट बोल्न रिट क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा स्थापित न्यायिक सिद्धान्तानुकूल हुन नसक्ने । कानूनद्वारा सुनिश्चित उपचारको मार्ग संकुचित हुने गरी रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोग वाञ्छित र मनासिब हुन नसक्ने । रिट निवेदक र विपक्षी सहकारी संस्था लि. बिचको कर्जा लेनदेन विषयमा दाबी परेका बखग सबुद प्रमाण मूल्याङ्कन गरी कानूनबमोजिम निरूपण हुने प्रकृतिको देखिने । कर्जा लेनदेनतर्फ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मु.नं.०७५-CP-०३४८ को मुद्दा परी विचाराधीन रहेको भन्नेसमेत पुनरावेदकतर्फका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताले वहसका क्रममा जिकिर लिनुभएको देखिने । तसर्थ, अदालतसमक्ष विचाराधीन साधारण कानूनी उपचारको मार्गबाट कानूनबमोजिम निरूपण हुने लेनदेन विषयको सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट बोल्न नमिल्ने । अतः लेनदेनतर्फ दाबी परेका बखत कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा रिट क्षेत्राधिकारबाट

सोतर्फ बोल्न नमिल्ने भनी उच्च अदालत पाटनबाट भएको आदेश बेहोरा सो हदसम्म पनि मिलेकै देखिने। तर, कर्जा लेनदेनतर्फ कर्जा लेनदेन भए नभएको, रकम भुक्तानी भए नभएको, हिसाब मिलान भए नभएको, तमसुक कागजातको आधिकारिकता जस्ता रिट क्षेत्राधिकारबाट निरूपण गर्न नमिल्ने अप्रसाङ्गिक प्रश्न उठाई साधारण उपचारको मार्ग अवलम्बन र कारबाहीमा समेत प्रभाव पर्ने गरी बोलेको हदसम्म उच्च अदालत पाटनको आदेश बेहोरा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म आदेश बेहोरा बदर हुने।

रिट निवेदक अनन्त श्रेष्ठका नाममा दर्ता कायम रहेको कि.नं १२६ को जग्गा रोक्का राख्ने गरी विपक्षीहरूबाट भएको पत्राचार एवम् काम कारबाही कानूनसम्मत देखिन नआएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई उक्त जग्गा फुकुवा गरिदिनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुनेसमेत ठहरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७३।१२।१६ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा सो हदसम्म आदेश सदर हुने ठहर्छ। साथै, रिट निवेदक तथा विपक्षी एकजीम बहुउद्देश्यीय सहकारी सस्था लि.बिचको कर्जा लेनदेन विषयमा दाबी परेका वखत कानूनबमोजिम निरूपण हुने नै हुँदा सोतर्फ प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट बोल्न नमिल्ने भनी भएको आदेश बेहोरासमेत सो हदसम्म मिलेको देखिए पनि कर्जा लेनदेनतर्फ लेनदेन भए नभएको, रकम भुक्तानी भए नभएको, तमसुक कागजातको आधिकारिकता जस्ता रिट क्षेत्रबाट सम्बोधन एवम् निरूपण हुन नसक्ने विषयका प्रश्न उठाई साधारण अधिकार क्षेत्रबाट निरूपण हुने विषयमा प्रभाव पर्ने गरी बोलेको हदसम्म आदेशमा उल्लिखित बेहोरा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म उक्त आदेश बेहोरा बदर हुने।

इजलास अधिकृत - कृष्णप्रसाद अधिकारी

इति संवत् २०८२ साल ज्येष्ठ २५ गते रोज १ शुभम्।

इजलास नं. १३

९२

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०८०-CR-१०१६, ०८०-CR-१०७३, ०८०-CR-१०७५, लागु औषध (अफिम), मानबहादुर गिरी वि. नेपाल सरकार, कमल विष्ट मगर वि. नेपाल सरकार, प्रेम पुन मगर वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी कमल विष्टले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा प्रतिवादी मान बहादुर गिरीले निजलाई फोन गरी लागु औषध (अफिम) पाइन्छ पाइँदैन भनी सोधेको र पछि १८०३७६२२८७ मा फोन गर्नु भनेकाले उक्त नम्बरमा सम्पर्क गरी बुझ्दा ९०० ग्राम लागु औषध (अफिम) छ भन्ने जानकारी प्राप्त गरी एक लाखमा उक्त बरामदित लागु औषध किनी ल्याइएकोमा प्रहरीले बरामद गरेको हो भनी खुलाइदिएको देखिन्छ। निजले अदालतसमक्ष मिति २०७६।०६।०९ मा घरमा टिका खुलाउने कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि मिति २०७६।०६।१० मा निज कमल विष्ट मगर र प्रतिवादी प्रेम प्रकाश पुन दाङतर्फ जादै गर्दा मानबहादुर गिरीसँग भेट भई तीनै जना दाङतर्फ जाने क्रममा सोलावाङ भन्ने ठाउँमा दिपक पुन मगरलाई कुरी बसेकोमा निज केही बेरमा आई मानबहादुर गिरीले बोकेको निज कमल विष्ट मगर ब्यागमा सामान राखी चारै जना दाङतर्फ जाँदै गर्दा सिमाखोली आइपुग्दा मोटरसाइकल रोक्न लगाई मोटरसाइकल रोक्दा दिपक पुन भागी गएको र सादा पोसाकमा प्रहरीले आई मानबहादुर गिरीले बोकेको ब्यागबाट दिपक पुनले हालेको सामान लागु औषध अफिम बरामद गरी पक्राउ गरी ल्याएका हुन् भनी बयान गरेको भए तापनि मौकाको बयान बेहोराबाट प्रतिवादीहरूले आपसमा मतसल्लाह गरी लागु औषध

अफिम पाइन्छ पाउँदैन भन्ने सोधी बुझी एक लाख रुपियाँको खरिद गर्ने सहमति भई सोही उद्देश्य लिई यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरू दाङबाट मोटरसाइकलमा चढी सल्यान पुगी अफिम खरिद गरी लिई आउँदै गर्दा पक्राउ परेको भन्ने प्रतिवादीहरूको मौकाको बयान बेहोराबाट देखिन आएको छ । निजहरूले मौकामा गरेको बयान बेहोराबाट सिलसिलेवार रूपमा घटनाक्रम उल्लेख भएको देखिन्छ भने एक अर्काको बयान बेहोरा परस्पर समर्थित भइरहेको देखिन्छ । निजहरूको बयान बेहोरा मिसिल संलग्न बरामदी मुचुल्कासमेतको वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूबाट समर्थित भई पुष्टि भइरहेको देखिन्छ ।

प्रतिवादीले आफूले कसुर नगरेको हुँदा सफाई पाउँ भनी लिएको पुनरावेदन जिकिरलाई सप्रमाण पुष्टि गर्नसकेको देखिँदैन । यसर्थ सम्पूर्ण प्रमाणको जरियाबाट यी प्रतिवादीको उक्त कसुरमा संलग्नता रहेको भनी गढाउ रूपमा पुष्टि भइरहेको अवस्थामा उच्च अदालत, सुर्खेतबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिन आएन ।

प्रतिवादी कमल विष्ट मगरको हकमा विचार गर्दा, निजले अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयानमा प्रतिवादि मानबहादुर गिरीले अफिम पाइन्छ कि पाइँदैन भनी फोन गरी सोधेपछि निजले ९८०३७६२२८९ नं. मा फोन गरी बुझ्दा ९०० ग्राम जति छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएपश्चात् उक्त लागु औषध एक लाख रुपियाँमा किनी ल्याएको हो भनी तथ्य स्वीकारी लेखाइदिएको देखिन्छ । प्रतिवादी प्रेम प्रकाश पुनले समेत बरामद भएको लागु औषध कमल विष्टले खरिद गरी ल्याएको हो भनी लेखाइदिएको र प्रतिवादी पर्शुराम खत्रीले आफ्नो बयानमा प्रतिवादी कमल विष्ट मगर र सुरेश कुमार गिरी आई उक्त लागु औषध खरिद गरी लगेको हो भनी बयान गरेको साथै मिसिल संलग्न रहेको Call

Details Report बाट समेतबाट यी प्रतिवादीको लागु औषध कारोबारमा संलग्नता रहेको देखिँदा बरामदित लागु औषध यी प्रतिवादीले नै खरिद गरी ल्याएको भन्ने तथ्य पुष्टि भएको स्थितिमा यी प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिमको सजाय हुने ठहर्‍याई भएको उच्च अदालत, सुर्खेतको फैसला मिलेकै देखिने ।

प्रतिवादी प्रेम प्रकाश पुनको हकमा विचार गर्दा, प्रतिवादी कमल विष्ट मगरसँग भेट हुँदा रुकुम पश्चिममा अफिम पाइन्छ भनी कुराकानी भएको र त्यसको ४।५ दिनपछि दिपक पुनले लागु औषध अफिम पाइन्छ कि पाइँदैन भनेपछि कमल विष्ट मगरलाई फोन गरी लागु औषध निज कमल विष्ट मगरले ९०० ग्राम अफिम छ भनेकाले निज प्रतिवादी प्रेम प्रकाश पुन, कमल विष्ट र मानबहादुर गिरी भई लागु औषध ल्याई मोटरसाइकलमा आउँदै गर्दा उक्त बरामदित लागु औषधसहित तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेका हुन् भनी लेखाइदिएको देखिन्छ । साथै यी प्रतिवादी प्रस्तुत मुद्दाका अन्य प्रतिवादीहरूसँगै रहँदा नै पक्राउ परेको भन्ने तथ्यबाट समेत आरोपित कसुरमा यी प्रतिवादीको संलग्नता रहेको पुष्टि भएको अवस्थामा उच्च अदालत, सुर्खेतबाट भएको फैसला न्यायसङ्गत नै देखिने ।

पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले अदालतमा इन्कारी बयान गरे तापनि अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष साबिती भई बयान गरेको साथै प्रहरी प्रतिवेदकहरूले अदालतसमक्ष उपस्थित भई गरेको बकपत्र, खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का, बरामद भएको लागु औषधको परिमाण, CDR report समेतका आधारमा पुनरावेदक प्रतिवादीहरू बरामदित लागु औषध अफिमको खरिद, बिक्री, सञ्चय, ओसारपसारसमेतको कारोबारमा संलग्न रहेको भन्ने देखिन आएको बरामद लागु औषधको परिमाणबाट पनि निजहरू लागु औषधको

सेवनकर्ता नभई कारोबारकर्ता रहेको भन्ने पुष्टि भई आरोपित कसुर प्रमाणित भइरहेको हुँदा अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भनी लिएको प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।

प्रतिवादीहरू मानबहादुर गिरी, कमल विष्ट मगर र प्रेम प्रकाश पुन मगरले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको भन्ने देखिन आएकोले निजहरूलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) (छ)(३) बमोजिम जनही पन्ध्र वर्ष कैद र पाँच लाख रुपियाँ जरिवाना सजाय भई कसुरमा बरामद गरिएको मोटरसाइकलसमेत जफत हुने ठहर्‍याई सुरु सल्यान जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।११।१५ मा भएको फैसला प्रतिवादी कमल विष्ट, मानबहादुर गिरी र प्रेम प्रकाश पुन मगरको हकसम्म मिलेको देखिँदा निजहरूको हकमा सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत सुर्खेतबाट मिति २०८०।०३।२५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : अमृता बोगटी

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८२ साल वैशाख ५ गते रोज ६ शुभम्।

१३

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७६-CI-००९१, ७ नं. फाँटवारीमा नदेखाई लुकाएको जग्गा सम्बन्धमा, भिमकान्त पौडेल वि. कमलमणि दीक्षितसमेत

होटल ओएसिस प्रा.लि. का नाउँमा कायम रहेका जग्गाको हकमा हेर्दा कि.नं. १५६, कि.नं. ९७, कि.नं. ९८, कि.नं. ९९ का साथै कि.नं. १०० र १०१समेत जम्मा ६ कित्ता साबिकमा ललितपुर श्री दरवार टोल वडा नं. ३ बस्ने कुलप्रसादको नाति लोकराजको छोरा चन्द्र शेखर झवालीले मिति २०३८।०२।११ मा मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट

र.नं. ३३२२ को जग्गा छोडपत्र लिखत पारित गरी नारायणी होटल प्रा.लि. लाई दिई सो होटलको स्वामित्व कायम भएको देखिन्छ। र.नं. ५६ मिति २०४२।०४।०६ को छोडपत्र लिखतबमोजिम नारायणी होटल प्रा.लि.को नाउँबाट होटल ओएसिस प्रा.लि. को नाममा कायम भएको भन्ने मिसिल संलग्न रहेको उपर्युक्त छोडपत्र लिखत तथा जग्गाधनी दर्ता स्नेस्ताको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ। चन्द्र शेखर झवालीको नाउँको दर्ता सम्बन्धमा प्रश्न नहुँदा प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट उपर्युक्त होटल ओएसिस प्रा.लि. का नाउँको जग्गाको सन्दर्भमा थप विवेचना गरिरहनुपर्ने भएन।

जगदम्बा कुमारीको साबिक लगतमा मिति २०१८।०८।२२ मा भएको दाखिल खारेज अभिलेख हेर्दा मालपोत विभागको मिति २०१८।०३।०१ को आदेश शिक्षा मन्त्रालयको बोधार्थ पत्र र पाटन कलेजको दरखास्तबमोजिम श्री दरबारको ४२५९। मध्येको जग्गा पाटन कलेजको नाउँमा दाखिल खारेज भई गएको भनी अभिलेखित देखिँदा सो जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन लागु हुनुभन्दा अगावै पाटन कलेजको नाउँमा गएको भन्ने देखिन आएको सो दाखिल खारेज सभै नापी हुनु पूर्वको भएकोले सो जग्गा सभै नापी हुँदा के कुन कित्ता कायम भयो ? भन्ने सो लगतबाट नखुले पनि जगदम्बा कुमारीकै साबिक लगतमध्येको जग्गा सो कलेजका नाउँमा गएको तथ्य स्पष्ट देखिन्छ। तसर्थ उक्त जग्गा पाटन कलेजको नाउँमा दाखिल खारेज नगरी आफ्नो परिवारको नाउँमा दर्ता गराएको भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७३।०२।१६ को निर्णय यथार्थपरक देखिएन।

भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरबाट मिति २०७३।०४।१९ मा जग्गा जफत गर्ने गरी निर्णय गर्दा कमलमणि आ.दी.को नामको रै.नं. ९ मिति २०१८।०५।०५ को रै.नं. ६३ नं. ख मिति

२०१९।०४।०७ को लगत प्राप्त हुन आएको निज कमलमणिले मिति २०२१।१०।०२ मा ७ नं. फाँटवारीमा रै.नं. ९ को लगतमध्येको जग्गा मात्र खुलाएको रै.नं. ६३ ख को मिति २०१९।०४।०७ को लगतमध्येको जग्गा उल्लेख नगरेको भन्ने आधारमा निर्णय भएको देखिन्छ । तर भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरबाट मिति २०७३।०४।१९ मा कि.नं. ७४, ९०, ९१ र ९३ का चार कित्ता जग्गाहरू साबिक रै.नं. ९ भिडी दर्ता भएका हुन् वा रै.नं. ६३ ख भिडी दर्ता भएका हुन् भन्नेतर्फ कुनै विश्लेषण गरिएको पाइएन । केदारमणि दीक्षितको साबिक दर्ता र २०१८ सालको बन्डा लिखतबमोजिम रै.नं. ९ को लगतमध्येको जग्गा नै अंशबाट कमलमणि दीक्षितको नाउँमा कायम हुन आएको तथ्य उपर्युक्त प्रमाणहरूबाट निर्विवाद रूपमा स्थापित हुन आएको देखिन्छ ।

प्रमाण मिसिल संलग्न रहेको नापी कार्यालय ललितपुरको मिति २०७४।०३।२७ च.नं. २० पत्र सङ्ख्या ०७३।७४ को पत्र तथा सो पत्रसाथ प्राप्त नक्सा ट्रेससमेत हेर्दा रै.नं. ६३ ख मा साबिक नगर वडा नं. ३(ज) को कि.नं. १२२ देखि १३२सम्म उल्लिखित क्षेत्रफलभन्दा फरक भई चौहद तथा हालको भोगसमेतको आधारमा भिड्ने देखिन्छ । साथै रै.नं. ९ को चौहद्दी अध्ययन गर्दा नगर वडा नं. ३ (ज) कि.नं. २३०, २३१, ४२२, १३५, ७४, ४२३, ४१८, ९०, ९१, ९२ र ९३ भिड्न जाने देखिन्छ भनी खुली आएको देखिन्छ । सो आधारमा हेर्दा, सभै नापी हुँदा कमलमणि दीक्षितका नाउँमा नापी भई दर्ता भएका कि.नं. ७४, ९१, ९२ र ९३ का जग्गा निजले अंशबापत प्राप्त गरी ७ नं. फाँटवारीमा खुलाइएका जग्गा भएको तथ्य पुष्टि हुन आएको देखिन्छ । कमलमणि दीक्षितले ७ नं. फाँटवारीमा उल्लेख गरेको चितवन मौजाको जग्गा सम्बन्धमा प्रस्तुत मुद्दामा कुनै सरोकार

नदेखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट सोतर्फ विचार गरिरहनुपर्ने भएन ।

कमलमणि दीक्षितको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नदेखिएको निजले बन्डाबमोजिम आफूले अंश पाएको सम्पत्तिको विवरण खुलाई २०२१ सालमा ७ नं. फाँटवारी भरीसम्बन्धित निकायमा बुझाएको तथ्यमा विवाद नभएको रै.नं. ६३ ख को १२ रोपनी जग्गा ७ नं. फाँटवारीमा उल्लेख नगरी लुकाए छिपाएको भन्ने देखिन नआएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७३।०२।१६ को निर्णयको आधारमा भए गरेको पत्राचार तथा भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरबाट कुन्दमणि दीक्षितका नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं. ७४ र कमलमणि दीक्षितका नाउँमा कायम रहेको कि.नं. ९०, ९१ र ९३ का जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १८ (१) बमोजिम जफत हुने ठहर्‍याई मिति २०७३।०४।१९ मा भएको फैसला मिलेको देखिएन । सो फैसला उल्टी हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटबाट मिति २०७५।०९।०४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिन आएकोले सदर हुने ठहर्छ । सोही आधार कारणहरूबाट पुनरावेदक भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय ललितपुरको पुनरावेदन जिकिर तथा यस अदालतबाट मिति २०७९।०९।२५ मा भएको आदेशसँग पनि सहमत हुन सकिएन ।

भूमिसुधार कार्यालयबाट ललितपुरबाट प्रत्यर्थीहरूको नाममा दर्ता स्वेस्ता कायम रहेका जग्गाहरू जफत हुने ठहर गरी मिति २०७३।०४।१९ मा भएको फैसला उल्टी हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।०९।०४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिन आएकोले सदर हुने ।

शाखा अधिकृत : दिप माला चापागाईँ
इति संवत् २०८१ साल ज्येष्ठ २० गते रोज १ शुभम् ।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७६-CI-००९०, हृदबन्दीभन्दा बढी भई प्राप्त भएको जग्गा हक हस्तान्तरण भएको सम्बन्धमा, भिमकान्त पौडेल वि. प्रविण पौडेल
- ०७३-WO-०२३०, उत्प्रेषण, कुन्दमणि दीक्षितसमेत वि. राजस्व अनुसन्धान विभाग, हरिहरभवन, ललितपुरसमेत
- ०७२-WO-०४०९, उत्प्रेषण, कनकमणि भन्ने कनक दीक्षित वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालसमेत

इजलास नं. १५

९४

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७६-CR-१९२८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, समिम खान भन्ने मो. समिम वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी र पीडित भनिएकी नाम परिवर्तित जावलाखेल-१५ का बिच प्रेम सम्बन्ध रहेको तथ्य दुवै जनाको बयान र बकपत्र बेहोराबाट समर्थित भएको देखिएको छ । निजहरुबिच विवाह गर्न भनी लगेको र सँगै गएको तथ्य पनि स्थापित रहेको देखिएको छ । भारतको जोगबनीमा प्रतिवादीको दिदीको घर रहेको र सोही दिदीको घरमा गई विवाह गर्ने भन्ने कुरा भएकोमा पनि विवाद रहेको देखिँदैन । दिदीको घरमा गई विवाह गर्नुपर्नाको कारणमा प्रतिवादी मुस्लिम धर्मावलम्बी भएको र पीडित नाम परिवर्तित जावलाखेल-१५ हिन्दु धर्मावलम्बी भएको कारण घरमा जाँदा नस्वीकार्ने डरले दिदीको घरमा गई विवाह गर्ने कुरा भएको

देखिन्छ । वास्तवमा हाम्रो समाजमा मुस्लिम र हिन्दु धर्मावलम्बीबिचको विवाहलाई अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्थालाई सहजै इन्कार गर्न सकिने अवस्था छैन । यो स्थितिमा निज प्रतिवादीले दिदीको घरमा गई विवाह गर्ने भनी भनेको तथ्यलाई अन्यथा मान्नु नपर्ने ।

प्रतिवादीले बाल विवाहको कसुर गर्न खोजेको तर बाल विवाहको कसुर सम्पन्न हुन नपाउँदै जाहेरी परी प्रस्तुत मुद्दाको कारबाही प्रारम्भ हुन आएको देखिन्छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३४(१) मा कसैले कुनै कसुर गर्ने उद्योग गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था भइ कसुर गर्न उद्योग गरेको विषयलाई पनि कसुरको रूपमा परिभाषित गरिएको पाइन्छ । सोही दफा ३४ को उपदफा (३) मा कसुर गर्न उद्योग गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुरको लागि तोकिएको सजायको आधा सजाय हुनेछ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । कानूनी व्यवस्थाहरुका सन्दर्भमा निज प्रतिवादीले २० वर्ष उमेर नपुगेकी बालिकालाई विवाह गर्ने उद्देश्यले लगेको प्रस्तुत कार्यका सम्बन्धमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३४(१) र (३) को व्यवस्था आकर्षित हुने ।

प्रतिवादी समिम खान भन्ने मो. समिमलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ड)(१) बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद र रु.१,००,०००/- (एक लाख रुपियाँ) जरिवाना हुने ठहर गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।०७।२५ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई निज प्रतिवादीले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३(१) मा उल्लेख भएबमोजिमको बालविवाहको कसुरको उद्योगसम्म गरेको देखिएको हुँदा निज प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ को उपदफा (३) ले हुने सजायमा सोही संहिताको दफा ३४ को

उपदफा (३) बमोजिम आधा सजाय हुनेमा १ वर्ष छ महिना कैद र रु.१५,०००/- (पन्ध्र हजार रुपियाँ) जरिवाना हुने।

इजलास अधिकृत:- मैना माझी

कम्प्युटर:- शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८१ साल भाद्र ५ गते रोज ४ शुभम्।

९५

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७९-CR-१७९५, जबरजस्ती करणी, उराव भन्ने विवेक झागड वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले अभियोग माग दाबीबमोजिम पीडितालाई जबरजस्ती करणी गरेको देखिन आएको भनी प्रतिवादी विवेक उराव भन्ने विवेक झागडलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (१) र (२) बमोजिमको कसुरमा सोही संहिताको दफा २१९(३)(ग) बमोजिम १२ (बाह्र) वर्ष कैद र दफा २२८ बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडिताले रु.५०,०००/- (पचास हजार) क्षतिपूर्ति भराइपाउने साथै अपराध पीडित संरक्षण कोषमा प्रतिवादीबाट रु.१,८००/- जम्मा गराउने ठहर्‍याई सुरु मोरङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८/०३/२१ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति २०७९/०३/२१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : दिपेन्द्र कुमार तिवारी

फैसला टिपोटमा सहयोगी: भुपा राज राई

इति संवत् २०८१ साल फाल्गुन २ गते रोज ६ शुभम्।

९६

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०८०-CR-२०७६, लागु औषध (अफिम), राजकुमार पुन वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी राजकुमार पुनलाई लागुऔषध

(नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ) र (च) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(३) बमोजिम १५ (पन्ध्र) वर्ष कैद र रु.५,००,०००/- (पाँच लाख रुपियाँ) जरिवानाको सजाय हुने तथा निज प्रतिवादीबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(१)(क), ४१(२) र (३) बमोजिम पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क रु.२०,०००/- दाखिल गराइ बरामद लु. ३१ प. ६४१५ नं.को मोटरसाइकल जफत हुने ठहर्‍याई सुरु दाङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८/११/१० मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०८०/१०/०८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- दिपेन्द्र कुमार तिवारी

कम्प्युटर:- शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८१ साल फागुन २ गते रोज ६ शुभम्।

९७

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७९-CR-०५०३, ०७९-CR-०६०६, ०७९-CR-०६०७, ०८०-RC-००६४, कर्तव्य ज्यान, टेकबहादुर बुढा क्षेत्री वि. नेपाल सरकार, अन्जना दुलाल वि. नेपाल सरकार, अन्जना दुलाल वि.नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. अन्जन दुलाल

प्रतिवादी अन्जन दुलाललाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १ र १३ नं. विपरीतको कसुर अपराधमा सोही महलको १३(३) नं. बमोजिम जन्म कैदको सजाय हुने तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(१)(क) बमोजिम रु.२,८००/- पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क जम्मा गराउने गरी उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा साधकको रोहमा सदर हुने ठहर्छ। अन्य पुनरावेदक प्रतिवादीहरू टेक बहादुर बुढा क्षेत्री, बेलकुमारी दुलाल, अप्सना दुलाल र

अन्जना दुलालको हकमा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासबाट मिति २०७९।१।६ मा भएको फैसला उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादीहरू टेक बहादुर दुलाल, बेलकुमारी दुलाल, अन्जना दुलाल र अप्सना दुलालले अभियोग माग दाबीबमोजिमको कसुरबाट सफाई पाउने।

इजलास अधिकृत : मैना माझी

फैसला टाइप गर्ने नायब सुब्बा: भुपा राज राई

इति संवत् २०८१ साल भदौ ५ गते रोज ४ शुभम्।

९८

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७६-CR-०७७६, ०७७-CR-०७०३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार वि. योगेश भन्ने बासुदेव राईसमेत, योगेश भन्ने बासुदेव राई वि. नेपाल सरकार

घटना विवरण कागजमा भएको बेहोरा र कागज आफ्नोहो भनी उल्लेख गरेको देखिएको छ भने वस्तुस्थिति मुचुल्काका मानिस किशोर अधिकारीले जाहेरवालीसमेत तिनजना मानिसहरू झगडा गरेको देखेको हुँ भनी अदालतसमक्ष बकपत्र गरेको देखिन्छ। पुनरावेदक प्रतिवादीले लागु औषध सेवन गर्ने प्रयोजनको लागि भारततर्फ गएको भन्ने जिकिर लिए तापनि मिसिलबाट सो बेहोरा पुष्टि हुन आएको देखिँदैन। यस स्थितिमा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी योगेश भन्ने बासुदेव राईको इन्कारी बयानलाई मात्र आधार बनाएर निजको अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरमा कुनै पनि किसिमको संलग्नता रहेनछ भन्न नसकिने।

पुनरावेदक प्रतिवादी योगेश भन्ने बासुदेव राई र यसै मुद्दाका अर्का प्रतिवादी कैलाश पोखरेलले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको उद्योगसम्म गरेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट पुष्टि हुन आएको

देखियो। यस स्थितिमा उच्च अदालत विराटनगरबाट सुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने गरी निजहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ड)(१) मा उल्लिखित सजायलाई आधार मानी दफा १५(१)(ज) बमोजिम आधा सजाय हुने ठहर्‍याई भएको फैसला मनासिबै देखिने।

प्रतिवादीहरूले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको उद्योगसम्मको कसुर गरेको देखिएकोले निजहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ज) बमोजिम जनही ५(पाँच) वर्ष कैद र रु.२५,०००-जरिवाना हुने ठहर गरी सुरु मोरङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।१।५ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति २०७५।०२।३० मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- अनुपमा पन्त

कम्प्युटर :- शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८१ साल कार्तिक २८ गते रोज ४ शुभम्।

९९

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७५-CR-१२११, ०७५-CR-१४१४, जबरजस्ती करणी, योगेश भन्ने बासुदेव राई वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. योगेश भन्ने बासुदेव राई

मिति २०७२।१०।१४ गते नाङजाङ होटलको कोठामा लगी जबरजस्ती करणी गरेको भनी उल्लेख गरिएको छ। तर साथसाथै निज जाहेरवाला प्रतिवादिको मोटरसाइकल चढी प्रतिवादीसँग नाङजाङ होटलसम्म गएको देखिएको छ, होटलमा कोठा लिएर बसेको देखिएको छ, वारदातको समय बिहान ९ बजेको समय भनी उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवादी र स्वयं जाहेरवालाको भनाई बेहोरा हेर्दा निजहरूबिच पहिले

पनि सहमतिमा करणी लिनु दिनु भएको देखिन्छ। यसरी पहिल्यैदेखि सहमतिमा करणी लिनु दिनु गर्दै आइरहेका पीडित वारदातको दिन प्रतिवादीसँग मोटरसाइकलमा चढी होटलमा जानु, होटलमा कोठा लिएर बस्नु र कोठामा करणी लिनु दिनु गर्दा निजको मन्जुरी नभएको कुनै तथ्य प्रमाण पेस हुन आएको नदेखिएको अवस्थामा निज पीडितले जबरजस्ती करणी गरेको हो भनेको भरमा मात्र प्रतिवादीले निज पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेकै रहेछन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था देखिँदैन। बिहान ९ बजेको समयमा यदि निजको इच्छाविपरीत जबरजस्ती करणी गर्न लागेको भए प्रतिरोधका कुनै चिह्न देखिएको वा हो-हल्ला गरी आफ्नो बचाउको प्रयास गरेको देखिनुपर्नेमा सो पनि केही देखिँदैन। निज पीडितले अदालतमा बकपत्र गर्दा केहीँ जबरजस्ती करणी गरेको हो भन्ने र केहीँ साथीको नाताले करणी लिनु दिनु गरेको हो भन्ने किसिमको विरोधाभासपूर्ण बेहोरा लेखाएको पाइन्छ। जबरजस्ती करणी जस्तो महिलाको अस्मितासँग जोडिएको कसुर गर्ने कसुरदारलाई साथीको नाता देखाउने कुरा स्वाभाविक मान्न नसकिने।

फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअनुसार केवल शंकाको भरमा कसैलाई दोषी ठहर गर्नु हुँदैन। कुनै मुद्दामा कुनै कसुर भएको हो वा होइन अर्थात् कुनै कसुर कुनै प्रतिवादीले गरेको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा शङ्कासम्मको स्थिति छ भने शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउँछ भन्ने सिद्धान्त रहेको छ र शङ्कारहित तवरबाट कसुरदारको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादी पक्षमा रहन्छ। प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा फौजदारी मुद्दामा कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादी पक्षको हुने गरी स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिन्छ। शंकारहित तवरबाट कसुरको पुष्टि नभएसम्म कसैलाई पनि कसुरदार ठहर गर्न मिल्दैन। प्रस्तुत मुद्दामा

मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादी योगेश भन्ने वासुदेव राईले आरोपित कसुर गरेका हुन् भनी वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गरी शङ्कारहित तवरबाट पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन। यस स्थितिमा उच्च अदालतबाट निजलाई कसुरदार ठहर गरी सजाय गर्ने गरी भएको फैसला मिलेको नदेखिने।

वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट क्षतिपूर्ति भराइ दिने सम्बन्धमा उच्च अदालतको फैसलामा केही नबोलेको विषयलाई लिएर पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ। माथि उल्लिखित प्रमाणहरूको रोहमा प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर नै गरेको देखिन नआएको अवस्था हुँदा निजबाट क्षतिपूर्ति भराइ पाउने ठहर गर्न पनि नमिल्ने।

प्रतिवादी योगेश भन्ने वासुदेव राईलाई अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्‍याई सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।३।६ मा भएको फैसला उल्टी गरी प्रत्यर्थी प्रतिवादी योगेश भन्ने वासुदेव राईलाई अभियोग दाबीबमोजिम मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(५) नं.बमोजिम ५ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति २०७५।०२।३० मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादी योगेश भन्ने वासुदेव राईले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरबाट सफाइ पाउने।

इजलास अधिकृत:- अनुपमा पन्त

कम्प्युटर :- शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८१ साल कार्तिक २८ गते रोज ४ शुभम्।

१००

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७५-CR-०८२४, भ्रष्टाचार घुस / रिसवत,

श्यामप्रसाद अर्याल वि. नेपाल सरकार

उजुरकर्ता प्रकाश माली, उदय गिरी र निज प्रतिवादीबिचको वार्तालाप रेकर्ड गरिएको स्क्रिप्ट राइटिङको स्थितिलाई हेर्दा उक्त स्क्रिप्ट राइटिङ लिपिवद्ध विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका शाखा अधिकृतसमक्ष गरिएको देखिएको छ । त्यसरी अडियो रेकर्डङ लिपिवद्ध गर्दा यी प्रतिवादीलाई पनि रोहवरमा राखिएको देखिन्छ । उक्त स्क्रिप्ट राइटिङ कुनै तरहले तोडमोड गरिएको भन्ने भनाइ रहेको देखिँदैन । पुनरावेदकले उक्त स्क्रिप्ट राइटिङमा सुनिएको आवाज आफ्नो होइन भन्ने जिकिर लिएको देखिए तापनि मादक पदार्थ सेवन गराई आफूलाई फसाउने हिसाबले प्रकाश माली र उदय गिरीसमेत भई उक्त अडियो भिडियो तयार गराएको भन्ने यी पुनरावेदक प्रतिवादीको भनाई रहेबाट निजको उक्त जिकिर खण्डित भएको देखिन्छ । प्रतिवादी श्यामप्रसाद अर्यालको टेलिफोनको प्राप्त कल डिटेल र स्वर परीक्षण प्रतिवेदनबाट उक्त सिडिहरू नमुना-१ र नमुना-२ मा रहेको आवाज ५२.५ प्रतिशत मिलेको र सो आवाज एकै व्यक्तिको हो भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । यस स्थितिमा निज प्रतिवादी तथा उजुरकर्ता प्रकाश माली र उदय गिरीबिच भएको वार्तालापको स्क्रिप्ट राइटिङलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने नै देखिएको छ भने उक्त स्क्रिप्ट राइटिङमा भएको वार्तालापबाट निज प्रतिवादीले उजुरकर्ताबाट घुस / रिसवत रकम माग गरेको र लिएको भन्ने देखिन आएको छ । घुस / रिसवत लिने दिने कसैले पनि भरपाइ गरेर घुस रिसवत लिने दिने कुरा आउँदैन । यदि प्रतिवादी स्वयंले उजुरकर्ताबाट रकम लिएको तथ्यलाई स्वीकार गर्दछ र त्यस्तो रकम लिएको तथ्य अन्यथा प्रमाणित भएको अवस्था छैन भने अदालतले योभन्दा अरु सर्वोत्तम प्रमाण खोजेर प्रतिवादीलाई घुस रिसवतको कसुरबाट सफाई दिनु प्रमाण कानूनको मान्य

सिद्धान्तविपरीत हुने हुँदा विशेष अदालतबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

प्रतिवादी ना.सु. श्याम प्रसाद अर्यालले विशेष अदालतमा कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको भए पनि निजको सो बयान बेहोरा अन्य प्रमाणबाट समर्थित नभएको तथा पेस हुन आएको फोन संवादलाई हेर्दा निजको साथबाट रकम बरामद हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै उजुरकर्तासँग घुस रकम लिने दिने सम्बन्धमा कुराकानी भएको देखिएको समेतको अवस्था हुँदा बरामदी रकमलाई प्रमाणग्राह्य नमान्दा पनि निजले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको मान्नुपर्ने अवस्था देखिएकोले निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ३(१) र ३(१)(घ) बमोजिम रु.३,००,०००/- (तीन लाख) जरिवाना र ६ (छ) महिना कैदसमेत हुने ठहर गरी विशेष अदालत, काठमाडौँबाट मिति २०७५।०२।१७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर नहुने ।

इजलास अधिकृत: अनुपमा पन्त

फैसला टाइप गर्ने नायब सुब्बा: भुपा राज राई

इति संवत् २०८१ साल कार्तिक २८ गते रोज ४ शुभम् ।

१०१

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७८-CR-१३४३, जबरजस्ती करणी, भविराज राई वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी भविराज राईले पीडित नाबालिका साङ्केतिक नाम ०७ फ लाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न कागजातबाट पुष्टि हुन आएको देखिँदा निज प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(३)(ग) अनुसार १२ (बाह्र) वर्ष कैद सजाय हुने र पीडितले प्रतिवादीबाट रु.१,००,०००/- (एक लाख) क्षतिपूर्ति भराई लिन

पाउने ठहर्‍याई सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत विराटनगर धनकुटा इजलासबाट मिति २०७८/०९/२१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।
इजलास अधिकृत: गम्बहादुर जुगजाली
इति संवत् २०८१ साल साउन ३२ गते रोज ६ शुभम्।

१०२

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७९-CR-१४०१, कर्तव्य ज्यान र गर्भ संरक्षण विरुद्धको कसुर, अवध साह वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी अवध साहले आफ्नी श्रीमती शर्मिला साहलाई दाइजो थोरै ल्याएको विषयमा विवाद गरी घाँटी थिची कर्तव्य गरी मारेको र मृतक शर्मिला साहको गर्भमा रहेको बच्चासमेतको मृत्यु भएको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न कागजातबाट पुष्टि हुन आएको देखिँदा प्रतिवादी अवध साहलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ (१) को कसुर अपराधमा सोही संहिताको दफा १७७(२) बमोजिम जन्म कैद हुने, ऐ.संहिताको दफा १८८ (१) बमोजिमको कसुर अपराधमा सोही संहिताको दफा १८८ (३) (ग) बमोजिम ५ (पाँच) वर्ष कैद र रु.५,०००/- (पाँच हजार) जरिवाना हुने तथा ऐ. संहिताको दफा १८६ बमोजिम निजबाट मृतककी छोरीलाई रु.५०,०००/- (पचास हजार) क्षतिपूर्ति दिलाई भराइदिने र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम रु.२८,०००/- (अठ्ठाइस हजार) पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ठहर्‍याई सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७९/१०/२४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: गम्बहादुर जुगजाली
इति संवत् २०८१ साल साउन ३२ गते रोज ६ शुभम्।

१०३

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०८१-WH-००९२, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, दुर्गाप्रसाद प्रसाई वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

निवेदक विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल युट्युब च्यानलमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली (केपी शर्मा ओली) ज्यूलागत अन्य माननीयज्युहरुको सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारमा असर पार्ने गरी चरित्र हत्या गरेको हुँदा सजाय गरिपाउँ भनी मिति २०८१/०५/२८ मा रोशन सुवेदीको तर्फबाट र पीडितको चरित्र हत्या गर्ने गरी अभिव्यक्ति दिने दुर्गाप्रसाद प्रसाई तथा सो अन्तरवार्ताको भिडियोलाई प्रसारण गर्ने Desh Duniya Khabar का सञ्चालक जीवन पाण्डे तथा सो अन्तर्वातामा प्रश्न सोध्ने प्रकाश चन्द्र दाहालसमेतलाई सजाय गरिपाउँ भनी मिति २०८१/०५/३१ मा परिवर्तित नाम साइबर ब्यूरो १३ (२०८१/०८२) को तर्फबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्यूरो भोटाहिटी काठमाडौंमा छुट्टाछुट्टै किटानी जाहेरी परी सोही जाहेरीको आधारमा यी निवेदक पक्राउ परी न्यायिक हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८१/०६/०६ मा पहिलो पटक दिन ३ (दिन) को म्याद थप अनुमति प्राप्त भई अनुसन्धान कार्य अघि बढेको तथ्यमा विवाद नदेखिने।

प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्यूरोले रोशन सुवेदीको जाहेरीको हकमा मिति २०८१/०५/३० मा र परिवर्तित नाम साइबर ब्यूरो १३ (२०८१/०८२) को जाहेरीको हकमा मिति २०८१/०६/०२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति प्राप्त गरी निवेदकको निजी निवासमा गई पक्राउ पुर्जी दिँदा

निज निवेदकले बुझ्न अस्वीकार गरेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेतको रोहबरमा मुचुल्का खडा गरी निवेदकलाई मिति २०८१/०६/०६ मा पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सोही दिन पहिलो पटक दिन ३ (दिन) को म्याद थप गरी न्यायिक हिरासतमा राखेको देखिन्छ । आफूलाई पक्राउ पुर्जी नदिई पक्राउ गरेको र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्ने जिकिरका साथ निवेदकको प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर भएको विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुर मुद्दामा थुनछेकको रोहबाट निज रिट निवेदक दुर्गाप्रसाद प्रसाईंलाई मिति २०८१/०६/१५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छोड्न आदेश भई तोकिएको धरौटी बुझाई तारेखमा रहेको भनी तारेख पर्चासमेत साथै राखी यिनै रिट निवेदकको तर्फबाट यस अदालतमा मिति २०८१/०६/१६ मा निवेदन पेस भएको देखिन्छ । आफूलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन पर्न आएको देखिए तापनि गैरकानूनी थुनामा रहेको भनी जिकिर लिने व्यक्ति स्वयं नै थुनाबाट थुनामुक्त भइ रिट निवेदनको औचित्य नै समाप्त भइसकेको अवस्थामा निवेदक दुर्गाप्रसाद प्रसाईं गैरकानूनी थुनामा हो वा होइन भन्ने विषयमा प्रवेश गरी थप विवेचना गर्नुपर्ने देखिन नआउने ।

रिट निवेदक दुर्गा प्रसाद प्रसाईं काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छोड्न आदेश भएबमोजिम तोकिएको धरौटी बुझाई मिति २०८१/०६/१५ मा थुनामुक्त भइसकेको र गैरकानूनी थुनामा रहेको भनी जिकिर लिने व्यक्ति नै थुनामुक्त भइसकेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: गम्बहादुर जुग्जाली

कम्प्युटर: शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८१ साल आश्विन १६ गते रोज ४ शुभम् ।

१०४

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७७-CR-०४६२, जबरजस्ती करणी, जयबहादुर नगारी वि. नेपाल सरकार

निज प्रतिवादी जय बहादुर नगारीलाई अभियोग दाबीबमोजिम मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(१) को कसुर अपराधमा सोही संहिताको दफा २१९(३) को देहाय (घ) बमोजिम ११ (एघार) वर्ष कैद हुने र दफा २२८ बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितलाई रु.२,००,०००/- (दुई लाख रुपियाँ) क्षतिपूर्तिबापत दिलाई भराइदिने ठहर गरी भएको सुरु डडेल्धुरा जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर गरी उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत - विष्णुप्रसाद पनेरु

इति संवत् २०८१ साल कार्तिक १४ गते रोज ४ शुभम् ।

१०५

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७९-WO-०७००, उत्प्रेषण, संजय गिरी वि. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, ताहाचल, काठमाडौंसमेत

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८।०५।०३ मा भएको म्याद थपको निर्णयविपरीत निवेदकले म्याद थपको लागि दिएको निवेदनमा कुनै कारबाही नगरी निवेदक कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राख्ने भनी मिति

२०७९।०८।२८ मा गरेको निर्णय, सो निर्णयबमोजिम मिति २०७९।०८।२९ मा गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित कालोसूचीमा राखिएको सूचना र सोसमेतका कार्यहरू गर्न गराउन भए गरेका निर्णय, कामकारबाही एवम् पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । निवेदक कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नेसमेतका कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर भएकोले निवेदक कम्पनीलाई नेपाल सरकारको मिति २०७८।०५।०३ को निर्णय र सार्वजनिक खरिद (बाह्य संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम १२०क. बमोजिम म्याद थप गरी निवेदकबाटै सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न गर्नु गराउनु र कालो सूचीमा नराख्नु भनी विपक्षीको नाँउमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत - लेखनाथ पौडेल

फैसला टिपोटमा सहयोगी नायब सुब्बा: भुपा राज राई
इति संवत् २०८१ साल मङ्सिर १८ गते रोज ३ शुभम् ।

१०६

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७७-WO-१०१७, उत्प्रेषणसमेत, शेषनारायण पौडेल वि. श्री नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४५(१) मा “गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय सडकको दायँ बायाँको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) को सीमा तोक्न सक्ने छ” भन्ने उल्लेख हुनुका साथै दफा ४५(५) मा “यो ऐन प्रारम्भ भएपछि उपदफा (१) बमोजिम एकपटक तोकिएको सडकको दायँ बायाँ अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) परिवर्तन गर्दा कसैको जग्गा वा सो जग्गामा बनेको संरचना त्यसरी परिवर्तन गरिएको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्न गएमा त्यस्तो जग्गा प्राप्त गर्दा वा सो

जग्गाभित्रको संरचना हटाउँदा वा भत्काउँदा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यदि नगरपालिकाको कार्यबाट आफ्नो जग्गामा क्षति पुगेको भए सोबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउनका लागि कानूनी उपचारमा जानुपर्नेमा सोबमोजिमको उपचारको मार्ग पनि अवलम्बन गरेको देखिँदैन । यसै विषयमा उच्च अदालत पाटनमा कि.नं. ६९ का मोही भोलाप्रसाद खनालले दिएको ०७७-WO-०७४९ नं. को रिट निवेदन मिति २०७८।०९।०७ मा उच्च अदालतबाट खारेज हुने ठहरी फैसला भएको देखिन्छ । उच्च अदालतबाट भएको उक्त निषेधाज्ञा मुद्दाको फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार रहेकोमा सोबमोजिम पुनरावेदन पर्न आएको नदेखिने ।

निवेदकले उल्लेख गरेको कि.नं. ६९ को जग्गा बागमती प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको सडकमा परेको भन्ने देखिन नआएको हुँदा निवेदकले चाँगुनारायण भँडेल खान्नी गुठीअन्तर्गत रहेको कि.नं. ६९ क्षे.फ.१-१०-०-० जग्गाको उत्तरतर्फबाट विपक्षी नगरपालिका र पूर्वाधार विकास कार्यालय वागमती प्रदेश धुलिखेलसमेतले जग्गा अतिक्रमण गरी पर्खाल निर्माण गरिरहेको र सो जग्गाको पश्चिमतर्फ बाटो निर्माण गर्न लागेकोले सो कार्य नगर्नु नगराउनु भनी आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत - लेखनाथ पौडेल

फैसला टिपोटमा सहयोगी: नायब सुब्बा भुपाराज राई
इति संवत् २०८१ साल मङ्सिर १८ गते रोज ३ शुभम् ।

१०७

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७८-CR-०१०८, जबरजस्ती करणी, “सिराहा ज” वि. नेपाल सरकार

पीडित बालिका परिवर्तित नाम "सिरहा छ" ले मौकामा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष घटना विवरण कागज गर्दा निजले मलाई पटकपटक यौन सम्पर्क गर्ने प्रस्ताव राख्दा मैले नमान्दा निजले मलाई जबरजस्ती लडाईं हल्ला गरिस् भने तँलाई मारी दिन्छु भनी पटक पटक जबरजस्ती करणी गरी सो ठाउँबाट घर पुर्‍याई दिन्छु भनी झुक्याई मोटसाइकलमा चढाई भारतको लदनिया बजार हुँदै जयनगर बजार रेलवे स्टेसन तिरको लज जस्तै घरमा लगी पटक पटक करणी गरेको हो भनी लेखाएको देखिन्छ भने पीडित "सिरहा छ" ले अदालतसमक्ष उपस्थित भई बकपत्र गर्दा पनि जाहेरी दरखास्तको बेहोरा तथा अभियोग दाबी समर्थन हुने गरी बकपत्र गरेको देखिन्छ । त्यस्तै जाहेरवालाले सुरु जिल्ला अदालतसमक्ष उपस्थित भई बकपत्र गर्दासमेत जाहेरी दरखास्तको बेहोरा समर्थन हुने गरी बकपत्र गरेको देखिन्छ । निज पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण हुँदा कन्याजाली च्यातिएको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यी प्रमाणहरूको रोहमा विचार गर्दा अभियोग माग दाबीबमोजिम प्रतिवादीले पीडित परिवर्तित नाम "सिरहा छ" लाई जबरजस्ती करणी गरेकै देखिने ।

कुनै अभियुक्तले कुनै कसुरका सम्बन्धमा इन्कार रही बयान गर्नु अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । तर निजको सो इन्कारी बयान अन्य तथ्ययुक्त प्रमाणहरूबाट समर्थित भएको छ वा छैन भन्ने कुरालाई हुनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा बालबिज्याइँकर्ता परिवर्तित नाम "सिरहा ज" उपर किटानी जाहेरी दर्ता हुनुका साथै जाहेरवालाले अदालतसमक्ष जाहेरी दरखास्तको बेहोरा समर्थन हुने गरी बकपत्र गरिएको, पीडित "सिरहा छ" ले आफूलाई बालबिज्याइँकर्ता परिवर्तित नाम "सिरहा ज" ले करणीको लागि प्रस्ताव गरेकोमा इन्कार गर्दा धाक धम्की दिई पटकपटक जबरजस्ती करणी गरेको तथा

घर पुर्‍याईदिन्छु भनि भारतसम्म पुर्‍याई पुनः करणी गरेको भनी मौकामा कागज गरी अदालतसमक्ष समेत बकपत्र गरिदिएको, निज पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट कन्याजाली च्यातिएको देखिएको र करणी गरेको तथ्यमा सम्म प्रतिवादी इन्कार रहेको भए पनि पीडित बालिकालाई भगाइ भारतसम्म पुर्‍याएको तथ्यलाई स्वीकारै गरेको देखिएको अवस्थामा निजको अदालतमा भएको इन्कारी बयानलाई विश्वासनीय मान्न सकिएन । यो अवस्थामा निज प्रतिवादीको अदालतमा भएको इन्कारी बयानको भरमा मात्र पनि निजलाई कसुरदार ठहर नगर्न नमिल्ने ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(३)(घ) बमोजिमको कसुरमा १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद हुन सक्नेमा निज बालबिज्याइँकर्ता परिवर्तित नाम "सिरहा ज" को उमेर १७ वर्ष रहेको अवस्था देखिँदा निज बालबिज्याइँकर्ता परिवर्तित नाम "सिरहा ज" लाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) बमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाई सजाय हुने कानूनी व्यवस्थाअनुसार १० वर्ष ६ महिनाको २/३ ले ७ वर्ष कैद सजाय हुने देखिन आयो । उल्लिखित पृष्ठभूमिमा सुरु सिरहा जिल्ला अदालतबाट अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको ठहर गरी भएको फैसला सदर हुने गरी भएको उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासबाट भएको फैसला मिलेकै देखिने ।

निज बालबिज्याइँकर्ता परिवर्तित नाम "सिरहा ज" लाई अभियोग दाबीबमोजिम ७ (सात) वर्ष कैद सजाय हुने र बालबिज्याइँकर्ताबाट पीडितलाई रु. ५००००।- क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिनुपर्ने ठहर गरी भएको सुरु सिरहा जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर गरी उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज

इजलासबाट मिति २०७७।६।२७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- विष्णुप्रसाद पनेरू

कम्प्युटर - शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८१ साल कार्तिक १४ गते रोज ४ शुभम्।

१०८

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७१-सी-१३५७, ०७१-सी-१३५८, फैसला बदर, चलन पुर्जी, दा.खा., दर्ता, निर्णय बदर, लिखत बदर गरी संसारी माइस्थानको नाममा सार्वजनिक दर्ता कायम, राजेशकुमार मास्के वि. जिल्ला मोरङ विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ स्थित भानु मोरङ सांस्कृतिक समितिसमेत, श्रीप्रसाद भट्टराई वि. राजेशकुमार मास्के

दुई भवनबाहेक कि.नं.१७ भित्रै न.नं.३४ मा भिमसेन मन्दिर, न.नं.३३ मा पानीटंकी, न.नं. ३५ र ३६ मा घर, न.नं. ४२, ४३, ४४ मा कच्ची घरटहरा, न.नं. ४५ मा भानु मोरङ प्रा.वि., न.नं. ४६ मा चतुर्भुज आशावादीको सालिक, न.नं. ४७ मा टिनको टहरासमेत रहेको देखिन्छ भने कि.नं.१६ भित्र न.नं. १७, १८, १९, २० मा छाप्रो पसलहरू, न.नं. २१ मा आँपको रूख, न.नं. २२ मा चौतारो, न.नं. २३ मा सरस्वती मन्दिर, न.नं. २४ मा हनुमान मन्दिर, न.नं. २५ मा लक्ष्मीनारायण मन्दिर, न.नं.२६ मा राधाकृष्ण मन्दिर, न.नं. २७ मा शौचालय, न.नं. २८ मा संसारी माइस्थान र न.नं.२९ मा गणेश मन्दिर रहेको देखिन्छ। यी संरचनाहरू कुनै योजना अन्तर्गत वा योजनाबद्ध रूपमा वा व्यवस्थित किसिमले निर्मित नभै विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न व्यक्ति वा समूहद्वारा विभिन्न उद्देश्यले बनाइएको भन्ने देखिएको हुँदा तिनको उचित व्यवस्थापन हुनु पनि जरूरी देखिएको छ। संसारी माइस्थान धार्मिक आस्थाको धरोहर

हो। विराटनगरको मुटुमा अवस्थित यो स्थानको दिगो संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि वढ्दो जनघनत्व, धार्मिक आस्था, खुला स्थान (open space) को आवश्यकता जस्ता कुराहरूलाई मध्येनजर गर्दै यसको विकासमा सरोकार राख्ने टोलवासी तथा अन्य सरोकारवालाहरूको समेत सहभागितामा गुरुयोजना निर्माण गरी सही किसिमले जग्गाको संरक्षण र त्यहाँ निर्मित संरचनाहरूको उचित व्यवस्थापन र विकासलाई अघि बढाइने छ, केवल भाडा उठाउने वा अन्य खाले व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिई कुनै कार्य हुने छैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्ने विषयमा समेत यस अदालतको स्वाभाविक अपेक्षा रहेको छ। त्यस दृष्टिबाट माथि उल्लिखित न.नं. ४८ र ४९ को भवनको सार्वजनिक भोगाधिकार प्रतिवादी भानु मोरङ सांस्कृतिक समितिको रहने गरेकोसम्म सुरु फैसला मिलेको देखिए पनि सोबाहेक २०४३ सालको सर्भेमा नदेखिएको न.नं. ४७ को ट्वाइलेटसमेतको घरमा प्रतिवादीको भोगाधिकार कायम राख्नु आवश्यक देखिएन। सोबाहेकका अन्य संरचनाको व्यवस्थापन पनि सो समितिबाट हुनु आवश्यक नदेखिँदा उपभोक्ताहरूकै जिम्मा छाड्नु उपर्युक्त हुने देखिएकोले विवादको जगामध्ये कि.नं. १७ मा सुरु जिल्ला अदालतको मिति २०६९/१०/२० को नक्सामा देखिएको न.नं. ४८ र ४९ को जग्गा तथा सो जगामा बनेको भौतिक संरचना २०४३ सालको सर्भे नक्सामा देखिई न.नं. ४७ को संरचना सर्भे नक्सामा नदेखिएकोमा सोसमेतमा प्रतिवादी भानु मोरङ सांस्कृतिक समितिको भोगाधिकार कायम गरेको सुरु फैसला सो हदसम्म नमिलेकोले केही उल्टी हुने गरी सोबाहेक न.नं. ४८ र ४९ का भौतिक संरचनाको वर्तमानस्वरूपमा सामान्य मर्मत संभार र दिगो सार्वजनिक प्रयोगको हिसावबाट गरिने सुधारबाहेक

अन्य संरचना थप्ने आदि कार्य गर्न नपाउने, न.नं. ४८ र ४९ को घर जग्गाबाट न.नं. ४० र ४१ को बाटोमा जाने आउने प्रयोजनका लागि घरजग्गा अगाडिको जग्गामा समेत प्रतिवादी भानु मोरङ सांस्कृतिक समितिको भोगाधिकार कायम हुने, सोबाहेकका कि.नं. १७ को अन्य जग्गा र तिनमा बनेका कच्ची घर छाप्रासहितका संरचना वादी संसारी माइकै भन्ने हुँदा ती संरचना तथा कि.नं. १६ को जग्गा र मन्दिरसहितका संरचनासमेत प्रतिवादीको हुन्छ भन्न नमिलेकोले जग्गासमेतको हकमा सुरु मोरङ जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०५२/०८/२१ को फैसलाले प्रतिवादी भानु मोरङ सांस्कृतिक समितिको नाममा हक कायम दर्तासमेत हुने ठहर गरेको स्थिति देखिँदा सो फैसला र सो फैसला बमोजिम मालपोत कार्यालय, मोरङबाट मिति २०५३/०८/२६ मा भएको दाखिल खारेज दर्ता निर्णयसमेत बदर गरी विवादको कि.नं. १६ र १७ को जग्गा श्री संसारी माईस्थान विराटनगरको नाममा सार्वजनिक दर्ता हक कायम हुने ठहर्‍याएको हदको फैसला मिलेको देखियो। कि.नं. १७ को जग्गामा न.नं. ४८ र ४९ मा उल्लिखित संरचनामा प्रतिवादी भानु मोरङ सांस्कृतिक समितिको भोगाधिकारसम्म कायम भई भौतिक संरचनाको वर्तमानस्वरूपमा सामान्य मर्मत संभार र दिगो सार्वजनिक प्रयोगको हिसाबबाट गरिने सुधारबाहेक अन्य संरचना थप्ने आदि कार्य गर्न नपाउने भन्नेसम्म पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला केही नमिलेकोले उल्टी भई संसारी माइस्थानको सार्वजनिक हक कायम भएको कि.नं. १७ को जग्गामा निर्मित न.नं. ४८ र ४९ मा उल्लिखित भौतिक संरचना पाताल नभएसम्म मात्र प्रतिवादी भानु मोरङ सांस्कृतिक समितिले प्रयोगसम्म गर्न पाउने र ती संरचनाहरूमा मर्मत सम्भारसमेत

गर्न नपाउने ठहर्छ। कि.नं. १७ मा निर्मित भौतिक संरचनासमेतमा भोगाधिकार कायम गरिपाउँ भन्ने बादीको पुनरावेदन जिकिर र मिति २०५२।८।२० को मोरङ जिल्ला अदालतको फैसलासमेत बदर गर्ने गरी मोरङ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला केही उल्टी गरी कि.नं. १७ को जग्गामा न.नं. ४८ र ४९ मा निर्मित भौतिक संरचनासम्ममा भानु मोरङ सांस्कृतिक समितिको भोगाधिकार कायम गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट भएको फैसला उल्टी गरी पुनरावेदन जिकिरबमोजिम गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर आंशिक रूपमा पुग्न सक्दैन।। फैसला तयार गर्न सहयोग गर्ने:- टेक बहादुर श्रेष्ठ इजलास व्यवस्थापन गर्ने:- हरिशचन्द्र सिंह ठकुरी इति संवत् २०८१ साल भाद्र २४ गते रोज २ शुभम्।

१०९

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७६-CR-०३९६, घुस र रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको, राजेन्द्र खत्री वि. नेपाल सरकार

विशेष अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दा उजुरकर्ता डोलप्रसाद दुलालले सुरु उजुरी बेहोरा झुक्किएर दिएको भन्ने किसिमबाट आफ्नो बेहोरा लेखाएको देखिएकोबाट निजको सुरु उजुरी बेहोरा निजैको बकपत्र बेहोराबाट खण्डित भएको देखिँदा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको रोहमा प्रमाणग्राह्य मान्न सकिएन। यी प्रतिवादी निर्दोष हुन् भनी निजका साक्षी शर्माराम गिरीसमेतले अदालतसमक्ष बकपत्र गरिदिएका छन्। उल्लिखित प्रमाणहरूको रोहमा यी प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको मान्न मिल्ने नदेखिँदा निजलाई कसुरदार ठहर्‍याई विशेष अदालतबाट भएको फैसलासँग सहमत हुन सकिएन।

प्रतिवादी राजेन्द्र खत्रीको मृत्युपनि भइसकेको अवस्था देखिन्छ । प्रतिवादी राजेन्द्र खत्रीको मृत्यु मिति २०८०।०१।१३ मा हुन गएको तथ्य बाम्मती प्रदेश भक्तपुर जिल्ला सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं.९ को कार्यालयबाट मिति २०८०।०१।२६ मा जारी भएको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रबाट खुल्न आउँछ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३३(१) मा “कुनै मुद्दाको अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा खारेज गरिदिनुपर्ने छ” भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । प्रतिवादीको मृत्यु भएको देखिएको र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३३(१) बमोजिम मृत्यु भएका प्रतिवादीको मुद्दा खारेज हुने व्यवस्था भएकोले प्रस्तुत मुद्दा पनि खारेज हुने ।

प्रतिवादी राजेन्द्र खत्रीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोजिम ६(छ) महिना कैद र बिगोबमोजिम रु.१,२५,०००।- (एक लाख पच्चिस हजार रुपियाँ) जरिवाना हुने ठहर्‍याई विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७६।०१।१९ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई निज पुनरावेदक प्रतिवादी राजेन्द्र खत्रीले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहरेकोमा निजको मृत्युसमेत भइसकेको अवस्था हुँदा प्रस्तुत मुद्दा खारेजसमेत हुने ठहर्छ । यी पुनरावेदक प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहरेकाले निलम्बित भएको मिति देखि गणना हुने गरी नियमानुसारको तलब भत्तालगायतका सम्पूर्ण सेवा सुविधासमेत पाउने ।

इजलास अधिकृत : दिपेन्द्र कुमार तिवारी

फैसला टिपोटमा सहयोगी ना.सु.: भुपा राज राई

इति संवत् २०८१ साल माघ २९ गते रोज ३ शुभम् ।

११०

मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७३-सी-१७९५, ०७३-सी-१७९६, लिखत बदर सार्वजनिक कायम, भटनी खातुनसमेत वि. संजय कुमार चौधरी, धनराज्य लक्ष्मी राणा वि. संजय कुमार चौधरी

विवादित जग्गामा रहेका घरबाहेकका अन्य जग्गाहरू सार्वजनिक कायम गर्ने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिलेको देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने अर्को प्रश्नमा विचार गरौं । मिसिल संलग्न मालपोत कार्यालय सप्तरीबाट पारित भएको र.नं. १२५ मिति २०६८।४।३ को राजीनामाको लिखत हेर्दा रजिस्ट्रेसन पारित भएको घरजग्गाको चार किल्लाभित्र चार थान घर, अशोक वृक्ष चौतारासमेत कि.नं. २२ को सम्पूर्ण जग्गालाई समेटिएको भए पनि मालपोत कार्यालयबाट पारित भएको शिर बेहोरामा गा.वि.स. टिकुलियाको सिफारिसले मिन्ही जग्गाको पक्की घर थान-२ र फुसको घर थान-२ मात्र पारित भएको भन्ने देखिन्छ । सुरु अदालतको आदेशबमोजिम भई आएको नाप नक्सा कुण्डली हेर्दा न.नं. ३, ४, ५ र ६ मा चार थान घरहरू रहेको भन्ने देखिन्छ । न.नं. ७, ८, ९ र १० झगडा जनिएको र कुल क्षेत्रफल ०-६-१५.२८ भएको उक्त जग्गाहरू बाँझो रहेको पाइन्छ । न.नं. ३ को घरको मात्र ०-०-२.१८, न.नं. ४ को घरको मात्र ०-०-४.१६, न.नं. ५ को घरको मात्र ०-०-३ र न.नं. ६ को घरको मात्र ०-०-२.९९ क्षेत्रफल रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी न.नं. ३, ४, ६, ११, १४, १५ घर जग्गासमेतको क्षेत्रफल ०-१-५.८१ र न.नं. ५, १२ घर जग्गासमेतको क्षेत्रफल ०-०-१२.३४ रहेको देखिन्छ । यसरी घर र घरले चर्चेको कुल जग्गा ०-१-१८.१५ रहेको देखिन्छ । दाबीको साबिक कि.नं. २२ को

जग्गामा भएको घर मात्र र.नं. १२५ मिति २०६८।४।३ को राजीनामाबाट प्रतिवादीहरू जुलेखा खातुन र भटनी खातुनले रजिस्ट्रेसन गरी लिएको देखिँदा र नक्सा कुण्डलीबाट देखिएको जग्गाको प्रकृतिसमेतको आधारमा निजहरूको भोगचलनसमेत सोही घरहरू र घरले चर्चेको कुल ०-१-१८.१५ जग्गासम्ममा सिमित रहेको मान्नुपर्ने।

जहाँसम्म साबिक कि.नं. २२ को एउटै जग्गामध्ये केही जग्गा निजी र केहि जग्गा सार्वजनिक भन्न मिल्दैन भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकिर छ, त्यसतर्फ विचार गर्दा नाप नक्सा कुण्डलीअनुसार साबिक कि.नं. २२ अन्तर्गतको न.नं. ७, ८, ९ र १० झगडा जनिएको र कुल क्षेत्रफल ०-६-१५.२८ भएको उक्त जग्गाहरू बाँझो रहेको देखिन्छ भने ती विवादित जग्गाहरूलाई प्रतिवादीहरूले आफ्नो निजी स्वामित्वभित्रका जग्गा हुन् भनी प्रमाणित गराउन सकेको देखिँदैन। आफूलाई प्राप्त हकभोगभन्दा बढी जग्गा दिने कानूनी अधिकार कसैलाई रहँदैन भने आफूले कानूनतः प्राप्त हकभन्दा बढीमा प्रापकले दाबी गर्ने अवस्था पनि आउन सक्दैन। यसरी स्वामित्व र भोगचलनसमेत प्रमाणित गर्न नसकेको जग्गा निजी स्वामित्वको भनी मान्न मिल्ने देखिएन। जग्गाको प्रकृतिबाट मिन्ही जग्गा भएको र घर बसोबास रहेदेखि बाहेकको अन्य क्षेत्रफलको जग्गा किनबेच नहुने भन्ने भएको तथा विवादित र.नं. १२५ मार्फत पनि घर भएको जग्गा मात्र किनबेच भएको भन्ने देखिँदा पारित लिखतमा उल्लेख भएभन्दा बढी जग्गाहरू प्रतिवादीहरूबिच किनबेच भएको रहेछ भनी मान्न नसकिने।

साबिक कि.नं. २२ अन्तर्गतको न.नं. ३ को ०-०-२.१८, न.नं. ४ को ०-०-४.१६, न.नं. ५ को ०-०-३ र न.नं. ६ को ०-०-२.९१ क्षेत्रफल रहेको घर मात्र मिति २०६८।४।३ को र नं १२५ को

लिखतबाट खरिद बिक्री भएको मानी उल्लिखित ४ थान घरभन्दाबाहेकको मिन्ही जग्गा सार्वजनिक कायम हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट भएको फैसला आंशिक रूपमा नमिलेको हुँदा केही उल्टी भई विवादित साबिक कि.नं. २२ को जग्गामध्ये न.नं. ३, ४, ६, ११, १४, १५ को घर जग्गासमेतको क्षेत्रफल ०-१-५.८१ र न.नं. ५, १२ को घर जग्गासमेतको क्षेत्रफल ०-०-१२.३४ गरी जम्मा चार थान घर र घरले चर्चेको कुल जग्गा ०-१-१८.१५ जग्गाबाहेकको झगडा जनिएको न.नं. ७, ८, ९ र १० को ०-६-१५.२८ जग्गा सार्वजनिक कायम हुने।

इजलास अधिकृत : हरिसचन्द्र सिंह ठकुरी

कम्प्युटर : शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८१ साल श्रावण १३ गते रोज १ शुभम्।

१११

मा.न्या. श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या. श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०८०-RC-०१३४, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. सोमबहादुर किसान

मृतकलाई प्रतिवादीले कुटपिट गरेको कारण मृत्यु भएको तथ्य स्थापित भइरहेको र कुटपिट गर्दाका बखत निजको मानसिक अस्वस्थताको कारण गरेको कामको प्रकृति र परिणाम बुझ्न नसक्ने अवस्थामा रहेको तथ्य प्रमाणित नभएको अवस्थामा निज प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको ठहराएको र सोही संहिताको दफा १८६ बमोजिम प्रतिवादी सोमबहादुर किसान (बोहोरा) बाट मृतक यामबहादुर क्षेत्रीका हकवाला / जाहेरवाला रामबहादुर के.सी. लाई रु.५०,०००।- (पचास हजार रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति भराई दिने तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम प्रतिवादी सोमबहादुर किसान (बोहोरा) बाट

रु. २,८००।- (दुई हजार आठ सय रूपैयाँ) दाखिल गराई पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्ने ठहराई सुरु बागलुङ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर हुने गरी उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासबाट भएको फैसला मिलेकै देखिने ।

प्रतिवादी अदालतमा समेत कसुरमा साबित रही बयान गरेको देखिएको छ । निजको मानसिक अस्वस्थताका सम्बन्धमा वषुनिष्ठ प्रमाणहरू पेस भई प्रमाणित हुन नसके पनि घटना घट्टाको परिस्थितिलाई हेर्दा जाहेरवाला र वादी पक्षका अन्य साक्षीहरूले पनि मृतकलाई मारुपर्नेसम्मको प्रतिवादीको कुनै पूर्वसङ्घर्ष वा पूर्वयोजना बनाई घटना घटाएको भन्ने देखिँदैन । वारदातका बखत जो आयो उसैलाई अन्धाधुन्ध रूपमा प्रहार गरेको अवस्था छ । सोही दिन पनि अस्पताल जाने भनी हिँडेको र आफ्नै श्रीमतीलाई पनि बाटोमा बिना कारण कुटपिट गर्न पुगेको अवस्था देखिएको छ । वारदात हुँदाको यी परिस्थितिहरूलाई विचार गर्दा निज प्रतिवादीलाई जन्मकैदको सजाय गर्दा न्यायको रोहमा

बढी पर्ने देखिन आएकोले कम सजाय गर्न उपयुक्त हुने ।

प्रतिवादी सोम बहादुर किसानलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम जन्म कैद (पच्चिस वर्ष) को सजाय हुने र प्रतिवादीबाट मृतकका हकवाला/जाहेरवाला रामबहादुर के.सी.लाई रु.५०,०००।- (पचास हजार) रूपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइदिने ठहर गरी सुरु बागलुङ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासबाट मिति २०८०/१/२५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा साधक सदर हुने ठहर्छ । सजाय कार्यान्वयनको हकमा निज प्रतिवादी कसुरमा साबित भई बयान गरेको र कसुर गर्दाको अन्य परिस्थितिलाई समेत विचार गर्दा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क.(१) बमोजिम १० वर्ष कैदको सजाय मात्र कार्यान्वयन हुने ।

इजलास अधिकृत: विष्णु प्रसाद पनेरु

फैसला टिपोटमा सहयोगी ना.सु.: भुपा राज राई

इति संवत् २०८१ साल भदौ २० गते रोज ५ शुभम् ।